Hans Kelzen

DAVLAT VA HUQUQNING UMUMIY NAZARIYASI

GENERAL THEORY OF LAW AND STATE

BY
HANS KELSEN



Hans Kelsen. General Theory of Law and State. – Cambridge: Harvard University Press, 2009. –516 p.

MUNDARIJA:

1. Davlat real sotsiologik yoki yuridik shaxs sifatida .....…….....4
2. Davlatning shakllari…….....15
3. Hokimiyatlar bo`linishi va davlat organlari…….....33
4. Huquq konsepsiyasi…….....45
5. Huquq mezoni (o'lchovi)…….....56
6. Huquq normalarining amal qilishi va samaradorligi…….....69
7. Yuridik aktlar orqali umumiy normalar yaratilishi…….....82
8. Qonun yaratish va uni qo'llash…….....102
9. Qonuniy huquq…….....105
10. Huquqbuzarlik…….....129

Hans Kelsen. General Theory of Law and State. – Cambridge: Harvard University Press, 2009. **– P.181-191.**

1-Mavzu: Davlat real sotsiologik yoki yuridik shaxs sifatida

Davlat milliy huquqiy tizimining jonlanishi

“Davlat” tushunchasi har-xil murakkab obyektlarning umumiy tushunchalari berilgan atamalaridan yaratilgan. Bu so’z ba’zan juda keng ma’noda “jamiyat” yoki jamiyatning maxsus shakli sifatida ifodalash mumkin. Ammo, bu so’z jamiyatning o’ziga xos a’zosini ifodalash uchun juda tez-tez tor ma’noda ham ishlatiladi, masalan, hukumat yoki hukumat subyektlari, “millat” yoki shu hududda yashovchi. Siyosiy nazariyaning ayrim holatlarda – asosan davlat nazariyasida - shuni ta’kidlash lozimki, har-xil mualliflar bitta atamani turli-xil ma’noda ishlatishyapti.

Davlat yuridik nuqtai nazardan muhokama qilinganda vaziyat oddiyroq bo’lardi. Davlat faqat huquqiy hodisa, yuridik shaxs, uyushma sifatida nazarda tutiladi. Binobarin, uyushmaning tabiati oldingi ta’rifi bilan prinsipal aniqlanadi. Davlat boshqa uyushmalardan qanday farq qiladi degan savol tu`giladi. Davlat korporatsiyalarining normativ tizimiining negizida har-xillik yotadi. Davlat milliy huquq tizimi tomonidan (xalqaro huquqdan farqli ravishda) yaratilgan jamiyatdir. Yuridik shaxs sifatida davlat jamiyatning bir timsoli yoki bu jamiyatni tashkil etuvchi milliy huquqiy tizimidir. Yuridik nuqatai nazardan, davlatning muammosi milliy huquqiy tizimining muammosi kabi o’rtaga chiqadi.

Pozitiv huquq xalqaro huquqiy tizimida bir-biri bilan o’zaro bog’liq milliy huquqiy tizimilarning shakllarida namoyon bo’ladi. Bunda absolyut huquq yo’q bo’lib, bunda bir necha huquqiy normalarning tizimi – ingliz, fransuz, amerika, meksika huquqi va boshqalarning huquqiy doirasi o’ziga xos cheklangan; shunga qo’shimcha qilib normalarning jamlanmasi biz xalqaro huquq haqida gapiryapmiz. Huquqni aniqlash uchun inson xatti-harakatini tizimiga soluvchi huquqiy normalar deyiladigan normalar va boshqa normalar o’rtasidagi farqni tushuntirish o’zi yetarli emas. Biz normalar tizimining o’ziga xos tabiati nima qaysiki pozitiv huquqning aniq ko’rsatmalari asoslanganligini, ular qanday cheklanganligini va qanday bog’liqligini aniq ko’rsatishimiz kerak. Davlatni huquqiy hodisa sifatida muhokamaga qo’yish va davlat nazariyasining vazifalarini hal qilish huquq nazariyasining bo’limi kabi muammodir.

Davlat tuzum va buyruq orqali tashkil etilgan jamiyat sifatida

An'anaviy nuqtai nazarga ko'ra, individuallik tamoyili milliy huquqiy tizimini mohiyatini qamrab ololmaydi, shunga qaramasdan davlat uni ijtimoiy haqiqat sifatida qabul qiladi. Fransuz huquqi Fransuz davlatining

yuridik shaxs emas, balki uning ijtimoiy mavjudligiga asoslanganligini nazarda tutadi. Qonun va shaxs o'rtasidagi kabi qonun va davlat o'rtasidagi munosabatlar o'xshash hisoblanadi. Qonun davlat tomonidan yaratilgan bo'lishiga qaramasdan, davlatning xatti-harakatlarini tizimiga solishni zimmasiga oladi, inson yoki oliy shaxs bir xil tushunilganidek, faqat huquq insonning xatti-harakatlarini tizimiga soladi. Inson biologik-jismoniy tushunchasi bilan birga shaxsning huquqiy tushunchasi ham bor. Davlat ijtimoiy tushunchasi yonida uning huquqiy tushunchasi mavjudligiga ishoniladi va hatto mantiqiy va ikkinchisi uchun tarixan oldin bo'lsa ham. Ijtimoiy haqiqat sifatida davlat jamiyatning turkumi ostida bo'lib, u ham bir jamiyat. Huquq normalar turkumda ostida bo'lib, bu normalar tizimi, bir normativ tizim hisoblanadi. Davlat va huquq nuqtai nazariga ko'ra, ikki turdagi farqli obyektlar mavjud. Aslida davlat va huquqning ikki taraflamaligi zamonaviy siyosiy fan va huquqshunoslikning muhim tomonlaridan biri hisoblanadi.

Ammo, bu dualism nazariy jihatdan o'zini himoya qilolmaydi. Huquqiy jamiyat kabi davlat o'z huquqiy tizimida alohida emas, lekin ko'proq uning kuchga kirish tizimiga ko'ra farq qiladi. Bir necha shaxslarning jamiyatdagi tizimi, umumiy xatti-harakatlari normativ buyruqlar bilan tizimiga solinadi. Jamiyat – yuqoridagi bo'lim ko'rsatganimizdek – jismoniy shaxslarning umumiy xatti-harakatini normative buyruqlar orqali tizimiga solinishidan tarkib topadi. "Jamoa" atamasi shaxslarning o'zaro xatti-harakatlari normativ buyruqlar orqali tizimiga solinishini aniqlagan. Bayonot deb shaxslar jamiyat a'zolarining faqat bir majoziy ifodasi, shaxslar o'rtasida bo'ladigan o'ziga xos munosabatlarning majoziy tavsifining normativ tizimida tashkil etilishi.

Hozirgacha bizda ikkita farqli normativ tizimi, ya'ni davlat tizimii va uning huquqiy tizimi mavjud deb taxmin qilishga sabab yo'q. Biz jamoani "Davlat" bu "uning" huquqiy tizimi deb tan olishimiz shart. Fransuz huquqi Shvetsariya yoki Meksika huquqidan gipotezaga murojaat qilmasligi bilan farqlana oladiki, u yerda fransuz, shvetsar, meksika davlatida juda ko'p mustaqil ijtimoiy reallikning mavjudligi sababli.

Qonunga nisbatan bir jamiyat sifatida davlat tabiiy haqiqat emas, yoki ijtimoiy haqiqat o'xshash tabiiy bir- biriga o'xshash. Biz "Davlat" va qo'ng'iroq hodisaga bog'liq ijtimoiy haqiqat bor bo'lsa huquqiy davlat tushunchasi farqli o'laroq, biri sotsiologik tushunchadir.

Agar ijtimoiy reallik biz aytadigan "Davlat" hodisasiga aloqador bo'lsa, va shu sababli sotsiologik konsepsiya davlat haqidagi yuridik konsepsiyadan farq qilganidek, ustunlik oxirgisiga tegishli, oldingisiga

emas. Sotsiologik konsepsiya – “Davlat” tushunchasini qo’shimcha ko’rib chiqilishini talab qiladi - yuridik konsepsiyani qabul qiladi; vice versa emas.

Davlat sotsiologik birlik sifatida

Ijtimoiy birlik deganda shaxslar birlashuvi yoki jamoaviy harakatlar tushuniladi. Aniqroq qilib aytganda, davlat faqatgina yuridik birlikgina emas, balki ijtimoiy birlashma hamdir. Ijtimoiy borliq davlatning huquqiy tizimidan mustaqil holda mavjuddir va aynan bir davlatga qarashli shaxslarning birlashuvi va bu uyushma huquqiy tizimida tashkil etilmagan va huquq bilan hech qanday aloqasi yo’q. Shu bilan birga, shunday elementlarning tashkil etilishi “ko’p bor” topilmagan.

Bir-biriga ta’siri orqali tashkil etilgan ijtimoiy birlik

Bir-biriga ta’sir qilish go'yoki bir xil davlatga tegishli shaxslar o'rtasida bo'lib o'tadigan o'zaro bir-biriga mansub shaxslar birligini va ijtimoiy haqiqat sifatida davlatni tashkil etuvchi bunday mustaqil huquq sotsiologik elementi deb mulohaza qilingan. Odamlarning bir qancha haqiqiy birlik shakli - aytiladi – qandaydir bitta ta'sir o’ziga va boshqalarga, o'z navbatida, boshqalar tomonidan ham unga ta’siri mavjud bo’ladi. Bu ko’rinib turgan hodisa barcha inson, balki barcha hodisalar shunday muloqotda bo’ladi. Biz tabiatning hamma joyidan bir-biriga ta’sirni topamiz va shuning uchun biz tabiiy hodisaning o’ziga xos birlik xarakterini tushuntirishda foydalana olmaymiz. Davlat uchun bir-biriga ta’sir nazariyasini qo'llash maqsadida, biz zimmamizga olishimiz shartki, bir-biriga ta’sir qilishning darajasi bir davlatga qarashli shaxslar o’rtasidagi ta’sir qilish har xil davlatga qarashli shaxslar o’rtasidagi ta’sirdan ko’ra kuchliroq. Bunday faraz asossizdir. iqtisodiy, siyosiy yoki madaniy munosabatlar bo’lishidan qat’i nazar har-xil davlatda yashovchi insonlar o’rtasidagi munosabat bir xil davlatda yashovchi insonlar o’rtasidagi munosabatga qaraganda so’roq qilina olmaydi. Bir xil millatdagi, irqdagi, yoki dindagi shaxslarning o’rtasidagi farq ikkita qo’shni davlatni ajratadi. O'ylab ko'ringchi, shu millati, irqi, yoki diniy shaxslar kimning aholisi turdoshligini yetishmaydi ikki qo'shni davlatlar o'rtasida bo'linadi. Bir xil tildagi jamiyat, din, daraja, yoki kasb a’zolari oddiy aholiga nisbatan ba’zan ko’p narsalar yaratadilar. Psixologik tabiat, ijtimoiy ta’sir odamlarning birgalikda bir xil joyda yashashini cheklamagan. Hozirgi kundagi aloqalarning ma’nosi, juda faol aqliy almashinuvlar butun dunyodagi odamlar o’rtasida yoyiladi. Normal

vaqtlarda davlat chegaralari odamlar o’rtasidagi yaqin munosabatlarga xalaqit bermaydi. Aniq bir ijtimoiy ta’sirning intensivligini o’lchash mumkin bo’lsa, agar insoniyat mavjud davlatlar bilan bir paytda hech qanday guruhlarga ajratilmasligini topadi. Shu davlatga tegishli shaxslar o'rtasidagi o'zaro turli davlatlarga tegishli odamlar o'rtasidagi o'zaro ko'proq gavjumligini tasdiqlash, uning siyosiy patent tendensiyasi bir uydirma emas. Davlatni ijtimoiy birlik, yagona birlikda mezon sifatida ko'rib bo'lsa, albatta, uning ijtimoiy ta'siri ancha farq qiladi. Huquqiy mezon tabiati sotsiologik muammo shakllantirish orqali yangicha ko'rish mumkin. Davlat, huquqiy ma'noda, bir xil davlatlarga tegishli odamlar ham o'zaro munosabatlari yaqin deb aytishimiz kerak, ijtimoiy hamkorlikni dolzarb deb aytish uchun, ya'ni, davlat yuridik birligi bo'lgan o'zga haqiqiy ijtimoiy hodisa deb hisobga olish. Davlat huquqiy birlikni, ijtimoiy birlikni shakllantirish uchun qanday muammo sifatida kiritishni nazarda tutadi. Biz o'zaro nazariyasi ushbu muammo uchun hech qanday mantiqiy javob qilib ko'rdik, va u ijobiy holda har qanday urinish siyosiy badiiy bir turini ham o'z ichiga oladi kerak, deb tuyuladi.

Ijtimoiy birlik (tanasi) umumiy iroda va manfaatlar orqali yaratilgan

Umumiy qiziqish - bir xil bo'lgan - davlat muammosiga yana bir sotsiologik yondashuv shu davlatga mansub shaxslar, ularda bir umumiy iroda mavjud yoki shu tomonidan birlashgan, degan taxminga asoslanadi. Bir "jamoa irodasi" yoki "jamoa qiziqish» haqida gapirganda va bu "jamoa irodasi", "jamoa qiziqishi" bir birlik deyiladi. Shuning uchun, davlat ijtimoiy voqelikni aks ettiradi, deb ta’kidlaydi. Bundan tashqari, "jamoaviy his-tuyg'ular", "jamoani anglash", davlatni tashkil etish kabi faktlardir.

Davlat nazariyasi tajribadagi va buzilgan ma’lumotlardan ustun bo’lmasligi kerak. Bu "jamoaviy iroda" yoki "jamoaviy ong" irodasi davlatga tegishli bo'lishi mumkin emas. "jamoa irodasi" yoki "jamoa ongi" atamasi faqat bir nechta shaxslarning irodasini, hissiyotini yoki o’ylashini bir xil yo’l bilan ifodalay oladi va ularning umumiy irodalari, hissiyotlari, o’ylari birlashtiriladi. Haqiqiy birlik aynan o’xshash davlatlar o’rtasida mavjud va o’xshashlikda kim ustun kelsa, shu damda ustun kelgan mavjud. Bunday o’xshashlikni ko’paytirish yoki a’zolarini doimiy o’zgartirish mavjud kichkina guruhlardan tashqari haqiqatdan yiroq. Shuni aytish kerakki, davlatning barcha fuqarolari doimiy istaydi, his qiladi, o’ylaydi bir xil siyosiy uydirmalar bir-biriga ta’sir nazariyasiga o’xshash holda namoyon bo’ladi. Yana ko’proq qalbaki ko’rinishki, davlatda

“jamoa irodasi” subyektlarning irodasidan baland turadi. Aslida bunday tasdiqlash faqat majoziy ifoda bilan majburiy kuch kabi milliy huquqiy tizimining shaxslar ustidan ularning xatti-harakatini tizimiga soladi. Davlat irodasini bayon qilishda psixologik yoki ijtimoiy haqiqatni mavhumlikdan real agentlikka aylantirdi, ya’ni shaxslar o’rtasidagi normativ aloqani muhim yoki shaxsiy xususiyat deb tushunish. Bu, biz ishora qilgandek, ibtidoiy o’ylashning tipik tendensiyasi va siyosiy fikrlashning katta darajasi, ibtidoiy xususiyati. Oliy shaxsning irodasi tendensiyasida mafkuraviy maqsad mavjud. Bu mafkuraviy maqsad aniqroq ko’rinadi qachonki davlat jamoa manfaatlaridek haqiqiy birlik qilib tasvirlanganda. Reallikda davlat aholisi bir-biriga ko’proq yoki ozroq qarshi chiquvchi har xil manfaatli guruhlarga ajratilgan. Jamoaviy davlat manfaatlari mafkurasiga ko’ra, yashirilgan manfaatlarning to’qnashuvidan qochib bo’lmaydi. Manfaatlarni aytish mumkinki, huquqiy tizimi juda muhim guruhlar manfaatlarini murosaga keltirishda vakil bo’ladi. Huquqiy tizimi umumiy manfaatlarni ifodalaydi, huquqiy tizimida individual shaxslarning harakatlari tizimiga butunlay mos. Bu tizim subyektlarning ixityoriy bo’ysunishi deb taxmin qilinadi, bunda majburlash zarur emas; hattoki huquqning xarakteri to’liq bo’lishi shart emas.

Davlat organizm sifatida

Shu turdagi yana bir nazariyalarning keng tarqalgan doktrinalarida davlat bu tabiiy organizm deyiladi. Ushbu nazariyaga ko’ra, davlat sotsial biologiyaning shakli deb faraz qilinadi. Organik nazariyaning tarafdorlari ko'pchiligining maqsadi umuman ilmiy bo’lmagan davlat hodisasini tushuntirishga uquvsizdirlar, lekin davlat organlarining vakolatlarini tasdiqlash va fuqarolarning itoatini oshirish uchun bunday davlat yoki ba'zi o’ziga xos davlat institutining qiymatini saqlaydilar. Organik nazariyani eng mashhur qo’llab-quvvatlovchilaridan biri Otto Gierke uning axloqiy ahamiyatiga ishora bo’lsa, uning haqiqiy maqsadini ochib beradi. Davlatning organik belgisi jamiyatning qimmatliligi g'oyasi uchun yagona manba hisoblanadi. Va faqat uning qismlari bilan taqqoslaganda butunning o'ta yuqori qiymati yashash yoki o’lish fuqaro majburiyatini olingan bo'lishi mumkin.

Davlat uning a’zolari yig’indisi, davlat jamiyatda yashayotgan va hali dunyoga kelmagan fuqarolarning farovonligi uchun bir muassasa edi. Keyin shaxs davlat uchun o'z energiyasini sarflashga majbur bo'lishi mumkin. Lekin u buning uchun ma'naviy majburiyat ostida bo'lishi

mumkin emas. Nima uchun shaxs boshqalar farovonligi uchun o'zini qurbon qilishi kerak? Ba'zi bir holatlarga ko’ra, shaxs o’z hayotini qurbon qilishi axloqiy va huquqiy majburiyat hisoblanadi. Lekin bu bajarilishini yoki majburiyatini ta'minlash - kamida faqat asos, odamlar yaxshiroq davlatga o'z vazifalarini bajarish deb munosabatda bo’ladilar.

Davlatning sotsiologik nazariyani talqin qilishga urinishning eng muvaffaqiyatlisi bu davlatning ustuvorlik g’oyasidir. Davlat munosabatlari sifatida bir tomon buyruq berishi va boshqarishi, ikkinchi tomon esa bularga amal qilishi va boshqarilishi tushuniladi. Bu nazariyaning negizi shundan iboratki, biror shaxs ma’lum bir xatti harakatni o’z xohishiga ko’ra bajaradi, ikkinchi bir shaxs esa bu harakatlardan xulosa chiqargan xolda o’zini tutadi. Mazkur munosabatlar bu narsani hisobga olmasdan davom etishi mumkin emasdek korinadi. Hattoki, munosabatlarda insonning motivatsiyasini belgilab beruvchi son-sanoqsiz omillar yuzaga keladi. Insonlar muhabbat deb ataydigan munosabatlarda ham buning ta’siri bor, zero bu yerda ham kimdir boshqaruvchi, kimdir esa boshqariluvchidir. Bu boshqaruvga asoslangan munosabatlarning davlat munosabatlariga nisbatan farqini aniqlovchi mezonlar nimalardan iborat? Keling, oddiygina misol tariqasida davatning fuqarolarning boshqaruvidagi avtokratik yoki tirannik uslublardagi yo’llardan foydalanish holatlarini ko’rib chiqsak. Hattoki shunday tuzumda ham o’z xohishini boshqalardan ustun qo’yuvchi tiranlar bo’ladi. Lekin faqatgina bir shaxs hukumatning mavjudligini ta’minlaydi. Kim? Bu davlat bilan ish yurituvchi insondir. Biz qanday qilib davlat nomi bilan beriluvchi buyruqlar va boshqa buyruqlar orasidagi farqni belgilaymiz? Buyruqlarning bajarilishining qonuniy ketma-ketligiga ko’ra bunday buyruqlar turlanadi. “Davlat nomi bilan “ bajariluvchi buyruqlar davlat tomonidan belgilangan tizimlar asosida amalga oshiriladi. Sotsiologik davlatning akti bo’lgan buyruqlar va unday xarakterga ega bo’lmagan buyruqlarni farqlashda chamalab ish ko’rish lozim. Davlat boshlig’i mana shu mezonlar asosida talqin qilinuvchi funksiyalarga ega bo’lgan shaxsdir. Davlat boshqaruv funksiyalarining konseptini biz “Davlat” deb nomlaydigan jamiyatning qonuniyligini belgilab beruvchi buyruqlarni chamalamay tuzib chiqish deyarli imkonsizdir. “Davlat boshqaruvchisi” tushunchasi amaldagi qonuniy buyruqlarning qo’llanishini nazarda tutadi.

Lekin boshqa tomondan qaraganda davlat boshqaruvchisini farqlash uchun to’liq sotsiologik mezon ham mavjud edi. Haqiqiy sotsiologik kuzatuvlar natijasida ma’lum bo’lishi mumkinki, davlat boshlig’ining o’zi boshqa insonlar – maslahatchilar, rafiqa yoki boshqa maslakdoshlar

kabilar tomonidan boshqarilishi mumkin va chiqarilayotgan qarorlar ham o’zga shaxslarning ularga bo’lgan ta’siri natijasida yuzaga chiqayotgan bo’lishi ehtimoli bor. Ammo davlatning o’zi shunga qaramasdan hukmdorning o’zi boshqarilayotgan bunday holatlarning mavjudligiga ko’z yumadi. Nega? Chunki bunday aloqalar davlat qonunchilik talablaridan chetdadir.

Shuni ta’kidlash lozimki, barcha “Davlat nomi bilan” chiqariluvchi qonunlar yagona shaxs tashabbusi bilan qabul qilinadigan mamlakatlar ham bor. Baribir bu yerda bittadan ziyod buyruq beruvchi amaldor, bir necha ko’rinishdagi buyuruq va bo’ysunuv aktlari birlashib, “sotsiologik hukumat”ni tashkil etadi. Nima bu ko’p sonli uyushmani birlashtiradi va bizga davlatning yakka hokimligini isbotlaydi? Faqatgina qonuniy buyruqlarning umumiyligi, chunki bunga ko’ra barcha buyruqlar va uning ijrosi amalga oshiriladi.

Bu qonuniy buyruqlar amaldagi normalarning tizimi sifatida, shunisi muhimki, boshqaruvning sotsiologik tushunchasida “Davlat” nazdida murojaat qilinadi, hattoki sotsiologik nuqtai nazardan qaraganda “qonuniy” deb topilgan hukmronlik “Davlat” sifatida qaraladi. Aniq fakt shundaki, har qanday shaxs, (yoki shaxslar) hukm o’tkazuvchi kuchga ega bo’lmasin, baribir “Davlat” deb atalishiga munosib xususiyatga ega emas. Hatto sotsiolog ham davlat va qaroqchilar to’dasi orasidagi farqni aytib bera oladi. Agarda biror toifa insonlar boshqalarni o’zlarini ma’lum bir tarzda tutishga majbur qilishsa, davlatning sotsiologik tasviri to’liq bo’lmaydi. Davlatga xos boshqaruv tizimi qonuniy bo’lishi lozim va eng muhimi hukumat va fuqarolarning o’zaro hurmatiga asoslangan bo’lishi shart. Boshqaruv qonuniy normativga asosan uzoqni ko’rib amalga oshiriladigan bo’lsa ,u qonuniy deb qaraladi. Buning ustiga, bu buyruq va farmoyishlar davlat boshqaruvidagi jamoa tomonidan ishlab chiqarilishi zarur. Sotsiologik nuqtai nazardan qaraganda davlat bu qonuniy buyruqlarning chiqarilishi va amalga oshirilishini ta’minlovchi tizimdir. Sotsiologiya esa bunday qonuniy tizimilarning mavjudligini kishilar ongiga singdirish uchun kerak; agar sotsiologiya hukmronlikni davlat sifatida baholasa, uning o’zi davlatning haqqoniyligini o’z zimmasiga olishi lozim. Hatto sotsiologiyaning obyekti bo’lsa ham “Davlat hokimiyati”ning mavjudligi bu aniq fakt emas, bunday fakt bilan birga ma’lum bir talqinning qorishmasidir. Bu talqin boshqaruvchi va boshqariluvchilar, shu bilan birga shu sohani kuzatayotgan sotsiologlar tomonidan olg’a suriladi.

Davlatning huquqiy tushunchasi va sotsiologiyasi

Maks Veberning so’zlari bilan aytganda sotsiologiyaning vazifasi - bu sotsial xulqni talqin qilish orqali tushunilishidir. Sotsial xulqning alohida ahamiyati bor, chunki vazifasini bajarayotgan shaxslar bunga shunday ahamiyatni bog’lashadi. Sotsiologiya bu avval o’z ishini bajarayotgan shaxslar tomonidan talqin etishga urinilgan xatti harakatlarning qayta talqin etilishidir. Agarda qonunshunos uchun davlat bu huquq va normalarning yigindisi bo’lsa, sotsiolog uchun Maks Veber fikricha har xil faoliyatlarning yigindisi va odatiy sotsial xulq jarayonidir. Bu turdagi faoliyatlar, Maks Veber talqinicha ma’lum bir markazga yo’naltirilgan, bu shuni anglatadiki, bu faoliyat qaysidir ma’lum g’oyaga asoslangan, bu g’oya esa, o’z navbatida normativ qaror va qonuniy buyruqdir. Davlat – bu faoliyatlarning – ya’ni sotsiologiya obyektlarining yig’indisi emas. Davlat – ma’lum harakat yoki harakatlar yig’indisi, shu bilan birga shaxs va shaxslardan ko’ra ko’proq narsani anglatuvchi tushunchadir. Davlat – bu insonlar bo’ysunadigan qonuniy majmuadir, insonlarning har bir xatti harakati unga qarab umumlashadi, unga qarab shakllanadi. Agar inson xulq atvori birlashib sotsiologik ob’yektni tashkil etadigan bo’lsa, bu to’laqonli davlat emas. Davlat tuzilishining sotsiologik tushunchasi mavjud emas, faqatgina huquqiy tushunchasi bor. Bu ikki tushuncha bir vaqtda bo’lishi mantiqan imkonsiz. Zero, bu yerda bir obyektga nisbatan ikki tushuncha bo’lishi mumkin emas. Huquqiy tushunchaga ko’ra: Davlat-qonun chiqaruvchi sifatida markazlashgan.

Sotsiologik tushuntirishga bo’lgan talab quyidagi fikrda uyg’unlashadi: “Nima bo’lsa ham, hukumatning borligi bu haqiqatga yaqin faktdir. Ammo, ilmiy tahlil natijasida shu narsa ma’lum bo’ldiki, aslida davlatni talqin qilishda sotsiologik tushuncha emas,balki yuridik tushuncha mavjud.

Davlatning normativ tavsifi

Sotsiologlar davlatda qonun ustuvorligini izohlash uchun yuridik tushunchadan foydalanishadi. Ular tasvirlaydigan xususiyat normativ qarorlar va ularning yig’indisi bilan tasdiqlangandagina maqsadga muvofiq bo’ladi. Sotsiologlar davlatning shaxslardan ko’ra ustunlik sifatlarini ham nazarga olishadi. Faqatgina normativ buyruqlar davlatni

majburlovchi qudratga aylantiradi, ayniqsa bu hukumat suveren bo'lsa. Suverinitetga esa, keyinroq bunga yana to'xtalib o'tamiz, faqatgina normativlik asosida erishiladi.

Davlat normativ buyruq beruvchi ekanligi davlat va shaxs orasidagi "qarama-qarshilik" da ham o'z isbotini topadi, bu esa nafaqat sotsiologik falsafaga, balki sotsiologiyaning o'zi uchun ham o'ziga xos muammodir. Agar "Davlat" ham xuddi shaxs singari aniq fakt bo'lganida edi, bular orasida ziddiyat yuzaga kelmas edi. Chunki ikki bir xil fakt "qarama-qarshilik" ga bormaydi. Lekin agar "Davlat" normalar tizimi bo'lsa, shaxsda shu ba'zi normalarga nisbatan norozilik yuzaga kelishi mumkin. Bunda mavjud holat va bo'lshi zarur bo'lgan holatlar o'rtasida ziddiyat holati yuzaga kelib barcha sotsial muammolarning tub sababini keltirib chiqaradi.

Davlat "Siyosiy" tashkil etilgan jamiyat (Davlat kuch sifatida) davlatning tasviri quyidagi fakt bilan yanada ravshanroq namoyon etiladi: Hatto sotsiologlar davlatni "Siyosiy" tuzilgan jamiyat sifatida tasvirlanadi. Jamiyat bu organizatsiya tomonidan tayinlangan bo'linma bo'lganidan keyin, davlatni siyosiy organizatsiya deb nomlash maqsadga muvofiq. Davlat – bu siyosiy organizatsiya, chunki u kuch qudratning ishlatilishini tashkillashtiruvchi va o'zi xohlagan maqsadga yo'naltiruvchidir.

Ammo bu qonunning asosiy sifatlaridan biridir. Davlat siyosiy tashkil etilgan jamiyatdir, chunki bu jamoa majburiy buyruqlarga bo'ysunadi. Majburiy buyruq esa bu – qonundir.

Davlat ba'zida siyosiy organizatsiya deb atalishiga asosiy sabab. Bu uning "hokimiyat" sohibi yoki qudratning o'zi ekanligidir. Davlatning kuch deb yuritilishining sababi esa u tomonda qonun bor va u qonunni ishga soladi. Qonunning samaradorligi aniq ravshan va bu orqali shaxslarga bir qator majburiyat yuklanishi orqali o'sha qudrat qo'lga kiritiladi. Bir shaxsning ikkinchi shaxs ustidan ma'lum ijtimoiy huquqqa egaligining aniq ko'rsatilishi ulardan birinchisi ikkinchisining xatti harakatini o'zi istaganidek tizimiga solishiga imkon beradi. Lekin ijtimoiy tuzilmadagi bu ustunlik faqatgina inson fe'l atvori to'g'risidagi normativlar doirasida vujudga keladi. Bu kabi qudratning bo'lishi uchun bir shaxsning ikkinchisidan ko'ra shunchaki kuchli bo'lishi va biror harakatga majburlashi, xuddi biror kishi hayvonni bo'ysundirishi yoki daraxtni yiqitgani singari kabilar yetarli emas. Sotsial va siyosiy ko'rinishdagi qudrat bu ustun va kuchsiz tomonlarning munosabatlarini ko'zda tutadi.

Bunday munosabatlar faqat kimgadir buyruq berish uchun kuch berilganda va boshqa kimdir buysunishga majbur qilingandagi holat asosida paydo bo'lishi mumkin. Ijtimoiy kuch ijtimoiy majburiyatga muvofiq bo’ladi va ijtimoiy majburiyat ijtimoiy tizimini yoki qandaydir darajada ijtimoiy tashkilotni nazarda tutadi. Ijtimoiy kuch faqat ijtimoiy tashkilot ichida mavjud bo’lishi mumkin. Ijtimoiy kuch har bir yagona shaxsni e’tiborga ola olmasligi ayon, lekin bu odatda bir guruh shaxslar bilan ijtimoiy hayotda shundaydir. Ijtimoiy kuch har doim ma’lum vaziyatlarda yoki rejalashtirilgan tarzdagi kuchdir. Davlat hokimiyati pozitiv huquq tomonidan tashkil etilgan huquqiy hokimiyat hisoblanadi;ya'ni, pozitiv huquqning samaradorligidir.

Davlatning kuchi haqida gapirilganda, har bir shaxs odatda qamoqxonalar va elektr stullar, avtomatlar va zambaraklar haqida o'ylaydi. Lekin hech bir inson unutmasligi kerakki bu o’lik narsalar faqatgina insonlar tomonidan foydalanilgandagina kuch-qudrat vositasiga aylangan va shu insoniyat bu qurollarni faqat o’zlari meyoriy qoidalar deb hisoblagan buyruqlari asosida ko’zlagan maqsadlari yo’lida foydalanishga o’tishdi. Siyosiy hokimiyat egasi bu vositalar foydalanishni tizimiga soluvchi normalar ta'siri bo'lib, aslida o'zini namoyon qiladi. “Kuch” qamoqxonalar va elektr stullar, avtomatlar va zambaraklar emas; ijtimoiy tizimi ortida yashiringan modda yoki shaxs ham emas. Siyosiy kuch qonun sifatida tan olingan majburiy tizimining samarali faoliyati hisoblanadi.

Davlat yuridik shaxs sifatida

Davlat faqatgina yagona huquqiy tizimi bor joyda ikki alohida yuridik shaxslar mavjudligini taklif etganligi sababli, uni “qonun ortidagi kuch” sifatida tasvirlash xato hisoblanadi. Qonun va davlat dualizmi bilish obyektimizning keragidan ortiqcha ikkilantirilgani yoki ko’chirma olinganidir; jonsiz narsalarni jonlantirish va keyin uni gipoteziyasini yaratish uchun intilish natijasidir. Bu intilishning o’ziga xos misolini tabiatning anamistik talqinida ko’rishimiz mumkin, ya’ni oddiy insonning fikri shuki, tabiat jonli, har bir narsaning joni, ruhi, uning xudosi bor masalan: daraxtning ortida uning daryosi, daryo ortida pallet, oy ortida uning oy mabudi, quyosh ortida uning xudosi bor. Demak, biz qonun ortida uning gipotezasi yaratilgan shaxsni, davlatni, qonun xudosini tasavvur qilamiz. Qonun va davlat dualizmi anamistik irimdir. Qonuniy dualizm huquqiy tizimining samaradorligi va amal qilishi orasida mavjuddir. Lekin bu farq, davlat nomidan va undan alohida kuch yoki huquqiy tizim sifatida gapirishga huquq bermaydi.

Hans Kelsen. General Theory of Law and State. – Cambridge: Harvard University Press, 2009. **– P.283-303, 316-324 .**

2-Mavzu: Davlatning shakllari
Davlat shakllari: demokratiya va avtokratiya
Konstitutsiyalarni klassifikatsiyalash

Siyosiy nazariyadagi asosiy muammolardan biri bu hukumatlarni klassifikatsiyalash. Yuridik nuqtai nazardan bu turli xil konstitutsiyalarni bir biridan farqlashdir. Demak muammo turli xil davlatlarni bir biridan farqlashda, deb aytsak ham bo'ladi.

Monarxiya va respublika

Antik davrning siyosiy nazariyasi davlatning uch xil shaklini aniqlagan: monarxiya, aristokratiya va demokratiya, hamda xozirgi zamon nazariyasi ham davlatning uch shaklini ajratadi. Oliy hokimiyatning tashkiliy tuzilishi ushbu klassifikatsiyaning me'zoni deb hisoblanadi. Agar jamiyatdagi oliy hukumat bir kishiga tegishli bo'lsa, davlat yoki konstitutsiya monarxik shaklga ega deb hisoblanadi. Hukumat bir necha kishiga tegishli bo'lsa konstitutsiya respublikaviy deb nomlanadi. Oliy hukumat ko'pchilikka yoki kamchilikka tegishli bo'lishiga qarab respublika aristokratik yoki demokratik bo'lishi mumkin.

Ammo hukumatning necha kishiga qarashli ekanligiga qarab klassifikatsiya qilish o'ta sodda usul. Davlat hukumati biz avval ishonch hosil qilganimizdek, bu qonunchilik tuzimining samaradorligi va haqqoniyligidir. Aristotel davlatni ratis, ya'ni tizim deb aniqlagan. Monarxik konstitutsiyani respublikaviy konstitutsiyadan yoki arsitokratik konstitutsiyani demokratik konstitutsiyadan farqlash me'zoni- bu konstitutsiya qonunchilik tuzimini qay yo'lda boshqarishidir. Aslida konstitutsiya (moddiy ma'noda) qonunchilik organlari va protsesslarini belgilash orqali faqatgina umumiy huquqiy normalarni yaratish usulini boshqaradi. Agar konstitutsiya (formal ma'noda) ma'muriy boshqaruv va sudlov hokimiyatlarini eng yuqori organlariga bog'liq masalalarni boshqarsa, buning sababi bu organlar ham huquqiy normalar yaratishadi. Davlatlarni klassifikatsiya qilish aslida bu konstitutsiyalarni klassifikatsiya qilishga teng. Monarxiya, arsitokratiya va demokratiyani bir biridan farqlash qonunchilikni tuzilishga bog'liq. Davlat demokratik yoki arsitokratik deb hisoblanishi uchun uning qonunchilik tuzimi demokratik yoki aristokratik bo'lishi kerak, bunda uning ma'muriy yoki sudlov

hukumati boshqa tipda bo’lishi mumkin. Shu kabi davlat monarxik davlatda aynan monarx qonunchilik hukumatining boshqaruvchisidir, bunda sudlov organlarida umuman qatnashmasada,uning hokimiyati ijrochilik organlarida qat’iy cheklangan.

Demokratiya va avtokratiya

Muammo faqat an’anaviy klassifikatsiyalashning me’zonida emas, balki umuman uch shaklga ega bo’lish prinsipida hamdir. Agar klassifikatsiyalashning me’zoni bu konstitutsiyaga asoslanib qonunchilik tuzimini yaratishda bo’lsa, unda uch shakl emas balki ikki shaklni ajratish maqsadga muvofiqdir: demokratiya va avtokratiya. Ushbu shakllar siyosiy erkinlik g’oyasiga asoslangan.

Siyoskiy erkin kishi o’zi yaratilishida qatnashgan qonunchilik tizimining ob’ekti bo’ladi. Agar kishi “ijtimoiy tizimga” ko’ra qilishi kerak bo’lgan narsa “o’zining xohishiga” mos kelsa, u erkin hisoblanadi. Demokratiya degani bu davlatning qonunchilik tuzimida aks etgan xohish uning ob’ektlari xohishiga mos kelishi. Bunga qarama-qarshi tizim-bu avtokratiyadir. Bunda ob’ektlar qonunchilik tizimini yaratishdan chetda qolgan bo’lib ularni ixtiyori va tizimning o’rtasidagi muvofiqlik kafolatlanmagan.

Demokratiya va avtokratiya aslida tarixiy mavjud bo’lgan konstitutsiyalarga emas, balki ideal tiplarga tegishli. Aslida esa ushbu tiplarning birortasiga to’liq mos keladigan davlat yo’q. Har bir davlat ushbu tiplarni birikmasi bo’lib, bunda jamiyat bir yoki ikkincha tipga yaqinroq bo’ladi. Ikki ta polyus o’rtasida ko’plab o’rtacha holatlar bo’lib ular umuman aniq bir nomga va ta’rifga ega emas. Umumiy terminologiya muvofiq davlatning tuzilishda demokratik printsiplar ustun kelsa, u demokratik bo’ladi, avtokratik printsiplar ustuvor bo’lsa, davlat avtokratik deb hisoblanadi.

Demokratiya
Erkinlik g’oyasi

Erkinlik g’oyasi asli faqatgina salbiy xarakterga ega bo’lgan. U qandaydir majburiyat va chegaralar yo’qligini bildirgan. Ammo jamiyat bu tartib, tartib esa chegaralar degani. Davlat bu ijtimoy tartib bo’lib, bunda odamlar aniq bir chegaralarga rioya qilishi kerak. Erkinlikning asl ma’nosida erkin kishi deb faqatgina jamiyat va davlatdan tashqarida yashovchi kishi hisoblanadi. Erkinlik asl ma’noda faqat “tabiat holatida” topilgan bo’lib, bu holat XVIII asr tabiat huquqi nazariyasiga asosan

“ijtimoiy holat” bilan qarama-qarshi qo’yilgan. Bunday erkinlik anarxiyadir. Shunday qilib turli xil davlatlarni ajratish me’zonini asoslab berish uchun erkinlik g’oyasi o’zini asl salbiy ma’nosidan tashqari boshqa ma’noga ham ega bo’lishi kerak. Tabiiy erkinlik siyosiy erkinlikka aylanadi. Erkinlik ma’nosining bunday o’zgarishi umuman siyosiy falsafa uchun juda katta ahamiyatga ega.

O’z-o’zini aniqlash prinsipi

Jamiyat va ayniqsa davlat ichidagi erkinlik umuman barcha chegaralardan emas, balki ba’zi bir chegaralardan erkinlikni anglatadi. Siyosiy erkinlik g’oyasini eng asosiy muammosi bu “ijtimoiy tartib ob’ekti bo’la turib qanday erkin bo’lish mumkinmi?”. Russo ushbu muammoning yechimi sifatida demokratiyani taklif qilgan. Kishining erkinligi uning shaxsiy ixtiyori qay darajada ijtimoiy tizimda aks topgan “kollektiv” (yoki umumiy) ixtiyorga mos kelishi bilan aniqlanadi. Ijtimoiy tartibdagi siyosiy erkinlik individning ijtimoiy tizimni yaratishda ishtirok etish orqali o’z-o’zini aniqlay olishidir. Siyosiy erkinlik bu ozodlik, ozodlik esa avtonomiyadir.

Ko’pchilik prinsipi
O’z-o’zini aniqlash va avtonomiya

Ideal o’z-o’zini aniqlashda ijtimoiy tartib uning barcha ob’ektlari tomonidan bir ovozdan yaratiladi va toki barchaning manfaatlarini to’liq aks ettirguncha kuchga ega bo’ladi. Kollektiv ixtiyor (volonte general) doimiy ravishda ob’ektlarning ixtiyoriga mos bo’lishi kerak (volonte de tous). Ijtimoiy tartib faqatgina barchaning roziligi bilan o’zgarishi mumkin. Va barcha ob’ektlar chegaralarga faqatgina o’zlarining roziligi bo’lgandagina rioya qilishadi. O’z roziligini bermaslik yo’li bilan har bir sub’ekt o’zini tartibdan chetga olishi mumkin. Agar asl o’z-o’zini aniqlash prinsipi amal qilsa ijtimoiy tartib va biror bir ob’ekt ixtiyori o’rtasida hech qanday kelishmovchilik bo’lishi mumkin emas. Bunday tartib uning hech bir ob’ekti tomonidan buzilmaydi. Shunday qilib hech qanday ijtimoiy tartib qo’llanilmaydigan anarxiya va barcha ob’ektlari birdek roziligiga asoslangan ijtimoiy tartib o’rtasidagi farq faqatgina tasavvurda mavjud bo’lishi mumkin. Real hayotda esa ijtimoiy tartib va individual ixtiyor o’rtasida ixtilof bo’lmagan siyosiy o’z-o’zini aniqlashning oliy darajasini anarxiya holatidan farqi kata emas. Agar tartib va uning ob’ektlari o’rtasidagi ixtilof apriori umuman mavjud bo’lmasa, unda individlarning xatti harakatini boshqaruvchi normativ tartibga umuman hojat qolmaydi.

Faqatgina bunday ixtilof mavjud bo’lsa va u tartibni buzgan individga nisbatan ham o’z kuchini yo’qotmasa, bu individ tartib ob’ekti deb hisoblanadi. Asl ijtimoiy tartib oliy o’z-o’zini aniqlash prinsipi bilan bir vaqtda mavjud bo’lishi mumkin emas.

Agar o’z-o’zini aniqlash prinsipi ijtimoiy tuzilishning asosi deb olinsa, u qandaydir darajada cheklanishi lozim. Bunda muammo umuman olganda jamiyat va ayniqsa davlat mavjud bo’lishi uchun individlarning o’z-o’zini aniqlashini qay darajada cheklash kerak degan savolga taqaladi.

Ko’pchilik prinsipiga ko’ra ozodlikni zarur darajada cheklash

Ijtimoiy tartibni kelib chiqishi amaliy qarashlardan yiroq muammo. Ko’pincha individ oldindan mavjud bo’lgan ijtimoiy tartibli jamiyatda tug’iladi. Shuning uchun muammoni qanday qilib oldindan amal qilib kelyayotgan ijtimoiy tartibni o’zgartirish mumkin, degan savolga qisqartirsa bo’ladi. Individual ozodlik real bo’lgan eng yuqori darajasi ya’ni ideal o’z-o’zini boshqaruv g’oyasi real eng katta yaqinlashish ijtimoiy tartib faqatgina uning ob’ektlarini ko’pchilikning roziligi bilan o’zgartira olinishi prinsipi bilan kafolatlanadi. Ushbu printsipga ko’ra o’zgarishlar tarafdori bo’lgan obyektlar soni o’zgarishga (qisman yoki to’liq) qarshi, ammo baribir bu tartibga bo’ysunuvchilardan ko’ra ko’proq. Butun tartibga yoki uning biror bir qismiga qarshilar soni tartib tarafdorlaridan ko’paysa, ko’pchilikni tashkil qiluvchi ob’ektlarning xohishiga ko’ra o’zgartirish yuz beradi. Ko’pchilik prinsipining asosiy g’oyasi bu ijtimoiy tartib iloji boricha obyektlarning roziligiga mos bo’lishi va iloja boricha kam ob’ektlarning noroziligiga uchrashi kerak. Siyosiy erkinlik indivdual ixtiyor va kollektiv ixtiyorning o’rtasidagi kelishuv bo’lib u ijtimoiy tartibni o’z aksini topadi va bunda oddiy ko’pchilik tamoyili jamiyat ichida iloji boricha yuqoriroq siyosiy erkinlikni kafolatlaydi. Agar tartibni oddiy ko’pchiliknng emas, balki faqat barcha obyektlarning xohishiga ko’ra (ya’ni faqat bir ovozdan) yoki kvalifikatsion ko’pchilikning (misol uchun, uchdan ikki qism yoki to’rtdan uch qism) ovozi bilan o’zgartirish mumkin bo’lsa unda birgina kishi yoki kamchilik tartib o’zgarishiga to’siq bo’ladi. Bu holatda tartib ko’pchilik emas, balki kamchilikning ixtiyoriga mos kelar edi.

O’z-o’zini aniqlash tamoyilining oddiy ko’pchilik tamoyiliga o’zgarishi erkinlik g’oyasini o’zgarishidagi keyini muhim qadam.

Tenglik g’oyasi

Jamiyatdagi erkinlik darajasi undagi erkin individlarning soniga proportsional degan fikrga asosan barcha individual teng siyosiy ahamiyatga ega va barcha erkinlikka teng darajada haqli degan xulosa qilish mumkin. Bundan iloji boricha ko’proq kishi erkin bo’lishi lozim, ya’ni ma’lum bir sondagi erkin individlar eng muhim ahamiyatga ega, degan xulosa kelib chiqadi. Shunday qilib ko’pchilik tamoyili va demokratiya g’oyasi erkinlik va tenglik g’oyalarining birikmasidir.

Kamchilik huquqlari

Ko’pchilik tamoyili ko’pchilikning absolyut ravishda ustuvorligi ya’ni ko’pchiliknng kamchilik ustidan diktatorligini anglatadi. Ko’pchilik tushunchasining borligi kamchilikning ham mavjud ekanligini taqozo etadi, shu mantiqqa ko’ra ko’pchilikning huquqlari borligi kamchilikning ham huquqlari bor ekanligiga ishora qiladi. Ko’pchilik tamoyili demokratiyada faqatgina barcha fuqarolar qonunchilik tizimini yaratishda ishtirok etgandagina amal qiladi, ammo uning mazmuni ko’pchilikning ixtiyoriga bog’liq. Biror bir kamchilikni tashkil qiluvchi guruhni qonunchilik tizimini yaratishda chetlash demokratik emas va ko’pchilik tamoyiliga to’g’ri kelmaydi, hattoki bunday chetlash qarori ko’pchilikni ovozi bilan qabul qilingan bo’lsada.

Ijtimoiy tartib yaratilish protsessidan kamchilikni tashkil qiluvchi guruh umuman chiqarib tashlanmagan bo’lsa, ushbu kamchilikni tashkil qiluvchi guruhda doim ko’pchilikning ixtiyoriga ta’sir o’tkazish imokniyat bor. Shunday qilib ko’pchilikning ixtiyoriga ko’ra yaratilgan ijtimoiy tartibni kamchilikni tashkil qiluvchi guruhning ixtiyori butunlay zid bo’lishini oldini olish mumkin. Bunday usul demokratiyaga xos bo’lgan elementlardan biridir.

Demokratiya va liberalizm

Jamiyat ixtiyori demokratik tizimda doimo ko’pchilik va kamchilik guruhlarining o’rtasidagi bahs va muzokara, va har ikkala tarafning biror bir soha doirasidagi qoidaga nisbatan dalillarini ko’rib chiqish orqali yaratiladi. Ushbu bahs va muzokaralar faqatgina parlamentda emas, balki asosan siyosiy majlislarda, ro’znomalarda, kitoblarda va boshqa ijtimoiy fikrni ifoda qilish imkoniyatlarini beruvchi manbaalarda o’z o’rnini topadi. Ijtimoiy fikrsiz demokratiya mavjud emas. Intellektual erkinlik mavjud bo’lganida qay darajada ijtimoiy fikr paydo bo’lsa, shu darajada so’z, din

va axborot vositalari erkinligi kafolatlanadi. Shunday qilib demokratiya siyosiy liberalizmga mos keladi (ammo doim ham iqtisodiy liberalizmga emas).

Demokratiya va o’zaro kelishuv

Ko’pchilik va kamchilikni tashkil qiluvchi guruhlar o’rtasidagi erkin muzokara demokratiya uchun o’ta muhim bo’lib bu ko’pchilik va kamchilik o’rtasida o’zaro kelishuvga erishish uchun yetarlicha imkon yaratadi. O’zaro kelishuv esa demokratiya g’oyasini asosiy qismlaridan biri. O’zaro kelishuv deganda ixtilofning hech bir tarafning ixtiyoriga butunlay mos keladigan yoki butunlay zid bo’lmaydigan yechimni topishni tushunish mumkin. Shunday qilib demokratik tizimda qonunchilik tizimining butunlay faqatgina ko’pchilikning ixtiyoridan kelib chiqqan holda emas, balki har ikkala guruhning o’zaro kelishuvi orqali yaratilishi barcha individlarning yaratilgan tartibga o’z xohishi bilan bo’ysunishini maksimal ravishda kafolatlaydi va bu demokratiya barcha boshqa siyosiy tizim turlaridan ajratib turadi. Aynan demokrtiyaga xos bo’lgan o’zaro kelishuvga intilish demokratiyani ideal o’z-o’zini aniqlash tamoyiliga iloji boricha yaqinlashtiradi.

Bevosita va bilvosita (vakilli) demokratiya

Demokratiyaning ideal tipi turli konstitutsiyalar tomonidan turlicha tadbiq etiladi. Shunday deb nomlanuvchi bevosita demokratiya eng yuqori darajadagi demokrtiyaning misolidir. Bevosita demokratiya qonunchilik, ijroiya va sudlov hukumatlari fuqarolarning ishtirokidagi majlislar va yig’ilishlar orqali amalga oshirilishini nazarda tutadi. Bunday tizim faqatgina kichik jamiyatlar va o’ta sodda ijtimoiy sharoitlardagina mavjud bo’lishi mumkin. Hattoki, antik Yunoniston va german qabillalaridagi bevosita demokratik tuzimda ham demokratiya tamoyili ancha cheklanishlarga ega bo’lgan. Albatta barcha jamiyatning barcha ishtirokchilari xalq yig’ilishidagi muzokaralar va qaror qabul qilish jarayoni qatnashishga teng huquqlidir. Bolalar, ayollar va qullar (qullik tizimi mavjud bo’lsa) bu kabi huquqga ega bo’lishmagan. Urush paytida demokratiya tamoyili qat’iy avtokratiya tamoyiligi o’zgartirilgan: barcha so’zsiz boshliqning qarorlariga bo’ysunishi lozim bo’lgan. Agar boshliq umumiy yig’ilishda ovoz berish orqali hukumatga kelgan bo’lsa, u hech bo’lmaganda demokratik yo’l bilan o’z o’rnini egallagan hisoblanadi. Ammo ko’pincha (ayniqsa jangovar xalqlar ichida)boshliq o’rni irsiy bo’lib bir kishidan ikkinchisiga meros bo’lib o’tgan.

Bugungi kunda faqatgina ba’zi bir shveytsariya kantonlarining konstitutsiyalari bevosita demokratiya tamoyiliga tayanadi. Xalq yig’ilishi Landsgemeinde deb ataladi. Ushbu kantonlar juda kichik jamiyatligi va federal davlatning ishtirokchi qismi ekanligi sababli bevosita demokrtiya shakli umumiy siyosiy holatga katta ta’sir o’tkaza olmaydi.

Vakillik g’oyasi

Ijtimoiy sharoitlarning turli xilligi nafaqat iqtisodiy ishlab chiqarishdagi mehnatning bo’linishigi, balki qonun yaratish sohasidagi vazifalarning turlanishiga ham olib keladi. Davlat vazifalari butun xalq majlisidan maxsus organlarga o’tadi. O’z-o’zini aniqlash demokratik tamoyili ushbu organlarning yaratilishi va tayinlanishigacha qisqaradi. Tayinlashning demokratik usuli-bu saylash. Ya’ni qonunlarni yaratish yoki ijro etishga haqli bo’lgan organ ushbu normalarning obyekti bo’lgan kishilar tomonidan saylanadi.

Bu o’z-o’zini aniqlash tamoyilining ancha muncha zaiflanishining misoli. Bu holat shunday deb ataluvchi bilvosita yoki vakillik demokratiyaga xos. Bunday demokratiyada qonun yaratish vazifasi butun xalq saylagan parlament tomonidan, ijroiya va sudlov vazifalari esa shunga o’xshab saylangan organlar tomonidan amalga oshiriladi. An’anaviy tarifga muvofiq davlat bu vakillik organi chunki uning ishtirokchilari xalqning vakili sifatida xalqning ixtiyorini ifoda etadi va saylovchilar oldida majburiyatlarga ega. Bu tarifga ko’ra qonunchilik, ijro yoki sudlov organlari xalq saylovi emas, balki boshqa usullar bilan tayinlangan bo’lsa yoki demokratik ravishda tuzilgan saylov orqali saylangan bo’lsada, aslida ko’pchilikning ixtiyorini ifoda qilmasa yoki ularning xalq oldidagi javobgarligi to’g’ridan-to’g’ri amalga oshirilmasa, bunday davlatda haqiqatan vakillik demokratiyasi yo’q.

Ushbu me’zonga ko’ra baho beradigan bo’lsak, hozirgi paytda mavjud vakillik deb ataluvchi demokratiyalardan hech biri aslida vakillik emas. Bularning ko’pchiligida ma’muriy yoki sudlov hokimiyati xalq saylovi emas, balki boshqa usullar bilan tayinlanadi. Shuningdek barcha vakillik deb ataluvchi demokratiyalarda saylangan parlament ishtirokchilari va boshqa xalq tomonidan saylangan organlar vakillari, ayniqa Davlat boshlig’i, o’z saylovchilari oldida yuridik nuqtai nazardan javobgar emas.

Asl vakllik tamoyilini amalga oshirish uchun vakil bo’lib chiquvchi xalq tomonidan saylanishi yoki tayinlanishi shart emas. Vakil o’zi vakil bo’lib chiquvchi guruhning ixtiyorini ifodalashga yuridik nuqtai nazardan majbur bo’lishi va ushbu majburiyatni bajarilishi qonun tomonidan kafolatlanishi eng katta ahamiyatga ega. Bunday kafolatlashning tipik misoli bu vakil bo’lib chiquvchining ixtiyori ifoda qilinishi kerak bo’lgan guruh tomonidan vakillik vazifasini to’xtata olishi. Ammo hozirgi zamon demokratiyalarining konstitutsiyalari kamdan-kam holatlarda saylovchilarga o’z vakillarini vazifasidan ozod qilish huquqini beradi. Bunday huquq Amerika qo’shma shtatlarining ayrim shtatlari konstitutsiyalari tomonidan nazarda tutilgan. Masalan Kaliforniya shtati konstitutsiyasi 1 bo’lim, 18-moddasida quyidagini nazarda tutadi: Kaliforniya davlatida har bir saylangan davlat ishchisi o’z vazifalaridan saylovchilar tomonidan ozod qilinishi mumkin va saylovchilar uning o’rniga boshqa davlat ishchisini saylashga haqli. Bunda quyida keltirilgan protsessual qoidalarga rioya qilish lozim... Bu holatning boshqa misoli German reyxining Veymar konstitutsiyasidir. Uning 43-moddasida “Reyx prezidenti muddati tugagunga qadar Reyxstag qaroriga ko’ra o’z vazifasidan ozod qilinishi mumkin. Reyxstagning bunday qarori uning kamida uchdan ikki qismi tomonidan qabul qilinishi kerak. Bunday qaror qabul qilingunga qadar Reyx prezidenti o’z vazifalarini bajarishni to’xtatib turadi. Xalqning Prezidenti vazifasidan ozod qilishga qarshi chiqishi Reyxstag tarqatib yuborilishi va yangi vakillari saylanishiga olib keladi”.

Ko’pincha saylangan davlat boshlig’i yoki boshqa organ ishchilari o’z vazifalaridan muddatlari tugagunga qadar faqatgina sud qaroriga asosan va faqat konstitutsiya yoki boshqa qonunni qo’pol ravishda buzishlari natijasida ozod qilinishi mumkin. Hozirgi demokratiyalarda parlament vakillari o’z saylovchilari oldida yuridik jihatdan javobgar emaslar. Demak ular saylovchilar tomonidan o’z vazifalaridan ozod qilinmaydi. Saylangan parlament vakillarida saylovchilarining yo’l yo’riqlariga rioya qilish majburiyati yo’q. Ularning vazifalari mandate imperatif xususiyatiga ega emas. Bu fransuzcha atama saylangan parlament vakilinig saylovchilarini ixtiyori majburiy ravishda bajarishini anglatadi. Aksincha ko’pgina konstitutsiyalar parlment vakillarining o’z saylovchilariga nisbatan mustaqilligini ta’kidlaydi. Parlment vakillarining saylovchilar oldida bunday mustaqilligi xozirgi zamon parlamentarizmiga xosdir. Aynan shu hususiyatga ko’ra xozirgi zamon parlamentarizmi Fransuz revolyutsiyasidan avvalgi qonunchilik organlaridan ajralib turadi. O’sha payt qonunchilik organlari ishchilari asl xalq vakillari bo’lib, ularni

saylagan professional guruh yoki tabaqaning ixtiyorining haqiqatan ifoda etgan, ularning yo’riqnomalariga majburan rioya qilgan va ular tomonidan istalgan paytda vazifasidan ozod qilinishi mumkin bo’lgan. 1791-yil Fransuz konstitutsiyasi parlment vakillariga hech qanday yo’riqnomalar berilishi mumkin emasligini o’rnatdi, chunki parlament vakillari alohida guruhning emas, balki butun xalqning ixtiyorini ifoda qilishi lozim.

Parlament vakillari o’z saylovchilarining emas, aksincha butun xalqning yoki ba’zi bir olimlar ta’kidlaganidek butun davlatning vakili va shu sababdan o’z saylovchilarining yo’riqnomalariga rioya qilishi majbur emas va ular tomonidan lavozimidan ozod qilina olmaydi degan formula siyosiy fiktsiyadir. Saylangan vakilning o’z saylovchilaridan yuridik ozod va mustaqilligi yuridik vakillik g’oyasiga zid. Xalq aynan parlment tomonidan davlat boshqaruvida qatnashadi, degan tushuncha xalq o’zi bevosita qatnasha olmasada o’z vakillari orqali qonunchilikni yaratishda ishtirok etishini anglatadi. Ammo agarda saylovchilarning ixtiyori saylangan vakil tomonidan majburiy ravishda ifoda etilishiga yuridik kafolat bo’lmasa, saylangan vakil o’z saylovchilaridan butunlay mustaqil bo’lsa, hech qanday vositachilik yoki yuridik vakillik haqida so’z borishi mumkin emas. To’g’ri, saylangan vakilning ishi uni saylovchilarni qoniqtirmasa ushbu vakil keyingi muddatlarga qayta saylanish imkoniyati kamayadi va bu o’ziga xos siyosiy ma’suliyatni yaratadi, ammo bunday siyosiy ma’suliyat yuridik ma’suliyatdan ajralib turadi va saylangan vakil haqiqatan o’z saylovchilarining ixtiyorini ifoda qilishini anglatmaydi va alohida bir guruh tomonidan saylangan vakillar butun davlat ixtiyorini ifoda qilishini kafolatlamaydi. Bunday vakillar butun davlat ixtiyorini tayinlangan yoki merosxo’r boshliqdek ifoda qiladi.

Agar siyosatshunos olimlar xozirgi zamon demokratiyasini uning saylovchilaridan yuridik mustaqilligiga qarmasdan vakillik organi ekanligini ta’kidlashsa, ba’zilar esa hattoki *mandat imperatif* tamoyili vakillik davlati tamoyiligi zid ekanligini ta’kidlasa, ular siyosiy nazariy bilimlarnimas, siyosiy ideologiyani oldinga surishadi. Ushbu ideologiyaning vazifasi haqiqiy holatni yashirish, qonun chiqaruvchilar xalqning vakil degan illyuziyani yaratish, aslida esa xalqning, aniqrog’i saylovchilarning, davlatni boshqaridagi o’rni faqatgina qonunchilik organini yaratishdagi ishtiroki bilan cheklanadi.

Qonunchilik organidagi saylangan vakil o’z saylovchilarining ixtiyorini ifoda qilishga majburmi va shunday qilib saylovchilar oldida majburiyatlarga ega bo’lishi kerakmi, degan savolning javobi demokratiya g’oyasini qay darajada tadbiq qilish kerak degan savolning javobiga

bog’liq. Agar qonun yaratish vazifasi xalq tomonidan amalga oshirilishi demokratik jihat bo’lsa va buni bevosita amalga oshirish texnik sabablarga ko’ra mumkin bo’lmasa va qonun qabul qilish vazifasi xalq tomonidan saylangan parlamentga yuklatilsa, unda parlmentning har bir vakili iloji boricha o’z saylovchilarining ixtiyoriga ko’ra ish tutishini kafolatlash -demokratik yo’l. Agar saylov protsessi demokratik ravishda tashkil qilingan bo’lsa, *Mandat imperatif* va vakillarni saylovchilar tomonidan vazifasidan ozod qilish demokratiyaga xos institutlardir. Parlament vakillarining saylovchilaridan yuridik mustaqilligi faqatgina qonunchilik hukumatining yaxshiroq tashkiliy ishlashi uchun xalq yagona qonun yaratuvchi degan tamoyil to’g’ridan to’g’ri tushunilishi kerak emas, degan fikr bilan asoslanishi mumkin. Parlament vakillarining saylovchilaridan mustaqilligi demokratiya tamoyili qaysidir jihatdan mehnat bo’linishi taomyiliga o’zgartirilgan. Bu o’zgartirishni yashirish uchun parlament xalqdan vakolat olgan, degan siyosiy fiktsiya qo’llaniladi.

Shunga o’xshash fiktsiya monarx sudlov hukumati mustaqil bo’lgandan so’ng o’z vakolatlarini yo’qotganiga nisbatan ishlatiladi. Konstitutsion monarxiya ideologiyasiga muvofiq sudya monarxning vakili deb hisoblanadi va sudya “monarx nomidan hukm chiqaradi” garchi sudyaning faoliyatiga monarxning aralashishi konstitutsiya tomonidan taqidlangan bo’lsada. Ingliz huquqida esa olimlar shunchalik uzoq ketishganki, bunda sudya hukmni e’lon qilayotganda monarx ruhan protsessda qatnashadi deb hisoblanadi.

Avtokratiya. Absolyut monarxiya

XVIII asrda Yevropada mavjud bo’lib, Sharqda turli davrlarda, bir necha xalqlar orasida amalda bo’lgan avtokratiyaning tarixiy shakli absolyut monarxiya hisoblanadi. Bu turdagi boshqaruv shaklida, shuningdek despotik tuzumda, huquqiy tizim o'zining barcha bosqichida bevosita monarx yoki u tayinlagan organ tomonidan amalga oshiriladi. Monarx javobgarlik subyekti hisoblanmaydi. Monarxga yuridik sanksiya belgilanmaganligi sababli u qonunga muvofiq harakat qilmaydi. Monarx hokimiyati meros tariqasida o'tishi yoki har bir monarx o'z vorisini belgilashi mumkin.

Konstitutsiyaviy monarxiya

Konstitutsiyaviy monarxiyada monarx hokimiyati ikki palatadan iborat bo'lgan parlamentning qonunchilik sohasidagi ishtiroki, sudlarning sud qarorlarini mustaqil chiqarishi va vazirlar mahkamasi a'zolarining

ma'muriy hamkorlik sohasidagi faoliyati orqali cheklanadi. Vazirlar mahkamasi tarkibidagi a'zolar o'z sohalari bo'yicha mas'ul hisoblanadilar. Ular monarx tomonidan tayinlanadi, lekin parlamentga hisobdor bo'ladi. Ularning javobgarligi yuridik va siyosiy tusga ega bo'ladi. Ularning yuridik javobgarligi Vazirlar Makamasining a'zosi sifatida o'z yo'nalishlari doirasida amalga oshirgan xulq-atvoriga nisbatan Konstitutsiya va boshqa qonunlarni buzgan paytda impichment berilishi bilan ifodalanadi. Ikki palatadan biri huddi sud organi kabi ayblov funksiyasini bajaradi yoki har ikkala palata ham Vazirlar Mahkamasi a'zolariga nisbatan maxsus sud oldida o'zlarining da'volarini keltirishadi. Vazirlarning siyosiy javobgarligi parlament palatalaridan birining ishonchini yo'qotganda iste'foga chiqishida ifodalanadi. Monarx mutlaqo javobgar hisoblanmaydi. Biroq monarxning hech bir hujjati mas'ul vazirning imzosisiz haqiqiy deb topilmaydi va kuchga ega bo'lmaydi. Sudyalar va ma'muriy mansabdor shaxslar monarx tomonidan tayinlanadilar. U qurollli kuchlar qo'mondonihisoblanishi bialn bir qatorda, xalqaro munosabatlarda davlat nomidan ish ko'radi. Xususan, u xalqaro shartnomalar tuzishga, hattoki shartnoma parlament tomonidan ma'qullanishni talab etsada, vakolatli hisoblanadi.

Prezidentlik respublikasi va Hukumat respublikasi

Prezidentlik Respublikasi konstitutsiyaviy monarxiyaning modellashgan ko'rinishi bo'lib, davlat boshlig'i xalq tomonidan saylanadi. Prezidentlik hokimiyati go'yo konstitutsiyaviy monarxiyaga o'xshash bo'lib, prezident qonunchilik sohasida birmuncha ustunlikka ega bo'ladi. Parlament tomonidan qabul qilingan qonunlarning kuchga kirishi uchun monarxning roziligi kerak bo'lganidek, prezidentning ham veto berish huquqi bor. Konstitutsiyaviy monarxiyada monarxning veto berish huquqi mavjud bo'lib, shunga qaramasdan u parlament qarorlariga rozilik berishni rad etish imkoniyatidan mahrum bo'lishi ham mumkin. Prezidentlik tizimining o'ziga xos elementi na prezident va na u tomonidan tayinlanadigan vazirlar mahkamasi a'zolari parlament oldida hisobdor bo'lmaydi. Vazirlar Mahkamasining a'zolari prezident oldida mas'ul bo'lib, to'g'ridan to'g'ri prezidentga bo'ysunadi.

Yana bir alohida shakl sifatida hukumatli demokratik respublika namoyon bo'ladi. Bunday boshqaruv shaklida davlat boshlig'i qonunchilik organi tomonidan saylanadi va prezident tomonidan tayinlangan vazirlar mahkamasi a'zolari prezident oldida mas'ul hisoblanadi. Keyingi tip shunisi bilan xarakterliki, unda hukumat qonun chiqaruvchi organ

tomonidan saylanadigan ijro kengashiga ega bo'ladi. Davlat rahbari ijro hokimiyati boshlig'i bo'lmasada, ijro hokimiyati kengashi a'zosi hisoblanadi. Konstitutsiayaviy monarxiya va prezidentlik respublikasi nisbatan avtokratiya elementi kuchliroq bo'lgan demokratik davlatdir. Hukumatli respublika va kollegial respublikada qiyosan demokratik elementlar kuchda bo'ladi.

Diktatorlik partiyasi. Bir partiyalik davlatlar (Bolshevizm va Fashizm)

So'nggi davrlarda fashizm va bolshevizm diktatorlik partiyalari avtokratiyaning yangi shakli sifatida paydo bo'ldi. Rossiyada bu yangi shakl sotsialistik revolyutsiyaning natijasi hisoblanib, I Jahon urushiga olib keldi. Nazariy asosi sifatida - guruhlar o'rtasidagi kurashning marksistik nazariyasi va proletariyat diktaturasi deb qaraladi. Haqiqatdan ham ushbu diktatura proletariyatlarning manfaatlarini aks ettiruvchi taraflarning diktaturasiga aylandi. "Bolshevizm" tushunchasi dastlab Rossiyadagi hukumatni aniqlash maqsadida diktaturani amalga oshiruvchilarga nisbatan qo'llanilgan.

Italiyada fashizm tarafdorlari o'rta qatlam partiyasi hisoblanib, ular proletariyanlarga qarshi kurashda diktatorlik partiyasi darajasiga ko'tarilgan. "Fashizm" atamasi "Bolshevizm " atamasi singari o'rta qatlam tarafdorlarini ifodalovchi hukumatni atash ma'nosida qo'llanila boshladi. Germaniyadagi Milliy Sotsial davlat aynan shu tipga mansub.

Partiyaviy diktatorlikda hukmron partiya o'zining avtokratik belgisiga ega bo'ladi. Uning a'zolari ayni damda davlat boshlig'i bo'lgan partiya boshlig'ining mutlaq boshqaruvi ostida bo'ladi. Dastlab bolshevism tomonlarning belletristik bo`linishini qo`llab quvvatladi va davlat keyinchalik "yetakchilik " ideologiyasiga ega bo'lmadi, ya'ni partiyaning bosh kotibi uzoq muddatgacha yetakchi rahbar vazifasini o'tadi. Ushbu nuqtai nazardan oladigan bo’lsak, partiyaviy diktaturaning har ikkala shakli o'rtasida hech qanday farq mavjud emas.

Tashqaridan qaraganda, avtokratik prinsiplarni partiya doirasida amalga oshirilganligini baholash qiyin. Har uchchala diktaturada ham, hatto Marksisitik ideologiya bilan tartibga solish qiyin bo'lgan Rossiyada ham yakka shaxsga sig'inish mavjud bo'lgan.

Shaxsiy erkinlikning to'liqligicha cheklanishi

Partuyaviy diktaturada so'z erkinligi, axborot hamda har qanday siyosiy erkinlik to'liqligicha cheklanadi. Nafaqat davlat organlari, shuningdek partiya organlari ham fuqarolarning erkinliklariga o'zboshimchalik bilan aralasha oladilar. Hukmron partiyalarning mafaatlari yo'lida sudlarning mustaqilligi ham cheklanadi.

Konstitutsiyaviy muassasalarning ahamiyatsizligi

Qonunni yaratishdan tortib qonunni qo`llash to`liqligicha hukmron partiyaning qo`lida bo`lib, italiya konstitutsiyasiga ko`ra uchala partiyaviy diktatura odatda markaziy parlament tomonidan va huddi pleybetsislardek, hatto muayyan boshqa demokratik institutlar tomonidan ham saylanadi.

Hukmron partiya tomonidan qabul qilingan fikrga qarshi boshqa fikr bildirish shaxsning hayoti, erkinligi va mulkining xavf ostida qolishiga olib kelganligi sababli ommaviy fikr bildirish foydasiz hisoblanadi. Diktator partiya doirasida saylovlar va plebisitlar diktatura holatini yashirishning yagona maqsadidir.

Hatto Bolsheviklar Soveti va Fashistik organlarda tashkilotlarning funksional vakilligi ideologik bo`lib, yuridik ahamiyat kasb etmaydi. Fashistik davlatni "korporatsiya" sifatida ifodalash, uning tashqi ko`rininshi uchun uning ichki tabiatini hisobga olmaslikni anglatadi.

Totalitar davlat

Prolitariyada shuningdek o`rta qatlamning ikkala diktaturasida iqtisod yuqori darajada avtoritar usul bilan tartibga solinadi. Bolshevizm davlat kommunizmi, Fashizm va Milliy Sotsializm davlat kapitalizmiga tendensiyani belgilaydi. Uchchala diktatorlik davlatlarida huquqiy tartib nafaqat iqtisodiy faoliyat sohasi tarkibiga kiradi, balki har qanday hozirgi kun davlatidan ko'ra xususiy shaxs manfaatlariga yuqoriroq darajada kirib boradi. Bu faktdan ko'rinib turibdiki, diktatorlik partiyalari "totalitar" davlatlar deb ham nomlanadi. Totalitar davlat shaxsning barcha erkinliklarini bekor qilgan holda, hukumat tomonidan tizimli ravishda tarqalgan ideologiyasiz mavjud emas. Proletar diktatorlikning davlat ideologiyasi Sotsializm, burjua diktatorligining davlat ideologiyasi Natsionalizmdir.

Tashkil etish shakllari: Markazlashtirish va nomarkazlashtirish

Markazlashtirish va nomarkazlashtirish huquiy tushuncha sifatida

Davlat ko'rib chiqqanimizdek, - huquqiy tartibot. Davlatning hududi va aholisi "elementlari" huquqiy tartib amal qilishining xususiy va hududiy sohasidir. Davlat "hokimiyati" - bu huquq tizimining samaradorligi va qonuniyligidir. Hukumatning ikki kononik shakllari, ya'ni avtokratiya va demokratiya huquq tizimini yaratishning usullari hisoblanadi. Ushbu vaqtda uchchala vakolat yoki funksiya tizim yaratishning turli xil bosqichlarini tashkil etadi. Umuman olganda markazlashtirish va nomarkazlashtirish davlatning hududiy bo'linishiga ko'ra tashkil etish shakli sifatida qaraladi. Markazlashgan va markazlashmagan davlatlar o'rtasidagi farq ularning huquq tizimidagi farqda ko'zga tashlanadi. Markazlashtirish va nomarkazlashtirishning barcha muammolari biz ko'rib turganimizdek, huquq normalarining amalda bo'lishi va organlarni tashkil etish, ularni joriy qilish bilan bog'liq bo'ladi.

Markazlashtirish va nomarkazlashtirishga doir savollarga faqat yuridik nazariya oydinlik kirita oladi.

Avtonom (o’z o’zini boshqaruvchi) provinsiyalarning desentrelizatsiyasi

(“nomarkazlashtirish”*desentrelizatsiya ma’nosi huquq, funksiyalar, vazifalar va vakolatlarning markazdan quyi qismlarga yoki markazdan boshqa joyga o’tkazilishi)*

Mahalliy avtonomiya holatida, boshqaruv organlari tomonidan yaratilgan hududiy normalar nomarkazlashtirish sharoitida amalda cheklangan. Lekin nomarkazlashtirishning kengayishi ehtimol qonunchilik, umumiy normalarni paydo qilishga olib kelgan. Bu avtonom provinsiyalarning nomarkazlashtirish turidir. Avtonom provinsiyalarning organlari mahalliy qonun chiqaruvchi organ bo’lib, ular mahalliy aholi tomonidan yoki qonun chiqaruvchi organlar va a’zolari tomonidan yoki mahalliy hokimiyat va tuman (viloyat) vakillari tomonidan saylanadi. Avtonom boshqaruv organi boshliqlari odatda aholi yoki qonun chiqaruvchi organ tomidan saylanadi. Agar hokim Shtat (viloyat) boshlig’i tomidan saylansa, nomarkazlashtirish va avtonomlik darajasi pastroq bo’ladi. Hokim boshqaruv organiga saylanganlar bilan birga yoki yakka holda faoliyat ko’rsatishi mumkin. O’zini-o’zi boshqaruvchi

provinsiyalarda sud organlari mavjud emas. Sudlar Shtat sudlari hisoblanib, avtonom provinsiyalarning sudlari sifatida faoliyat ko’rsatmaydi. Bu sudlarning nomarkazlashganligini ko’rsatib, nomarkazlashtirish boshqaruv turiga muvofiq keladi. Sudlardan tashqari, faqatgina boshqaruv va qonun chiqaruvchi hokimyatlargina avtonomlik xususiyatiga ega; qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat mahalliy va markaziy birlashmalar tomonidan bo’lib olingan.

Federal shtat va konfederativ shtatlar
Qonunchilikning markazlashtirilishi
Federal shtatlar

Faqatgina nomarkazlashtirish darajasigina avtonom provinsiyalarga bo’lingan unitar shtatni federal hukumatdan farqlab turadi. Federal shtat unitar shtatdan shunday farqlanganidek, xalqaro shtatlar konfederatsiyasi ham yuqori miqdordagi nomarkazlashtirish darajasi bilan farqlanadi. Nomarkazlashtirish darajasi orqali qaralganda, Federal shtatlar unitar shtatlar va xalqaro birlashgan shtatlar o’rtasida joylashadi. Bu nomarkazlashtirish darajasining hali ham milliy qonunlar asosida ish ko’ruvchi qonuniy jamiyatlarga mos kelishini ko’rsatadi, markaziy hokimiyat esa markazlashtirish darajasi bilan xalqaro huquqiy jamiyatlar va xalqaro qonunlardan tashkil topgan jamiyatlar bilan mos kelmasligini namoyon etadi.

Federal shtatning qonuniy buyruqlari markaziy normalarga to’gri keladigan darajada yozilib, butun hududga muvofiq keladi va mahalliy normalar ba’zi hududlargagina muvofiqlashtiriladi va shtatlarning a’zolariga ham. Umumiy markaziy normalar, ya’ni federal qonunlar, markaziy qonun chiqaruvchi organ tomidan yaratiladi va federatsiya qonunchiligiga aylanadi, ayni damda umumiy mahalliy normalar mahalliy qonun chiqaruvchi organlar tomonidan yaratilib, shtatlar tarkibiy qismlarining qonunlari hisoblanadi. Bu federal shtatlarning qonuniy buyrug’ining ashyoviy haqiqiyligni ko’rsatishi taxmin qilinadi, boshqacha qilib aytganda, shtatning qonunchilik mahorati bitta markaziy va bir nechta mahalliy hokimiyatlar tomonidan bo’lib olinadi. Bu holatda Federal shtatning tuzilishi va bir nechta avtonom provinsiyalarga bo’lingan shtatning o’rtasida katta farq paydo bo’ladi. Marakaziy organlar bo’lmish federatsiya mahoratining yuqoriligi, qismlardan tashkil topgan shtatlarning mahalliy organlari mahorati pastroqligi, markazlashtirishning yuqori darajada ekanlignin ko’rsatadi. Bu holatda federal shtat unitar shtatdan faqat avtonom provinsiyalarning qonun masalalari ularning masalari

ko’proq va avtonom provinsiyalarning qonunchiligida muhimroq joy egallaydi agar unitar shtatlarga solishtirilsa.

Markaziy normalar federal shtatning butun hududida yashovchi aholi, ya’ni qisman qonuniy jamiyatni tashkil etuvchilarga markaziy qonun buyrug’ini yaratadi. Bu markaziy qonun buyrug’i orqali to’la bo’lmagan jamiyat Federatsiya deb ataladi. Bu umumiy federal shtatning qismi bo’lib, markaziy qonun buyruqlari to’la Federal shtat qonunining bir qismidir. Mahalliy normalar faqatgina hududning belgilangan qismlaridagina amal qilib, qisman qonun tasarrufidagi jamiyatlarga nisbatan mahalliy qonun hujjatlarini tashkil etadi. Har bir qisman qonuniy jamiyat shu hududlarda yashovchi aholini o’z ichiga oladi. Bu qisman qonuniy jamiyatlar shtatlarning qismlari hisoblanadi. Har bir shaxs ayni paytda shtat qismi va federatsiyaga tegishli bo’ladi. Butunlay qonuniy jamoa bo’lmish federal shtat, marakaziy qonuniy jamoa, shtatlarning qismlari va bir nechta markaziy qonunchilik jamoalaridan tashkil topgan. An’anaviy nazariya tasodifiy tarzda federatsiyani butunlay federal shtatlar sifatida namoyon etadi.

Har bir qisman qonuniy jamiyatlar, federatsiya va shtatlar qismlari, o’zining konstitutsiyasi, federatsiya va shtat konstitutsiyasiga amal qiladi. Federal konstitutsiya anyi paytda butun federal shtatning konstitutsiyasi hisoblanadi.

Federal shtatlar shunday bir jihat bilan farqlanadiki, shtat qismlari o’z konstitusiyalariga o’zlari o’zgartirishlar kirita oladilar, ular ma’lum miqdorda konstitusiyaviy avtonomlikka egadirlar. Bu konstitusiyaviy avtonomlik shtatlar qismlari uchun chegaralangan. shtatlar qismlari federal konstitutsiyaning muayyan konstitusiyaviy prinsiplari orqali bog’langan, masalan, federal konstitusiyaga muvofiq Shtatlar qismlari demokro-respublikaviy konstitusiyani qabul qilishga majbur bo’lishlari mumkin. Cheklangan bo’lishiga qaramasdan bu konsitutsiyaviy avtonomlik federal shtatni avtonom provinsiyada tashkil qilingan nisbatan markazlashtirilmagan unitar shtatdan farqlab turadi. Federal davlat u faqat to'liqsiz markazlashgan konstitutsiya masalalarda qonunchilik, bu yerda to'liq markazlashgan hisoblanadi; u nomarkazlashgan bir muayyan nuqtaga qadar deb aytish mumkin. Federal davlat markazlashtirish, umumiy huquqiy tartibda normalarni katta qismi federatsiya butun darajada davomiy amal qiladi, aslida, markaziy qonun yaratishda organ bilan topgan, cheklangan federal davlat, ayniqsa quyidagi federal shtatlarga xos: u ikkita palatadan tashkil topgan; birining a'zolari federal davlatning barcha odamlar tomonidan bevosita saylanadilar; bu Kongress deb

nomlangan, yoki deputatlar palatasi, shuningdek mashhur house deb ataladi. Ikkinchi palata shaxsga yoki har bir tarkibiy qismi davlat qonunchilik organi tomonidan tanlagan shaxslardan tashkil topgan deyiladi. Ikkinchi palata Shtatlar palatasi yoki Senat deb ataladi. Shtatlar hajmi, aholisining soni va hududining darajasidan qat’iy nazar teng miqdorda Senatga vakillarini jo’natishlari kerak.

Odatda, federal davlat mustaqil davlatlar tomonidan tuzilgan xalqaro shartnoma orqali vujudga keladi. Har bir komponent davlat delegatlar shu qator Senat taqdim etiladi haqiqatdir shtatlar qismlari dastlab mustaqil shtatlari edi, va hali ham davlatlar teng deb nomlanuvchi xalqaro huquq tamoyiliga muvofiq ravishda ko'rib chiqilishi uchun, deb ko'rsatadi. Davlatlar, yoki Senat uyi, bu tarkibi, butlovchi davlatlar, mahalliy jamoalar, kabi, davlat tasarrufidan bir element tashkil qonun hujjatlari markaziy tartibi, ishtirok, deb kafolat beradi. Lekin, qism shtatlar tengligi g'oyasi asosida davlat tasarrufidan bu element deyarli butunlay davlatlar house ko'pchilik prinsipiga ko'ra, uning qarorlarini o'tib, aslida neytrallanadi. Buning yaxshi tomoni bu qonunchilik organi xalqarolik xususiyatidan mahrum etilgan.

Shtatlar konfederatsiyasi

Xalqaro shtatlar uyushmasi, uyushgan hamjamiyatga teng, davlatlarning bir deb atalmish konfederatsiya, masalan, Xalqlar ittifoqi, ko’p jihatdan federal shtatlarga o’xshaydi. Shuningdek odatda bir federal davlat bilan bo'lgani kabi, bu jamoa Konstitutsiya, xalqaro shartnoma mazmuni hisoblanadi. Shtatlarning Konfederatsiya Konstitutsiyasi, ushbu xalqaro hamjamiyatning barcha shtatlar hududida amal qiluvchi huquqiy tartibi hisoblanadi. Bu markaziy tartib xususiyatiga ega va qisman jamiyat bo’lmish konfederatsiyadan tashkil topgan**.** A’zo shtatlar deb ataladigan alohida shtatlar federal shtatning komponenti hisoblanadi, qisman jamiyatlar mahalliy tartiblar bo’lmish milliy qonunlardan iborat. A'zo davlatlar bilan birga Konfederatsiyas, Konfederatsiya umumiy hamjamiyatni tashkil etadi. Markaziy hamjamiyat konstitutsiyasi ayni paytda Konfederatsiyaning kostitutsiyasi, jamiyatning barcha shtatlari uchun normaga amalga vakolatli markaziy organ o'rnatishi mumkin, qaysiki butunlay miqdorda birlashmani qamrab oladi. Bu organ federal shtatning markaziy qonun chiqaruvchi organiga qiyoslanishi mumkin. Bu asosan azo shtatlar vakillaridan tashkil topgan bo’lib, vakillar o’zlarining hokimiyatlari tomonidan tayinlanadilar. Markaziy organ odatda uning qarorlari bir ovozdan ittifoq a'zolari uchun, qaysiki har bir shtatdan teng

miqdorda ovozlar keladi. Ko'pchilik qaror majburiy istisno, lekin ular istisno qilinadi. Misol uchun Millatlar Ligasi yig'ish bunday organ hisoblanadi. Konfederatsiya Konstitutsiya odatda a'zo davlatlar konstitutsiyalarida nisbatan hech qanday ta’minotni o'z ichiga olamaydi.

Hans Kelsen. General Theory of Law and State. – Cambridge: Harvard University Press, 2009. **– P.192-196, 269-282.**

3-Mavzu: Hokimiyatlar bo`linishi va davlat organlari
Davlat organi tushunchasi

Qonuniy tizimlar tomonidan belgilangan funksiyalarni har qanday bajaruvchi bu – organdir. Bu funksiyalar, norma yaratish yoki norma qo'llash harakterda bo'ladimi ularning hammasi pirovardida sanksiyalarni ijro etishni maqsad qilgan. Jazolovchi kodeks(qonun) qabul qiluvchi parlament va jinoiy ishi bo'yicha hukm chiqaruvchi sudya va ayni paytda jazoni ijro etuvchi shaxslar davlat organlaridir.

Organ, bu ma'noda, aniq funksiyani individual bajaruvchidir. Organ bo'lishning individual sifati(darajasi) uning funksiyalarida belgilanadi. U organ bo'lganligi tufayli qonun yaratish yoki qonunni qo'llash funksiyasini bajaradi. Bu tushunchadan tashqari, boshqa, torroq "moddiy" tushuncha bor, shaxs davlat organi bo`lishi mumkin, agarda usbu shaxs alohida huquqiy maqomga ega bol`sa. Yuridik kelishuv, shartnoma bu sud qarori kabi qonun yaratish harakatidir(faoliyatidir, jarayonidir). Shartlashuvchi taraflar sudya kabi qonun yaratish vazifasini bajaradi, ammo sudya bu terminning torroq ma'nosida davlatning organidir. Shartlashuvchi taraflar davlat organi hisoblanmaydilar. sudya bu terminning torroq ma'nosida davlatning organidir, chunki u o'z funksiyasida tayinlangani va saylangani tufayli o'z funksiyasini yuqori malakada bajaradi va davlat g'aznasi(xazinasi)dan muntazam to'lov va oylik maosh oladi. Mol-mulkning egasi sifatida davlat Fisc.(FISCUS)dir. Davlatning mol-mulki davlatning daromadlaridan yaratiladi va davlat daromad fuqarolar tomonidan_ to'lanadigan soliqlar va majburiy to'lovlardan tashkil topadi. Bular terminning torroq doirasida organning muhim xususiyatidir. Organ aniq funksiyani bajarish tayinlanadi va saylanadi, bu funksiyani bajarish uning asosiy yoki yuridik muhim kasbi bo'lishi kerak. Uning davlat xazinasidan maosh olish huquqi bor. Torroq ma'noda davlat organlari mansabdor shaxslar deb nomlanadi. Har bir shaxs davlat organi sifatida ishlamaydi, kengroq ma'noda mansab lavozimini egallamaydi. Ovoz berish yo'li bilan parlament saylovlarida qatnashuvchi fuqaro qonun chiqaruvchi organni shakllantirishda muhim funksiyani bajaradi. Ammo, u torroq ma'noda davlat organi emas, mansabdor emas. Aniq xususiyatga ega bo'lgan organ bilan aniq xususiyatga ega bo'lmagan organ o'rtasida ko'pgina oraliq masala(ish, muammo) bor. Ko'rib chiqamiz, misol uchun:

ijrochilik xusussiyati mavjud bo’lmagan funksiyaga ega bo’lgan parlament a’zolari . ular qo’shimcha ravishda qonun chiqaruvchilar, shifokorlar, huquqshunoslar, savdogarlar va ularda bu kasblarni bajarish vakolati berilgan, ba’zan ular biror doimiy maosh olmaydilar yana boshqa misol-sud hay’ati a’zolari.

Davlatning formal va moddiy tushunchasi

Organ tushunchasini moddiy ma’noda davlatga mansub bo’lish kabi o’xshash ma’nosi bor. inson harakatlari davlatga o’xshatiladi, davlat harakati hisoblanadi. Qonuniy tizimni yaratish yoki ijro etishda o’zi ishtirok etgani uchun emas, torroq va moddiy ma’noda davlat organi xususiyatiga ega bo’lgan mansabdor shaxs tomonidan o’z imkoniyati doirasida bajariladigan harakatlar tufayli. Birinchi ishda organ bo’lishning alohida belgisi uning funksiyasida belgilanadi. Ikkinchi ishda, davlatning harakatlaridagi funksiya belgilari davlat organi sifatida harakat qiluvchi shaxsning funksiya belgilarida namoyon bo`ladi. Qachonki, biz faqat davlat saroyi haqida emas, davlat temiryo’llari, gospitallari,maktablari haqida gapirsak, bu anglatadiki, biz shunaqa institutlarni quradigan va yurgizadigan shaxslarning faoliyati davlatga qiyoslanadi. Davlat funksiyasi hisoblanadi chunki, shaxslarning harakati davlat organidek tavsiflanadi, torroq moddiy ma’noda alohida hollarda qonunga ko’ra ular faoliyatining zarur harajatlari FISC tomonidan qoplanadi natija qabul qilish uchun. Bu fuksiyalar ham formal tabiatiga ko’ra, yuridik funksiyalar; ular yuridik majburiyatlarini bajarishi va yuridik huquqlaridan foydalanishni aks ettiradilar. Bu funksiyalarga ko’ra yuridik tizim ijro etiladi ammo u ular anglaydigan yuridik tizimning biror normasidan past darajada emas ammo faqat aniq moddiy harakterlangan norma. Davlatning nisbiy tushunchasiga mos bo’lgan tushunchasi umumiy yuridik tizim bilan davlatni tanib olishdan farq qiladi yoki obrazli ifodalangan birlashmadir. Agar keyingisi davlatning formal tushunchasi bo’lsa, oldingisi moddiy tushunchasidir. U davlat xodimlari tomonidan shakllantirilgan byuroratik apparat ma’nosini anglatadi.

Davlat organing tashkil etilishi

Davlat faqat o’zining organlari orqali faoliyat yuritadi. Bu tez-tez tasvirlanadigan va umumiy qabul qilinadigan haqiqat ma’nosini anglatadi qaysiki, tizim bilan belgilangan shaxslar tomonidan yaratiladigan va

qo`llaniladigan yuridik tizim. Yuridik tizimning bu funksiyani bajarish uchun tayyorlash haqida bildirishi yetarli bo’lmaydi. Tizim alohida shaxsning organ sifatida bo`lish jarayonini ta`minlaydi. Umumiy normalar tomonidan shart qilib qo’yilgan shaxsiy malaka ular alohida shaxslar tomonidan egallanishini belgilashi mumkin. Namuna kata o’gil taxt uchun otasining izidan boradigan meros bo’lib otadigan monarxiyada meros huquqi orqali belgilanadi. Yoki davlatning birinchi boshlig’i bo’ladigan alohida eslanadigan shaxs tomonidan tayinlanadigan yangi davlatning respublikaviy konstitutsiyasi tomonidan belgilanadi. Bunaqa organlar bevosita qonun tomonidan tashkil etiladi; organ tayinlash yoki saylov orqali yaratilishi mumkin. Saylash va tayinlash o’rtasidagi farq yaratilayotgan organning yuridik maqomi va xususiyatida yotibdi. Organ bosh alohida organ tomonidan tayinlanadi. U saylangan organga bo’ysunuvchi shaxslarni birlashtirgan kollegial organ tomonidan saylanadi. Agar oldingisi keyingiga majburiyat yuklovchi norma yaratishga layoqatli bo’lsa bu organ boshqasidan yuqoridir. Kollegial organ quyi organni tayinlashi mumkin. Misol uchun, sud o’z xodimlarini tayinlashi mumkin, bunaqa harakat saylov va tayinlashdek teng ifodalanadi.

Oddiy va murakkab organ

Alohida shaxslaning harakati tomonidan bajariladigan va bir necha shaxslarning harakati tomonidan bajariladigan funksiyalarga qarab, organlar oddiy va murakkabga bo’linadi. Boshqa shaxslarning harakati bilan faoliyat yurituvchi shaxslarning faoliyati butun funksiylarni belgilashi bu to’la bo’lmagan organ. Butun funksiya to’la bo’lmagan funksiyalardan yig’iladi. To’la bo’lmagan funksiyalar butun funksiyaga ikki turli usul bilan kirib ketadi. To’la bo’lmagan organning harakatlari bir hil hamda turli-xil mazmunga ega. Qo’sh hokimiyatchilik bir xil mazmunga ega ikki harakatni jamlovchi funksiyaga misol. Qo’sh hokimiyatda davlatning siyosiy jihatdan muhim harakatlari umumiy ikki organ tomonidan bajariladi.Spartada misol uchun ikki qurol, Rimda ikki konsul. Bir xil mazmunga ega ikki harakatni tashkil etgan qonun chiqaruvchi funksiya parlamentning funksiyasidir. Konstitutsiya parlament qarori qachonki davlat boshlig’i rozi bo’lsagina qonun bo’lishini shart qilib qo’yadi. Davlat boshlig’ining roziligi parlamentning qarori bilan bir xil mazmunga ega. Qonuning mazmuni ikkala organ irodasining maqsadidir.

Bir funksiya ikkita to’la bo’lmagan faoliyatni o’z ichiga olishi mumkin. Prototip kollegial organ deb nomlanadigan. Misol uchun parlament va sud. Parlament norma yaratuvchi funksiyani bajaruvchi kollegial organ. Kollegial organning faoliyatiga ko’ra prinsiplar yakdillik va ko’pchilik.

Turli mazmunga ega faoliyatning tashkil etuvchi funksiyaga o’ziga xos misol bu kostitutsiyaviv monarxiyada qonun chiqarish jarayoni. U quyidagi turli xil bosqichlardan iborat: 1) hukumat yoki parlament a’zolari tomonidan ilgari surilgan tashabbuskorlik harakati. 2) ikki palataning ayni bir xil qarori.3) monarxning roziligi. 4) hukumat yoki davlat boshlig`i ishonch bildirgan konstututsiyaga ko’ra tayyorlangan parlamentning qarorini matbuotda e’lon qilinishi, nihoyat bechinchisi, konstitutsiyada ko’rsatilgan yo’l bilan monarx ma’qullagan qarorning nashr etilishi.

Hokimiyat bo’linishi
Hokimiyat bo’linishi konsepsiyasi

Qonunchilikdagi sud nazorati – hokimiyatlar bo’linish prinsipini yaqqol namunasi. Bu prinsip AQSH Konstitutsiyasida mavjud bo’lib, demokratiyaning elementi hisoblanadi. Bu prisnsip AQSH Oliy sudi tomonidan quyidagicha ifodalangan: hokimiyatlar bo’linishi prinsipi uchta katta guruhga bo’lingan bo’ib qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo’linadi. Bu funksiyadagi har bir hokimiyat mustaqil faoliyat yuritishi kerak va ularning faoliyat yo’nalishi ajralgan va aniq bo’lishi kerak. Ushbu tizimni muvaffaqiyatli ishlashi uchun odamlar har biri bog’inga ishonishlari lozim va har bir bog’in bir-birini ishlariga aralashmasligi kerak, har bir bo’g’in qonun bo’yicha tashkil etilishi, huquqlari va vakolat doirasi belgilab qo’yilishi shart.

“Hokimiyatlar bo’linishi prisnsipi” tushunchasi siyosiy tashkilot prinsipi ma’nosini anglatadi. Bu taxmin shuni anglatadiki, uchta katta vakolatga ega bo’lgan tashkilot, davlatning uchta katta funksiyalarini bir-biri bilan kelishib, mustaqil, chegaralangan holda bajarishi mumkin. lekin, bu taxmin dallilarga asoslanmagan edi. Biz guvohi bo’lganimizdek, uchta emas. Aksincha ikkita asosiy funksiya mavjud qonunni yaratish va qo’llash(ijro etish). Bundan tashqari, qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat funksiyasini chegarasini, bir-biridan ajratib turuvchi tomonlarini aniqlashni imkoni mavjud emasligi – (tor ma’noda) idealizmda ko’rish mumkin. Sababi davlat tomonidan chiqarilgan va ijro etilgan aktlarning ko’pchiligi doimiylik emas balki, bir martalik ahamiyat kasb etgan. Bitta

organni ham qonun chiqarishi ham ijro etishini iloji yo’q, chunki, bitta organ ikkita funksiyani birdaniga va mukammal bajara olmaydi. Ushbu vazifani faqat ayrim organlar bajarishi mumkin, ularni qonun ijodkorligi tor ma’no kasb etadi, ushbu organlar o’z ishini muvofiqlashtirish uchun qonun chiqaradi va ushbu qonunni o’zi ijro etadi.

Qonun chiqaruvchi hokimiyatni ijro etuvchi hokimiyatdan ajralishi.
Qonun chiqaruvchi organni ahamiyati(mavqei)

“Qonunchilik” ni biz funksiya sifatida faqat umumiy huquq normalarini yartishda tushunamiz. Organ – qonunchilik organi qonun normalarini yaratish uchun yaratilgan. Hech qachon siyosiy tizimda bitta organ(qonun chiqaruvchi) tomonidan hamma qonun normalari yaratilishini iloji yo’q. Bunday tizimda hech qanday zamonaviy davlatdagi huquqiy tartib mavjud bo’lmaydi, sud va ma’muriy organlar huquq normalarini yaratishlari cheklangan bo’ladi, qonunlar to’plami nafaqat ustavlarga balki Konstitutsiyaga ham muvofiq bo’lishi shart. Bu shuni anglatadiki barcha normalar qonunchilik organi tomonidan yaratlishini yoki qonunchilik funksiyasini bajaruvchi organlar bilan ijro etuvchi organlar va sud organlari bilrgalikdagi ijodkorligini bildiradi. Ushbu organlar tomonidan yaratilgan umumiy normalar qoidalar yoki ko’rsatmalar deb ataladi va ma’lum bir mazmun kasb etadi: ushbu organlarda qonun chiqaruvchi organ kasb etgan elementlar mavjudligini bildiradi. Bitta organni qonun chiqaruvchi deb atash, umumiy qoidalarga ko’ra, ular tomonidan yaratilgan “qonunlar” yoki “ustavlar”, bir necha marta o’zini oqlagan, qaysiki bu organlarda ma’lum darajada qonun normalarini yaratish tajribasi mavjud. Bu – majburlash emas, agar boshqa hamma organlar ruxsat berish orqali umumiy qoidalarni yaratsa, ijro organidan qonun chiqaruvchi organga o’tishi mumkin. So’ngra qonun chiqaruvchi organ – barcha huquq normalari manbasi bevosita va bilvosita vazifalarini bajaradi.

Ijro hokimiyati rahbarining qonun ijodkorligi funksiyasi

Ko’plab Konstitutsiyalarda ijtimoiy so’rovlarsiz, urush, qozg’olonlar va krizis ka’bilar bo’magan paytda hokimiyat bo’linish prinsipiga ko’ra ijro hokimiyati rahbariga qonun ijodkorligi vakolatini “buyruqlar berish”

shaklida berishni nazarda tutadi. Oddiy qonun chiqaruvchi organdan tashqari, shimoliy davlatlar konstitutsiyasida boshqa qonunchilik organlarini ikkilamchi qonun chiqaruvchi organlar deb ataladi. G`arb davlatlaridagi ijro hokimiyati rahbarining vakolatlari juda keng bo'lgan. Ijro hokimiyati rahbari ilgari bu qonun yoki qoida tartibga so'lingan edi degan savollarga javob bera olgan. Bu formula garb davlatlarining rahbarini qonunchilik vakolatlarini belgilab bergan, lekin bu unchalik to'g'ri emas. Agar huquqiy tartibga so'lish mavjud bo'lsa, qonun bilan tartibga solinmagan munosabatlarga nisbatan savolga o'rin yo'q.

Lekin bu narsan huquq tizimida amalga oshirishni iloji yo'q. Agar huquq insonlarni ma'lum bir ko'rinishdagi tartibga chaqirish majburiyatini olmasa, insonlar qonuniy ozod bo'ladilar: va o'zlarini qonuniy bo'lishlarini ta'minlay olmaydilar. Kimki ushbu ishga harakat qilmasin, bu qonun buzilishiga olib keladi va o'z ma'nosidan amaldagi qonunni buzilganligini anglatadi. Qonuniy tartib shaxsiy daxlsizlik huquqini anglatadi. Ushbu soha himoyalangan va nazorat qilinadi, majburlov kuchiga ega bo'lgan davlat organlari bu sohaga aralashishmaydi. Ayrim bir davlat organlari daxlsizlik huquqiga aralashishi mumkin, chunki bu ularning vazifasi hisoblanadi, insonlar huquqiy tartibga rioya qilishlari kerak chunki ularning faoliyat chegarasi belgilab qo'yilgan.

Agar davlat rahbari Konstitutsiyaga ko'ra avval tartibga solinmagan munosabatni tartibga solish vakolatiga ega bo'lsa, mavzu shuni anglatadiki ushbu mavzu haligacha ijobiy hal etilmaganligini bildiradi. Chunki no'to'g'ri talqin etish shuni maqsad qiladiki, ijro hokimiyati rahbari barcha masalalarni tartibga solish vakolatiga ega bo'lishi mumkin.

G'arbda qoida tariqasida ijro hokimiyati rahbarini bunday tartibga solish vazifasni, boshqa davlat organlari ijobiy bajara olmaydi yoki vakolati cheklangan degan ma'noni anglatmaydi. Qoidaga ko'ra, ijro hokimiyati rahbari qonunchilik funksiyasini tartibga so'lishi mumkin qachonki, qonun chiqaruvchi organ bu ishni amalga oshirishga qodir bo'lmaganda. Ijro hokimiyati organi rahbari bu vakolatni qonun chiqaruvchi hokimiyat bir tizimga tushgandan so'ng yo'qatishni boshlaydi va hammasi joy-joyiga tusha bo'shlaydi.

Ijro hokimiyati boshlig'i qochon u qonun chiqarish vakolatiga ega bo'lgandagina, ushbu vazifani bajaradi, qoidalari qonun tomonidan qaror deb oldini olish uchun qonun bo'lib, yoki bunday qoidalari, uni olish oldindan tasdiqlash holda qonun bo'lib mumkin emas. Bu mutlaq yoki veto bo'lishi mumkin.

Oxirgi vaziyatda qonun chiqaruvchi organ qonunlarga cho`qqi kabi kuch berishi kerak. Ijro hokimiyati rahbari , haqiqatdan ham qonun chiqarish funksiyasini bajarishini oddiy faktlar orqali ko'rishimiz mumkin, u o'zini qo'liga qonun chiqarish protsedurasini olish kuchiga ega. Bu huquq ijro tizimiga ayrim holatlarda ijro organi a'zolariga tegishli bo'ladi. Ijro hokimiyati rahbarini qonunchilik jarayonida qatnashishi hattoki birinchi bo'lib Konstitutsiyada hokimiyatlar bo'linish prinsipida namoyon bo'lgan.

Tashkilotlar hokimiyat oldida jinoiy sud kabi bir xil funksiyani amalga oshiradi. Bu kabi tartiblar, lizenziya berish yoki lizenziya berishni rad etish ma'muriy organlar tomonidan chiqariladi va ular muayyan yuridik sudlovdan butunlay farq qiladi. Ular fuqarolik huquqidagi huquqiy bitimlar bilan muvofiq keladi. Maxsus ma'muriy hujjatlar, ma'muriy tartib yoki litsenziyalash, huquqiy bitimlardan farq qiladi.

Ma'muriy huquqda bundan tashkari ma'muriy shartnomalari bo`lib, odatda bir tomonda davlat organli ikkinchi tomonda xususiy shaxslar ishtirok etishadi. Ushbu shartnoma shartlari bajarilmaganda ma'muriy protsedura tartibida ma'muriy sudlar oldida javobgarlik yuzaga keladi. Tayinlash shartnomasi ushbu kategoriyaga kiradi. Ma'muriy huquq shartnomalari va fukarolik huquq manfaatlari o`rtasidagi farq uncha katta ahamiyatga ega emas.

Shuni ham ta`kidlash lozimki, ma'muriy shartnomalardan kelib chiqadigan ixtiloflar sudlar tominidan emas, balki ma'muriy sud tomonidan hal etiladi. Agar davlat mansabdor shaxslari yuqorida keltirgan ma'muriy harakatlari cheklanib davlatning anik sudlov funksiyasi huquqbuzarlik va tartibga soluvchi sanksiyalarni o`rnatish faqatgina sudlarga berilsa hokimiyatlar bo`linishi prinsipi muvofiq. (mazkur tushunchada "sudlar" fuqarolik va jinoyat qonuni qoluvchi). Bunday tashkilot doirasida, ma'muriy organlar va sudlar o`rtasidagi munosabatlar quyidagi xarakterga ega bo`ladi: masalan, soliq organlari qonun hujjatlariga muvofiq soliq buyurtma beradi. Agarda jismoniy shaxs buyruqni bajara olmaydigan holatda bo`lsa, ma'muriy organ bu shaxsni sud oldida javobgarlikka tortadi. Bu esa, sud tomonidan bu shaxsga soliq to`lamaganligi sababli sanksiya qo`llaniladi. Ma'muriy organ spirtli ichimliklarni ishlab chiqarish va uni sotish uchun shaxslarga litsenziya beradi. Agarda, shaxslar bu kabi zarur litsenziyaga ega bo`lmasa, hokimiyat uning noqonuniy faoliyatini to`xtatishni talab qilishi mumkin. Lekin, ma'muriy organ sanksiya qo`llashi uchun u sud organlariga murojaat qilishi lozim. Faqat sudgina bu kabi mojaro hal

qilish vakolatiga ega. Davlatning liberal konsepsiyasi bir qismi bo`lib bu ideal amerikalik va ingliz qonun doirasida g’alabaga erishdi. Lekin bu ideal hech qachon to`liq amalga oshirilmagan. Har bir huquqiy tizimda har bir organlar o`z vazifasini bajarishi lozim.

Sud nazoratidagi ma`muriyat

Agar ma`muriy organlar faoliyati ma`lum ma`muriy harakatlar bilan cheklansa, hokimiyatlarning bo`linish nazariyasi o`zini to`liq namoyon bo`ladi. Huquqbuzarlikni begilash va jazo tayinlash sifatida sudlar funksiyasi sudlarni himoya qilish uchun belgilangan.

Sudlar deganda bu yerda tarixiy byurokratik qurol sifatida fuqarolik va jinoiy ishlarni ko`ruvchi sud hokimiyatini tushunamiz. Sudlar va ma`muriy organlar o`rtasidagi munosabatlarda shunday ko`rinishda bo`linishini ko`ramiz. Misol uchun, soliq solish hokimiyati qonunga ko`ra soliq farmoyishlarini chiqarishi mumkin. Agarda shaxs joriy etilgan farmoyishni bajarmasa, ma`muriy organ xuddi xususiy kreditor sifatida ushbu shaxsni sud orqali ta`qib qiladi.Ushbu holatda sud javobgar shaxs tomonidan soliqqa doir munosabatlar buzilganligi va qonunga ko`ra sanksiya qo`llanilishini belgilaydi. Ma`muriy organ alkogol ichimliklarni sotish va ishlab chiqarish uchun litsenziya berishi lozim, agar shaxs ushbu mahsulotlarni litsenziyasiz ishlab chiqarsa yoki sotsa unday holda ma`muriy organ ushbu noqonuniy faoliyatni to`xtatishni talab etadi. Huquqbuzarlikni hamda sanksiyani belgilash uchun ma`muriy organ sudga murojaat etishiga to`g`ri keladi. Analogik tarzda, ma`muriy organ va xususiy shaxslar o`rtasida vujudga keluvchi nizolarni hal qilishga faqatgina sud vakolatli hisoblanadi. Ushbu holatda hukumatning butun bir jarayoni sifatida davlat organlari qaram agentlikka aylanib qolishi mumkin edi. Davlat organlari orqali ifodalanuvchi davlat xususiy shaxslar oldida shunday pozitsiyada qoladi. Ushbu ideya davlatning liberal konsepsiyasining qismi bo`lib, amerika va ingliz qonunlari doirasida yevropa kontinentining qonunlari doirasidan ko`ra (ayniqsa fransuz va nemis qonunlarida) ko`proq mavjud bo`lgan. ammo ushbu idea to`liq tushunilmagan.Har bir huquq tizimida shunday holatlar mavjud bo`ladiki, sud organlaridan ko`ra boshqa organlarga huquqbuzarlik va sanksiyani belgilash huquqi qonun bilan belgilangan. Soliqqa tortish va Politsiya boshqarmasi deyarli hamma yerda sud va kvazisud funksiyasini bajarish uchun chaqirilgan.Huquq tizimi davlat organlariga o`zlarining ma`lum harakatlari bilan ko`proq ekonomik va madaniy hayotga

aralashishga vakolat berar ekan, shunday tendensiya kelib chiqadiki qonunchilik sud funksiyalarini davlat organlariga yuklaydi.

Ma`muriy va sud funksiyalarining yaqin aloqalari

Ma`muriyatning ma`lum harakatlari sud hokimiyatidan yaxshiroqdir. Lekin, xususiy yuridik shartnomalar kabi ma`muriy harakatlar umumiy huquqiy normalar tomonidan sanksiya qo`llaniladigan shartlarning qismini tashkil qiladi. Soddaroq aytadigan bo`lsak, umumiy fuqarolik huquqi normalari shunday belgilaydi: agar ikkila tomon shartnoma tuzsa va agar bir tomon ushbu shartnomani buzsa va ikkinchi tomon bunga qarshi sudga shikoyat qilsa sud ushbu huquqbuzarlikni aniqlashiga hamda fuqarolik sanksiyasini qo`llashiga to`g`ri keladi. Umumiy ma`muriy huquq normalari sodda ravishda quyidagicha namoyon bo`ladi: agar ma`muriy organ shaxsga farmoyish bersa, lekin shaxs unga amal qilmasa bunday holatda ma`muriy organ huquqbuzarlik holatini belgilaydi va ma`muriy sanksiyani huquqbuzarga nisbatan qo`llashi lozim. Yoki agar shaxs muayyan litsenziyani vakolatli organdan olmasdan turib savdo faoliyati bilan shug`ullansa, ushbu holatda ma`muriy organ huquqbuzarga nisbatan ma`muriy sanksiya qo`llaydi.

Mamuriy protsedura

Ma’muriy protsedura jarayonida ham, sud jaroyinida kabi, aniq tamirlangan tashkilot va protsedura qonuniylikni kafolatlaydi. Sudlarga murojaat qilish hech shubhasiz zarur, chunki sud funksiyasi ma’muriy funksiya bilan bog’liq. Sanksiya bu fuqarolarga nisbatan davlat organlari tomonidan majburiy harakatlar. Fuqarolar noqonuniy harakatlarga yo’l qoysa, ularga sanksiya qo’llanadi. Shaxsiy mulk, erkinlik, odam huquqlari buzilgan tagdirda nafaqat sud organlari balki ma’muriy o’rganlari ham sanksiya qo’llaydilar. Bu sanksiya ma’muriy protsedura jarayonida taqiqlanadi. Ma’muriy protsedura sud funksiyasi amalga oshirilyotgan jarayonida asosiy qonuning normalariga mos kelishi lozim.

Mamuriy organing majburiy aktlari

Fuqarolarning mulka bo’lgan huquqlarini tog’risidagi aktlarni ma’muriy organlar ishlab chiqarish vakolati ega. Shuningdek, mamuriy organlar vakolatiga favqulodli vaziyatlarda fuqarolarning evakuatsiya

qilish tog’risida akt ishlab chiqarish kiradi. Xususan, jiddiy vaziyatlarda politsiya tezkor harakatlarni amalga oshiradi. Ushbu aktlar boshqa aktlardan farqi shundaki, bularda fuqarolarning noqonuniy harakatlarini tartibga solish normalari mavjud. Masalan, xususiy mulkka tajovuz solish yoki inson erkinligini poymol qilish ma’muriy javobgarlikka olib keladi.

Mamuriy organlar
Bevosita va bilvosita ma’muriyat

Ma’muriy organlarning majburiy aktlari ijro etuvchi funksiyasini taqdim etadi. Bu masala asosiy qonunda aks topadi. Ularning xususiyati shundaki ular jamiyatdagi tartibni ta`minlaydi. Bevosita ma’muriyatlarning harakatlari majburiy emas. Davlat tomonidan fuqarolarning manfaatlari himoya qilinadi va insoning istalgan harakatlarini ham ta`minlaydi. Bevosita ma’muriyat bilvosita ma’muriyatdan farqlanadi. Agar fuqarolar o’z majburiyatini bajarmasi ma’muriy organlar tomonidan chora ko`riladi. Bu holat bilvosita ma’muriyat tushunchasiga ega. Masalan, fuqarolar o`zining turar joyida yo’llarni qurib va ularni yaxshi holatda ta`minlash majburiyatiga ega bo’lib, lekin bu majburiyatini bajarmasa, bilvosita ma’muriyat tomonidan chora ko’riladi.

Sudlar tomonidan amalga oshiriladigan qonuniy nazorat

Agar ma’muriy organlar majburiy aktlarni amalga oshirish uchun sud organlarga murojaat qilsa, sud nafaqat konstitutsiyaviy normalarni balki ma’muriy organlar tomonidan ishlab chiqarilgan aktlarni ham ko’rib chiqadi.Hamda sudlar ma’muriy organlar tomonidan ko`riladigan fuqarolarning noqonuniy harakatlarini ko’rib chiqishi mumkin. Ma’muriy organlarning faoliyatini qonuniy nazorat qilish vakolati ma’muriy sudlarga tegishli. Ma’muriy sud tomonidan ma’muriy organlarning faoliyatini nazorat qilishi zarur hisoblanadi, chunki bu sudlar nazariya va amaliyotda uchraydigan xatolar ochiq-oydin ta`kidlab o’tadi. Bunga asoslangan prinsip shuni mazmunlaydiki, hech bir davlat hokimiyati bir-biriga tasir ko’rsata olmaydi. Shunga qaramay, davlat hokimiyati ma’muriy organlarni nazorat qilish funksiyasiga ega. Ushbu funksiya davlat tomonidan berilgan, shunga asosan ma’muriy o’rganlar ma’muriy aktlarni amalga oshirish uchun oddiy sudlarga murojaat qilishi lozim.

Sud tomonidan qonun hujatlarini nazorat qilish

Sud organlari nafaqat ma’muriy aktlarni, balki konstitutsiyalarni normalariga mos kelishini ko’rib o’tadilar. Bundan tashqari, qonunchilikni huquqiy prinsipi sudlarning vakolati sifatida ta`kidlab o’tkanlar. Bunday prinsip konstitutsiyaviy monarxiyaga xos bo’lgan. Qonunchilikni yuridik obzor prinsipi rivojlanganligi sud tizimida muvaffaqiyatga erishdi. Natijada sudlar mustaqil organ maqomiga ega bo’ldi. Qonun doirasida sudyalar kuchli o`rinni egalashar edi. Ular qonun chiqaruvchi bo’lgan taqdirda ham parlament bilan raqobat qilmaganlar. Lekin, qonunchilik sohasida parlament ta`siri doimiy ravishda oshib borar edi va natijada uning ta`siri boshqa organlardan ustunroq bo`ldi. Monarx esa ijro etuvchi hokimiyatga kirganligi sababli ularning pozitsiyasini qular edi. Mazkur tarixiy taraqqiyot sudlarning siyosiy tizimdagi yetakchi o`rinni hamda ularning qonunchilikni nazorat qilish vakolatini ko’rsatib o’tadi. Sudlar tomonidan qonun chiqaruvchi va ijro etish organlarini nazorat qilish vakolati konstitutsiyaviy monarxiyada siyosiy ma’noga ega edi. Bunday mexanizm sudlar tomonidan monarxni ham nazorat qilishga olib kelgan.

Hokimiyat bo’linishini tarixiy ma’nosi

Konstitutsiyaviy monarxiyaning asosiy prinsipi- hokimiyat bo’linishi prinsipi deb hisoblash xato bo’lgan. Monarxning qo’lidagi hokimiyat yo’qolmagan edi, ammo uning vakolatlari qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud organlarining orasida bo’lingan.

Qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi funksiyalar sud tomonidan nazorat qilinishi bu sud, ijro etuvchi va qonun chiqaruvchi vazifalar ham sudlar kompetensiyasida birlashganligini anglatadi. Shunday qilib, qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi vakolatlar, bir tomondan, qonun beruvchi va ijro etuvchi organlarga tegishli, boshqa tomondan esa, ular sud hokimiyatning zimmasiga ham kiradi. Qonunchilik jaroyonidagi monarxning ishtiroki u ham qonun chiqaruvchi ham ijro etuvchi vakolatiga ega bo’lganini anglatadi.Shunday qilib, qonun beruvchi vakolat parlament va monarx o’rtasida bo’linadi. Konstitutsiyaviy monarxiyada ijro etuvchi hokimiyat boshlig`i boshqa hokimiyatlarni oldida majburiyati yo’q, lekin vazirlar mahkamasi parlamentga hisobot berishi shart. Shuningdek, monarx tomonidan qabul qilingan aktlarni nafaqat monarxning o’zi , balki vazirlar mahkamasi ham imzolashi lozim. Shunday qilib, parlament , qonun chiqaruvchi organ bo’lsa ham, u ijro etuvchi organlarni nazorat qilish vakolatiga ega.

Hokimiyat bo’linishi prinsipi va demokratiya

Hokimiyat bo’linishi prinsipi bu demokratiyaning muhim bir qismi emas. Demokratiya tushunchasiga ko’ra butun hokimiyat xalqning o’ziga tegishlik va faqat uning qo’lida jamlanadi. Lekin, bevosita demokratiyada esa vakolatli organ vakillari xalq tomonidan saylanadi. Ular zimmasiga yuklatilgan vazifalarni va xalqning oldidagi majburiyatlarini bajarishi shart. Bu organlar xalq tomonidan saylanishsa ham, ular o’zaro bog’liq. Qonun chiqaruvchi organ u qabul qilgan umumiy normalar ijro etilishiga manfaatdor, sud organlari ham sudda ko’rib chiqish jarayonida qonunlarni qo’llaydilar. Demokratiya prinsiplaridan biri bu qonun chiqaruvchi organ sud va ijro etuvchi organ tarafidan nazoratida etilishidir.

Hans Kelsen. General Theory of Law and State. – Cambridge: Harvard University Press, 2009. **– P.3-14.**

4-Mavzu: Huquq konsepsiyasi

Qonun va adolat
Inson xulq-atvori qoidalar predmeti sifatida

Huquq – bu inson xulq-atvorining tartiblashgan (intizomlashgan) shaklidir. Intizom esa o’z navbatida qonun qoidalar tizimi demakdir. Huquq – bu ba’zida aytiladigan (ishlatiladigan) qonun-qoida emas. U biz ma’lum bir tizim yordamida anglaydigan (tushinadigan) qonun-qoidalar turning jamlanmasidir. Agar biz aynan ma’lum bir doiradagi qonun-qoidalarga e’tiborimizni qaratish bilan chegaralansak, biz uchun huquqning tabiatini tushunishning imkoni bo’lmaydi. Yuridik intizomga oid bo’lgan muayyan bir qonun-qoidalar tuzilmasi hisoblangan ma’lum aloqalar ham huquqning tabiati uchun muhim sanaladi. Ushbu aloqalarning yuridik nizom deb o’rnatilganligini aniq anglashning o’zi ham huquqning tabiatini to’laqonli tushunishga poydevor bo’lib xizmat qilishi mumkin.

“Huquq inson xulq-atvorining intizomlashgan shaklidir” degan qarash yuridik nizom faqatgina insonning tabiati (xulq-atvori)ga aloqador ekanda degan fikirni nazarda tutmaydi. Bu noto’g’ri, albatta. Ammo inson xulq-atvori yuridik normalarning tarkibiga kiradi. Odam o’ldirish jazosini belgilovchi norma aynan insonning ma’lum bir ta’sir natijasida kimningdir hayotiga qasd qilish borasidagi xulq-atvori bilan aloqadordir. Har holda, qotillik – bu inson fel-atvori emas, ammo u psixologik jarayon hisoblanadi. Har qanday qonun ma’lum bir holat ortida yotuvchi muayyan xulq-atvorni nazorat qilishni va insonga nisbatan talqin etishni talab etadi. Ushbu holatga nisbatan insonning xulq-atvori muhim o’rin tutmaydi, ular shunchaki biz tabiiy holat deb ataydigan voqea va jarayonlar ham bo’lishi mumkin.

Huquq normalari boshqa normalarni huquqning ta’sir doirasidagilarga yordam berishini nazarda tutadi. Huquqiy ta’sir doira – bu inson xulq-atvori emas, ammo u qonun yordamida tartibga solinadigan inson xulq-atvorining ko’rinishidir. Bundan ko’rinib turibdiki inson xulq-atvorining tarkibi sanalmagan dalillar qonun normalarining mundarijasiga kirishi mumkin. Lekin, ular shunchalik inson xulq-atvori bilan aloqadorki, yo uning holati yoki uning ta’siri ko’rinishida namoyon bo’ladi.

Ko’rinishidan, xuddi-ki, bu faqat ongli(madaniyatli) insonlarning huquqlari bilan bog’liqdek tuyuladi. Qadimgi qonunlarda hayvonlar va hatto-ki, o’simliklar va boshqa jonsiz jismlarga ham odatda odamlar bilan

bo’lganidek muomala qilingan va hatto, jazolangan ham. Har holda, bu ibtidoiy odamning animistik qarashlari bilan bog’liq bo’lsa kerak. Bunday odam hayvonlarga o’simliklarga va jonsiz narsalarga, xuddi, ruh va jonlarga sig’inganidek munosabatda bo’lgan. Shu sababdan, u ba’zida insonni hatto-ki, aql bovar qilmas aqliy qobiliyatlarga ishonishga undagan. Ibtidoiy odam va ongli insonning dunyoqarashlari tarkibiy elementi hisoblangan boshqa realliklar o’rtasidagi asosiy tafovut ibtidoiy odam uchun ma’lum bo’lmagan va u o’zining huquqini boshqa noinsoniy mavjudliklarga ham tegishli deb hisoblagan. Chunki, uning nazarida ular insoniydek aks etgan yoki hech bo’lmaganda shunga o’xshash bo’lgan. Bundan ko’rinib turibdi-ki, ibtidoiy qonunlar ham inson xulq-atvorining tizimi hisoblanadi. Har holda, qonundan tashqari, diniy va axloqiy ko’rinishdagi inson xulq-atvorining boshqa tizimlari ham bor. Huquqning aniq mohiyati unga qanday rioya qilishni belgilashdir va o’z navbatida, huquq insonning boshqa xulq-atvor ko’rinishlaridan farq qiladi.

Huquqning ilmiy va siyosiy ta’rifi

G’oyani tushinishga bo’lgan har qanday harakat savoldagi tushunchaning biror ma’noni anglatishida, so’zning umumiy qo’llanishida o’zining boshlanish nuqtasini aniqlab olishi lozim. Huquq tushunchasini aniqlashda dastlab biz ishni quyidagi savollarni tahlil etishdan boshlashimiz kerak: umumiy nom bilan “huquq” deb nomlangan ijtimoiy hodisa ularni boshqa bir-biriga o’xshash bo’lgan ijtimoiy hodisalardan umumiy xarakteristik farqlarini ifodalaydimi ? Shaxsning ijtimoiy hayoti uchun muhim sanalgan g’oyaning asosini tashkil qiluvchi ushbu xarakteristik jihat ijtimoiy hayotning asl mohiyatini anglashga xizmat qiladimi. Huquq haqidagi fikrlarni to’gri anglab olish uchun inson ishni huquq so’zining eng umumiy ishlatilish mezonlarini aniqlashdan boshlashi kerak. Balki, biz izlayotgan xususiyatlar bunaqangi biz kutgandek bo’lib chiqmasligi mumkin. Balki, biz ishlatilishi doirasi haqqoniy keng deb hisoblagan huquq deb nomlanuvchi ushbu kategoriya asl muhimlilikning umumiy xususiyatlarini ko’rsatib berolmas. Ammo, haqiqatdan shunaqangi xususiyatlar aniqlanganida va ular bizni ushbu g’oyalarni aniq, real fakt sifatida qabul qilishimizga dalil bo’la olganida edi, biz haqiqatdan xuddi shunaqangi mulohaza yuritsak bo’lardi. Biz qonun deb nomlagan tushuncha hamma jarayonlarni ham qamrab olmaydi, o’z navbatida bu qarash qonun huquqning torroq doiradagi norasmiy bir aksidir degani ham emas. Biz bundan o’z aqliy faoliyatimizda vosita sifatida qo’llay olishimiz

mumkin bo’lgan terminlarni aniqlab olishimiz mumkin. Faqat birgina savol: u biz ko’zda tutgan nazariy maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladimi? O’zining umumiy qo’llanishi bilan mos keladigan doiraga ega huquq tushunchasi umumiy holatlar va aksincha torroq doiradagi voqea hodisalarga tegishli bo’lgan va shuningdek ularni tenglashtirib, muvofiqlashtirib turadigan holatlarga oid bo’lishi mumkin. Masalan, bolshevizm, milliy sotsializm va fashizm o’sganligi sababli hamma Rossiya, Germaniya va Italiya “huquqi” haqida gapirardi. Bizga o’z huquqiy tartibimizni o’rnatishimizda ma’lum minimumdagi shaxsiy ozodligimiz va shaxsiy imkoniyatimizning cheklanganligiga qaramay hech narsa to’sqinlik qila olmasdi. Shunday yo’nalishdan foydalanishning natijasi o’laroq biz shuni ko’rsatib o’tishimiz mumkinki. Rossiya, Italiya va Germaniyada demokaratik kapitalistik davlatlarning ijtimoiy tartiblari bilan muhim belgilari borligiga qaramasdan, bu davlatlarda (ya’ni Rossiya, Italiya va Germaniyada) keng tarqalgan ijtimoiy tartiblar ortiq qonuniy tartib sifatida rasmiy tan olinmasdi.

Yuqorida ta’kidlangan, so’ngi paytlardagi huquqiy falsafada paydo bo’lgan tushuncha ham, qanday qilib bitta siyosiy xato fikr qonun yo’nalishiga ta’sir qila olishini ko’rsatadi. Shu yerda, qonun tushunchasi adolatning bosh oliy maqsadiga, ya’ni nomma-nom aytadigan bo’lsak demokratiya va liberalizmga muvofiqlashtiriladi. Ilmiy nuqtai nazardan olib qaraganda, har qanday ruhiy va siyosiy fikr-mulohaza, demokratiya va liberalizmdan cheklanmaganlik, faqatgina ijtimoiy tashkilotning ikkita tamoyili asosida bo’lishi mumkin, xuddi avtokratiya va sotsializmda bo’lgani kabi. Huquq tushunchasi oxirgisini istisno qiladi deb ta’riflanishiga ilmiy asos yo’q. Ushbu tekshirishlardan ko’rinib turganidek huquq tushunchasida boshqa noodatiy axloqiy tushuncha mavjud emas. Bu ijtimoiy tashkilotning aniq bir uslubini belgilab beradi. Ilmiy muammo sifatida huquq muammosi bu – ijtimoiy uslub muammosi, axloq muammolari emas. “Ma’lum ijtimoiy tartibning qonun xarakteriga egaligi – bu qonuniy yo’sin”dir degan qarash bunaqangi tartib yaxshi va adolatli degan ruhiy mulohazani nazarda tutmaydi. Shunday huquqiy tartiblar borki, ular o’zining ma’lum qirralari bilan adolatsiz, qonunga ziddir. Huquqni adolatdan farqlash ijobiy qatiy tushunchadir. Bu qatiy tushuncha so’roq ostida bo’lgan qonun tushunchasidir va qatiy qonun ilmi adolat falsafasidan aniq-tiniq ajratilishi, farqlanishi lozim.

Huquq tushunchasi va adolat g’oyasi

Huquq tushunchasi va adolat tushunchasini farqlash qiyin, chunki ikkalasi ham ilmiylikka aloqasi bo'lmagan siyosiy mulohazaga oiddir. Shuningdek, u umumiy muloqot nutqiga ham oid sababi bunday chigallik g'oyaviy tendensiyaning pozitiv huquqda paydo bo'lishini aks ettiradi. Agar huquq va adolat bir xil deb qaraladigan bo'lsa, agar faqat qonun o'rnida ko'rsatilgan adolatli tartib ijtimoiy huquq deb nomlansa, shu vaqtning o'zida bu qarash to'g'ri anglangan va tan olingan bo'ladi. Ijtimoiy tartibni ko'zda tutuvchi ushbu tendensiya huquq va adolatning o'zini yetarli deb hisoblamaydi. Bu siyosiy tendensiyaning ilmiylikka aloqasi yo'q. Bu tendensiyaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, huquq va adolat bu ikkita har xil kategoriyadir. Ya'ni bunga ko'ra pozitiv huquq oddiy ko'rinishda bo'ladi. bu talab aniqdir. Ammo bu yana bir savolni keltirib chiqaradi. Shunga qaramay sof nazariya hech qaysi yo'l bilan qonunga qarshi chiqmaydi. Bunga aniqlik kiritishda biz ushbu qonun adolatlimi yoki yo'q va adolatning eng muhim elementi nimaligi kabi savollarga javob berishimiz kerak. Bunaqangi huquqiy sof nazariyaga faqatgina ilmiy fan javob bera olmaydi. Chunki aynan ilmiy tomondan bu savolga yechim topishning imkoni yo'q. "Ijtimoiy tartibning asl mohiyati nimada ekan?" Buning javobi jamiyatda insonlarning xulq-atvorini tartibga solib turadigan, hamma uchun ma'qul bo'ladigan, ya'ni hamma odamlar unda o'zining orzularining ro'yobini topadigan huquqiy tartibdir. Insonlarning muntazam ro'yobga chiqarishga intiluvchi orzusi bu - adolatni qaror topdirishdir. Bu insonning hali o'zining orzularini to'liq ro'yobga chiqaradigan mukammal huquqiy jamiyatni o'rnatmaganligidan dalolat beradi. Adolatli jamiyat bu – insonlarning haqqoniy orzusidir.

Adolat qadriyatlarga nisbatan shaxsiy fikr sifatida

Har bir insonning orzularini ro'yobga chiqaradigan adolatli qonunlar mavjud emasligi mumkinligi bizga ma'lum, albatta. Bu xuddi insonning o'zini baxtli deb hisoblashini anglatuvchi ayrim jarayonlarning haqqoniy, qisqa maqsadga oid bo'lgan g'oyalarni aniqlashiga o'xshaydi. Bir shaxsning manfaatlarining qondirilishi boshqasining huquqlariga daxl qilishiga olib kelishi, ikkalasining manfaatlarining to'qnashishi ham mumkinligi turgan gap. Ya'ni bunaqangi qonunlarning hech biri, hattoki, taxmin qilish imkoni bo'lganda ham muayyan inson manfaatlarini taminlashga olib keluvchi adolatli qonun sanalmaydi. Lekin u ko'p sonli shaxslar guruhining manfaatlarini o'zida ko'rsatib beradi. Ayrim ehtiyojlardan qoniqish, qonun chiqaruvchi va mahalliy hokimiyat

tomonidan ham tan olinishi ko’zda tutilgan, kundalik ehtiyoj uchun zarur bo’lgan ovqatlanish, kiyinish va uy-joy bilan ta’minlanishni ko’zda tutuvchi jamoaviy maqsadlar ham ijtimoiy huquqni aks ettiruvchi manfaatlar sanaladi. Lekin, qaysi odamning kundalik ehtiyojlari yetarli darajada qondirilgan, ular uchun buning muhimlilik darajasi qanday ekanligi noma’lum. Bu savollarga faqatgina aqliy yondashuv usullari orqali javob topib bo’lmaydi. Qadriyatlarning mulohaza qilinishi va hissiy faktorlar orqali ushbu savollarga yechim topilishi mumkin. Shuning uchun ular insonning shaxsiy qaror chiqarishiga moyil bo’lgan subyektiv va jamoaviy ko’rinishlarda bo’lishi mumkin.

Bu xristian ya’ni, moddiy borliqning ustunligidan ko’ra, o’z ruhining keyingi hayotiga ishonadigan inson tomonidan va keyingi hayotning mavjudligiga ishonmaydigan materialist tomonidan beriladigan javobga ko’ra farqlanadi. Va bu aynan o’zining shaxsiy erkinligi liberalizm tomonidangina ta’minlanishiga ishonuvchi yoki jamiyatda erkinlik, tenglik va yuqori darajada ijtimoiy xavfsizlik faqat sotsializm tomonidangina ta’minlanishiga ishonuvchi insonlarning qarashlariga ham ko’ra farqlanadi.

Biz moddiy yoki ma`naviy egalik qilish hissi, ozodlikmi yoki tenglik, tenglikning eng mukammal ko’rinishi kabi savollarga ko’zlangan natijada javob topa olmaymiz. Shunga qaramay, ushbu savolga javob berish orqali biz qadr-qimmat haqidagi fikrlarning yaqinlashuvi va subyektivlik odatda obyektiv va muayyan qadriyat va uning umumiy asosli me’yorlarining tasdig’ini ifodalashi kabi fikrlarga aniqlik kiritamiz. Insonning aqliy, o’ylash va bilish qobiliyati orqali uning o’zini tutishi, hissiyotini ifodalashi, o’zining xohish va istaklarini tushuntirishi hamda ularni tasdiqlashga bo’lgan chuqur ehtiyoji uning o’ziga xos xususiyati hisoblanadi. Hozirgi kunda ijtimoiy fanning bunaqangi ko’rinishida ushbu fikrga to’liq ishonch hosil qilinishi kuzatilmaydi, ko’p hollarda bizning ma’lum bir ijtimoiy maqsadni ro’yobga chiqarishga imkon beradigan kerakli tajribamiz bo’lmaydi. Shu paytdan boshlab, ushbu fikrdan ko’rinib turganidek, ma’no va yakun, sabab va natija o’rtasidagi obyektiv mohiyat, u orqali ifodalanadigan subyektiv hukmning ahamiyati deb hisoblanadi. Liberalizm va sotsializm to’g’risidagi xulosa faqatgina jamiyatdagi maqsadlar haqidagi xulosa emas, balki insonning to’g’ri yo’l orqali yirik bitimlar asosida maqsadga erishishi haqida xulosa hisoblanadi, lekin bu xulosa, hatto bugungi kunda ham ilmiy jihatdan o’z tasdig’ini topmagan.

Davo qilingan biror-bir narsaning maqsadga muvofiq yakuni oldindan taxmin qilinganligi to’g’risidagi hukm muhim ahamiyatli hukm

sanalmaydi. Bu ta’kidlab o’tilganidek, haqqoniylik to’g’risidagi hukm kabi sabab va natija o’rtasidagi aloqaga taalluqli hukmdir. Zarurat, ahamiyat, muhim hukm bu – shunday fikr-ki, bular yakun sifatida belgilangan muayyan tushuncha va boshqa yakuni bo’lmaydigan oxirgi yakun yoki xotima hisoblanadi. Bunday hukmlar doim hissiy omillar deb belgilanadi.

Idrokli shaxs uchun hissiy maqsaddan chekinish boshqa yakuni bo’lmagan oxirgi maqsad so’rog’i sifatida, asosan, hozirgacha inkor etiladi. Agar shunday maqsadlarning tasdig’i adolat normasi ko’rinishida namoyan bo’lsa, ular subyektiv va qarindoshlik hukmi ahamiyatiga asoslanadi. Bu bir-biridan farq qiladigan, ikki taraflama zid bo’lgan juda ko’p shunaqangi subyektiv hukmlar borligini inobatga olmasdan amalga oshadi. Bu zaruratning ijobiy jihati muayyan shaxs huquqlarining asossiz ravishda vujudga kelishi emas. Lekin doim shaxs buning ikki tomonlama ta`siri natijasidan oila bo’lib, qabila bo’lib, sinf, toifa, kasb egasi bo’lib birlashishida foydalanadi.

Har bir hukm, qaror tizimi, asosan odob-axloq tizimi va uning adolat tushunchasi jamiyat hodisasi, jamiyat mahsuli hisoblanadi va ular jamiyat xulq-atvorining kelib chiqishiga muvofiq turlichadir. Fakt sifatida shunday qaror va hukmlar borki, ular ma’lum jamiyatda hech qanday qarama-qarshiliksiz va umumiy holda qabul qilinadi shuningdek ular subyektiv va qarindoshlik xarakteriga ega bo’ladi. Mana shu ko’pchilik shaxslarning ushbu qarorlarga qo’shilishi, ma’qul topishi mazkur qarorlarning to’g’ri deb topilishiga asos bo’la olmaydi. Xuddi shunday faktlardan biri, ko’pchilik odamlar ishonadigan yoki bir paytlar ishongan narsa, ya’ni quyosh yer atrofida aylanadi yoki aylanar edi deb hisoblovchi nazariya bu fikrning haqiqatligiga isbot bo’la olmaydi. Adolat me’zoni ham xuddi haqiqat me’zoniga o’xshab, haqiqat xususida ishlab chiqilgan hukmlarga bog’liq emas.

Odamzot ko’plab millatlarga, sinflarga, dinlarga, kablarga bo’linib ketgani va bir-biridan farqlanganligi sababli, adolatning turli xildagi nazariyalari paydo bo’ldi, bitta odam uchun juda ko’p bo’lgan bunday tushunchalarni oddiygina qilib “adolat” deyish mumkin.

Tabiiy huquq

Ammo, ba’zi kishilar o’zining shaxsiy fikrini to’g’ri, mutlaqo haq deb hisoblab, ushbu fikrni olg’a surishga moyil bo’ladi. Bizning hissiy xatti-harakatlarimizni mantiqiy oqlashga bo’lgan ehtiyoj shunchalik katta, biz buni isbotlash uchun o’zimizni-o’zimiz aldash darajasiga yetib

boramiz. Ehtiyojning mantiqiy oqlanishi insonning qadr-qimmatiga bo'lgan subyektiv hukmiga bo'liq, bu xohishdir. Masalan, hamma erkaklar teng bo'lishni, erkin bo'lishni xohlashlari mumkin, bu o'z-o'zini aldash yoki shunga o'xshash mafkura bo'lishi ha mumkin. Bu turning o'ziga xos xususiyatlar qat'iy nutqlar bo'lib, ular ultimatum tarzda yakuniga yetishi mumkin, shu bois odamlar xulq-atvorining boshqariladigan, muayyan turlari ham yuzaga kelishi mumkin, bu "tabiiylik"ni qaytadan tiklaydi, ya'ni narsa hodisalarning tabiiyligi, insonning tabiiyligi yoki xudoning xohish irodasini anglatadi. Bu taxminlar tabiiy huquq deb nomlangan doktrinaning mohiyatini ochib beradi. Bu doktrina yana shuni ta'kidlab o'tadiki, bu yerda pozitiv huquqdan farqli o'laroq odamlarning buyruqqa asoslangan aloqalari yotadi, shuningdek, u pozitiv huquqdan yuqoriroq, mutlaqo yaroqli va adolatlidir, chunki bu insonlar sababli yoki xudoning xohish-irodasi orqali tabiiylikdan paydo bo'ladi.

Tabiiy huquq doktrinasidagi xudoning xohishi shuni anglatadiki, bu tabiiylik xudo tomonidan yaratilgan va tabiiylikning qonun-qoidalari xudoning aytgan jumlalaridir. Natijada, tabiiylikni belgilaydigan qoidalar qonun chiqaruvchi tomonidan qonuniy, huquqiy normalar bilan bir xil darajada talqin etiladi: ular tabiiylikni idora qilinishini taqazo etadi va o'z navbatida, tabiiylik ularga bo'ysunadi. Tabiiy huquqqa rioya etuvchi inson qonun chiqaruvchining normalariga amal qiladi. Qonun chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqiluvchi, kishilar hokimiyati irodasini ifodalovchi harakat pozitiv huquq hisoblanadi. tabiiy huquq o'zining maxsus doktrinasiga ko'ra, odamlarning xohish irodasi bilan ishlab chiqilmagan. Bu insonning asossiz qarashlari mahsuli emas. Bunda aniqlash mumkinki, bu huquq tabiiylikdan, hissiy kechinmalar orqali kelib chiqqan. Tabiiylikni ehtiyotkorona tahlil etish orqali biz insonlarning bir-biri bilan bo'lgan aloqalari tabiat bilan hamkorlikda amalga oshirilishining guvohi bo'lamiz, shu sababli bu narsa adolatli hisoblanadi. Tabiiy huquqdan kelib chiqqan inson huquqi va burchlari tug'ma va tabiiy bo'ladi, chunki bular majburan yuklatilmaydi yoki birov bilan maslahatlashib olinmaydi. Bu huquqlar va burchlar xudoning xohishidir hamda ilohiydir. Shuningdek, tabiiy huquqning biror-bir qonuniyati shu paytgacha, hatto, aniqlik va obyektivlikka yaqin bo'lsada, qonuniy ilmiy nazariyaga asoslangan pozitiv huquqchalik muvafaqqiyatga erishmagan.

Ammo formula uning o'zi uchun savolga javob bo'lmaydi va barcha odamlar uchun majburiy bo'lgan buyruq ko'rsatmalari qaysi ekanligini nazarda tutmaydi. Ba'zi bir yozuvchilar adolatni formulalar orqali ta'riflab o'tishadi. "Siz xato qilishdan o'zingizni tiyasiz. Ammo nima xato, nima

to’g’ri ekanligi noma’lum. Bu hal qiluvchi savoldir. Ammo ushbu savol javobsiz qoladi. Adolatni ta’riflaydigan mashhur formulalarning deyarli hammasi aynan kutilgan javobni o’zida aks ettirishi mumkin. Aslida har bir kishining o’z huquqi borasidagi savoliga javob, shuningdek, hamma odamlar bajarishi majburiy bo’lgan ko’rsatmalar va shuningdek, nima to’g’ri, nima noto’g’ri kabi savollarga javob ijobiy ruhdagi qonunda namoyon bo’ladi. Buning oqibatida adolat borasidagi ushbu formulalarning hammasi istalgan ijobiy ruhdagi qonuniy tizimni ko’zda tutuvchi natijalarni taqozo etadi. Ular istalgan ijobiy ruhdagi rasmiy buyruqni yuzaga kelishiga yo’l ochib beradi. Qachonki normalar tabiat qonuni bo’lishi tasdiqlanganda yoki adolat tushunchasi aniq bir mohiyatga ega bo’lganda, ular ko’proq yoki kamroq ijobiy ruhdagi qonuning keng tarqalgan prinsiplarini paydo qiladi. Yetarlicha sabablarga ega bo’lmagan prinsiplar tabiiy yoki shunchaki qonun orqali bayon qilinib, muayyan bir qo’llanuvchi sifatida takomillashadi. Ular insonning yashash, mol mulkka egalik qilish, shaxsiy daxlsizlik kabi tabiiy deb nomlangan huquqlarida asosiy o’rin tutmasada muhim rol o’ynaydi. Qonun nazariyasida yetakchi rol o’ynaydigan yozuvchilarning deyarli hammasi ta’sdiqlaydilarki, xususiy mulk huquqi instituti insonning tabiatiga ko’proq xosdir. Natijada shaxsiy mol-mulkni kafolatlamaydigan va muhofaza qilmaydigan huquq normalari tabiatga zid hisoblanadi. Shunday qilib bu uzoq davom eta olmasligi mumkin. Bunday paytda jamiyatda xudoning irodasi aks etmagan mol-mulk va uni himoya qilish uchun ommaviy adolat va qonun kuchiga ega bo’lmagan g’oyalar tarkib topadi va anarxiya va tiraniya boshlanadi. “Agar “thou shalt not covet” va “thou shalt not steal” (shaxsiy mol-mulkni muhofaza qilishda qo’llaniladigan qonun-qoidalar) xudo amri (din amri) hisoblanmasa, ular har bir jamiyatda sivilizatsiya va erkinlik o’rnatilishidan oldin qaror topgan g’oyalarni yaratishi kerak”[1]. O’sha vaqtda amalda bo’lgan ushbu g’oyalar Jon Adamsning qarashlari edi. Bu nazariyaga ko’ra mol-mulkni muhofaza qiladigan kollektiv tashkilot va ommaviy mol-mulkka jamoaviy egalik qilishni va buning ta’sirida boshqa agentlar va yer egalariga majburiyat yuklovchi g’oyalar qonunning asl tabiatiga zid emas edi va adolatsiz ham emas edi. Ammo o’z navbatida bu g’oyalar va majburiyatlar uzoq davom etmasligi ham ma’lum edi.

Biroq bu nazariyani isbotlash qiyindir. Tarixdan ma’lumki, xususiy mulk institutiga aloqador bo’lgan qonunlardan boshqa xususiy mulkni chegaralangan darajada himoya qiluvchi boshqa qonunlar ham jamiyatda

[1] Jon Adams asarlari, (1851) ; p.69

majud. Biz jamiyatda juda ham muhim bo’lgan, eski qishloq xo’jaligi jamiyatlarining, yerlarning yakka shaxs tomonidan idora qilinmaganligi, ammo ular kollektiv jamoalar tomonidan tasarruf etilganligini bilamiz. So’ngi 25 yillik tajribalar shuni ko’rsatdiki, kommunistik jamiyatda kuchli industriallashgan sanoat va ishlab chiqarish jarayoni bo’lmagan. Xususiy mulkchilikka asoslangan kapitalistik tuzum yaxshiroqmi yoki jamoa mulkchiligiga asoslangan kommunistik tuzummi bu narsa masalaning boshqa tarafi. Bir qator jihatlardan ko’rinib turibdiki, tarixiy sharoitlarda ham jamiyatda mavjud bo’lgan, shaxsiy mulkchilikka asoslangan normalar adolatli normalar hisoblangan. Mol-mulkni shaxsiy deb etirof etishga tabiiy huquq sifatida qaralgan, shuningdek, jamiaytda mavjud bo’lgan xususiy mulk prinsiplarini umumlashtirish tushunchasi o’sha davr tabiatiga mos kelgan va siyosiy va iqtisodiy shart-sharoitlar negizida o’sha vaqtda ushbu jarayon ijobiy qonun sifatida tan olingan. Oddiy yoki tabiiy prinsiplar asosida yuzaga keladigan bunaqangi ijobiy qonunlarga tez-tez duch kelinavermaydi. Sotsializm ham tabiiy qonun nazariyasining maxsus uslublari orqali himoya qilinadi va xususiy mulkchilik tabiatiga qarshi qo’yilishi e’tirof etiladi. Bu uslub orqali qonun o’zgarmay qolishi mumkin. Bu narsa esa hukumatning jamiyatga yangi g’oyalarning kirib keishiga qarshilik qilishini ifodalaydi. Sotsializm ham shaxsiy mol-mulkni tabiatga qarshi deb hisoblovchi tabiiy huquqning maxsus metodlari orqali qo’llab quvatlangan. Tanqidiy analizlar shuni ko’rsatadiki, bular jamiyatda tabaqalarning qiziqishlari yoki muayyan guruhlarining manfaati ifodasidir. Shunga ko’ra, tabiiy huquq nazariyasi o’sha paytda mutassib hisoblangan yoki o’z xususiyatlariga ko’ra inqilobchi yoki islohotchi sanalgan. Bu tabiiy mulohazalar va bahslar qonunni takomillashtiradi yoki normalarni prognoz qiladi yoki bo’lmasa uni tasdiqlash orqali ijobiy qonunning yaroqliligi haqidagi savolni o’rtaga tashlaydi. Tabiiy huquqning tanqidiy nazariyasi konservativlik ko’rinishiga ega. Va u ijobiy huquqning g’oyalariga taalluqli emas.

Tabiiy huquq va ijobiy huquqning ikki taraflamaliligi

Tabiiy huquq va ijobiy huquq o’rtasidagi asosiy dualizm orqali tabbiy huquq nazariyasi xarakterlanadi. Ijobiy qonun o’zida umumiylik va mukammallik jihatlarini aks ettiradi va shu jihatdan tabiiy qonunga yaqin turadi. Aynan mana shu xususiyatlar pozitiv qonunning darajasini yaxshilaydi. Shu nuqtai nazardan ijobiy va tabiiy qonun o’rtasidagi dualizm, tabiiy qonunning o’ziga xos xususiyatlari platonik g’oya va

haqiqiylik metafizikasining ikkilanishiga o’xshaydi. Platonning fikr markazi bu uning g’oyalari nazariyasidir. Bu nazariyaga ko’ra, batamom ikkilanishga ega bo’lgan dunyo ikkita turlicha sharga bo’linadi. Birinchisi, biz haqiqiy deb ataydigan, his-tuyg’ularimizga oid bo’lgan dunyo haqidagi bir tushunchadir. Ikkinchisi, bu jamiyatda g’oyalarning aksini ko’rsa bo’ladigan dunyo haqidagi tushunchadir. Bu dunyoda ko’rib bo’ladigan har bir narsa o’zining g’oyaviy uslubiga yoki boshqa bir tomondan o’zining asl nusxasiga ega. Ko’rib bo’ladigan dunyo nazariyasida mavjud narsalar faqatgina mukammal bo’lmagan nusxalar, soyalardir. Shunday qilib, bizning his-tuyg’ularimizga asosolangan dunyo bu boshqa bir dunyo nazariyasidir. Bizning o’z hissiyotlarimizni amalga oshira olmasligimiz, tabiiylik va super tabiiylik o’rtasidagi dualizm, tabiiylik va super tabiiylikka oid tajriba va g’oyani ochib berish bu Platon nazariyasining muayyan elementidir. Bularning har biri metafizikaning turlicha ko’rinishdagi elementidir yoki dunyoni diniy tushuntirishga xizmat qiluvchi muayyan g’oyalarning jamlanmasidir. Bu dualistik g’oya optimistik mutassiblikka ega yoki pisimistik inqilobiy xarakterga ega. Ta’kidlashlaricha, tajribaga asoslangan borliq va o’ta ideallashgan g’oyalar o’rtasida muayyan ziddiyat yoki bahs munozaralar mavjud. Bu metafizik qarash borliqni tushuntirishda ahamiyatga ega emas. Ammo, uni inkor qilish yoki qabul qilish uchun muayyan emotsiyaga ehtiyoj seziladi. Bir g’oya muayyan sohaga oid izohni tanlashda o’z erkinligiga ega, ya’ni bunda mazkur g’oya ularning talqinini o’z ichiga oladi. Agarda inson g’oyalar dunyosini to’la to’kis fahmlay olsa, u dunyoga moslasha oladi. Shuningdek, u o’z xulq-atvorini g’oyalarga moslashtira olsa, u katta baxtga erishadi.

Insoniyat o’sha vaqtda meditsina yoki tabiiy ilm-fanga oid texnika muammolarini hal qilgani kabi adolat haqidagi savollarga javob topa olishiga imkon bo’lganmidi. Agarda jamiyatda haqqoniy sud bo’lganida edi ijobiy qonunlar amalda bo’lmas edi. Shunday qilib, bunday holatda, ya’ni ijobiy qonunlar bo’lmaganda edi huquqiy davlat ham vujudga kelmas edi. Ammo, shuni aytib o’tish kerakki, biz ijobiy deb nomlagan qonunlarning barchasi jamiyatda amal qilganida edi, baxtli va adolatli jamiyat qurishda insonlarning muayyan darajada majburiyatlari yuzaga kelmasdi. Xulosa qilib aytadigan bo’lsak jamiyatda haqiqatdan ham adolatga o’xshagan va uni ta’minlovchi ma’lum bir g’oya mavjud, ammo uni aniq ta’riflab bo’lmaydi. O’z navbatida bu bahs munozarali jarayondir.

Hans Kelsen. General Theory of Law and State. – Cambridge: Harvard University Press, 2009. **– P.15-28.**

5-Mavzu: Huquq mezoni (o’lchovi)

Agar biz positiv huquqni cheklangan holda mushohada qiladigan bo`lsak, bu ijtimoiy tarzda o`tmishda va hozirgi kunda umumiy qilib “Huquq” deb nomlab, umumiy o`ziga xosligi yuqori bo`lgan ijtimoiy hisoblanmaydigan boshqa turlarni topish mumkun. Bu xususiyat ijtimoiy hayotda va uni ilmiy o`rganish uchun bosh zaruriy asosni paydo qiladi. Bu xususiyat axloq va din kabi boshqa ijtimoiy hodisalaridan huquqni aniq ajratadigan mezondir.

Bu mezonlar nima?

Bevosita va bilvosita rag`batlantirish

Bu har bir jamiyatdagi ijtimoiy tartib funksiyasidir - chunki jamiyat bu hech narsa lekin, ijtimoiy tartib insoniyat hayotiga aniq yo`naltirilgan ikki taraflama munosabat hosil qiladi: ularga aniqlikni mujassam qiladi, jamiyat uchun zararli bo`lgan harakatlarning sababini va jamiyat uchun foydali bo`lgan harakatlarning sabablarini paydo bo`lishini ishlab chiqadi.

Urf odatlarga ko`ra ijtimoiy munosabatlarda turli-xildagi ijtimoiy tartiblar bir-biridan keskin farq qilishga olib keladi. Bu yerda ifodalanayotgan turlar huquq tizimi orqali shaxslarning o`z xohishiga ko`ra harakat qilishini rag`batlantirishi haqida ma`lumot berilmoqda.

Bu undash bevosita yoki bilvosita bo`lishi mumkin. Mazkur tartib aniq afzalliklarga rioya qilishga va zararli bo`lgan hodisalarga rioya qilmaslikka undashi mumkun, binobarin, bu afzallikka rioya qilishni va ishonishni talab qiladi. Zararli oqibatlarni sodir etganligi uchun qo`rquv bilan tahdid qilishga undaydi. Tartiblarning o`zidagi ta`sir o`tkazish ushbu munosabatlarga erishganlikni isbotlaydi.

Rag`bat va jazoning asosiy prinsipi ijtimoiy hayotda to`g`ri ta`sir etishdan iboratdir va bu jamiyatning roziligi bilan amalga oshiriladi, tartibda sanksiyadek imtiyozlarga ishonish yoki ijtimoiy xavfli jarayonlar uchun jazo borligini ogohlantiradi.

Ijtimoiy tartib ishontirishsiz ham hattoki, unga jamiyatni bo`ysundiradi va qo`rqitish bilan tahdid qilishsiz ham sanksiyasiz zararli qilmishlar sodir etganlarga ta`sir ko`rsatadi. Shaxslarga murojaat asosida boshchilik qilish imtiyozlardek zarur hisoblanadi, shunday ekan aniq yo`naltirilgan bu hukm mezoni munosabatlarga yetarlicha bo`ysunishga sabab bo`ladi. Bu xildagi bevosita undash aniqlikka boy bo`lib, bevosita ijtimoiy voqelikka yuzlashadi.

Dastlab, shaxslarni aniq yo`naltirilgan mezonlar asosida boshqarish ularni undash uchun yetarli hisoblandi. Aksariyat, ijtimoiy munosabatlarda shaxslar har doim sudning hukmiga o`zining roziligini bildiradi, ya`ni bu tartiblarni “adolatli” deb hisoblaydi, xolbuki, qarama- qarshi fikrdagilar esa bu jarayonga “adolatsiz” deb deb baho beradi.

Binobarin, tartibga asosan odatda bshqaruvga mos shaxs tanlanadi, nomunosiblar ularning nomaqbulligiga olib keldi. Bu ta`sir natijasida tartib bilan shaxsning roziligi yoki tartibni, tartibdagi sanksiyani o`zgartirishda namoyon bo`ladi.

Amaldagi ijtimoiy tartiblarning chinakam boshqaruv tartibidan qat`iy farqli jihati mavjud emas, tartiblarning samarador tayanchi sanksiyalardir va bu samaradorlik sanksiyalarda joylashmagan. Har bir ijtimoiy tartibda jamiyat aniq ta`sir choralariga mos holda yoki tartiblardan boshqacha uslublarda sanksiyalanadi.

Sanksiyasiz undashlarning eng yaqin turlari bu jamiyatning rivojlangan axloq normalari hisoblanadi. Ularning farqi faqat ijtimoiy tartiblar o`zlarining mutliq sanksiyalar bilan ta`minlanganligi, xolbuki boshqa sanksiyalar jamiyatga g`ayriixtiyoriy ravishda ta`sir etishni ifoda etmaydi.

Oliy va ijtimoy uyushgan sanksiyalar

Sanksiyalar ijtimoiy buyurtmalar asosidagi sanksiyalarning o`zi ham transtental ya`ni diniy yoki ijtimoiy doimiy belgiga, xususiyatga ega bo`lishi mumkin.

Birinchi navbatta, buyurtma tamonidan taqdim etilgan sanksiyalar doimiy organ tamonidan jismoniy shaxslarga tatbiq qilininib afzalliklardan va kamchiliklardan iborat. Insonlar oliy mavjudot deb hisoblanganlik g`oyasiga ko`ra, diniy rivojlanish boshlanishi bilan, ular atrofini o`rab turgan tabiat bilan bog`liq holda mavjud bo`lganlar.

Dualism ya`ni bu yerdagi hayot va oxiratdagi hali ham ibtidoiy odamga noma`lum. Ularning birinchi xudolari ehtimol daraxtlar, daryolar va qirlar, ayniqsa ayrim hayvonlar yashaydigan o`lik ajdodlari ruhlari bo`lishgan. Ular jinoyatlarni ovchilikdagi omadsizlik, o`lim, kasallik, baxtsizlik bilan jazolash va mukofatni ham shunga o`xshash yo`l bilan umr va baxt bilan ibtidoiy ijtimoiy tuzumni saqlab turishni kafolatlashgan. Azob aslida ilohiylikdan kelib chiqqan lekin, bu yerda amalga oshiriladi. Bu tabiat uchun azob tamoyiliga ko`ra ibtidoiy odam bilan izohlanadi. U

tabiat hodisalarini ular bilan bog`liq bo`lgan foyda yoki zararga nisbatan hisoblaydi. U mukofot sifatida manfaatli voqeliklarni, foydasiz tabiiy hodisalarni esa ular ortida turgan odamlar ruhlari tamonidan unga yetkazilgan jazo sifatida fahmlaydi.

Dastlabki ijtimoiy tartib butunlay diniy xarakterga ega. Aslida ular inson kuchidan yuqori bo`lgan ya`ni diniy sanksiyalardan boshqa hech qanday sanksiyalarni bilishmagan. Faqat keyinroq, tor guruh ichida transdental sanksiyalar ijtimoiy doimiy bo`lgan jazo choralari bilanyonma-yon paydo bo`lgan. Sanksiyalar ijtimoiy tartibda belgilaniladi va shaxs tamonidan amalga oshiriladi. Ushbu tartib qoidalarga muvofiq.

Turli guruhlar o`rtasidagi munosabatlarda qon qasosi ko`rsatilgan jarohat evaziga boshqa guruh a`zosiga nisbatan ijtimoiy tashkil reaksiya sifatida juda erta paydo bo`lgan va asossiz deb hisoblangan. Bu reaksiya masalalari ko`rsatilgan guruh qon munosabatlariga asoslangan jamiyat bo`ladi. Bu reaksiyaga o`ldirilgan shaxsning ruhidan qo`rqish sabab bo`lgan. Agar u shaxs tashqi guruhga tegishli bo`lsa, u qotilidan o`ch olish huquqiga ega bo`lmagan. Demak, uning uchun qasos olish qarindoshlarining majburiyatiga aylangan.Shunday qilib, ijtimoiy tashkil etilgan sanksiyalarning o`zi transdental sanksiya bilan kafolatlanadi.

Agar o`lgan shaxsning qarindoshlari xorijiy qotil ustidan qasosni amalga oshira olmasa uning guruhi o`ldirilgan odamning ruhi tamonidan kasallik va o`lim bilan tahdid qilgan. Bu qon qasos dastlabki ijtimoiy tashkil etilgan sanksiyadek tuyiladi. Bu dastlab qabilalararo xarakterga ega bo`lgan.

Ijtimoiy jamiyat qon munosabatlariga asoslangan bir necha guruhlarni o`z ichiga oladi. Faqat qon asosida bir ichki qabila muassasasi bo`ladi.

Diniy rivojlanish davomida, Xudo bu yerda juda ko`p turli-xil ilohiy iqbolni amalga oshirish oxiratga tegishli bo`ladi. Bu iqbol ikkita barobar belgi uchun ya`ni jannat va do`zax uchun barobar hisoblangan. Bu bosqichda ijtimoiy tartib, uning diniy xarakterini yo`qotgan. Dinning faqat ijtimoiy tartibga qo`shimcha va qo`llab quvvatlash kabi vazifalari bo`lgan.

Sanksiyalar insonlarning ijtimoiy tartiblangan xarakterlarini ko`rsatadilar.

Jazo va rag`bat

Shuni ta`kidlash kerakki, sanksiyalar odatda ikki xil: Itoatsizlikdan tahdid ahvoliga tushgan holat (jazo) va itoat taqdirda vada afzalligi (mukofat) dir. Ijtimoiy hayotda birinchisi ikkinchisiga qaraganda ancha muhum ahamiyat kasb etadi.

Jazo texnikasi mukofatdan ko`ra Afzal ekanligi ijtimoiy tartib hali ham aniq diniy xarekterga ekanligi bilan qaraladi, bu masalan transdental sanksiyalar tamonidan kafolatlangan. Ibtidoiy odamlarning xulqi ijtimoiy tartib deb nomlangan va ko`p sonli qonunlarga rioya qilishganligi ko`p xalqlarning hayotida qo`rquv ko`proq hukmron bo`lganligi bilan belgilanadi.

Bu hokimiyat insonlarning qo`rquvi natijasida an`anaviy urf-odatlarini buzishga qarshi tasir bo`lgan.

Ba`zi Etnologlarning fikricha ijtimoiy normalar buzilishi taraqqiy etgan jamiyatga nisbatan ibtidoiy jamiyatlarda kamroq bo`lishining sababi u ruhlardan qo`rqqanligi uni qasos olishi va ruhdan jazo olishidan qo`rqish tasiri ijtimoiy tartibini saqlashning asosi bo`lgan. Mukofotga umid faqat o`rta ahamiyatga ega bo`lgan. Va hatto yuksak darajada rivojlangan dinlarda ham ilohiy jazo nafaqat shu yerda balki oxiratda ham jazo olish g`oyasi birinchi o`rinni egallagan.

Insoniyat haqiqiy e`tiqodida jahannamdan qo`rqish ancha tirik va jazo joyi ham aniq rasmlar bilan tasvirlanadi lekin kelajakdagi jannatdagi rohati odatda juda noaniq hisoblanadi. shaxslar orzu-fantaziyalari cheklanmagan va hatto transandantal tartibning tasavvuri texnikasi empirik jamiyat texnikasidan butunlay boshqacha emasdir.

Bu diniy mafkura ijtimoiy guruhlar xatti-harakatlarga ko`zgudir. Turli ijtimoiy guruhlarni shakllantirishda eng asosiy g`oya ularning jazodan qo`rqish hissi bo`lgan.

Majburiy tartibdagi huquq

Sanksiyalar mol-mulkdan mahrum qilishda yovuz amallar bilan tajovuz qilgan hamda hayotdan, so`g`liqdan, ozodlikdan yoki mulkka egalik qilishdan mahrum qilgan. Bu mulklarni olish shaxsning xohishiga qarshi olib birilgan, bu sanksiyalar majburiy tusdaligi bilan xarakterlanadi. Bu sanksiya mulkni majburan olib qo`yishni ifodalaydi. Buning muhim jihati shundaki agar ushbu vaziyatda qat`iylikka duch kelinsa ushbu sanksiya qo`llanilgan. Birgina istisno jihati ishda munosib sanksiya munosib qudratga ega bo`ladi. Ijtimoiy tartiblar shaxslarning harakatlarini qidiradi hamda majburiy o`lchamdagi buyruqlarni majburiy tartiblar deb

atashni talab qiladi. Shu sababdan qo`rquv ijtimoiy xavfli harakat hisoblanadi, zo`rlikning o`lchami bilan qarorning majburiyligi bir-xil bo`lishi zarur. Shuning uchun bugungi kunda amalda bo`lgan ijtimoiy tartiblar jazoviy sanksiyalardan ko`ra mukofotlashni afzal ko`radi va ayniqsa sanksiya barcha harakatni amalga oshirmay, bevosita undash texnikasiga ishoniladi. Tartiblardagi qarama qarshiliklar sanksiyalardagidek majburiyatni o`zida mujassamlashtiradi, boshqa harakatlarning samarasi majburiy bo`lmaydi lekin bu ixtiyoriy bo`ysinishdir. Qarama qarshiliklar haligacha bir qarashdan farqlanmagan. Bu moslik rag`batlantirish texnikasiga asos huddi bilvosita ta`sir etish kabi. Bilvosita undash turli joylar o`rtasida jazo orqali tasir o`tkazadi xuddi majburlash texnikasi, bevosita tasir o`tkazish texnikasi va ixtiyoriy bo`ysunish texnikasi kabi. Ixtiyoriy bo`ysinish majburlsh kabi ta`sir etishning shakli va jumladan bu erkinlik emas lekin bu majburiy psixologik sezgi. Agar majburiy tartiblar bular bilan qarama qarshilikga uchrasa, bu majburiy xarakterda bo`lmaydi, bu ixtiyoriy harakterga asoslanadi, bitta qiyin tamoni shundaki, majburiy sanksiyalarda o`lchamlar belgilangan bo`ladi va boshqalarda bu mezon mavjud emas. Va bu sanksiya shaxsning qarshiligiga ko`ra so`roq qiladi agarda muhim bo`lsa, moddiy tasir ko`rsatadi.

Qonun, odob va din

Qonunni o`ziga xos ijtimoiy-texnikaning majburiy buyruqlari yig`indisi deb idrok qilinadigan bir paytda, biz uni qonun bilan bir-xil maqsadda ishlatadigan, ammo undan ba`zi jihatlarda o`ta farq qiluvchi boshqa ijtimoiy buyruqlar bilan keskin solishtirishimiz mumkin. Ta`kidlash joizki, qonun bu-bir uslub maxsus ijtimoiy-huquqiy uslub , lekin u yakuniy chora emas. Qonun, odob-ahloq va din kabi ustuvor qoidalar qotillikni man etadi. Lekin, ularning bari insonlarga har-xil yo`sinda tasir etadi. Ya`ni, bunda qonun qotillikni amalga oshirgan insonni jazoga tortishda qonun belgilangan huquqiy javobgarlikka tayanadi. Axloqiy chegara esa iinsondagi o`ldirishga bo`lgan ishtiyoqni chegaralaydi. Agar qotil tengdoshlari tufayli o`zining ichki qonun-qoidalariga zid borsa va do`stlarining aqliy tazyiqiga uchramaslik uchun qotikllikka beriladigan qonuniy javobgarlikni chetlab o`tishga harakat qilsa ham, ma`naviy va qonuniy farq yaqqoldir, ya`ni qonunga bo`lgan munosabat uni qay darajada qattiqligiga bog`liq bo`lib, u ijtimoiy nuqtai

nazardan puxta o`ylangan bo`lsa , odob-axloq tushunchalari na puxta qonun-qoidalariga tayanadi, na ijtimoy mukammallikka ega.

Dinga nazar tashlasak, undagi qoidalar axloqiydan ko`ra ko`proq qonuniylikka o`xshaydi. Diniy tartib qoidalar qotillikka qo`l urmoqchi bo`lgan shaxslarni mislsiz kuchga ega bo`lgan diniy xudolar qahriga duchor bo`lish bilan qo`rqitadi.

Diniy harakterga ega bo`lgan cheklovlar hatto diniy tartib qoidalarda belgilab qo`yilgan bo`lsa ham , ular ijtimoiy mukammallikka, keng tartibotga ega emas. Qaysidir ma`noda ular huquqiy normalardan ustunroqdir. Ammo, bu cheklanishlarning samaradorligi insonlarning mavjud xudolariga qay darajada ishonishiga bo`g`liq.

Bu mavzudagi dolzarb muammo bu turdagi tiyilishlarning samaradorligiga emas, balki ularning ommaga qanday ta`sir etishidadir. Ijtimoiy mukammal strukturaga ega taqiqlar, cheklovlar bu mavjud tartib qoidalarga zid xatti-harakatlar amalga oshirilganda ularga mos tarzda javobgarlikka tortilishidadir. Bunday xulqni biz o`z navbatida, qonunbuzarlik (delict) deb ataymiz. Qonunbuzarlik ham unga ko`riladigan jazo ham qonun bilan belgilangan. Jazo bu - qonunning huquqbuzarlikka bo`lgan reaksiyasi, ya`ni qilingan ish uchun zolimga ko`riladigan chora qanday bo`lishi kerak deganidir. Jazoni tayinlovchi inson esa qonun himoyachisidir. Boshqacha qilib aytganda, jazoni amalga oshiruvchi shaxs davlat organi xodimi bo`lib, u davlat organi tomonidan tayinlanadi. Jamiyat undagi shaxslarning xulq-atvorini aniqlab beruvchi qonun-qoidalarsiz hech kim, aynan ular jamiyatdagi tartibni saqlab qoladi. Aytaylik odamlar bir yaxlit jamiyatga tegishli bo`lsalar yoki bir jamoani hosil qilsalar, demak bundan xulosa qilish mumkinki, ular bir-birlariga bo`lgan o`zaro munosabatlarini ma`lum me`yorlar asnosida ushlab turishga rozidir. Shuning uchun ham, qonuniy jazoda aybdorning jamoa qonunlari oldida javob berishi tushunilsa, diniy jazo gunohkorning yoki o`limi, yohud narigi dunyoda javob berishiga borib taqaladi. Bunday holatda ijtimoiy tuzumning ta`siri emas, balki sigínilgan xudolarning qahr-g`azabi tushuniladi.

Kuch ishlatish monopoliyasi

Ijtimoiy struktura borasidagi ko`plab paradokslar shuni aytadiki, majburiy tartib bu maxsus uskuna bo`lib, u majburiy jazoni amalga oshirilishini bildiribgina qolmay insonlarni aynan shunday qonunbuzarlik qilishlarini oldini oladi. Shu tufayli, insonlar jinoyatga qo`l ursalar

hayotdan, sog`liqlaridan, ozodlikdan va mol-mulkidan mahrum bo`lishlari mumkinligi bilan tayziqqa olinadilar va ular aynan yuqorida sanab o`tilgan narsalarni saqlab qolishlari kerakligi uqtiriladi. Kuch jamiyatda kuch ishlatilmasligi uchun ishlatiladi. Bir qarashda bu bir-biriga o`xshash ikki narsa orasidagi farq (antinomiya)ga o`xshaydi; o`z navbatida bu holatni oldini olishga qilingan harakat kuch ishlatmaslikni (hatto jazo sifatida) targ`ib qiluvchi mutloq anarxizm ta`limotiga olib keladi. Anarxizm deganda jamiyatdagi tartibni faqatgina shaxslarning ixtiyoriy bo`ysunishi orqali boshqarish tushuniladi. U nafaqat majburiy tartib, balki qonun-qoidalarni ham rad etadi.

Antinomiya bor - yo`g`i zohiriy tushuncha. Qonun esa aniq va u tinchlikni targ`ib qiladi va jamiyat a`zolari orasidagi mutassil xatti-harakatlar mobaynida bo`lib o`tadigan har qanday zo`ravonliklarni taqiqlaydi. Shunday ekan, qonun kuch ishlatishni butkul yo`q qilmaydi. Qonun va kuch bir-biriga mutloq zid deb tushunilmasligi kerak. Qonun bu kuchning to`g`ri tashkil etilishi. Qonun faqat ba`zi vaziyatlarda va albatta ba`zi shaxslarga nisbatangina kuch ishlatadi. Qonun har qanday holatda ham “taqiqlanganlik” borasidagi xulqni bildiradi; qonuniy taqiqlanganlikni buzish bu majburiy jazoga tortilish demakdir. Bu qonunni amalga oshiruvchi shaxs esa (qonuniy yo`l bilan belgilangan) o`z navbatida qanday chora ko`rilishi kerakligi haqida fikr yuritadi - jamoaning saylangan organi bo`lgani sababli. Faqatgina aynan shu inson, jamoaning tayinlangan bo`lagigina kuch ishlata oladi. Shu sababli kuchdan foydalanish bu monopoliya ekan degan xulosaga kelish mumkin. Ya`ni, shu yo`sinda qonun jamiyatni tinchlantiradi.

Qonun va tinchlik

Tinchlik bu kuch ishlatilmaydigan mavjudlikdir. Boshqacha aytganda, huquq faqat nisbiy tinchlik beradi, mutloq emas, kuch bilan individual shaxslar huquqlarini mahrum etadi,jamiyatni rivojlantiradi. Qonunni mutlaq kuch yo`q bolgan tinchlik deb o`ylamaslik kerak,u davlat anarxiyasi, bu kuchning monopol sharoitidir, ya`ni jamiyatning kuch monopoliyasidir .

Jamiyatda, uzoq muddat davomida saqlanib qolishi mumkin, agar har bir individual shaxs aniq qiziqishlari bo`lmish - hayot, sog`lik, va boshqa huquqlarini hurmat qilsa ya`ni shaxslar o`zlarini boshqa shaxslarning qiziqishlariga suqulishdan tiya olsalar.

Biz qonun deb ataydigan ijtimoiy usul insonlarni o`zlaridagi xulq-atvordan kelib chiqib qiladigan zo`ravonliklarni ma`lum tarzda oldini oladi: bunday holatda qonun insonlarning oldingi xulq-atvorlariga asoslanib keyingi xatti-harakatlariga aralashadi.

O`xshatish uchun o`xshatish. Aynan shu qasos haqidagi g`oya bu ijtimoiy terming poydevor bo`lib xizmat qiladi. Faqatgina bu g`oyaning yuqori bosqichlarida qasos, jazo tushunchalari “oldini olish” tushunchasi bilan almashtiriladi. Lekin, keyinchalik mafkuramizdagi o`zgarishlar qonunning bu ijtimoiy uslubini isbotlashga harakat qiladi. Ammo, usul o`sha-o`sha qoladi.

Boshqalarning shaxsiy manfaatlariga aralashuv bir tomondan noqonuniy xatti-harakat, qonunbuzarlik ikkinchi tomondan esa ma`qullashdir. Qonun shunday kuchki unda kuch ishlatish taqiqlanadi biroq bazi bir holatlarda va ba`zi bir insonlargagina ruxsat etiladi. Qonunga ko`ra kuch ishlatish yo qonunbuzarlik yoki ruxsat etilganlik ya`ni huquqni muhofa qiluvchi organlarning qonunbuzarlikka qarshi xatti-harakati sifatida tushuniladi.

O`zgalarning qiziqishlariga aralashish faqatgina jamiyatning ma`lum bir hollarida shaxslarning noo`rin xatti-harakatlariga ko`rsatgan ta`siri deb tushuniladi chunki, bunday aralashuv oxir-oqibat monopoliyaga olib keladi, shaxslarning faqatgina ma`lum qiziqishlari himoyalanishi mumkin. Agar jamiyat insonlarning shaxsiy manfaatlariga aralashmasa va monopoliyaga yo`l qo`ymasa, aniqroq aytadiagan bo`lsak, jamiyat faqatgina ma`lum bir holatlarda fuqarolarning qiziqishlariga aralashaman deb shart qo`ymasa (albatta noqonuniy va jazoga loyiq ish qilinganda va faqat individual shaxslargagina), insonlarning barcha qiziqishlari har tomonlama huquqiy tartibda himoyalanadi. Boshqacha aytganda, bu borada hech qanday davlat tomonidan ijro etiladigan qonunlar bo`lmaydi.

Ruhiy zo`ravonlik

Qonunning asosiy elementi bo`lgan majburlash ko`pincha noto`g`ri talqin qilinadi ya`ni qonun samarali bo`lishi uchun kuch ishlatishga yo`l qo`yilishi kerak. Bunday choralar samarali hisoblanadi qachonki ular o`zlarini qonuniy tutsalar yoki qonunbuzarlik munosib tartibda jazolansa. Bu g`oya tarafdorlari ko`pincha qonun bu majburlashda iborat hatto butunlay bazi hokimyatlarni kuch ishlatishidan iborat deb o`ylashadi.

Holland tomonidan maxsus va mashhur ibora mavjud bo`lib unda quyidacha deyilgan: “ huquqning termin sifatidagi bir muqobil ko`rinishi

sifatida bu suveren siyosiy hokimiyat tomonidan insonning tashqi umumiy huquqlari majburlanishidir” [2].

Aniqroq qilib aytadigan bo`lsak, tegishli organlar tomonidan qonunni amalga oshirilishining ahamiyati. Bunday holat shaxslar qonunni qo`pol tarzda buzsalar yoki nazar-pisand qilmasalar ro`y beradi. Shunisi ma`lumki, kuch ishlatish erkinligi ma`lum bir holatlardagina huquqiy tartib tomonidan amalga oshiriladi va shuning uchun “majburlash” deb tushuniladi. Albatta, bu faqat ruxsat etilgan holatlarda amalga oshiriladi.

Qonunga amal qiladigan yoki qilmaydigan shaxslar “subyekt” lardir, rozilik beruvchi va qonunni ishlatuvchilar esa “organ” lardir.

Agar insonlar xatti-harakatiga nisbatan ishlatilgan qonuniy kuch haqida fikr yuritsak, biz subyekt va organ xatti-harakati orasidagi farqqa e`tibor qaratishimiz lozim. Holland ham o`z ta`rifida huddi organning xatti-harakatiga urg`u berayotgandek tuyuladi. Lekin, kuch ishlatish haqida so`zlovchilar ko`pincha subyekt haqida fikr yuritishadi: go`yoki shaxslar qonunga mutlaq bo`ysunishlari shart.

Ular bunday deganda davlatning majburiy chora-tadbirlari, jazolari emas aksincha, subyektlarning qo`rquvlari (itoatkorsizlik va qonunga zid borganda) haqida fikr yuritishadi. Huddi “majburlash” ruhiy bo`sunish demakdir, va insonlarning qonuniy tartib haqidagi shunday fikrlariga olib keladi. “majburlash” haqidagi bu tushuncha qonuniy tartib borasidagi fikrlarni o`zgartiradi. Ruhiy bo`sunish davom etar ekan, qonun aqliy yoki diniy normalarni farq qilmay qoladi. Aqliy va diniy normalar ham majburiydir chunki ular ham bizni ularga mos xatti-harakat qilishimizni talab etadi.

Qonuniy xulq-atvor motivlari

“Ruhiy majburlash “ terminini ta`rif berishga harakat qilar ekanmiz, bu- huquq tushunchasining muhim elementi bo`lib, huquqning jiddiy keng qarshiligiga uchraydi. Qanday vaj insonni huquq qoidalarini bajarishga ishontirishini biz aniq bilmaymiz. Hozirgi kunda ,ijtimoiy va siyosiy muhim muammolarni hal qilishning bizda hech qanday metodlari mavjud emasdir.

Biz qila oladigan asosiy harakat bu bularni ko`p yoki kam darajada chamalashdan iborat. Ehtimollikdan kelib chiqib, shunga qaramasdan, qonuniy xulq-atvor motivlari qonun normalarining majburlash xususiyatiga ishonch yoki qonuniy sanksiyalardan qo`rqishni anglatmaydi. Muayyan shaxsning axloqiy va diniy qarashlari qonun

[2] Ser Tomas Erskine Holland, “Huquqshunoslik elementlari” (13- nashr) 1924

normasi parallel tarzda shakllanadi va bunday holatda uning qonunga bo`lgan ijobiy munosabati aynan uning axloqiy va diniy qarashlari bilan belgilanadi.

Hech qanday yo`l bilan qonuniy intizom orqali nazarda tutilmaydigan, ammo o`z navbatida, qonuniy xulq-atvor bilan bog`liq bo`lgan ijobiy jihatlar qonunga rioya qilish asosiy omil bo`lishi mumkin. Muayyan shaxs tez-tez bo`lmasa-da ma`lum holatlarda o`zining qonuniy majburiyatlarini bajarishdan tiyiladi. Chunki, ma`lum bir shaxs o`zining majburiyatini bajarishidan bosh tortishiga qarshi bo`lgan qonunlar tomonidan ta`minlanadigan sanksilardan saqlanadi. Ammo, o`z navbatida biladiki, agar o`zining burch va majburiyatlarini ehtiyotkorlik bilan amalga oshirsa uning jamiyatdagi uning huquqiy maqomi ta`minlanadi. Aks holda o`z majburiyatini bajarishdan bosh tort tortsa, u muayyan huquqlardan mahrum bo`ladi. Uning jamiyatdagi mavjud qonun normalariga amal qilishi unga o`zining qonuniy-huquqiy manfaatlari ta`minlanishi kafolatini beradi. Bu qonunga bo`lgan ijobiy munosabatning foydali tarafidir. Qonunga bo`lgan ijobiy munosabatning muhim motivi sifatidagi ushbu foyda bu jamiyatda odatiy erishishga harakat qilinadigan muhim jihat hisoblanadi.

Shundan kelib chiqib, insonlar huquqning qoidasi ifodalanadi. Bu mukofot bo`ladi qaysiki ruhiy majburlash sabab b`oladi qaysiki mashg`ulotlar, choralar va huquqiy buyruqlar nazariyasidir. Bu qonuniy intizom “samarali” qattiqqo`llik faqat shuni anglatadiki, odamlar huquqiy intizomlar orqali boshqariladi. Huquqiy intizomlardan kelib chiqadigan ruhiy majburiyatlar haqida hech qanday maxsus ma`lumot mavjud emas.

Oygen Erlix nazariya

Doktrinaga muvofiq, majburlash bu huquqning muhim elementi bo`lib, u juda bahslashadigan , ayniqsa, ijtimoiy nazarda tutilgan holda bo`ladi. Maxsus dalil ifodalaydiki, insonlar huquqiy tartibotga bo`ysunadilar, ularning huquqiy majburiyatlarini ko`plab holatlarda - agar eng ko`p bo`lmagan-huquqiy tartibot tomonidan adolatli sanksiyalar chiqarish yo`li bilan taminlanmasa, lekin majburlash qonunning ahamiyatli tashkil qiluvchilaridan biri deb tan olinadigan doktrina ko`pincha katta bahslarga olib keladi. Ayniqsa, sotsiologik nuqtayi nazardan. Bunday bahslarda asosiy argument qilib erkaklarning qonun-tartibga jazodan qo`rqib emas, balki boshqa sabablarga ko`ra rioya qilishlari keltiriladi. Qonun sotsiologiyasi asoschilaridan biri Oygen Erlix shunday deydi:

Umuman olganda, inson behisob yuridik munosabatlar ichida yashaydi. U, ayrim hollarni olmaganda, bu munosabatlar sabab mavjud bo`ladigan vazifalarini bajarishga tayyor. Har birimiz, ota yoki o`g`il, ota-ona, ishchi sifatida ayrim majburiyatlarni bajaramiz. Huquqshunos, albatta odamlar o`z vazifalarni keyinchalik sud baribir ularni bu vazifalarni bajarishga majburlashini bilgani uchungina bajaradi deya oladi. Biroq bu narsa keyinchalik shunday odatiy holatga aylanib qoladiki, sudning majburlashi to`g`risidagi fikr odamlarning hayoliga kelmay qoladi ham. Aksincha, odamlarning xatti-harakati boshqa bir motivlarga bo`ysunadi: agar bajarishmasa, ular qarindoshlari bilan janjallashishi, o`z o`rnilarini yo`qotishi, ma`suliyatsiz inson bo`lib ko`rinishlari mumkin. Bu o`rinda, huquqshunos shuni anglashi kerakki, insonlarning huquqiy majburiyat sifatida bajaradigan va bajarmaydigan ishlari rasmiy shaxslar majburlay oladigan holatlardan farq qiladi. Odamlarning xulq-atvori ularning majburligidan kelib chiqadigan xatti-harakatlaridan ayrim hollarda boshqacha (Zwangsnorm).

Shunday qilib, odamlar o`z majburiyatlarini faqat qonun ko`rsatgani uchun emas, balki boshqa sabablarga ham ko`ra bajarishi to`g`ri fikr. Ammo, bu ayniyat majburlash qonuniyatning asosiy tarkibiy qismlaridan biri ekanligiga qarama-qarshilikni yaratmaydi. Chunki, bu doktrina odamlar xatti-harakati orqasidagi motivlar emas, balki uning mazmuni, ijtimoiy xulqning tarkibi, choralariga aloqador. Huquqiy tartib, odam hayotiga qasd qilish uchun ja`zo yuklaydi. Buning sababi, qonun vakilining insonning boshqa bir motivlar sabab shunday jinoyatni bajarishga qo`rqishiga ishonmasligi.

Agar biz huquqiy tartibni majburlovchi muassasa sifatida tan olmasak, uning boshqa bir ijtimoiy muassasalardan farqi qolmaydi. Ayni hol, ko`pgina yuridik sotsiologlarning o`ziga xos xatosi. Bu qatorga Erlix ham kirib ketadi. Uning asosy tezisi: qonun bu majburlovchi muassasa, qachonki biz uni sudlar oldidagi holatlar yechilishi kerak bo`lgan tartiblar bilan belgilasak. Biroq, qonun sudlar nizolarni hal qilish uchun qo`llaydigan yagona tartib emas. Qonun – inson xatti-harakati orqasida yotadigan tartib. Inson xulqi tartibi sudlar yuridik bahslarni hal qilish uchun qo`llaydigan tartibdan farq qiladi.

Huquqshunos anglashga ulgurmasidan oldin, insonlar xulqi orqasidagi tartib-qoidalar, sudlarning o`sha xatti-harakatlarni baholashga qo`llaydigan tartibga barobar bo`lib qoladi. Shubhasizki, sud qarorlari insonlarning har kungi xatti-harakatiga katta ta`siz o`tkazadi. Lekin,

birincha o`rinda, bu ayniyat qanchalik to`g`ri ekanligi va uning qanday shartlarga bog`liqligi o`rganib chiqilmog`i lozim.

Agar kimdir xorijiy mamlakatdan qaytib kelgan sayohatchidan o`sha yerdagi odamlarga berilgan huquqlar haqida hisob so`rasa, faqat bir-xil narsa eshitilgan hamda o`sha odam biladigan odam sifatida hisoblangan. U o`sha yerdagi oila hayoti, turmush odatlari, bitimlarga kirish tarsi haqida aytib beradi,biroq u qonun davolari har kuni qaror qilinayotganligiga ko`ra qoidalar haqida juda kam ma`lumot aytadi. Yurist xorijiy millatning huquqini o`rganayotganda yoki ilmiy maqsadda uzoq davrlarn o`rganayotganda diqqat bilan foydalaniadigan huquqning bu tushunchasidan u o`zining mamlakati hamda o`z davrining ijobiy huquq sohasiga o`tganda darhol voz kechadi. Uning bundan xabardor bo`lgan holda kishilarning harakatiga ko`ra belgilanadigan qonun qoidalar ularning harakatlari sud va boshqa tribunallar tomonidan hukm qilinishiga ko`ra belgilanayotgan qoidalarga aylanadi. Ilmiy nazar o`z o`rnini amaliy nazarga berdi. Amaliy qarash yuridik mansabdor shaxslarning talablariga moslashgan u shaxs esa foydalanishi kerakligiga ko`ra asoslangan qoidalarni bilishga qiziqadi. Yuristlarning bu qoidalarga axloq qoiadalari sifatida qarashlari rost lekin, ular bu nuqtai nazargao`z fikrlaridan xatlab o`tgan holda kelishgan. Ular shuni nazarda tutish adiki sud tomonidan qabul qilinadigan qarorlarga asoslangan qoidalar kishilar o`zaxloqlarini nazorat qilishlari asos bo`lishi lozim bo`lgan qoidalardir.

Vaqt o`tishi bilan kishilar o`z huquqini qonun bilan idora qilishadi, tartibga solishadi, ularni sudlar qarorlari ko`rsatadi degan noaniq fikr ham mavjud. Axloq qoidasi nafaqat kishilarning o`z xulqlarini odatiy to`la boshqaruv ishlari, balki shunday qilish ularning burchlari bo`lgan qoidalardir, lekin umuman olganda inkor qilib bilmaydigan “burch” nomli tahminiy fikr sud tomonidan yo yagona deb qaralgan yoki, hatto, ustun deb hisoblangan holda belgilanadi. Har kungi tajriba qarama-qarshilikni o`rgatadi. Yuridik qarorlar shaxslarning xulq-atvorlariga ta`sir qilishini hech kim inkor qilmaydi, lekin biz birinchi navbatda bu qay darajada to`g`riligini uning qaysi sharoitga bog`liqligini aniqlashimiz zarur.

Erlihning bu savolga javobi shundayki, sud qarorlar kishilarning yurish-turishiga juda chegaralanganmas ofatlarga ta`sir qilgan. Sud hay`ati va jamiyatning boshqa organlarining qoidalariga ko`ra tortishuvlar hal qilingan va bu shuni anglatadiki, sanksiyalar sifatida qaralgan majburiy aktlar bilan ta`minlangan qoidalar qonunning asosiy qismi emas balki, faqatgina bir qismidir, ya`ni jamiyatning organida bo`lmagan kishilardan iborat guruhining xatti-harakatidan kelib chiqqan qoidalar kompleksi yoki

oddiy qoidaning qismidir. Biroq insonlarning xatti-harakatidan kelib chiqqan har bir qoida ham qonuniy qoida emas. Inson xulq-atvoridan kelib chiqadigan qonuniy qoidalar va oddiy qoidalar o`rtasida qanday maxsus farq bor: bu anglatadiki, qonunning me`zoni nima? Umumiy jamiyatning obyektiva maxsus jamiyatning obyekti o`rtasida farq nimada? Bunga Erlih quyidagicha javob bergan: Davlat tomonidan o`rnatilgan yoki tartibga solingan qonuning tushunchasi barcha tafsilotlardan iborat 3 elementdan istisno qilinadi. Bu konsepsiya doimo bir shaklga ega bo`lmasada an`anaviy yuridik ko`rinish tub mohiyatiga mustahkamlangan. Bu qonun konsepsiyasining asosiy elementi emas, chunki u davlat tomonidan yaratiladi. Sudlarning va boshqa tribunalarning qarorlari uchun na asos yaratadi, na bunday qarorlar natijasida qonuniy majburlovning asosi ham bo`lmaydi. 4-element shu shaklda qoladi va bu farqlanish asosiy elementi bo`lishi kerak. Qonun bu tartibga solishdir. Biz uni birlashgan konsepsiyasining faoliyat doirasi ichida yaratilgan deb hisoblashimiz mumkin, shuni aytish mumkinki, qonun alohida tashkilot.

Qonun jamiyatning har bir a`zosining jamiyatdagi o`rnidan hukmronlik mohiyati va majburiyatdan kelib chiqadi, mazkur vaziyatda mavjud qonunlarning asosi birgalikda vujudga kelgan munozaralar qaror qabul qilish asosida vujudga kelgan deb hisoblashning iloji yo`q. qonuniy bahs-munozaralar orqali qabul qilingan normalar faqatgina chegaralangan funksiya va sabablar bilan bo`lgan qonuniy normaning turlaridir, Erlihning sa`y-harakatlari natijasida majburlov elementidan bo`lgan qonuniy normaning ta`rifini bekor qiladi.Qonun inson xatti-harakatlarining tartibidir. Biroq, bu qonunning emas jamiyatning ta`rifidir. Har bir qoidalar kompleksi kishilarning o`zaro bog`liq xatti-harakatlarining tartibga solish yoki idora etish umumiy yoxud qo`shma tayinlangan va harbir a`zosining jamoadagi o`rni va burchlariga bog`liq holda tayinlangan. Bu yerda bir nechta qonuniy bo`lmagan xususiyatlari mavjud. Hatto, agar biz buyruq yoxud tashkilotning g`oyasini cheklasak, birmuncha asosiy qoidalar, qonuning buyruqlarning maxsus organ tomonida yaratilishi va tatbiq etilishi, buyruqning asosiy g`oyasi qonun tomonidan yetralicha aniqlanmaydi. Qonun jamiyatning har bir a`zosining burchlarini belgilab beradi hamda buning vositasida shaxslarning jamiyatdagi o`rnini aniq uslub orqali belgilab beradi. O`z majburiyatlarini bajarmagan jamiyat a`zolariga nisbatan majburlash, jazo tayinlash orqali qonunlarga rioya etilishini ta`minlaydi. Agar biz bu tarkibiy elementni mensimasak, huquqiy tartibni boshqa ijtimoiy tartiblardan farqlamay qolamiz.

Hans Kelsen. General Theory of Law and State. – Cambridge: Harvard University Press, 2009. **– P.30-51.**

6-Mavzu: Huquq normalarining amal qilishi va samaradorligi

Norma

Huquq samaradorligini oshirishda qonuniylikning ahamiyati nimada? Buni misollar bilan ko'rishimiz mumkin. Huquq qoidalari og'irlikni rad etgan, har qanday o'g'ri sudya tomonidan jazolanishi kerak bo'lgan. Bu qoida "subyekt "sifatida o'g'irlik sodir etgan hamda bu qoidaga itoat qiladigan barcha shaxslar uchun qat'iy kuchga ega bo'lgan. Shuningdek, bu qoida haqiqatda o'g'irlik qilgan va bu qoidani buzgan shaxslar uchun ham qonuniy kuchga egadir. Shunday ekan, aytishimiz mumkinki, qonuniylik qayerda samaradorlikka erishsa, o'sha yerda amalda bo'ladi. Shunisi aniqki, bu vaziyatda bunday ishlar sudya tomonidan talab qilib olinadi. Bu qoidalar faqat subyektlar uchun emas, balki huquq organlari tomonidan ham qonuniy kuchga ega. Natto o'g'ri qochib muvaffaqiyat qozonsa ham, qoida o'z kuchini saqlab qoladi, shuning uchun sudya uni jazolashga layoqatsiz bo'lmasligi va bu bilan qonuniylikni ta'minlashi lozim. Qoidalar sudya uchun qonuniy kuchga ega. Xo'sh qoidaning qonuniy kuchga ega ekanligining ahamiyati nimada?

Qonuniylik deganda biz normalarning aniq mavjudligini tushunamiz. Normalarning qonuniyligi deganda bir xil narsalarning mavjudligi va ularning tengligini, kishining xulq-atvori uchun qoidaning "majburiy kuch"ga ega ekanligini tahlil qilamiz. Huquq qoidalari bu normalarning qonuniyligidir. Ular aniq jazo choralarini nazarda tutadi. Lekin normaning o'zi nima?

Normaning mazmunini tushuntirishdan oldin normani bir buyruq deb faraz qilamiz. Xo'sh, Avgustin huquqni qanday xarakterlaydi? U aytadiki, hamma huquq va qoidalar bu buyruqdir, yoxud buyruqning bir turidir. Buyruq shaxs irodasining boshqa shaxslarga, ularning tabiati- axloqiga qarata qilingan ifodasidir."Agar men boshqa shaxslarga muayyan maqsadlarda boshchilik qilsam va men buni o'z irodam deb bilsam shuning o'zi buyruqdir", deydi Avgustin. Buyruq shakliga ko'ra iltimosdan farq qiladi. Buyruq bu shaxs irodasining qat'iy ifodasidir. Shaxs o'z kuchi, bilimi, o'ziga bo'lgan ishonchiga asoslanib o'z erk-irodasini shu qolipga solishni xohlaydi va bunga loyiq bo'lishga harakat qiladi. Buyruq qachonki muayyan shaxsga to'g'ridan to'g'ri qaratilsa, shundagina u huquqiy tus oladi, normaga aylanadi. Shaxslar o'zlariga nima buyurilgan bo'lsa o'shani bajarishga majburdirlar. Agar kattalar

kichiklarni nimanidir bajarishga undasalar, bu majburiy kuchga ega emas, lekin bunday shaxslarning o’rnida bolaning otasi yoki ustozi bo’lsa, bu buyruq majburiy xarakterga egadir. Buyurish shaxsning shaxsiy fikr va manfaatlaridan ajralib turadi. Agar men buyurganlaringiz bilan ish tutmasam sizning amringiz bilan jazolanishga majburman, deydi Avgustin. Aytish kerakki, Avgustin quyidagi ikkita tushunchani bir – biriga tenglashtiradi. Bular “buyruq” va “majburiy buyruq”.

“Agar kimdir menga buyruq bersa men uni bajarishdan oldin asosiy ish bo’yicha mavjud dalillarni o’rganaman.” Agar buyruq majburiy kuchga ega bo’lsa, vaziyat boshqacha bo’ladi.

Umumiy ma’noda buyruq muhtojlarning irodasini ham ifoda etadi. Hattoki insonning so’nggi xohish-irodasi huquqiylikni ifoda etishda birinchi bo’lib tahlil qilinadi. Bunda insonning o’z o’limi bilan vafot etishi, uning irodaviy qobiliyatlari mavjud bo’lishi shart emas. Majburiy kuch bilan amalga oshiriladigan harakatlar shaxsning ruhiy holati bilan bo’g’liq bo’lmasligi kerak. Agar erk-iroda, dalillarning qonuniyligi muhimligi vasiyat qiluvchining izmida bo’lsa, majburiylik bunday irodaga tegishli bo’lmaydi. U vasiyat qiluvchining o’z erk-irodasida ifoda etilgan bo’lishi kerak.

Majburiy shartnoma tuzish uchun ikki shaxs o’z shartlarini erkin ifoda etishi lozim. Ularning roziliklari rejali, aniq va o’zaro munosabatlarda ifodalanadi. Misol uchun, ishlab chiqarish shartnomasi ikki tarafning irodasi bilan tuziladi. Taraflardan birining shartnomadan voz kechishi yoki o’z shartlarini o’zgartirishi shartnomaning o’z kuchida qolishiga ta’sir qilmaydi. Shunday ekan, shartnoma taraflarning erkiga qarshi bo’lmasligi, unda faqat bir tarafning erki ifoda qilinmasligi kerak. Shartnoma tuzishga majbur qilish, bu bilan yuzaga keladigan jarayonlar esa boshqa xil hodisalardir.

Qonun chiqaruvchining irodasi

Agar biz moddani qonun chiqaruvchining qaroriga ko’ra tanlasak, ham buyruq bilan bir-xil ma’noda qo’llaniladi. Parlamentning har bir a’zosi o’z navbati bilan moddani ko’rib chiqib uni qabul qilishga o’z roziliklarini bildirishadi. Modda Parlament qarorlari qabul qilinganidan keyin huquqiy kuchga ega bo’ladi. Qonun ustovorligini ta’minlovchi har qanday sudya qanday usul bilan bo’lmasin muayyan hodisani isbotlashga harakat qilmog’i kerak. Normaning mavjudligi bu fizik hodisa emas.

Yurist moddani o’rganib chiqar ekan, barcha holatlarga, subyektlarga, ularning irodasiga ham e’tibor berishi lozim.

Allaqachon o’z kuchini yo’qotgan, hech qanday kuchi qolmagan moddalar ham yo’q emas. Aslini olganda bunday hollar tez-tez uchrab turadi. Bunday hollarda, Ustavning kuchi odamlar uchun majburiy bo’lmay qoladi. Agar biz bu jarayonda qaysi modda konstitutiv ekanligini psixologik tahlil qilsak, huquqni barchaga majburiy ifodalash mumkin emasligini anglaymiz.

Moddalar Parlament qarorlari bilan yaratilgan. Konstitutsiyaga asosan, parlament moddani tayinlash uchun vakolatli bo’lgan organdir. Parlament hal qiladigan jarayonlar unga bo’ysundirilgan a’zolar o’rtasida umumiy ovozga qo’yiladi. Modda parlament a’zolari ko’pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. Uning qabul qilinishini xohlamagan a’zolar qarshi ovoz berganlar. Bu modda uni yoqlab ovoz bergan butun a’zolar uchun qonuniy bo’lgan. Lekin, bu degani a’zolarning ovozi bilangina qaror qabul qilinadi degani emas Parlament boshlig’ining ovozi hal qilivchi bo’lib, u eng oxirida ovoz beradi. Yana shunisi aniqki, ovoz beruvchi a’zolarning ko’plari yuzakilik bilan o’z roziliklarini beradilar. Ovoz berish ikki xil usulda amalga oshiriladi. A’zolar qo’llarini ko’taradilar yoki “Ha” degan tasdiq javobni aytadilar.

Odat huquqi

Odat huquqlari o’rganayotganimizda buyruqlar odatlardan ko’ra aniq va muqarrarligining guvohi bo’ldik. Quyidagi misol: qarzdor shartnoma bo’yicha majburiyatni bajarmaganligi uchun kreditor oldida 5 foiz miqdorida zararni to’laydi”. Tarixga yuzlanib tahlil qilsak, bu qoida odat huquqi bilan tartibga solingan. Kreditor qarzni talab qilish huquqini, qarzdor esa qarzni to’lash majburiyatini olgan.

Odat huquqlariga to’xtaladigan bo’lsak, biz odat normalarini targ’ib qilayotgan shaxsning erk irodasiga yoki buyrug’iga hech qachon qarshi chiqolmaymiz. Ya’ni, har bir qarzdor qarz olgandan keyin qarz miqdori haqidagi hech qanday kelishuvlarsiz 5 foiz miqdorida foiz to’lashi shart. Na qarzdor va na kreditor qarz bo’yicha talablarni boshqa kishilarga o’tkazishga haqli emaslar faqatgina kreditor muayyan qarzdordan qarzini to’lashni talab etadi va qarzdor ham aynan o’sha kreditor oldida javobgar bo’ladi. Odatlarning mavjudligi uning mazmuni bilan belgilangan hech qanday erk-irodani o’z ichiga olmaydi. Bu jarayon qonun chiqaruvchining erkiga ham bog’liq emas.

Majburiyat

Qachonki huquqlarda buyruq yoki qonun chiqaruvchining yoxud davlatning erki-irodasi ifodalangan bo’lsa, biz buni majoziy ma’noda tushunishimiz kerak. Odatdagidek anologiya fikrning majoziyligi uchun muhimdir. Huquqiy qoidalarni buyruq deyish oson, lekin ruhiyatga ta’sir etganda esa buyruqning ruhiy ko’rinishiga o’tadi va bu juda murakkabdir.Bu bir buyruq yoki shaxsga yuklatilgan bir majburiyat sifatida namoyon bo’ladi. Norma bu shaxsning istaklarisiz belgilangan aniq yo’ldagi majburiyatlarini bajarishidir. Majburiyat va buyruq o`rtasidagi farq qat’iy chegaralangan ko’rinishda ifodalanadi.Avgustinning fikriga ko’ra, buyruq bo’lishi uchun majburlash kuchi ifodalanishi kerak.

Norma

Norma aniq bayon etilgan fikr. U amalda sodir bo’lishi ham, qonun kuchiga bo’lmasligi ham mumkin. Agar voqea yoki hodisa ma’lum shaxsning xulq-atvoriga aloqador bo’lsa, normada shaxsning xatti-harakatlari aniq ifodalangan bo’lsa, norma ma’lum shaxsga qaratilgan bo’ladi. Buni norma va shaxs o’rtasidagi bog’lanish deb ahm tushunish mumkin. norma tushunchasi va qonunlarda belgilab o’tgan qoidalar bir-biriga o’zaro aloqadordir. Shuning uchun ular biri xulq-atvor qoidalarini ta’minlasa, boshqasi ularga ularga rioya etishni buyuradi. Kishilarning aniq xatti-harakatlarini tavsiflovchi qoidalar tomonidan huquqiy normalar yuzaga keladi va harakatda bo’ladi. Shuning uchun, huquqiy normasi tushunchasini belgilangan, amal qilishi lozim bo’lgan qoidalarsiz tushunib bo’lmaydi. Norma ijodkorligining aniq harakatlari haqidagi tavsiflar ham, norma subyektining ma’lum xulq-atvori ham norma tushunchasining o’zining maxsus ma’nosini bermaydi.

Xulosa. Norma qonun kuchiga ega bo’lgan ma’lum shaxsga qaratilgan yoki qaratilmagan xulq-atvor yig’indisidir. Norma, shuningdek, muddatsiz ham emasdir. Huquqni cheklashning fundamental asosi ham qonunda normalarda ifodalanadi.

Umumiy va shaxsiy qaratilgan normalar

Huquq qoidalardek xarakterlanadi. Ta’kidlab o’tish joizki, huquqiy qoidalar o’z ahamiyatiga ko’ra boshqa qoidalardan farqlanadi. Huquqiy qoidalar tabiat qoidalaridan alohidadir.

Tabiat qonunlari hodisalarning aniq yig’indisi bo’lsa, huquqiy qoidalar kishlarning xulq-atvor qoidalaridan iboratdir. Tabiat qoidalari tabiatda sodir bo’ladigan hodisalar va bu hodisalarning nega sodir bo’lishi va ularning sabablarini o’z ichiga oladi. Huquqiy qoidalar faqatgina shaxslarning xatti-harakatlari, ular nimalarni qilishlari yoki qilmasliklari va bu odob-axloq qoidalarining sabablaridan iborat. Tushunmovchiliklarning oldini olish maqsadida, matnda “qoida” terminidan foydalanmadik, norma qonun kuchiga ega bo’lganidek. Qoida so’zi tor ma’noni ifodalagani uchun, o’quvchilar noto’g’ri fikr hosil qilmaskliklari uchun “Qonun” so’zi qo’llanilgan. Qoida o’xshash hodisa yoki voqealardan iborat bo’ladi. Qoida hamisha yoki deyarli shartli ravishda bajarilishi kerak. Haqiqatda, qonun aksariyat hollarda umumiy qoidalar bilan tushuntiriladi. Avgustin qonun va ma’lum odat o’rtasidagi farqlarni batafsil tavsiflaydi. Avgustin aytadiki, odatlarga ma’lum guruhlar bo’ysunishlari kerak, odatlar ham qonun va qoidadir. Qonun va qoida o’rganayotganimizda, biz qonun umumiy normalardan iborat ekanligini ham unutmasligimiz lozim.

Ammo, qonun faqatgina umumiy qoidalardan iborat emas. Qonun shaxsga qaratilgan normalarni ham o’z ichiga oladi. Qonun kuchiga ega bo’lgan normalarga bo’ysunish va ular yuzasidan murojat qilish mumkin. Ko’p normalar qonun chunki ular huquqiy jihatdan amalda bo’lib, huquqning bir qismi sanaladi. Sud qarorlari muhim normalardan biri hisoblanadi, ammo ularning amal qilish doirasi chegaralangan. Masalan, qarzdor A.ning $1000 mablag’ni kreditorga qaytarishi to’g’risidagi qaror. A.ning B.ga qarzini to’lamasligi fuqarolik sanksiyasini qo’llashga olib keladi. Sudyaning qarori huquqiy norma bo’lib, u fuqarolik huquqining umumiy prinsiplariga asoslanib qarzdorning qarzini qaytarmasligi norma sanksiyasini vujudga keltiradi.

Qonunlar izchilligi va qonuniylik umumiy xarakterga ega bo’lishi ham yoki bo’lmasligi ham mumkin. Tabiatan, qonun bu normadir, ammo qonunni qoidalar deb hisoblash uchun asos ham yo’q. Agar shaxsga qaratilgan normalar qonunning muhim xarakterini ifodalasa, u qonundek tushunilishi shart.

Meyoriy va meyorsiz Normalar.
Shartli va shartsiz normalar.

Umumiy huquq normalari doimo taxminiy tavsiflar shaklida bo’ladi. Sanksiya normaning shartliligini ifodalaydi. Sanksiya normaning majburlov qismidir. Shuningdek, alohida shaxsga qaratilgan normalar taxminiy shakliga ham egadir. Sud qarori eslatib o’tamiz. Fuqarolik sanksiyasi sud tomonidan tayinlangan qarorga, yurish-turish qoidasiga amal qilmagan ayblanuvchiga bajarilishi shart bo’lgan majburiyatdir. Ammo, yuqoridagi misolga qarasak, aniq shaxsga qaratilgan norma taxminiy emas, aniq tavsifga ega bo’lmoqda. jumladan, qachonki jinoyat ishi qo’zg’atilganda ma’lum shaxsga qaratilgan aniq jazo, ya’ni aybdorning 2 yil qamoqda jazo o’tashi, sudning aniq shaxsga qaratilgan qarori umumiy normaning asosi, ammo umumiy norma emas. Ayblanish 2 yilga shaxsni erkinlikdan mahrum qilishdir.

Norma va akt

Sud qarorini bajarish jarayonning amalga oshishidir. Ayblov qamoqda 2 yil saqlashdan iborat, ammo bu huquqiy norma emas. Agar biz jarayonni huquqiy akt sifatida topsak, bu akt ham qonunga tegishli bo’ladi. Bu esa huquqni norma sifatida ko’rish tor tushuncha ekanligini anglatadi. Faqatgina qonuniy normalarni bajarish yoki qo’yilgan shartlarni bajarish uchun ko’rsatma emas, balki qonuniy normalar asosida qabul qilingan aktlar hamdir. Qonunning tartibga solinishi eng keng muhokama qilinadigan va nazariy jihatda boshqa jarayonlardan farq qiladi. Huquqiy norma, umumiy yoki shaxsga qaratilgan normalarning ishlab chiqilishida huquqiy aktlarning amalda bo’lishi ham normaning ahamiyatini belgilaydi. Akt bu aniq huquqiy hujjatdir. Chunki, u huquqiy normalar tomonidan amalga oshirilgan. Aktlarning huquqiy sifati ularning huquqiy normalarga aloqadorligida ifodalanadi. Akt huquqiy hujjatdir, chunki u huquqiy normalar tomonidan aniqlanadi. Qonun normalar va aktlardan tashkil topgan deb hisoblash xatodir.

Bu normalarga asoslangan huquqiy normalar va huquqiy aktlar qonundir deb aytsak juda ham to’g’ri bo’lardi. Agar biz xolisona baho bersak, aniqlangan huquqiy aktlarga faqatgina norma sifatida e’tibor qaratishimiz lozim, agar biz huquqiy buyruq to’liq shakl deb hisoblasak. Agar biz boshqa tarafdan qarasak, qonun ijodkorligi va qonun ijrosini ko’rishimiz mumkin. Qonun statik va dinamik qarashlari o’rtasidagi muhim farqni kechroq payqashimiz mumkin.

Huquq normasi
Huquqiy norma va nizomning mazmun mohiyati

Agar majburlash huquqning muhim tarkibiy qismi sifatida belgilansa, huquqiy tartib asosida tuzilgan normalar majburiy bo`lishi kerak. Masalan, jazolash. Xususan, umumiy normalar ma'lum holatlarga bog`liq bo`lgan aniq jazolashning ichidagi normalar bo`lishi kerak. Bu bog`liqlik "kerak" tushunchasi orqali ifodalanadi. Bu qonun chiqaruvchi organlar bunday taxminiy "kerak" tushunchalari shaklidagi normalarni zaruriy tarzda berishi kerak degani emas. Normaning shakllari qonun chiqarish tartibining turli natijalaridan tashkil topgan. Qonun o`g`irlikni ta'qiqlaganda, u birinchi o`g`irlik tushunchasini nizomning qoidasida belgilab o`tadi va keyin jazoni o`sha nizomning boshqa bir moddasining qismi yoki, hattoki, boshqa nizomning ma`lum bir qismi bo`lishi mumkin bo`lgan boshqa bir hukm bilan shart qilib qo`yadi. Ko`pincha oxirgi hukm buyruq yoki "zarur" shaklidagi hukm bo`lmasdan, kelajak hodisasini faraz qilish ko`rinishida bo`ladi. Qonun chiqaruvchi ko`p hollarda kelajak voqeasidan o`g`ri shu va shunga o`xshash yo`llari bilan jazolanishini aytishda foydalanadi. Keyin u o`sha yoki boshqa nizomda o`g`ri biror joyda javob bergan savolni taxmin qiladi. "Jazolanadi" so`zi kelajak voqeasi tahminini nazarda tutmaydi – qonun chiqaruvchi bashoratchi emas – ammo "qat'iy buyruq" yoki "farmoyish" atamalari majoziy fikrdan kelib chiqqan. Huquq normasini yaratish jazo holatlari bajarilganda, o`g`riga qarshi ijro etilishi kerak bo`lgan jazoni nazarda tutadi. Bu huquq sohasining jamiyat qonunini namoyish etish vazifasidir, masalan, huquqiy ma'muriyat tomonidan qonun chiqarish tartibida ishlab chiqilgan, unga ko`ra shu va shunga o`xshash holatlar bajarilsa, shu va shunga o`xshash jazo qo`llanilishiga ta'sir qiluvchi bayonot ko`rinishidagi materiallar. Huquq sohasi namoyish etadigan qonunlar vositasidagi bayonotnoma, qonun chiqaruvchi ma'muriyatlar tomonidan yaratilgan normalar bilan adashtirilmaslik kerak. Bu bayonotnomalarni normalar emas, balki huquqiy qoidalar deyish muvofiqdir. Qonun yaratuvchi ma`muriyatlar tomonidan ijro etilgan huquqiy normalar ko`rsatmalardir. Qonun sohasi tomonidan tuzilgan huquq qoidalari tavsiflovchidir. "Qonuniy qoida" yoki "huquq qoidasi" atamalari bu yerda tavsiflovchi ma'noda ishlatilganligi muhimdir.

Qonuniylik va samaradorlik (ta’sir ko`rsatish)

Amaldagi normalarning 4 sohasi orasida, shaxsiy va moddiy sohalar hududiy va muvaqqat sohalardan ustun turadi. Hududiy va vaqtinchalik sohalar mobaynida shaxs aniq bir xulq-atvorni namoyish qiladi. Normalar inson xatti-harakatini joy va vaqtga qarab aniqlaydi. Norma – bu ma’lum bir hududda sodir bo`ladigan inson xatti-harakatlarini nazarda tutadigan, qonun kuchiga ega bo`lgan qonun birligidir. Inson xatti-harakatlari sodir bo`ladigan hudud va vaqt amaldagi normalarning hududiy va vaqtinchalik sohalarini tashkil qiladi. Ba’zan normalar nafaqat o`tmish, balki kelajakni ham nazarda tutadi. Qat’iy va ravon gapirish amaldagi norma va samarali norma o`rtasidagi farqni farqlashdagi muvaffaqqiyatsizlik sababli paydo bo`ldi. Norma g`oyasi ruhiy fakt sifatida kelajak uchun samarali bo`ladi, bu norma xatti-harakat va uning ta’sirlariga muvofiq bo`ladi. Norma joriy qilingan vaqtda u kelajak uchun yaroqliligi muhim hisoblanadi. Bu normalar joriy qilinishidan oldin sodir bo`lgan voqealargagina taalluqli bo`lmaydi. Agar biz samarali g`oyalardan farq qiladigan amaldagi normalar haqida bosh qotirmasak, bunday holatlar kuzatilmaydi. Normalar joriy qilinishidan avval sodir bo`lgan holatlarni baholash, tahlil qilish dasturi sifatida normalarni yuzaga keltirishdan hech narsa bizni to`xtata olmaydi.

Biror bir voqea sodir qilingandan so`ng, ko`rib chiqilgan normaga ko`ra biz sodir qilingan jinoyatlarni baholaymiz. Uzoq o`tmishda insonlarning xudolarga qurbonlik qilishi diniy majburiyat bo`lgan va qullik qonuniy tartib bo`lgan. Biz hozirda qilingan bunday qurbonliklarni jinoyat, qonuniy qullik tizimini axloqsizlik deb belgilaymiz. Uzoq vaqtdan so`ng hozirda biz sodir qilinadigan bunday qurbonlik va jinoyatlarni ta’qiqlaydigan axloqiy normalar joriy etdik. So`nggi qonunga asoslangan hujjatlar qonun darajasida bo`ladi. Bunga 1934-yil 30-iyunda Germaniya hukumatining qotillliklar to`g`risida chiqargan qonuni misol bo`la oladi. Bunda qotilning xatt-harakatlariga nisbatan ba’zi bir ta’qiqlar bo`ladi. Qonuniy normalar, masalan, nizomlar norma yaratilishidan oldingi holatga taalluqli bo`ladi. Bu norma o`ziga doir bo`lgan barcha holatlar uchun yaroqli bo`ladi.

Qonun tushunchasi

Qonunlarning axloqiy va siyosiy qiymati munozarali bo`lishi mumkin.Ularning ehtimolligi shubha qilinilmaydi. AQSh

Konstitutsiyasining 3-bo`lim 9-bob 1-moddasida shunday deyiladi*: “ No ex post facto*” olib boriladi. *“ex post facto”* qonuni atamasi majburlash kuchi bilan jazolovchi qonun sifatida tarjima qilinadi. Konstitutsiyadagi bu qonunlar xush ko`rilamaydigan va yoqimsiz hisoblanadi. Chunki, bu jazo keltirib chiqarishini bilmaydigan shaxsning harakati tufayli yuzaga keladigan jazo oqibatida adolatparvarligimizga ziyon yetkazadi. Boshqacha qilib aytganda, barcha ijobiy qonuniy buyruqlarning asosiy prinsipi – *“ignoriantia juris neminem excusat”* ya’ni qonunni bilmaslikni kechirishga sabab bo`lmaydi. Shaxs o`zining harakati yoki harakatsizligiga ko`ra jazo tayinlanishini bilmasligi haqidagi dalil shaxsni javobgarlikka tortilmasligiga sabab bo`lmaydi. Ba’zan, muammodagi tamoyil cheklovchi tarzda quyidagicha izohlanadi: agar shaxs qonunni bilish imkoniyati bo`lishiga qaramasdan, qonunni bilmasa, qonunni bilmaslik kechirilmaydi. Keyin bu tamoyil qonunni rad qilish bilan nomutanosib bo`lmaganidek ko`rinadi. Azaliy qonun jazoni tayinlaydigan harakat sodir etilganda, o`sha paytda qonunni bilish haqiqatdanam imkonsiz shaxs huquqbuzarlik sodir etayotgan paytda harakatini qonuniyligini bilishi yoki bilmasligi o`rtsidagi farq ancha muammolidir.

Qisqasi bu qonun tomonidan tartibga solinadigan xulq-atvorli shaxslar orqali bilinadigan amaldagi qonun sifatidagi umumiy taxmindir. Aniqrog`i bu *“ a presumption juris et de jure”* ya’ni noto`g`riligini isbot qilolmaydigan gumon isbot talab qilmaydigan huquqiy faraz, shaxslar bilishi mumkin bo`lgan ijobiy qonuniy buyruqlarning hamma normalari isbot talab qilinmaydigan taxminiy huquqiy xatolik bu buyruqqa asos bo`ladi. Bu to`g`ri emasligi aniq, muommodagi gumon o`ziga xos farazdir. Qonunni bilishni imkonsizligi yoki ehtimolligining evaziga shaxsga nisbatan qo`llaniladigan, u bilmaydigan va bila olmaydigan ko`pgina jinoyatlardagi azaliy bo`lmagan va azaliy bo`lgan qonunlar o`rtasida hech qanday muhim farq yo`q.

Huquq normasi va qonun ustuvorligining tavsiflovchi xususiyati

Agar “majburlov” huquqning muhim elementi bo’lib hisoblanadigan bo’lsa, u holda huquqiy tartibni tashkil qiluvchi normalar majburiy xatti-harakatdan iborat bo’lishi kerak, masalan sanksiya. Jumladan, umumiy qoidalarga ko’ra – aniq holatlarga aniq sanksiya belgilanishi shart va ushbu tushuncha “kerak” (zarur) deya e’tirof qilinadi. Bu bilan qonun ishlab chiqaruvchi tashkilotlar qonun normalarga gipotik jihatdan “kerak” ma’nonisi beradi degani emas. Turli huquq elementlari qonun yaratishni

turli xil jarayonlarni o’z ichiga oladi va lingvistik jihatdan turli ma’nolarni anglatadi. Qonun chiqaruvchi o’g’rilikni ta’qiqlasa, u birinchi navbatda o’g’irlikni bir qancha iboralar orqali ta’riflaydi va bu qonunni mazmunini tashkil qiladi, keying qismda sanksiyani kiritadi va o’z navbatida bu narsa xuddi shunga o’xshash qonunning bir qismi yoki butunlay boshqa qonuning bir qismiga aylanishi mumkin. Odatda ikkinchi gapda “majburiy” degan so’z bo’lmaydi, uning o’rnida kelasi zamonda bajariladigan ishni oldindan aytadi. Qonun chiqaruvchi ko’pincha kelasi zamon gaplarni ishlatadi va o’g’ri shunday tarzda jazolanadi deb keltiradi. U keyin shuni taxmin qiladiki, o’g’ri kimligi haqidagi savolga qonunda javob berib o’tadi. “Jazolanadi” iborasi kelajakdagi ishni aniq aytmaydi chunki qonun chiqaruvchi bashoratchi emas, u faqat taxmin qiladi xolos. Qonun-norma ishlab chiquvchi tashkilot shuni alohida ta’kidlaydiki “majbur” degan sanksiya o’g’irlik to’g’risidagi holatlar bajarilgandagina qo’yiladi.

Qonun ilmining vazifasi jamiyat uchun qonun yaratishdan iborat. Masalan, qonun chiqarish jarayonida qonun chiqaruvchi tashkilot tomonidan ishlab chiqilgan normada, agarda mana shunday shartlar bajarilgan bo’lmasa, unda bu sanksiyalar qo’llanilmaydi, deb yozib qo’yiladi. Lekin, huquq ilmi bilan qonun majburiyatini chalkashtirmaslik lozim. Huquq ilmi nima qilish lozimligini aytadi, qonun chiqaruvchilarning qonunlari qanday qilish kerakligini aytadi. Qonun tartibi bilan qonun ustuvorligi atamalarining tavsiflovchi xususiyatining muhimligi shunda ko’rinadi.

Qonun tartibi va tabiat qonuni

Qonun tartibi bu gipotezaga asoslangan ma’lum bir oqibatlarni, ma’lum bir holatlarga bog’lovchi qaror. Buni tabiat qonunining mantiqiy shakli desa ham bo’ladi. Qonun ilmiga o’xshab tabiat ilmi ham ko’plab obyektlarni gipoteza qarorlari bilan tavsiflaydi. Bu yerda holat deb keltirib chiqaruvchi sabab nazarda tutilyapti. Oqibat esa uning qilayotgan ta’sirini nazarda tutyapti. Tabiat qonunining eng asosiy shakli bu sabab qonunindir. Ya’ni, biror narsa sabab bo’lib boshqa narsa sodir bo’ladi. Tabiat qonuni va qonun ilmining farqi shundaki, qonun ilmi insoniyat va uning xulq-atvori bilan bo’g’liq. Ikkinchisi ya’ni tabiat qonuni esa narsalar va ularning o’zaro tas’iriga ahamiyat qaratadi. Inson xulq-atvori ham o’z navbatida tabiat qonunlarining bir qismi bo’lishi mumkin chunki inson xulq atvori ham tabiatga bog’liq. Qonun va tabiat qonunini bog’lab turgan elementlar

bilan unchalik kata farq qilmaydi.Tabiat qonuni aytadiki, **A** bo’lsa, B mana bunday bo’ladi. Qonun aytadiki, agar A bo’lsa, B bunday bo’lishi shart, deydi. Qonun bu normalardan iborat. Tabiat qonuni bilan qonunning farqi shundaki, tabiat qonunida agar bunday bo’lsa, mana bunday bo’ladi degan fikr mavjud, lekin qonunda esa agar bunday bo’lsa mana bunday bo’lishi shart degan fikr ilgari suriladi. Tabiat qonuni o’z narsalarini sabablilik prinsipiga asoslaydi, shunga ko’ra qonun normativlik prinsipiga asoslanadi.

Odatda tabiat qonuni bilan normaning farqi haqida so’z yuritiladigan bo’lsa, shuni aytish mumkinki, tabiat qonunida hech qanday istisno holat yo’q, lekin normalarda istisno holatlar mavjud. Lekin, bu to’g’ri emas. Normativ qoidaga ko’ra, biror kishi o’g’rilik qilsa u jazolanishi kerak degan jumlar o’g’ri jazolanmasdan qolsada amal qiladi. Bu holatda ya’ni shart holatida istisno yo’q, biroq bo’ladi holatida istisno mavjud, ya’ni agar biror kishi o’g’rilik qilsa kelajakda u albatta jazolanadi deganidir. Agar fakt normaga mos kelmasa, mavjud norma holatiga ta’sir qilmaydi. Faktda qachon istisno holat bo’ladi, qachonki u qoidaning mantiqiy teskarisi bo’lgandagina. Norma reallik namunasi bo’lmagani uchun hech qanday real holat normani rad eta olmaydi. Norma o’z tabiatiga ko’ra buzib bo’lmaydigandir. Ayrim hollarda norma buzilibdi degan fikr paydo bo’ladi va bu fikr notog’ridir. Chunki bu yerda norma haqida hech qanday aniq gap yo’q, u normaning shunchaki ozgina xususiyatini ko’rsatmoqda xolos.

Lekin, tabiat qonunni buzib bo’lmaydi deb hisoblab bo’lmaydi, chunki tabiat qonuning aniq bir istisno holati mavjud emas.

Tabiat qonunida ***sabab*** va ***tasir*** tushunchasi faqat ehtimollikka asoslangan va buning aniq sodir bo’lishi kafolati yo’q. Agar tajribaviy dalilga asoslangan holda ikkita holat ***Sabab*** va ***tasir*** holatiga mos kelsa yani birinchisi sababli ikkinchisi sodir bo’lsa va ushbu holat tabiat qonuniga formulalashtirilib qo’yilsa shunga o’xshash holat yana sodir bo’lsa bu qonunda belgilangan formulaga butunlay teskari holatda sodir bo’ladi deb aniq aytib bo’lmaydi, balki yana shunday bo’lishi mumkin. Bu qonunda istisno holatiga misol bo’ladi. Agar shunday ish sodir bo’lgan taqdirda qonunning formulasi o’zgartirilishi kerak. Shuning uchun istisno holati doim mavjud bo’ladi. Lekin, yangi formula tuzilganda ham u ham baribir ehtimollikka asoslanib yaratiladi. U ham butunlay to’g’ri hisoblanmaydi. Demak qonunda istisno holatlari bo’lishi kerak.

Agar biz ***sabablilik*** tushunchasini inson ongida sinab ko’rsak, sabablilik qonuni normadan kelib chiqqanini topamiz. Tabiat tushunchasi

boshida ijtimoiy xarakter hisoblangan. Ibtidoiy odamlar tabiatni o’z jamiyatlarining muhim qismi deb hisoblaganlar. Ular jismoniy reallikni xuddi ijtimoiy munosabatlariga asoslaning tariflashgan.ularning jamiyati tomonidan berilgan buyrug’i xuddi tabiat tomonidan berilgan buyruq deb qabul qilingan. Ular jamiyatlariga bo’ysungani kabi o’simliklar ham tabiatga bo’ysunadi deb hisoblashgan va asosiy norma shunday bo’lganki yaxshi ish rag’batlanishi kerak, yomon ish jazolanishi kerak. Bu ibtidoiy tuzumning tushunchasi bo’lgan. Qonuniy norma shu tushunchaning yangilangan shakli hisoblanadi.

Qonuniy normalar

Qonuniy norma nafaqat qonun chiqaruvchi organ tomonidan tasdiqlangan narsa balki bu insoniy xulq-atvorga ko’ra amal qilinadigan harakatlar hisoblanadi. Bundan kelib chiqadi qonun adolatlimi adolatsizmi baribir qonun. Kimdir buni adolatsiz deb hisoblar, chunki hammaning fikri har-xil. Lekin u tasdiqlandimi amal qilinish kerak. Sudyaning harakatlari qonunda belgilangan chegaradan chiqib ketmasdan bajarilgan bo’linsa u adolatlimi adolatsizmi to’g’ri hisoblanadi. Qonun chiqarayotgan sudyaning harakatlari xuddi sudlanayotgan odamning harakatlari kabi qonuniy yoki noqonuniy bo’lishi mumkin. Agar noqonuniy bo’lsa u holda tegishli choralar ko’riladi. Qonun chiqarayotga qilinayotgan ishlarning qonuniy yoki noqonuniy bo’lishi ***“qonun belgilari”*** , chiqarilayotgan qarorning adolati yoki adolatsi z bo’lishi “***adolat belgilari***” deb nomlanadi. Qonun belgilari obyektiv, adolat belgilari esa subyektiv hisoblanadi.

Adolat standartlari hisoblangan normalar har-xil bo’ladi va bu insonga qarab farq qiladi. Ya`ni bu jinoyat qilgan insonga bog’liq. Agar uning jinoyat darajasi yuqori bo’lsa unda adolat normalari boshqacha bo’ladi. Ayrim normalar faqat kimdir uchun adolatli yoki adolatsiz bo’lishi mumkin. Bu qonunan adolatni bo’ladi lekin ayblanuvchi buni adolatli yoki adolatsiz deb qabul qilishi mumkin. Adolat normasini yagona holatda belgilab olishning iloji yo’q. sudni adolatni yoki adolatsiz qaror chiqargani butunlay ayblanuvchining fikriga bog’liq. U adolatli qarorni ham adolatsiz deb hisoblashi mumkin. Ayblanuvchi o’ylaydiki sudning qarori inson vijdoniga bog’liq. Bu obyektivlikka asoslangan tasdiq ayniqsa “***tabiiy qonun***” prinsiplariga asosan chiqarilgan bo’lsa. Tabiiy qonun teoriyasiga ko’ra adolat normasi azaldan mavjud. Inson uni tushunadi lekin unga o’zgartirish ham kiritolmaydi, ta`sir ham o’tkazolmaydi. Teoriya bu subyektiv qiziqishlarning obyektivlashgani tufayli vujudga keladigan

tasavvur. Adolat nizomlari qiziqishlardan emas normalardan tashkil topgan. Lekin bu norma uni chiqarayotgan odam o’ylaganidek obyektiv emas, balki, uning subyektiv qiziqishlariga bog’liq. Shuning uchun, adolatning bitta emas balki bir nechta standartlari mavjud.

Baribir ham bitta yaxshi qonun bor. Yoki biz har-xil milliy qonuniy buyruqlarni inobatga oladigan bo’lsak har bir davlatning bitta ijobiy qonuni bor. Uning mazmunini faqatgina obyektiv usul bilan tushuning mumkin. Qonunning belgilari bir qancha obyektiv dalillarga asoslanadi. Ayrim holatlarda qonun shakli obyektiv va adolat shakli subyektiv bo’lishi mumkin. Shuning uchun juda ko’plab odamlarning bir- xil qonun yoki adolat nizomlariga bo’ysunishini ko’rish mumkin. Yuridik qarorlar faktlar yordamida obyektiv holatda tekshiriladigan qarorlar hisoblanadi. Adolat qarorlari esa obyektiv holatda tekshirib bo’lmaydi. Shuning uchun huquq fanida adolat normalariga joy yo’q. barchasi qonunga muvofiq bo’lishi kerak.

Ruhiy qarorlar ham adolat qarorlari bilan bir-xil tabiatga ega. Ular obyektiv tushunchani ifodalaydi. Lekin, bunday qarorlarni fakt bilan tasdiqlab bo’lmaydi. Bu faqat xohishga qarab chiqariladi. Hech kim ma`lum bir normaga qarab qaror chiqarmaydi, hammaning o’z fikrlashi bor. Har kimda har-xil xarakter mavjud.

Hans Kelsen. General Theory of Law and State. – Cambridge: Harvard University Press, 2009. **– P.149-152,123-132,136-142.**

7-Mavzu: Yuridik aktlar orqali umumiy normalar yaratilishi

Sud ishlari asosida yaratilgan umumiy normalar

Mantiqan mumkin bo`lgan nohaq va adolatsiz holatlar paydo bo`lganda sudlar tomonidan yaratiladi. Bunda sudyaning shunday vakolati borki, qachonki ayrim hollarda biror hodisa yuzasidan da`vogarning da`vosi rad qilinishi sudyaga oshkora adolatsizlik bo`lib tuyulsa, sudya o`z ishonchidan kelib chiqib nomuvofiq qaror chiqarishga majbur bo`ladi. Sudya sudlanuvchining majburiyatini nazarda tutuvchi norma yaratishi mumkinligi qonunda belgilab qo`yilgan. Bu norma qonunchilikda o`z ifodasini topmagan bo`lishi mumkin va bu norma aniq holatlar uchun yaroqli bo`lmasligi mumkin. Qonunchilikda shunday norma borki, to`g`ri deb belgilangan holat xato bo`lishi mumkin, ayrim paytda adolatsiz bo`lishi ham mumkin. Shu holatda sudyaning qarori amalda qo`llaniladi. Ammo, hamma vaqt mazkur qaror barcha holatlar uchun qo`llanilmaydi va avvalgi foydalanilgan qoidalarga murojaat etiladi.

Sud ishlari tomonidan yaratilgan umumiy normalar (presedent)

Sud qarori ham umumiy normalar yaratishi mumkin. Bu qaror faqat bir sud ishi uchun amal qilish kuchiga ega emas, balki undan shunga o`xshash sud ishlarida sudlar tomonidan hukm chiqarish uchun ham ishlatish mumkin.

Sud qarori pretsedent xarakteriga ega bo`lib, kelajakda shunga o`xshash yoki bir xil holatlarda qaror qabul qilishda majburiy ahamiyatga ega bo`lishi mumkin. Bu pretsedent xususiyatiga ega bo`lishi bilan birga, sudlar qonun ijodkori sifatida faoliyat ko`rsatib oldindan mavjud bo`lgan mustaqil umumiy huquq normasi bo`la olmaydi. Birinchi qabul qilingan sud qarori kelajakdagi barcha shunga o`xshash holatlar uchun umumiy majburiy xarakterga ega. Bu faqatgina pretsedent xarakteridagi ariza bo`lmasdan, balki agar bu norma sud tomonidan qabul qilingan bo`lsa, umumiy ijro etilishi kerak bo`lgan mustaqil qonundir. Sudning aniq bir qarori keyinchalik kelajakda xuddi shunga o`xshash ishlarda birinchi chiqarilgan indivudual normalarni umumlashtiruvchi bo`lib xizmat qiladi. Bu shunday ataladigan pretsedentning mohiyatiga erishilganligi sababli

umumiy normaning majburlov kuchidir. Faqatgina umumiy normaning asosida birinchi sud ishiga o`xshash boshqa ishlarni yaratish mumkin. Bu qaror pretsedent hisoblaniladi shunday qilib boshqa sud ishlari bir-xil usulda ko`rib chiqilishi zarur. Sud tomonidan pretsedent shaklida chiqarilgan qaror sud hay`ati tomonidan umumiy norma sifatida qaraladi. Yoki har bir sud tomonidan pretsedent tariqasida munosib topilib, sudlar tomonidan pretsedentlar ilmiy normalar sifatida qachonlardir chiqarilgan qarorlar umumiy norma sifatida yig`ilgan. Sudlarning qonun ijodkorligi funksiyasi pretsedent xarakteridagi sud qarorida ochiq oydin ko`rinadi va bu sud qarorining umumiy normani yaratganligini anglatadi. Sud hay`atiga faqatgina avvaldan mavjud mustaqil qonunlarga yozma talab qilish emas, balki aniq sud ishlari uchun yangi qonunlarni yaratish vakolati berilgan, pretsedent xarakteridagi sud qarorlarini berishga aniq xohish bor. Bu qonunchilik tizimi mobaynida sudlar qonun chiqaruvchi organ bilan bir-xil vazifani o`taydi. Sud hay`ati umumiy qonuniy normalarning yaratuvchilaridir.

Biz bu yerda sudyaning birgina qarori umumiy normalarni yaratishi to`g`risida gaplashdik. Bu turdagi qonun yaratilishi Sud hay`atining vaqtinchalik amaliyoti davomida umumiy normalarning yaratilishidan farqlanib turishi kerak.

“Hamma qonunlar sudya yaratgan qonunlardir”.

J.K.Grayning doktrinasi

Sudlarning vazifasi to`g`risidagi bizning analizlarimiz shuni ko`rsatadiki, sudlarning qarorlari faqatgina yozma qonunlar faktlar bilan chegaralanib qolmagan. Biroq shunga qaramasdan unga qarshi qarashga ko`ra sud qarorlaridan avval mavjud qonun bo`lmagan va barcha qonun sudyalar tomonidan yaratilgan. Bu fikr deyarli xato. Bu qarash Amerikalik qonunshunos J.K.Gray tomonidan ma`qullangan. U yozadiki: “Davlatning huquqi yoki kishilarning har qanday uyushgan guruhi qoidalarning birlashmasidir, qaysiki sud hay`ati yoki sud organlari qonuniy huquq va majburiyatlarning qat`iy ishonchi sifatida bu uyushma ichida tarkib topadi. O`rnatilgan qoidalar guruhi avvaldan mavjud qonunning ifodasi emas, balki o`zidir”. Shuningdek, u shunga urg`u beradiki, “Qonunni kashf etuvchilarga nisbatan sudlarning qonun ijodkorligi amaliyotga asoslangan holda chiqariladi. Ta`kidlanganidek huquq 2 xil bo`ladi. Huquq ijodkori tomonidan qabul qilingan qonun va sud amaliyotida yuzaga kelgan qonun. Ammo, deyarli barcha qonunlar sud amaliyotida vujudga kelganligi

hammaga ma`lum”. Bu nazariyaning isboti sifatida Gray shuni keltiradiki, “Genri Pit o`z qo`li bilan hovuz yaratdi, Uni suv bilan to`ldirdi. Hovuzning konstruksiyasi e`tiborsizlik bilan qurilganligi sababli tezda yemirilib toshib ketdi va Pittning qo`shnisi Tomer Anderhill yeriga zarar yetkazdi. Bunda Anderhill Pitdan kompensatsiya to`lab berishni talab qila oladimi?” Gray taxmin qiladiki, “ Bu yerda hech qanaqa qoida, qaror, odat yo`q”.

Sud ishlari asosida ishlab chiqilgan umumiy normalar

Shunga qaramay, “sud ishlari qanday bo`lmasin ishni hal qilishi shart. Sud ishni hal qilayotganda avval mavjud bo`lgan normalarga ko`ra boshqaruvni qabul qila olmaydi. Aytish mumkinki, Nevadada bu soha bo`yicha haqiqatdan ham qonun mavjud bo`lgan, lekin faqat yuridik fiksiyalarning (to`qima, uydirma) bizning jarayonlarimizga qattiq zarba berishi mumkinligini ko`rsatish uchungina mavjud bo`lgan.

Oldindan mavjud qonunsiz hech qanday sud qarori bo`lmaydi

Avvalambor, Gray sud ishini 2 xil yo`l bilan hal qilish orqali qaror qabul qilish mumkinligi haqidagi faktni inkor etdi. Bu Anderhillning da`vosini, uning Pittdan badal undirish uchun qilgan shikoyatini rad etadi, shu asosdakim, ijobiy huquqqa ko`ra Pitt suv omborining kutilmaganda yorilishi sababli yetkazilgan zararni qoplashga yuridik jihatdan majbur emas; Nevada qonuni Anderhillning shikoyatini, talablarini tasdiqlaydigan, oqlaydigan normalarga ega emas. Ushbu holatda, sud shubhasiz Nevadaning avval mavjud bo`lgan (oldindan tayyorlangan) moddiy-iqtisodiy huquq normalarini qabul qiladi. Agarda Anderhill mutlaqo asossiz shikoyat masalasini ko`targanda, masalan, Pitt Anderhillga 5000 dollar miqdorda pul to`lashi kerak, chunki u Anderhillning qiziga uylangan; xuddi shu holat ro`y bergan bo`lardi. Hech bir shubhasiz, agar bu holat asossiz shikoyat sifatida rad etilganda, sud Nevada qonunini qo`llagan bo`lardi. Qonun nafaqat qo`llaniladi, ayblanuvchi sudlangan yuridik, sud qaroriga ko`ra yoki sud nafaqat ustun bo`lgan huquqiy tartiblarga asoslangan holda da`vogar foydasi uchun yechim topadi, balki ayblanuvchi oqlangan sud qarorlariga ko`ra ham qonunlar qabul qilinadi yoki sud ustuvor huquqiy tartibga asoslangan holda da`vogarga qarshi ham qaror qabul qiladi. Qonunning qo`llanilishi nafaqat ijobiy ma`noda, balki salbiy ma`noda sodir bo`lishi mumkin. Qonun nafaqat qonun chiqaruvchi organlarning buyruqlari va sanksiyalarning ijrosi bilan, balki ana shu

organlarning buyruq yoki sanksiya ijrosini inkor qilish orqali ham tartibga solinadi.

Biroq, Nevada sudi Pittning suv ombori ishini boshqa yo`l bilan ham hal qila oladi: bu da`vogar uchun mo`ljallangan. Ammo, bu shuni anglatadiki, sudga Nevada qonuni tomonidan vakolat beriladi. Faqatgina moddiy-iqtisodiy huquqning avvaldan belgilangan umumiy normalarini qo`llash emas, balki ma`lum bir vaziyatlarda ushbu qonunni o`zgartirishni ham nazarda tutadi. Ya`ni agar ayblanuvchining da`vogar tomonidan shikoyat qilingan majburiyati avvaldan belgilangan umumiy normalarda shart qilib qo`yilmagan bo`lsa, u holda sud bu turdagi normaning yo`qligini qoniqarsiz deb baholaydi. Avvaldan belgilangan qonun sudga berilgan moddiy-iqtisodiy huquq doirasidan chetga chiqishga vakolat berishi (ruxsat berishi) shart. Sud shuning uchun ham ushbu holatda ishda ham oldindan belgilangan qonunni qo`llagan bo`lardi. Gray Nevadada bu ish bo`yicha aslida hech qanday qonun mavjud bo`lmagan deya taxmin qilib, xato qiladi. Nevadada ushbu soha vaziyatiga oid qonun ishning Nevada sudi tomonidan hal qilina olishi uchun ishlab chiqilgan.

Normalar iyerarxiyasi

Faqat Nevada qonunni qo`llash sud aktini xuddi Nevada sud tizimidek qila oladi. Sud doimo avvaldan belgilangan qonunlarni qo`llaydi, lekin bu qo`llaydigan qonun moddiy-iqtisodiy emas, balki protsessual qonun bo`lishi mumkin. Sud faqat o`zining mavjudligi va tartibi jarayonini belgilaydigan, aniqlaydigan umumiy normalarni ma`lum bir davlatning sud tizimi sifatida ijro etilishi uchun muayyan shaxslarning yuridik mavqeyiga bag`ishlangan umumiy normalarni qo`llaydi. Faqat, Anderhill Pitt bilan bog`liq mojaroni tartibga solishni so`rab murojaat qilgan shaxslar shu kabi protsessual huquqning avvaldan belgilangan normalarini qo`llaydi.O`zlarining vazifalarini suddagidek amalga oshirishadi va majburiy qonun kuchiga ko`ra qaror qabul qilishadi. Grayning o`zi aytadi: "Sudyalarning qonun kuchi mutlaqmi? Yo`q, unday emas; sudyalar davlat organining a`zosi xolos; davlat tashkilotiga qanday vakolat berilsa, ular ham xuddi shunday kuchga ega bo`ladi". Davlat tashkiloti faqatgina yuridik buyruqni, konstitutsiyani hamda konstitutsiya asoslariga ko`ra yaratilgan yuridik normalarni belgilashi mumkin. Hozirda mavjud bo`lgan qonunga binoan sudya aniq qaror qabul qilishi kerak. Grayning fikricha, tashkilotning qandayligi davlat asl idora qiluvchilarining qarorlari bilan belgilanadi, lekin boshqa bir vaziyatda u shunday deydi; " Siyosiy

jamiyatning haqiqiy boshqaruvchilarini aniqlash deyarli eng muhim vazifa. Yurisprudensiya sohasi uchun, ayniqsa, mushkul, hal qilib bo`lmaydigan topshiriq. Siyosiy jamiyatning asl boshqaruvchilari noma`lum hamda topilmasdir". Agar davlat tashkilotlari haqiqatda notanish va noma`lum shaxslarning qarorlariga asoslanganida davlat tashkilotining o`zi ham noma`lum va notanish bo`lar edi. Lekin, davlat tashkiloti haqiqatan ham ma`lum. U qonunan amaliy kuchga ega, ayni paytda samarali konstitutsiya ma`nosini ham bildiradi. U konstitutsiya asoslariga ko`ra yaratilgan, qonun kuchiga ega bo`lgan normalarni o`zida aks ettiradi, ya`ni u to`laligicha samarali, natijali bo`lgan normalar tizimidir. "Asl boshqaruvchilar o`zlarining samarali, natijali normalari, aktlari orqali yaratiladigan organlarning vakillari hamda a`zolari yuridik buyruq yoki farmonning samaradorligi uning normalarining kuchga egalik qilish, amal qilish darajasi bilan belgilangan uchun davlatning haqiqiy va yuridik boshqaruvchisi o`rtasida biron bir muhim, zaruriy farq bo`lishi ehtimoldan holi. Yuridik buyruqlar yuzaga kelishiga doir qonun kuchiga ega bo`lgan normalarni yaratuvchilarga qaysi shaxslar ta`sir qila olishi noma`lum va mavhum. Lekin, bu narsaga yuridik qiziqish ham yo`q.

Faqat qonungina qonunning manbasi bo`la oladi

Anderhill - Pitt o`rtasidagi holat (ish) sudlar ba`zi paytlarda faqatgina protsessual qonunni qo`llashlariga to`g`ri k elishini ko`rsatadi. Lekin, ko`pincha, bir qancha avvaldan belgilangan moddiy-iqtisodiy qonunlardan ham foydalaniladi. Gray “Yuridik qarorga nisbatan dastlabki, avval belgilangan qonun mavjud emas” deya shubhasiz fikr bildiradi. U qonunni manbasi deb qaraladigan, aslida esa qonun kabi yuridik qarorlarni belgilaydigan moddiy-iqtisodiy yoki protsessual qonunlarning umumiy normalariga e`tibor bermasligi tufayligina shunday qila oladi. U savol beradi: “Davlat yoki boshqa bir jamiyat (uyushma) sudyalarining qonunga ega bo`lishlari uchun ularni qaysi manbalarga yo`naltiradi?”. Grayning fikriga ko`ra, ushbu qonun manbalari quyidagilar: qoidalar, yuridik pretsident, ekspertlarning fikr-mulohazalari,odatlar hamda axloq qoidalari. U yuridik kuchga ega bo`lgan manbalar bilan bunday kuchga ega bo`lmagan manbalarni ajrata olmaydi. Qoidalarda u shunday deydi: “Davlat qonun chiqaruvchi organning ijrolari sudlarga majburiyat yuklashini, ular bilan bog`liq bo`lishini talab qiladi. Bundan tashqari ularning uzoq muddat davom etishi boshqa barcha manbalarga ahamiyatli

bo`lishi kerak”. U shunga urg`u beradiki, qonun chiqaruvchi aktlar, qoidalar qonunning birinchi qismi sifatida emas, balki qonunning manbalari sifatida taqsimlanishi zarur. U qonun manbasi sifatida ajratib ko`rsatadigan barcha boshqa voqea-hodisalarga nisbatan ham xuddi shu tafovutni qo`llaydi. Bir tomondan qonun ishlab chiqarish (qonunlar majmui), yuridik pretsedent va yuridik odatlar o`rtasidagi farqlarni, boshqa tomondan ekspertlarning fikrlari va axloq tamoyillari o`rtasidagi tafovutlarni inkor qilish bilan sobiq manbalarni yuridik jihatdan majburiy, keyingilarini esa majburiy emasligini rad etishi tufayli Gray bu qonun manbalari yuridik jihatdan majburiy qonun manbalari aslida yuridik normalar haqiqiy qonun ekanligini ko`ra bilmaydi.

Gray sudlarning qonunlarni yaratishiga qarshi qaratilgan an`anaviy doktrinani saqlash, davom ettirish borasida haq. Ammo, u qonun faqatgina sud tomonidan yaratiladi degan fikrga ishonib xato qiladi. Ayniqsa, agarda kimdir yuridik qaror hamda qonunlar majmui o`rtasidagi dinamik bog`liqlikni tushunib yetsa nega boshqa birov emas, aynan yuqoridagi kimdir qonunni aks ettirishi, namoyish qilishi lozimligini tushuntirish imkonsiz bo`lib qoladi. Grayning tezisi huquq tizimining chuqurroq tushunilishi, anglanishi tomon birinchi qadam hisoblanadi. Keyingi qadam (pog`ona, ish) yuridik buyruqning iyerarxik tuzilishiga nazar tashlash, uning mohiyatini tushunishga olib boradi, ko`rsatma beradi.

Normalar ierarxiyasi
Oliy va quyi normalar

Ushbu normativ tizimning va asosiy normalar funksiyasinining dinamik xarakterini ko`rsatuvchi huquq tahlili, shuningdek, huquqning quyidagi xususiyatini ham yoritib beradi: qonun o`zining yaratilishini tartibga soladi, sababi bir huquqiy norma boshqa huquqiy norma yaratilish yo`lini hamda ma`lum darajada ushbu normaning mazmunini ham aniqlab beradi. Huquqiy norma boshqa huquqiy norma belgilab bergan tartibda yaratilganligi sababli amalda, ya`ni keyingisi oldingi huquqiy normaning qonuniyligi natijasidir. Normalarni yaratishni tartibga soluvchi va boshqa normalar o`rtasidagi aloqani yuqori va quyi bo`ysinuvdagi aloqalar deb ko`rsatish mumkin. Boshqa normaning yaratilishini belgilovchi norma oliy norma, shu asosda yaratilgan norma esa, quyi norma hisoblanadi. Huquqiy tartibot, ayniqsa davlat tomonidan ifodalanadigan huquqiy tartibot o`zaro muvofiq doimiy normalar tizimi emas, aytish mumkin bo`lsa, bir darajadagi normalar tizimi emas, balki

turli darajadagi normalar ierarxiyasidir. Ushbu normalar birligi shundan iboratki, quyi normaning yaratilishi yuqoriroq norma bilan, o`z navbatida bu normaning yaratilishi esa, undan-da yuqori norma bilan belgilanadi hamda ushbu normalar uning yaxlitligini taminlovchi, butun huquqiy tartibotni belgilovchi eng asosiy norma bilan yakunlanadi.

Huquqiy tartibotning turli darajalari Konstitutsiya – moddiy va formal manoda; bosh normalar yaratilishning belgilari

Davlatning huquqiy tartiboti taxminan quyidagicha: milliy huquqda asosiy norma tarzida konstitutsiya eng yuqori o`rinda turadi. Konstitutsiya bu erda formal ma`noda emas, moddiy ma`noda tushunilmoqda. Konstitutsiya formal ma`noda huquqiy normalari maxsus tartib asosidagina o`zgartiriladigan ma`lum bir tantanavor hujjatdir. Konstitutsiya moddiy ma`noda umumiy huquqiy normalar yaratishni tartibga soluvchi, xususan, qonun yaratuvchi qoidalardan iborat. Formal konstitutsiya, ya`ni “konstitutsiya” deb nomlanuvchi hujjat, odatda moddiy konstitutsiyaga kirmaydigan boshqa normalarni ham o`z ichiga qamrab oladi. Ammo, bu tartib normalar belgilovchi va qonunchilik protsedurasiga turli loyihalarni kiritishdan himoyalash va ushbu qoidalarni o`zgartirish qiyin bo`lishi uchun joriy etilgan. Moddiy konstitutsiyaligiga sabab shuki, u konstitutsiyaviy shakl va konstitutsiyaviy huquqlar uchun maxsus shakldir. Agar konstitutsiyaviy shakl bo`lsa, konstitutsiyaviy qonunni oddiy qonundan ajratish lozim.

Huquqiy tartibotning turli bosqichlarida normalar ierarxiyasi

Konstitutsiyaviy qonunlarni qabul qilish, o`zgartirish, bekor qilish boshqa oddiy qonunlardan ko`ra murakkab sanaladi. Oddiy qonunlarni qabul qilishga qaraganda konstitutsiyaviy qonunlarni yaratish uchun maxsus jarayon va maxsus shakl mavjud. Konstitutsiyaviy qonunlarni qabul qilish uchun bunday maxsus shakl zamonaviy huquqda faqat moddiy Konstitutsiyaning umumiy normalarni yaratish emas balki, organlar va qonun tartibotini aniqlash har bir huquqiy tartibotning muhim elementi hisoblanadi.

Yozma konstitutsiyalar statut huquqi xarakteriga ega bo`lsa, rasmiy ma`noda oddiy qonunlarga qaraganda konstitutsiyaga o`zgartirish qiritish murakkab hisoblanadi. Ammo, ayrim davlatlarda,

masalan Buyuk Britaniyada yozma konstitutsiya yoki “Konstitutsiya” deb nomlangan biror bir tantanali hujjat mavjud emas. Bu yerda konstitutsiya odatdagi huquq normasi xarakteriga ega, ya`ni konstitutsiya va oddiy qonunlar o`rtasida hech qanday farq mavjud emas. Moddiy ma`noda Konstitutsiya yozma yoki og`zaki shaklda bo`lishi mumkin va tartibga soluvchi yoki oddiy huquq xarakteriga ega bo`lishi mumkin. Ammo, konstitutsiyaviy huquqning muayyan shakli mavjudki, har qanday tarkib mazkur shakl ostida bo`lishi mumkin. Ishning mohiyatiga ko`ra, u yoki bu sababga ko`ra muhim hisoblangan sub`ektiv masalalar ko`pincha oddiy qonunlar o`rniga konstitutsiya bilan tartibga solinadi. Misol tariqasida, AQSh Konstitutsiyasidagi hozirda bekor qilingan ta`qiq to`g`risidagi o`n sakkizinchi o`zgartirishni keltirish mumkin.

Konstitutsiya bo`yicha umumiy normalarning mazmunini aniqlash

Konstitutsiya faqat organlar va huquqiy tartibotni belgilab bermay, balki qaysidir darajada kelgusidagi qonunlarning mazmunini ham belgilab berishi mumkin. Konstitutsiya muayyan mazmunga ega bo`lmagan qonunlarni salbiy belgilaydi. Masalan, parlament tomonidan vijdon erkinligini cheklaydigan qonun qabul qilishi mumkin emas. Faqat statutlar emas balki, qolgan huquqiy tartib normalari, sud va ma`muriy qarorlar ham konstitutsiya tomonidan belgilanishi mumkin. Konstitutsiya kelajakda qabul qilinadigan huquqiy aktlarning mazmunini ham oldindan belgilab beradi, masalan, AQSh Konstitutsiyasida “jinoiy qidiruvning har qanday holatida ayblanuvchi tez va ommaviy sud qilinishi huquqiga, davlat xolis hakamlar hay`atiga va jinoyat sodir etilgan hududda qonunda belgilangan tartibda xolis ko`rib chiqilishi huquqiga ega va boshqalar”. Konstitutsiyaning mazkur normalari kelgusida jinoiy qonunchilikni mazmunini belgilaydi.

Basharti huquqiy tartibga solish chegarasida o`rnatilgan huquq bilan birgalikda an`anaviy huquq ham mavjud bo`lsa, huquqni qo`llovchi organlar, ayniqsa sudlar nafaqat qonun chiqaruvchi organ tomonidan qabul qilingan umumiy normalar, balki odatlar tomonidan yaratilgan umumiy normalarni ham qo`llashi kerak, shundan keyingina odat qonun yaratuvchi fakt sifatida qaraladi.

Bu faqatgina Konstitutsiya odatni qonunchilik jarayonidek so`zning moddiy ma`nosida o`rnatganda mumkin bo`ladi. Odat xuddi

qonunchilik jarayonidek konstitutsiyaviy institut bo`lishi kerak. Bu konstitutsiyada yaqqol nazarda tutilishi, statut va odat huquqi o`rtasidagi aloqa yaqqol tartibga solinishi mumkin. Biroq, konstitutsiyaning o`zi butunlay yoki qisman yozilmagan, odat huquqi bo`lishi mumkin. Shu tarzda bu odatning qonun yaratuvchi fakt bo`lganligi tufayli sodir bo`lishi mumkin. Basharti huquqiy tartibga solishning odatni qonun yaratuvchi sifatida o`rnatmaydigan yozilgan konstitutsiyasi mavjud bo`lsa, shunga qaramay huquqiy tartibga solish statut huquqi bilan birga odat huquqini o`z ichiga olsa, shundagina yozilgan konstitutsiya normalariga qo`shimcha sifatida huquqni qo`llovchi organlar faoliyati bilan bog`liq umumiy normalarga muvofiq ravishda an`anaviy yaratilgan konstitutsiyaning yozilmagan normalari ham mavjud bo`lishi shart. Huquq o`zining yaratilishini tartibga solgani kabi odat ham shunday xususiyatga ega.

Ba`zida odat qonun yaratuvchi fakt sifatida emas, balki deklarativ xarakterga ega deb ta`kidlanadi: u shunchaki oldindan mavjud bo`lgan huquq qoidasi ekanligiga ishora qiladi. Ushbu huquq qoidasi tabiiy doktrinaga ko`ra Xudo yoki tabiat tomonidan yaratilgan; German tarixiy maktabiga ko`ra (19 asrning boshlarida) bu inson ruhiyati tomonidan yaratilgan (Volksgeist). Ushbu maktabning eng muhim vakili F.S Savini Volksgeinst tomonidan sirli ravishda yaratilgan huquq yaratilmaydi, u insonda mavjud va u bilan birga tug`iladi degan qarashni yoqlaydi. Oqibatda u qonun yaratuvchi har qanday vakolatni rad etdi va an`anaviy bo`ysinuvni huquq sababli emas, uning mavjudligi isboti bilan izohladi.

Qonunchiligning turli bosqichlari

Volksgeistis tushunchasini “sotsial solidarlik” bilan almashtiriladi. Léon Duguit va u tomonidan asos solingan maktab tarafdorlariga ko`ra, “haqiqiy”, ya`ni “ob`ektiv” huquq (droit objectif), sotsial solidarlik degan ma`noda qarashadi. Natijada, har qanday akt yoki fakt, bu ijobiy huquqning natijasi, ya`ni qonunchilik yoki oddat bo`lishi to`liq haqiqatga to`g`ri kelmaydi, lekin bu huquqning to`g`ri talqin qilish deb hisoblash emas, balki uni tan olish yoki sotsial solidarlik asosida qonun e`lon qilinishidir. Bu doktrina Xalqaro odillik sudlovi Qoidaining 38-moddasining ma`zmuniga ta`sir ko`rsatdi, unga ko`ra Sud vakolatga ega subyekt sifatida umum qabul qilingan xalqaro

huquq normalarni qo`llash huquqiga ega: “Sud uz faoliyatida umum qabul qilingan qonun va oddatlarga asoslanadi”

Volsgeyst doktrinasi ham, fransuz hisoblanuvchi “sotsial solidarlik” doktrinasi ham tabiiy huquq doktrinasining tipik varianti sifatida o`z ichida dualistik xarakterga ega bo`lgan ijobiy huquqning ortidagi haqiqiy huquq sifatida nazarda tutiladi. Yuqorida keltirilgan fikr bizning birinchi keltirgan fikrimizni inkor etadi. Pozitivistik nazariyadan yondoshilganda huquqiy odat ham qonunchilik hujjatlari kabi juda kam yaratuvchilik xarakterga ega bo`ladi.

Bunday yondashuvda huquqni qo`llovchi organlar uchun statut huquqi va an`anaviy huquq o`rtasida hech qanday farq qolmaydi. An`anaviy huquqning sud tomonidan tan olingan taqdirdagina qonunga aylanishi haqidagi normaning yaratilishi qonun ijodkorligi organning boshqa tan olingan qarashlardan oz yoki ko`p bo`lishi, qonunchilik organi tomonidan qabul qilgan qoidalarga qaratilganligi bilan faqlanmaydi.

Oddat huquqining ijobiy huquq sifatida ishga tushishi uning sud tomonidan qabul qilinishi va uning amalda qay tarzda ishlashiga bog`liq. Undan oldin esa, nafaqat sud tomonidan qabul qilingan qarorlari va ular o`z ichida sanksiyalarga ega bo`lishi lozim.

Moddiy va protsessual huquq

Bu ikki funksiya o`zida ikkita qonunni jamlaydi, odatda bu qonunlar moddiy yoki mustaqil va protsessual yoki protsessual huquqqa farqlanadi. Mustaqil jinoyat huquqi atrofida adekvat jinoyat huquqi tashkil topadi va shu keltirilgan jumlalar fuqarolik va mamuriy huquqlarga ham to`g`ri keladi.

Protsessual huquq ham moddiy huquq kabi organlar bilan amalga oshiraladi. Shunday qilib, protsessual huquq qilinishi kerak bo`lgan normalarni, moddiy huquq esa sud va mamuriy aktlarni mazmunini aniqlaydi. Odatda har bir odamning anglashi bo`yicha jarayonda faqat protsessual normalar qo`llaniladi, lekin moddiy huquqning normalarisiz protsessual normalar amalga oshirilmaydi. Bu ikki turdagi normalarni ajratib bo`lmaydi. Faqat bularnig jamlanmasi qonunni to`liq shakllantiradi. Jinoyat huquqidan misol keltiramiz: agar inson qonunbuzarchilikka yo`l qo`ysa, u jinoyat huquq normalarini buzgan hisoblanadi. Davlat tomonidan esa unga sanksiya qo`llaniladi va bu sanksiya jinoyat protsessual huquqida o`z aksini topadi. Bu misolda bir tarafdan protsessual va moddiy huquqlar orasidagi tizimli aloqalar,

qonunbuzarlik va sanksiya orasidagi farqlar, boshqa tarafdan esa organlar bilan protsessual normalar qo`llanilish tartibi yorqin ravishda ko`rsatilmoqda.

Umumiy normalarni ta`rifi

Umumiy qoidalar, konstitutsiyaga binoan qonunchilik tomonidan yaratilgan va faqatgina sud va ma`muriy organlar, sud va ma`muriy jarayonlarni aniqlab qolmay, balki ularni yechimlari va aktlarining mazmunini ham aniqlaydi. Misol qilib aytganda, jinoyat huquqida umumiy qoidalar qonunbuzarlikni aniqlaydi va sudlar tomonidan bunga nisbatan sanksiya ko`rinishida chora ko`riladi. Qo`llaniladigan sanksiya ham umumiy qoidalarda o`zining aksini topadi, sud qarori esa yuqorida keltirilgan normalarga monand bo`lishi lozim va ular oldindan aniqlashtirilgan bo`lishi kerak. Odatda sudlar farqli ravishda fuqarolik va jinoyat huquqlari bilan jiddiy bog`langan bo`ladi. Ular qaror qabul qilish jarayonida fuqarolik va jinoyat huquqlariga qat`iy amal qilishlari shart.

Konstitutsiya sezilarli darajada umumiy qoidalarni aniqlaydi. Ular asosida esa alohida sud tomonidan belgilangan normalar yaratiladi.

Qaror

Umumiy qoidalar yaratilish jarayoni ikki bosqichdan iborat. Turli konstitutsiyalar ma`muriy organlarga izoh beradi. Masalan, davlat rahbariga yoki vazirlar mahkamasi a`zolariga. Hamda umumiy qoidalar qoidani asoslaydi. Boshqa organlar tomonidan qabul qilinadigan umumiy normalar qaror sifatida qabul qilinadi. Konstitutsiyaga binoan ma`muriy organlar tomonidan bu qarorlar qabul qilinishi mumkin. Davlat rahbari yoki vazirlar mahkamasi azolari belgilangan bo`lim rahbarlari sifatida bu mamuriy organlarga kiradi. Ular favqulodda vaziyatlarda va ularni tartibga solish uchun qaror qabul qilinadi.

Ba`zi Konstitutsiyalarga ko`ra, muayyan ma`muriy organlar - ayniqsa, davlat boshlig`i Vazirlar Mahkamasi odatdagi masalalarni tartibga solish uchun umumiy normalarni qabul qiladi. Ustav va qoidalar (farmoyishlarida) o`rtasida farq ravshan bo`lib, huquqiy ahamiyatga ega umumiy normalari yaratish, asosan, davlat boshlig`i yoki Vazirlar Mahkamasi bilan bir-xil emas. Ayniqsa, saylangan parlament va qonunchilik hokimiyati ijro hokimiyati va sud hokimiyatidan ajratilganda bu juda muhim hisoblanadi. Odat huquqidan farqli ravishda,

umumiy huquqiy normalar maxsus shakli bo`lishi kerak: ular parlament qarorlari mazmuni bo`lishi kerak, bu qarorlarni qabul qilish uchun bazan davlat boshlig`i roziligini kerak va yuridik kuchga ega bo`lishi maqsadida rasmiy jurnalida chop talab qiladi. Ular parlament qarorlarining mazmunini tashkil qilishi lozim va ular qonuniy kuchga kirishi uchun rasmiy jurnallarda chop etilishi kerak. Ushbu talablar qonunning shaklini tashkil etadi. Shuni e`tiborga olish kerakki, qonunlarning moddiy ma`noda va rasmiy ma`noda farqlash lozim. Bunda u qonun shaklida qabul qilingan bo`lsada huquqiy ahamiyatga bo`lmasligi mumkin.

Huquqning manbalari

Odat huquqi va qonunlar huquqning asosiy ikki manbai hisoblanadi.Ushbu holatda, huquq deganda faqatgina uning ancha qismini tashkil etadigan individual normalarni hisobga olmasdan, umumiy normalarnigina tushunish lozim.

Huquqning manbai majoziy ma`nodagi tushuncha hisoblanadi. Bu tushuncha nafaqat yuqorida nazarda tutilgan qonunlarni ishlab chiqish, odat va qonunchilikni ifodalaydi, balki qonunning amal qilish sabablarini ifodalaydi. Asosiy normalar huquqning manbasi hisoblanadi. Umuman, keng ma`noda olganda, har qanday huquqiy norma boshqa normalar uchun huquq manbai hisoblanadi qaysiki qonunlarni ishlab chiqish tartibini belgilab beradi. Ushbu holatda yuqori huquq normalar quyi normalarga manba bo`ladi. Kostitutsiya qoidalar uchun manba bo`ladi qaysiki konstitutsiya asoslarida ishlab chiqilgan, qoidalar esa sud qarorlariga manba hisoblanadi bu esa o`z navbatida tomonlarning majburiyatlari uchun manba hisoblanadi. Huquq manbalari tushunchasi o`zi alohida mustaqil mavjud bo`l olmaydi, balki huquq manbalari ayni vaqtda huquq hisoblanadi. Yuqori huquq normalari quyi huquq normalariga nisbatan yoki huquq normalarini yaratish metodlari barchasi huquqning maxsus mazmunini tashkil etadi.

Huquq manbasi tushunchasi shuningdek umuman huquqiy bo`lmagan ma`noda ham tushuniladi. Masalan, qonun chiqaruvchi organlarning faoliyatiga ta`sir etadigan axloq normalari, siyosiy prinsiplar, huquq doktrinalar va yurist ekspertlarning fikrlari. Qiyoslagan holda shuni aytish mumkiniki, ushbu huquq normalari majburiy kuchga ega emas. Ular huquq normalari kabi haqiqiy emas. Lekin, ushbu manbalar huquqiy tartibot sifatida qo`llanilishi mumkin, qaysiki qonun chiqaruvchi

organning ushbu axloq normalarini, siyosiy prinsiplarni yoki yurist-ekspertlarning fikrlarini huquq normasiga aylantirishga xizmat qiladi.

Huquq manbalari termining bir ma`noda qo`llanilmasligi uning ancha samarasiz qo`llanilishiga olib kelmoqda. Adashtiruvchi majoziy ma`noda qo`llamaslik uchun ushbu termin aniq va to`g`ridan-to`g`ri ifodalanishi kerak.

Huquq ijodkorligi va huquqni qo`llash funksiyasining farqlari

Huquqiy ko`rsatma shunday tizimki o`zida bir-biri bilan o`zaro bog`langan umumiy va individual normalarni jamlaydi. Ushbu normalar o`z navbatida boshqa normalar asosida shakllantiriladi, qaysiki butun huquqiy ko`rsatma tizimining birligini ta`minlaydi. Normalar ushbu huquq ko`rsatmaga tegishli bo`ladi chunki ko`rsatma normalari asosida ishlab chiqilgan bo`ladi. Ushbu regress nihoyat dastlabki Konstitutsiyaga olib keladi, qaysiki o`zida dastlabki asosiy normalarni belgilovchi. Normalar ma`lum huquq ko`rsatmalariga tegishli bo`ladi. Huquq normasini yaratuvchi individ huquqiy jamoa organi hisoblanadi chunki uning funksiyalari ko`rsatma huquq normalari asosida belgilanadi.

Boshqa normalarni ishlab chiqishni belgilovchi normalar boshqa normlarni yaratishda qo`llaniladi. Huquqni ijod qilish ham ayni vaqtda huquqni qo`llashdir. Ushbu ikki tushunchalar o`z-o`zidan an`anaviy nazariya prezumpiyasi hisoblanadi. Huquqiy hujjatlarni huquq ijodkorligi va huquni qo`llash hujjatlari sifatida klassifikatsiya qilish to`g`ri emas, chunki ayni bir vaqtda huquqiy hujjatlar huquq ijodkorligi va huquni qo`llash hujjatlaridir. Huquq normalarini ishlab chiqish odatda yuqori huquq normalarini qo`llashdir, yuqori huquq normalarini huquqni qo`llash esa o`z navbatida quyi huquq normalarini ijod qilish demakdir. Sud qarorlari umumiy norma va qoidalarni qo`llash hujjati sifatida ayni vaqtda individual normalar sifatida tomonlar o`rtasidagi nizolarni hal etish majburiyatini keltirib chiqaradi. Qonunchilik bu qonunlarni ishlab chiqish bo`lib, shuni hisobga olgan holda aytish mumkinki Konstitutsiya ham huquqni qo`llash demakdir. Qonunchilikning har qanday hujjati qaysiki Konstitutsiyani ta`minlaydigan ayni vaqtda Konstitutsiya normalarini qo`llaydi. Konstitutsiyani ishlab chiqish ham o`z navbatida asosiy normalarni qo`llashni bildiradi.

Huquq ijodkorligi funksiyasining tushunchasi

Yuqorida aytib o`tilganidek, huquq normalarinin ishlab chiqish ikkita alohida yo`nalishda amalga oshiriladi: yuqori huquq normalari qaysiki organ va quyi huquq normalarini ishlab chiqishni belgilovchi hamda quyi huquq normalarining mazmuni. Hattoki yuqori huquq normalari organ faoliyatining belgilasada bu shuni anglatadiki ushbu individ quyi huquq normalarini yaratadi ya`ni ushbu organ quyi huquq normalarini va huquq normalarini mazmunini ishlab chiqish jarayonlarini o`zidan kelib chiqib belgilaydi. Yuqori huquq normalari quyi huquq normalarini ishlab chiquvchi organni belgilaydi. Boshqa huquq normasidan kelib chiqmagan huquq normasi huquq ko`rsatmasi bo`la olmaydi. Individual huquq normasini ishlab chiqish huquqiy jamoa organi sifatida qaralmaydi, uning huquq ijodkorligi jamoaviy hisoblanmaydi. Har bir huquq ijodkorligi hujjati huquqni qo`llash hujjati sifatida qaralishi kerak. Shuning uchun, norma ijodkorligi funksiyasi normani qo`llash funksiyasi sifatida qabul qilinishi kerak hatto individual tarzda quyi huquq normalari yaratilganda ham ushbu jarayonlar yuqori huquq normalari bilan belgilanadi. Ushbu organ faoliyatini belgilovchi yuqori huquq normalari ushbu organ tomonidan chiqariladigan hujjatlarni belgilab beradi.

Ushbu huquq ijodkorligi ayni vaqtda huquqni qo`llash hisoblanib, huquqiy ko`rsatma tomonidan belgilab beriladigan huquqni ijod qilish hujjatidir. Ushbu belgilash har qanday darajada bo`lishi mumkin. Ushbu daraja huquqni qo`llash jarayoninin to`xtatib qo`yadigan darajada hamda huquqni ijod qilishni to`xtatib qo`ymaydigan darajada bo`lmaydi. Huquq normalari huquqiy hujjatlar orqali yaratilar ekan, u huquqni ijod qilish hujjati hisoblanadi, hatto huquqni ijod qilish organining funksiyasi yuqori huquq normalar bilan mustahkamlab qo`yilgan bo`lsa ham. Ushbu holatda nafaqat organ, uning huquq ijodkorligi jarayoni balki normalarning mazmunini yaratish ham yuqori huquq normalari bilan belgilab qo`yiladi. Shunga qaramasdan ham ushbu jarayonlarda huquqni ijod qilish mavjud. Hujjatlar huquq ijodkorligi yoki huquqni qo`llash ekanligi masalasi ushbu hujjatni qabul qiluvchi organning huquqiy ko`rsatmalarga bog`liq ekanligiga bog`liqdir.Huquq normalarini belgilab bermaydigan hujjatlar shunchaki huquqni qo`llash hisoblanadi. Aniq masalalarda sanksiyalarni ijro etish bunga misol oladi. Bu ikkita cheklangan tushunchalardan biri hisoblanadi. Keyingisi esa asosiy norma hisoblanadi. Bu dastlabki qoidalarni belgilaydi, lekin bu oldindan yuridik fikrlash natijasi

hisoblanadi va o`z navbatida uning o`zagi oldindan belgilab qo`yilmaganligi uchun huquqni qo`llash hisoblanmaydi.

Umumiy normalar asosida yaratilgan individual normalar Sud hujjatlari individual normalar ijodkorligi sifatida

Huquqni qo`llash sifatida an`anaviy doktrina yuqoridagi barcha sud qarorlarini jamlab oladi. Taraflar o`rtasidagi nizolarni hal qilish yoki aybdor shaxsga jazo tayinlash jarayonida sud huquqni qo`llaydi ya`ni odat huquqi yoki statut huquqining umumiy qoidalarini qo`llaydi. Lekin, ayni vaqtda sud shaxslarga nisbatan qo`llaniladigan aniq sanksiyani belgilovchi individual normalarni yaratadi. Ushbu individual norma o`z navbatida umumiy normalarga bog`liq bo`lib, statut esa Konstitutsiyaga bog`liq. Sudning vazifasi huddi qonunchilikka o`xshab huquq ijod qilish va huquqni qo`llash demakdir. Sud funksiyasi odatda umumiy normalar asosida belgilanib, qonunchilik esa Konstitutsiya orqali belgilanadi.

Sud hujjatlari huquqni ijod qilish jarayoining bosqichi sifatida

Dinamik nuqtai nazardan qaraganda, sud qarorlari asosida yaratiladigan individual normalar protsessning shunday bosqichiki, unda dastlabki qoidalar belgilanadi va qonunchilik va odat bilan davom ettiriladi hamda sudning qarori chiqishiga olib keladi. Ushbu protsess individual sanksiyani ijro etish bilan tugallanadi. Statut va odat huquqi yarim tayyor mahsulot sifatida faqatgina sud qarori va uning ijrosi bilan yakunlanadi. Ushbu jarayon orqali huquq umumiy va mavhumlikdan individual va aniqlik sari harakat qiladi. Ushbu jarayon individuallashtirish va konkretlashtirish orqali namoyon bo`ladi. Umumiy normalar qaysiki o`zida umumiy va mavhum munosabatlarni belgilovchi, konkretlashtirish va individuallashtirish orqali aniq real hayot bilan aloqaga kirishadi. Shu maqsadda, shuni aniq aytish lozimki, umum mavhum tushunchalar ijro etilishi yoki qo`llanilishi bilan aniqlashtiriladi. Ushbu ikki tushuncha sudning asosiy funksiyalari hisoblanadi.Bu funksiya ba`zida sof deklarativ xarakterni ifodalaydi. Bunga teskari ravishda shuni aytish mumkinki sud shunchaki yaratilgan mavjud huquqni qo`llamaydi. Bu shunchaki kerakli huquqni toppish qidirish yoki topish emas, yoki mavjud tayyor va tugallangan va hali e`lon qilinmagan huquqni e`lon qilish emas. Mavjud munosabatni belgilash va sanksiyani nazarda tutish bu sudning qoidalar o`rnatish xarakteridir. Qarorlar qo`llaniladi shunday ya`ni oldindan

belgilab qo`yilgan holatlar uchun umumiy normalarni. Lekin, aniq munosabatlar bo`yicha sudning qarori ushbu munosabatlar natijasini aniq belgilab beradi. Sudning individual normalarni belgilovchi qarorlari umumiy va mavhum normalarni individuallashtirish va konkretlashtirish uchun juda zarur hisoblanadi. Yevropa yurisprudensiyasining xarakteriga ko`ra, huquq o`z nomidan umumiy statut va odat huquqi normalarinin jamlaydi hamda sud o`z qarori bilan huquq ijodkorligini davom ettiradi.

Zaruriy faktlarni belgilash

Sud qarorlari o`rnatuvchi mazmunda o`z qarorlari bilan yakka huquqbuzarlikka nisbatan yo`naltirilgan bo`lib sanksiyani aniqlashtiradi. Huquq dunyosida vakolatli davlat organi tominidan qonunda belgilangan tartibda dalillar shakllantiriladi. Aniq faktlarni isbotlashda qonun qaysi organ tomonidan qanday tartibda faktlarni shakllantirish tartibini belgilaydi. Qonun ko`rsatmasi o`zida ushbu organ tomonidan o`zidan kelib chiqib o`zining tartibga solish protsessini belgilaydi. Umuman olganda faktlarni aniqlash to`g`ri va egri tarzda amalga oshiriladi. Dastlabki tarzda belgilangan protsedura asosida yig`ilgan faktlar dalil hisoblanadi. Shuni aytish kerakki, vakolatli davlat organi dalillarni aniqlashtirishda ushbu faklarni yaratadi. Shuning uchun tegishli tartibda dalillarni aniqlash funksiyasi o`rnatuvchi xarakter kasb etadi. Huquq normasiga ko`ra qotilga nisbatan tegishli jazo belgilanishi lozim. Bu degani qotillik fakti sanksiyaning shart ekanligini bildirmaydi. Ushbu holatda A ning B ni o`ldirishi shunchaki birovning ishonchi yoki bilimi emas, balki vakolatli davlat organining huquqiy faoliyat natijasidir. Aytilganidek, agar shaxs jinoyat sodir etgan bo`sa unga nisbatan vakolatli organ sanksiya qo`llashi kerak degani emas balki vakolatli organ belgilangan tartibda jinoyat sodir etilganligini aniqlasagina shaxsga nisbatan jazo belgilashi kerak.

Huquqiy kelishuv (yuridik ish)
Huquqiy kelishuv huquqni yaratish va huquqqa murojaat qilish shakli sifatida(xususiy avtonomiya)

Jinoyat va fuqarolik huquqi o`rtasidagi farqlar murojaat qilinayotgan sudga bog`liq.Sud biror ish yuzasidan sanksiya berishda ish qaysi sudga tegishli ekanligiga ishonch hosil qilishi shart.Biz yuqorida ta`kidlab o`tganimizdek, sud jinoyat qonunchiligi protsedurasini,umumiy organlarning harakatlarini, jamoat ayblovchisini, tomonlar o`rtasidagi

fuqarolik qonunchiligi protsedurasini, da`vogarni konkret sanksiya bilan tartibga solishi shart. Bu shunisi bilan xarakterliki, huquqiy kelishuv sudning chiqargan sanksiyalari tufayli yuzaga kelishi mumkin. Huquqbuzarlik tomonlardan birining huquqiy kelishuvdagi majburiyatlarini bajarmaganligi fakti iborat bo`ladi. Huquqiy shartnoma shaxslarning belgilangan aniq huquqiy munosabatlarini tartibga soladi. Huquqni yaratish ishi kelishuvga kirgan tomonlarning qonuniy huquq va majburiyatlari yuzaga keltiradi. Ammo, bu paytda huquqiy ariza, huquqni yaratish va huquq murojaat ham yuzaga keladi. Huquqiy kelishuv tomonlari kelishuvda ko`rsatilgan umumiy normalardan foydalanadi. Ular huquqiy kelishuvga kirish orqali bu umumiy normalarga murojaat qiladi.Huquqiy kelishuv ularning kelishuv orqali kelib chiqqan o`zaro munosabatlarini tartibga soladi. Qonuniy tartib alohida aniq qonuniy avtonomiya uchun ruxsat beradi. Huquqiy kelishuvning huquqni yaratish funksiyasida tomonlarning “xususiy avtonomiya” deb ataladi. Huquqiy kelishuv orqali shaxsiy va hatto ba`zan tomonlarning o`zaro xatti-harakatlarini tartibga soluvchi umumiy normalar yaratiladi. Bu asosan tomonlarning o`zlari uchun yaratgan normalari va huquqiy shartnoma o`rtasida farqlanadi va bunda norma yaratiladi.Bu ikkalasi odatda “kontrakt” so`zi orqali aniqlanadi. Kontrakt kontrak tomonlarining huquq va majburiyatlarining maxsus protsedurasini aniqlaydi.

Ikkinchi darajali norma huquqiy kelishuvning mah`suli sifatida

Agar bu huquqiy kelishuv orqali yaratilgan norma deb atalsa, demak u ikkinchi darajali normadir. Bu normalar umumiy bosh normalar bilan aloqada bo`lgan holda kelishuvning bo`shliqlarini to`ldirishni maqsad qiladi. Bu holatda ikkinchi darajali normalar tomonlarning qonuniy xatti-harakatlarini aniqlashtirish shartini qo`yadi. Ikkinchi darajali norma yuridik nazariyaning oddiy yordamchi konstruksiyasi emas. Masalan, ijara shartnomasida A tomon B tomonga aniq bir binoda yashash uchun ruxsat berish majburiyatini o`z zimmasiga oladi. B tomon esa A tomonga aniq belgilangan miqdorda ijara haqi to`lash majburiyati oladi. Har ikkala majburiyat ijara shartnomasi matnida ikkinchi darajali norma sifatida ifodalanadi. Masalan: A X binoda B ning yashashiga ruxsat beradi, B Aga ijara haqi to`laydi. Ammo A va B tomonning huquq va majburiyatlari sudlar murojaat qilishi zarur bo`lgan bosh umumiy normalarga ko`ra yaratiladi. A va B tomon bu ikkinchi darajali normalarni buzishga olib keluvchi harakatlarni bajarganda,ko`rsatmalar, kontrak orqali yaratilgan

normalarda belgilanganidek xatti-harakatda bo`lmasalar javobgar bo`ladilar. Bu holatda jinoyat va fuqarolik huquqi o`rtasida texnikaviy farqlar mavjud. Shaxsning majburiyati umumiy bosh normada belgilangan o`g`irliklikdan o`zini tiyishni shart qiladi. Ikkinchi darajali normalarda “Barcha shuningdek, men ham og`irlikdan o`zini tiyishi shart” deyiladi. Ammo, bu zaruriy emas. Huquqiy haqiqat usiz tasvirlanadi. Bosh normaning mazmunida “Agar A o`g`irlasa, B jazolashi kerak” deyilsa A ning huquqiy majburiyati yetarli xarakterlangan bo`ladi. Ijaraga beruvchining majburiyati ijaraga oluvchining aniq binoda yashashiga ruxsat berish, ijaraga oluvchining majburiyati esa ijaraga beruvchiga aniq belgilangan ijara haqini to`lash hisoblanadi.Bu majburiyatlar ijara shartnomasidagi kamchiliklarni to`ldirishni shart qilib qo`yadi. Bu ikkinchi darajali norma orqali yaratilgan ijaraga beruvchi va ijaraga oluvchining huquq va majburiyatlari umumiy normalarga huquqni yaratish ishi sifatida kiritilishi shart.Umumiy bosh norma tomonlarga huquqiy kelishuvga kirishish kabi shaxsiy normalar, aniq protsedura yaratish huquqini beradi. Bu shaxsiy norma A tomonning B tomonga aniq bir binoda yashashiga ruxsat berish va B tomon A tomonga aniq belgilangan ijara haqi to`lashni nazarda tutadi. Ikkinchi darajali norma bosh normadagi A va B tomonning huquqiy majburiyatlari bilan aloqada bo`ladi.

Jinoyat huquqi hududida shaxsiy huquqiy majburiyatlar aniq bir bosh normada belgilanadi. Ammo, shunga qaramasdan, fuqarolik mulk huquqida aniq bo`lmagan majburiyatlar ham belgilanadi. Bu istisnosiz qoida emas.Tipik istisno noqonuniy xatti-harakat tufayli yetkazilgam zararni qoplash majburiyatini nazarda tutadi.

Reparatsiya

Biz yuqorida ta`kidlab o`tganimizdek, fuqarolik huquqining umumiy normalari huquqiy kelishuv orqali yaratilgan ikkinchi darajali normalarning bajarilishini shart qilib qo`ymaydi, shuningdek, bu buzish orqali yetkazilgan zarar qoplanmaydi. Bosh vaqtda huquqiy kelishuv orqali yaratilgan ikkinchi darajali normalarning buzilishiga qarshi noqonuniy xatti-harakat tufayli yetkazilgan zararni qoplash majburiyati odatda kiritiladi. Umumiy normalar ijara beruvchi va ijaraga oluvchi roziligi asosida “Agar tomonlar ijara shartnomasini tuzsa, ulardan biri buzsa uni va yetkazilgan zararni qoplamasa, keyin fuqarolik sanksiyasi boshqa tomonning talaba ostida unga bajartiradi. Fuqarolik huquqiga ko`ra, huquqiy kelishuv orqali yaratilgan ikkinchi darajali normalarning

buzilishi faqat noqonuniy xatti-harakat deb baholangan ishdagina majburiyat ta`minlanmaydi. Umumiy normalar shaxsning xatti-harakatlari tufayli yetkazilgan zararni va hatto hech qanday huquqiy kelishuvsiz keltirilgan zararni qoplanishini nazarda tutadi. Faqatgina jinoiy sanksiya shaxsning aniq xatti-harakatlarini nazarda tutadi. Keltirilgan zararni qoplash majburiyati huquqiy kelishuv orqali yaratilgan ikkinchi darajali normalarning buzilishi emas.

Jinoyat huquqbuzarlik xarakteri shunday: “xatti-harakatni qilish mumkin, ammo kerak emas”. Bu faqat fuqarolik huquqbuzarlik yaratishi mumkin. Keltirilgan zarar jinoiy huquqbuzarlikni keltirib chiqarsa, bunga jinoiy sanksiya beriladi va zarar fuqarolik tartibida qoplanmaydi. Belgilangan qoidalarga ko`ra, jinoiy huquqbuzarlik oqibatida yetkazilgan zararni qoplash majburiyati mavjud.

Odatda ikki xildagi huquqiy majburiyatlar alohida tasvirlanadi: o`zining xatti-harakati zarar yetkazishga sabab bo`lmagan shaxs majburiyati va o`zining xatti-harakati tufayli yetkazilgan zararni qoplash majburiyati. Mazkur holatda huquqiy kelishuv orqali yaratilgan ikkinchi darajali normaning buzilishi zarar yetishiga sabab bo`ladi. Ijaraga beruvchi ijaraga oluvchiga binoda yashashga ruxsat berish majburiyati va bu majburiyatning buzilishi oqibatida yetkazilgan zararni qoplash majburiyatini o`z zimmasiga oladi. Bu ikki majburiyat o`rtasidagi munosabat ikkinchi majburiyat birinchisini siqib chiqarishi bilan xarakterlanadi. Majburiyat zarar yetkazilishiga yoki huquqiy kelishuv orqali yaratilgan ikkinchi darajali normaning amal qilishiga sabab bo`lmaydi.

Fuqarolik huquqbuzarligi sababli yetkazilgan zararni qoplash majburiyati huquqiy majburiyatlar ichida o`ziga xos xususiyatga ega.Agar zarar jinoiy xatti-harakat oqibatida yetkazilgan bo`lsa, ushbu zararni qoplagan shaxs bu bilan jinoiy jazodan qutilib qola olmaydi. Agar shaxs shartnomani buzish oqibatida yetkazilgan zararni to`lasa, bu bilan u fuqaroviy javobgarlikdan qutilib qolishi mumkin. Lekin, kimdir og`ir tan jarohati yetkazsa va bu zararni qoplamasa, u ham fuqaroviy, ham jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak. Ushbu holatda yetkazilgan zararning qoplanishi majburiyati delikt majburiyat o`rnini bosishi mumkin emas. Jinoyat oqibatida yetkazilgan zararni qoplash majburiyati o`ziga xos majburiyat hisoblanib, boshqa majburiyatlarning o`rnini bosuvchi emas, balki qo`shimcha majburiyatdir.

Shartnoma
Vasiyatnoma va uning belgilari

Fuqarolik huquqining tipik huquqiy kelishuvlaridan biri shartnoma hisoblanadi. U ikki yoki undan ortiq shaxslarning bir xildagi kelishuvlaridan iborat bo`ladi. Shartlashayotgan tomonlarning aniq xulq-atvoriga yo`naltirilgan bo`ladi. Huquq tartib, intizom bo`lishi mumkin, ammo ushbu shartlar huquqiy jihatdan maxsus shaklga ega emas. Lekin taraflar har doim o`z xohishlarini namoyish eta bilishi kerak.

Oferta va aksept

Taraflarning bir- xil mazmundagi fikrga kelishi shartnoma tuzish uchun yetarli bo`lmaydi. Bir tomonning bayonoti ikkinchi tomonga yo`naltirilishi va qabul qilinishi kerak. Shuning uchun, shartnoma tuzilish jarayonlari oferta va aksept qismlaridan iborat bo`ladi.

Oferta jo`natuvchi aksept qilinguncha o`zining ofertasidagi shartlarni o`zgartirishi mumkin. Shuningdek, oferta jo`natuvchi uni ma`lum vaqt davomida qabul qilinishini ta`minlash uchun aksept qilish muddatini ham belgilashi mumkin.

Shartnoma orqali kiritilgan norma

Shartnomaning asosiy shartlarining taraflar tomonidan tasdiqlanishini shartnomaning tuzilishi deb atasak bo`ladi.Ya`ni har bir tomon kelishgan holda bir-xil shartlarni va parallel xohishga ega bo`lishi kerak.

Bir va ikki tomonlama huquqiy kelishuvlar

Shartnoma bu – ikki tomonlama huquqiy hujjat bo`lib, unda kamida ikkita tomon o`zaro kelishgan holda o`z zimmasiga huquq va majburiyatlarni oladi.

Hans Kelsen. General Theory of Law and State. – Cambridge: Harvard University Press, 2009. **– P.132-135.**

8-Mavzu: Qonun yaratish va uni qo’llash
Qonun yaratish va qonunni tadbiq etish jatrayonlaridagi bir biriga juda ham bog’liq bo’lgan farqlar

Qonuniy buyruq bu - bir biriga o’z prinsiplariga ko’ra bog’lanuvchi umumiy va individual normalar tizimidir. Bu buyruqlardagi har bir norma boshqa bir normaning ta’minotiga ko’ra ishlab chiqiladi. Bu kabi normalarning umumiyligini ta’minlovchi asosiy norma qonuniy buyruqlardir. Normalar qonuniy buyruqqa tegishli bo’ladi, chunki u qonunning boshqa normalarining shartlariga ko’ra ishlab chiqilgan. Yana shuni ta’kidlash lozimki, normalar ba’zi bir qonuniy buyruqqa tegishli deb hisoblanadi. Chunki, ular mavjud qonun chiqaruvchi organlar tominidan qabul qilinadi. Bu kabi qonuniy buyruqlarni chiqaruvchi shaxs amaldagi qonuniy tizimning bir bo’lagidir. Chunki, uning har bir xatti-harakati qonunchilik prinsiplariga asoslanadi. Mazkur funksiyaning jamiyatga kiritilishi bu funksiyalarni hisobga oluvchi normalariga asoslangan. Quiydagi ikki manba: “Normalar qonunga taaluqli, chunki ular shu qonun orqali ish ko’ruvchi qonunchilik organi tomonidan ishlab chiqilgan” va yoki “Normalar qonunga taaluqli, chunki ular mavjud qonuniy talablarga ko’ra ishlab chiqiladi” bir-xil mazmun -mohiyatni anglatadi.

Bitta normani ishlab chiqish jarayonida boshqa bir norma qo’llaniladi. Qonun yaratish esa har doim qonunning qo’llanilishi demakdir. Yuqoridagi ikki fikr, umumiy nazariyaning keltirib chiqarishicha, bir biriga qaram-qarshidir. Qonuniy aktni qonun sifatida belgilash noto`gri yondashuvdir. Qonuniy akt na bir yangi bir qonun tarata oladi va na uni hayotga tadbiq eta oladi. Yangi qonuniy normaning yaratilishi yuqoriroqdagi normaning ishga solinishi orqali nazoratga olinadi va hayotga joriy etiladi. Qonunchilik bu qonun yaratish lekin, konstitutsiya tomondan qaraydigan bo`lsak, shuni aniqlash mumkinki bu qonunning ijrosini ham ta’minlaydi. Qonunchilikning har bir aktida konstitutsiya asos sifatida foydalaniladi. Ilk konstitutsiyaning tuzilishi asosiy normalarning belgilab olinishi bilan bogliq.

Qonun yaratish funksiyasining belgilanishi

Aytib otilganidek, qonuniy normalarning yaratilishi ikki xil tartibda amalga oshirilishi mumkin. Yuqori norma aniqlashi mumkin: qarorlarning tuzuvchi organ va jarayonlari, qarorning tarkibiy qismlari. Yuqori norma eng kamida quyi darajadagi norma ishlab chiqaruvchi organni belgilab berishi lozim. Agar bir normaning yaratilishi boshqa bir normaning talablaridan kelib chiqmasa, u biron bir qonuniy hujjatga tegishli bo`lmaydi. Har bir qonun yaratuvchi akt qonun asosida tashkil etilishi lozim, qonuniy kuchga ega bo'lishi uchun joriy boshqaruvchi jamiyatga asoslangan bo'lishi kerak. Shu sababli, qonun chiqaruvchi funksiya ayni paytda qonun ijrosini ham ta`minlashi zarur va bu yuqori normalar tomonidan aniqlanadi, qonun chiqaruvchi organ va uning har bir akti ham ko`rsatiladi. Biror qonun va qonuniy aktning yaratilishi bevosita qonuniy buyruqlar asosiga qurilgani aniqlanadi. Bunday belgilashlar turli darajada bo`ladi. U hech qachon qarorni qonuniy akt darajasidan tushirib yuboradigan darajada past emas, lekin qonuniy hujjatdan kuchli darajaga ham chiqishi mumkin emas. Asosiy norma esa bu yuridik mushohadalarning namunasidir. Bu mushohadalar esa biror bir yuqori normalar tomonidan belgilanmagan holatda vujudga keladi.

Umumiy me'yorlar asosida tuzilgan yakka tartibdagi me'yorlar. Sud qarori sifatida yakka tartibdagi me'yor yaratilishi

Qonunda belgilanganidek, an'anaviy nazariya sud hay'atining vazifasi bo'lmish sud qarorini ko'rib chiqadi. Ikki tomon o'rtasidagi bahsni bartaraf qilishda yoki ayblanuvchini jazoga hukm qilishda, sud belgilab beradi, bu haqiqat, qat'iy belgilangan va oddiy qonunlarning umumiy me'yori. Ammo, sud bir vaqtning o'zida alohida me'yorni yaratadi, agar qandaydir jazo ma'lum bir shaxsga qarshi bajarilishi kerak bo'lsa. Bu alohida me'yor boshqa umumiy me'yorlar bilan bog'liq, xuddi nizom konstitutsiyaga bog'langanidek. Shunday qilib, sudning qonun ishlab chiqarishdek vazifasi qonunning yaratilishi va amalda qo'llashi bilan belgilanadi. Sudning vazifasi odatda tuziladigan me'yorlarning tarkibi va ishlash tartibi, qonun chiqarishning konstitutsiya tomonidan aniqlangani singari. Ammo, bu faqat darajadagi farqdir.

2.Qonun yaratish jarayoni sud qarori rahbarligida. Dinamik nuqtai nazardan, sud qarori bilan yaratilib, jarayondagi bosqich hisoblanadi, birinchi tashkilot hisoblanadigan konstitutsiyadan boshlab, qonun

chiqarish va an’anaviy davom ettirilib, sud qaroriga olib kelishi. Bu jarayon alohida jazoning bajarilishi bilan tugaydi.Nizom va an’anaviy qonunlar, boshqacha qilib aytganda, sud qarori va uning ijrosi orqali tugatilgan, faqat yarim-ishlab chiqariladigan mahsulotlardir. Jarayon - qonunning doimo qayta tiklanishidagi vosita bo’lib, u general va qayta ishlashdan chiqib shaxs va xaqiqatga boradi. Bu jarayon yakka tartibda va aniqlikdagi turg’un o’sishdir.

Hans Kelsen. General Theory of Law and State. – Cambridge: Harvard University Press, 2009. **– P.93-109,75-87.**

9-Mavzu: Qonuniy huquq
Huquq va majburiyat

Majburiyat tushunchasi odatda huquq tushunchasi bilan qarama-qarshilikda ifodalanadi. “Huquq” tushunchasi turi-xil ma`nolarga ega. Quyida biz faqat “qonuniy huquq” orqali nima tushunilishini qamrab olamiz. Mazkur tuhuncha toza huquq nazariyasi nuqtayi nazariddan kelib chiqib aniqlanadi.

Norasmiy tilda bu – ikki turga ega bo`lgan “huquq” farqi ekanligini taklif qilish tushuniladi. Biri aytadiki “mening huquqim bor shunday narsalarni qilishga yoki ularni bajarmaslikka”. Shuningdek, biri aytadiki, “boshqalarni nimadir qilishni yoki qilishdan tiyilishini talab qilishga mening huquqim bor”. Shunday lingvistik qo`llash shaxsning o`z axloqiy huquqi sifatida namoyon bo`lishi va boshqa shaxsning axloqiy huquqlari o`rtasidagi farq sifatida yuzaga chiqadi. Norasmiy tilda biz boshqa farqni chiqaramiz. Biz, bu bir shaxsning biror axloq uchun aniq huquqi yoki boshqa shaxsning axloqi uchun deb ayta olmaymiz; biz bir shaxsning aniq bir narsaga huquqi bor deb ayta olamiz. Aniq bir narsaga bo`lgan huquq uchun eng oddiy misol bu mulkdir. Mening biror narsaga bo`lgan aniq huquqim mening mazkur narsaga huquqim mavjud ekanligini bildiradi. Ammo “jus in rem” narsaga bo`lgan huquq va “jus in personam” ya`ni biror shaxsdan nimadir qilishni talab qilish o`rtasida farq mavjud. Misol uchun, kreditor qarzdordan malum belgilangan pul summasini talab qilish huquqi bor. Lekin, narsaga bo`lgan huquq (jus in rem) faqat bir kishining axloqiy harakatlariga tegishli bo`lgan maxsus masala sifatida qaraladi. Mening egalik qilishim shu narsani ishlatishga yoki buzishga, qisqasi, uni meros qoldirishga bo`lgan huquqlarimni anglatadi.

Agar qonuniy huquq bo`lsa, bu kimningdir axloqi bo`lib, huquqiy jihatdan majbur bo`lgan shaxsdan talab qilishni anglatadi. Qonuniy huquq boshqa shaxsning majburiyatini keltirib chiqaradi. Bu kimningdir axloqiy harakatlariga bo`lgan huquqni ochiq dalilidir. Kreditor qarzdordan ma`lum miqdordagi pul summasini talab qilishga huquqi mavjud agar qarzdor huquqiy jihatdan qarzni to`lashga majbur bo`lsa. Lekin biz aytishimiz mumkinki, qonuniy huquq bu bir shaxsning o`z axloqiy harakatidir faqatgina agar tegishli tarzda boshqa kishida majburiyatni keltirib chiqarsa. Misol uchun: Men boshqa shaxsning mulkidan yo`l orqali o`tishga huquqim bor, kuchmas mulkning egasi esa meni bu yo`ldan

foydalanmasligimni taqiqlab qo`ya olmaydi. Bu shuni anglatadiki, men ma`lum aniq tarzda harakat qilishga huquqim bor – bu to`g`ri – salbiy jihatdan esa yani men boshqacha harakat qilishga majbur emasman. Qisqasi, menda ma`lum harakatlarni bajarishga huquqim bor, ya`ni bunday harakatni amalga oshirishdan tiyilishga majbur emasman, shuning uchun ham men ehtimol aytishni maqsad qilamanki, men buni qilishga majbur emasman. Shundan kelib chiqib**,** mening huquqim bor ekanligi, salbiy ma`noda: men ma`lum axloqiy harakatni bajarishga erkinligim bor, mening boshqacha harakat qilishimga majbur qiladigan majburlovchi norma mavjud emas.

Ammo, ma`lum bir harakatlarni bajarishga huquqiy jihatdan erkin bo`lish uchun boshqa shaxs yoki hamma shaxslar mazkur harakatlarni olib borishga majbur bo`lishlari shart. Agar boshqalar mening xohishimni amalga oshirishlari uchun huquqiy jihatdan menga ruxsat berishlariga majbur bo`lmasalar, men xohlagan narsani qilishga huquqiy jihatdan erkin emasman. Mening huquqiy erkinligi har doim boshqalarga bog`liq, mening qonuniy huquqim har doim boshqalarning huquqiy majburiyatidir. Agar boshqalarda mening harakat qilishimga yoki undan tiyilishga to`sqinlik qilishga majburiyati bo`lmasa, meni biror bir narsani qilishga yoki uni qilmaslikka qonuniy huquqim borligini bildiradi. Agar menda boshqaning mulkidan o`tishga huquqim bo`lsa, mulkning egasi yoki boshqa shaxs meni amalga oshirishimga to`sqinlik qila olmaydi. Agar ular to`sqinik qilishsa, huquqiy tartibot bilan yuklangan o`z majburiyatlarini buzadilar va o`zlarini sanksiyaga tortilishlariga olib keladi. Huquqiy nuqtayi nazardan, men bir narsaga egamanki, boshqa har bir shaxs meni harakatlarimga aralashmaslikka majburdirlar. Agar kimdir aralashsa, u javobgarlikni keltirib chiqaruvchi huquqbuzarlikni sodir etgan bo`ladi. Va menda o`z xonadonimda istiqomat qilishga qonuniy huquqim bor, agar kimdir meni uni tashlab chiqishga majbur qiladigan bo`lsa, shu shaxs huquqbuzarlik uchun aybdor bo`ladi. Agar kimdingdir huquqiy majburiyati bo`lmasa, menda ham qonuniy huquq bo`lmaydi. Huquqning mazmuni kimningdir o`z majburiyatlarini amlaga oshirishini ifodalaydi.

Boshqa tarafdan, biror kishining biror harakat qilishiga bo`lgan majburiyati boshqa shaxsning ma`lum majburiyatlariga nisbatlanadi. Bir shaxs qarzni kreditorga qaytarishga majbur, bir shaxs boshqa shaxsni o`ldirmaslikka majbur v.b. boshqa B shaxsga nisbatan A harakat uchun A shaxs majbur, va shaxs B b harakatni amalga oshirishga huquqi bor. Qarzning qarzdor tomonidan qaytarib berish majburiyati kreditorda uni qabul qilish majburiyatini keltirib chiqaradi. Agar kreditor belgilangan pul

summasini olishni rad qilsa, qarzdor qarzni qaytara olmaydi. A shaxs qarzni B shaxsga qaytarib berishga majbur (A shaxs B shaxsga nisbatan harakat qilishi belgilanadi), B shaxsda belgilangan pul summasini qabul qilish huquqi bor(B shaxsning qanday harakat qilishga huquqi bor), B shaxsning A shaxsdan qarzni qaytarib olishga huquqi bor (chunki B shaxsning harakatlarni amalga oshirishga huquqi bor). O`sha shaxs "huquqini" "amalga oshiradi", "foydalanadi" (Rechts-Genuss), boshqa shaxslar tegishli tarzda harakat qilishga majburligini anglatadi. Shaxs o`z huquqlaridan foydalanishi erkindir.

Tor manoda qonuniy huquq
Ruxsat

Aniq bir tarzda harakatlanish ko`pincha ruxsat sifatida sharhlanadi. Mening nimadir qilishga yoki uni qilmaslikka huquqim bor ekanligi menga huquqning mazkur harakatlarni qilish yoki qilmaslik ruxsatini berishini anglatadi. Tegishli tarzda, bir tarafdan ruxsat beruvchi huquqiy normalar, ikkinchi tarafdan taqiqlovchi yoki buyruq beruvchi normalar ya`ni "imperativ va ruxsat beruvchi huquq" lar o`rtasida farqni vujudga keltiradi. Lekin, tafovvut saqlanib qolmaydi. Huquqiy buyruq kimgadir ruxsat beradi yoki kimningdir huquqlarini tasdiqlaydi va bu bilan kimgadir majburiyatlarni ham yuklaydi. Va huquq sanksiyalar joriy etish bilan majburiyatlar yuklaydi. Shuning uchun ham, sanksiyalarni joriy qilish "imperativ" deb nomlanadi, biroq "imperativ va ruxsat beruvchi deb nomlash" deb atash to`g`ri hisoblanmaydi. Huquq kim uchundir imperativ yana boshqa shaxs uchun ruxsat beruvchi hisoblanadi. Shu sababli, huquq bir shaxsni boshqalarga nisbatn ma`lum harakatlarni bajarishga majbur qilsa, tegishli tarzda keying shaxsni ma`lum harakatlarni amalga oshirishini ham kafolatlaydi. Asos shundan iboratki, "imperativ" va "ruxsat beruvchi" normalar o`rtasidagi farq tasvirlanishga muhtoj.

Tor ma`noda qonuniy huquq
Muvofiq majburiyatdan ko`ra huquqning kengligi

Agar huquq biror bir shaxsni tegishli tarzda harakat qilishiga majbur qilsa, u shu vaqtning o`zida tegishli tartibda boshqa bir shaxsning mutanosib huquqi mavjudligini ham anglatadi. Shu ma`noda, har bir majburiyat huquqqa bog`liq bo`ladi. "huquq"ning shu jihatdan ma`nosi

majburiyat bilan bog`liqligidir. Shaxsning ma`lum harakatlarni bajarishiga bo`lgan huquqi boshqa shaxsning unga nisbatan mutanosib harakat qilishiga majbur qiladi. Austinning aytishicha bu “tegishli majburiyat”dir. U fikriga ko`ra, ““huquq” va “tegishli majburiyat” o`zaro bog`liq ifodalardir. Ular bir xil ma`noni anglatadi, ammo turli xil sohalar hisoblanadi”. Austinning nazariyasiga ko`ra huquq tushunchasi majburiyat tushunchasi bilan ifoda etiladi. Bunday tushuncha, yurisdiksiyada, hattoki qaror qiluvchi va muhim ro`l o`ynaydi. Qachonki kimdir qonuniy huquq haqida gapiradigan bo`lsa, boshqa bir shaxsning majburiyatlarini ham tor ma`noda tushunishni talab qiladi. Mazkur atama tor texnik ma`nosida, bir shaxs uchun har qanday majburiyat qonuniy huquqni yetaklab kelishini angatadi. Tor ma`nodagi qonuniy huquqning mavjudlik belgisi nimada? Qanday sharoitda qaysidir shaxs bunday huquqqa ega bo`ladi?

Huquqiy normaning o`zi yuqorida berilgan savollarga va qanday sharoitda biror shaxs bunday majburiyatga ega bo`lishiga javob bo`lishi mumkin. Qonuniy huquq xuddi huquqiy majburiyatdek, bu huquqiy norma bo`lib, aniq bir shaxsning mazkur norma bilan ishlab chiqilganligidir. Asos shundan iboratki, huquqiy norma biror shaxsni aniq tarzda harakat qilishiga majbur qiladi va oqibatda qonuniy huquq mazkur shaxsdan o`z majburiyatlarini to`la ado etishni talab qiladi. Huquqiy norma texnik ma`nodagi qonuniy huquqni o`rnatishi uchun biroz aniq hajmga ega bo`lishi shart. Huquqiy majburiyat huquqbuzarliklarni namoyon etgan shaxsga nisbatan huquqiy normani ifoda etadi. Bunda sanksiya kimga qarshi ishlatilishi yoki huquqqa ega bo`lgan shaxsga nisbatan munosabatga ega bo`lgan shaxs hisoblanadi. Hozir, biz qonuniy huquqni anologik yo`l bilan aniqlashimiz kerak.

Qonun va huquq

Qonuniy huquqning odatdagi ta`rifi uning metodolik yoki sof qonun nazariyasi yoki tahliliy yurisdiksiyasini qoniqtirmaydi. Bu umumiy atamaga tegishlilikdagi ikki turli xil fenomenni nazarda tutadi. Ingliz tilida “qonun” va “huquq” mazkur so`zning butunlay farq qiluvchi ikki tushuncha ekanligini bildiradi, ammo nemis va fransuz tillarida birgina so`z mavjud, ya`ni “Recht” va “droit”, va qonun huquqdan farq qilishini ifoda etuvchi “objectives Recht” va “subjectives Recht”, “droit objectif” va “droit subjectif” atamalar mavjud. Shunga qaramasdan, dualistic qarash nemis va fransuz tillarida ham yo`q emas. “Objectives Recht”, “droit objectif”, va “subjectives Recht”, “droit subjectif” butunlay boshqacha

tabiat hisoblanadi. “Objectives Recht”, “droit objectif”, (qonun) yolg`iz qonun normasi sifatida tan olinadi, ammo “subjectives Recht”, “droit subjectif” (huquq) “manfaat” yoki “meros” sifatida belgilanadi. Qonuniy huquqning manfaat yoki meros sifatida talqin etilishi haqiqatga to`g`ri kelmaydi, lekin huquqiy tartibot bilan qo`riqlanadigan yoki huquqiy tartib bilan samarali deb e`tirof etiladigan meros bo`lishi mumkin. Shu nuqatai nazardan, huquq va qonun boshqa bir shaxsga nisbatan aniq bir munosabatni keltirib chiqaradi. Lekin dualism hali ham mavjud, chunki qonuniy huquq huquqdan oldin mantiqiy va vaqtinchalik jihatlari bilan qonundan ustunroq turadi. Dastlab, barcha huquqlar huquqlarning protatipi bo`lgan, masalan mulk huquqi (egalllangan) keyinchalik qonun davlatning tartibi sifatida sanksiyalar qo`llash tahdidi va huquqlarni mustaqil ravishda qo`riqlash orqali yuzaga kelgan. Bu fikr o`tgan asrda nafaqat pozitivizm balki zamonaviy ingliz tilida so`zlashuvchi davlatlarning yurisprudensiyasiga ham qat`iy tasir o`tkazgan tarixiy maktab nazariyasi asosida rivojlandi.

Tor ma`nodagi qonuniy huquq

Dernburgda misol uchun, biz “huquq davlatdan oldin mavjud bo`lib keyinchalik esa davlatning atayin huquqiy tartiboti tufayli yuzaga kelgan. Ular shaxsning shaxsiyatiga ega bo`lib va ega bo`lgan va uni amalda qo`llay olish imkoniyatini anglatadi. Huquqiy tartib tushunchasi mavhum jarayonning bosqichma-bosqich huquqlarni ishlab chiqish natijasida kelib chiqganligiga guvoh bo`lamiz. Ham tarixiy, ham mantiqiy jihatdan huquqlar qonundan kelib chiqishi to`gri xulosa hisoblanadi. Huquqiy tartib qonuniy huquqlarni yaratmaydi balki, ularni kafolatlaydi”[3] kabilarni o`qiymiz.

Tan olingan meros yoki himoya qilingan manfaat sifatida

Bu nazariya psixologik va mantiqiy nuqtai nazardan himoya qilinishi mushkuldir. Mazkur fenomenning huquqiy xarakteri ma`noviy jihatdan sezilarli emas. Asosi shundaki, shaxsning ma`lum narsani tasarruf etish

[3] Henrich Dernburg, “System Des Romischen Rechts (Der Pandekten achte, Umgearbeitete Auflage)” Erster Tell (1911) 65. Blackstone sharhlari, Kitob 1, & 10 67: “jamiyatning eng asosiy maqsadi – shaxslarga tabiiy huuquq bilan yuklangan o’z mutloq huquqlaridan foydalana olishlarini himoya qilishi shart va bunday huquqlar tinclik vaqtida cheklanishi mumkin emas. Bu shuni keltirib chiqaradiki, birinchi va dastlabki inson huquqlari shaxslarning mutloq huquqlarini tartibga solishi va saqlashi lozim. Bunday huquqlar jamiyat va davlatning tashkil etishda ijtimoiy va tegishli natija sifatida qaraladi……..” shunday nomalangan mutloq huquqlar davlatning paydo bo’lishidan oldinroq bo’lgan.

huquqini ko`rib, eshitib yoki tegib bo`lmaydi. Shaxsning biror narsani tasarruf etishini psixologik anglash mumkin, masalan shaxs mazkur gaplarni mavjudligini ifoda etsa, bu haqiqiylikni va tasarruf etishning umumiyligini anglatadi. Mazkur norma na psixologik, na mantiqiy bo`lib, bir necha o`xshash huquq ma`nolari mavhumligining natijasi hisoblanadi, masalan, daraxtning umumiy tushunchasi bir necha o`xshash ko`rinarli narsalarning natijasidir; ammo huquqning ma`noviy farazlari xuddi daraxtnikidek ko`zga ko`rinarli emas. Qanday qilib umumiy qoidaning g`oyasi javobi yo`qlikdan mavjudlikka chiqib keldi? Bu yerda ta`kidlashimiz kerakki, inson harakatlarini tartibga soluvchi normaning umumiy farazisiz huquqning mavjudligi yoki mavjud emasligi haqida so`z yurita olmaymiz. Agar qonuniy huquq bo`lsa, qonuniy qoida faraz qilinishi shart. Qonunsiz hech qanday qonuniy huquq bo`lmaydi. Qonuniy huquqning ta`rifi – xuddi qonun bilan himoya qilinadigan manfaatdir, yoki qonun tomonidan tan olingan merosdir.

Dernburgning fikri bilan aytganda, qonuniy tartibot bilan kafolatlanmas ekan, huquq qonuniy huquq bo`la olmaydi. Dastlab qonun bilan kafolatlangan huquq keyin qonuniy huquq bo`la oladi. Bu shuni anglatadiki, qonun huquqni qonuniylashuviga hamrohlikda xizmat qiladi.

Mantiqiy jihatdan himoya qilib bo`lmasligiga qaramasdan, huquqlarning ustuvorligi siyosiy muhimlikning chegarasidir. Uning maqsadi pozitiv huquqni tabiatini tahlil qilishdan ko`ra, huquqni shakllantirishga ta`sir ko`rsatishda ochiq namoyon bo`ladi. Agar qonuniy tartib huquqlarni kafolatlashni yarata olmasa, bu mavjud huquqlarni ham bekor qilmasligi shart. Xususiy mulk institutini, ovoz berish huquqini yoki kimningdir aniq shaxsiy huquqlaridan mahrum qilishga qonunchilikning imkoniyati mavjud emas va ularni bekor qilish huquqiy jihatdan bo`lishining imkoni yo`q. Huquqlar ustuvorligi doktarinasining hamma oqibatlari huquqiy reallikka qarama-qarshi keladi. Huquqlar ustivorligi doktarinasi pozitiv huquqning ilmiy tavsifi emas, balki siyosiy mafkura hamdir.

Qonuniy huquqni qonun bilan himoya qilinadigan manfaat va qonun bilan tan olingan meros sifatida izohlash xuddi yuqoridagidek noto`g`ridir. Mazkur nazariyalarni eng ravshan umumiy xato sifatida tanqid qilishga ruxsat bersangiz. Biror shaxs bir aniq harakatni qilishga qiziqadi, chunki bu u uchun foydali deb o`ylaydi. “Manfaat” so`zi aniq ruhiy munosabat ma`nosini anglatadi. Qachonki biror shaxsning harakat qilishga aniq manfaati bo`lsa, boshqa shaxsdan shunday harakatlarni qilishni talab qilishi ochiq oydin ravshanki, bu noto`g`ridir. Hattoki agar siz qarzdordan

qarzingizni qaytarib olishingiz yoki undan buni to`lamasligini so`rashingiz mumkin bo`lishiga qaramasdan sizda baribir pulingzini qaytarib olishga qonuniy huquqingiz mavjudligicha qolaveradi. Qachonki qonun chiqaruvchi bir shaxsni boshqa shaxsga nisbatan ma`lum harakatlarni bajarishni talab qilishini belgilaydigan bo`lsa, keyingi shaxsning huquqlarini himoya qilish maqsadida, keying shaxs o`z huquqlarini ma`lum harakatlarni bajarish orqali manfaat ifoda etiladi.

Lekin, meros masalasida shaxs boshqa bir shaxsning huquqlaridan foydalana olmaydi. Shaxs o`z huquqlaridan foydalanmasa ham uning huquqlari mavjud bo`ladi. Hattoki shaxs o`z huquqlarini bilmasligiga qaramasdan qonuniy huquqlarga ega bo`laveradi. Bunday holatda, hech qanday manfaat mavjud bo`la olmaydi. Boshqa tarafdan, shaxs boshqa shaxsga nisbatan qonuniy huquqlarga ega bo`lmasdan turib(atamaning texnik tor ma`nosida) u tomonidan o`z majburiyatlarini bajarishga o`ta manfaatdor bo`lishi ham mumkin. Shunday qilib, shaxs boshqa shaxsning biror harakatalar sodir etishidan manfaatdor bo`lmasligiga qaramasdan, shu bilan birga hattoki bunday huquqqa ega bo`lmasligiga qaramasdan, boshqa shaxsdan ma`lum harakatlarni amalga oshirishini talab qilishga huquqi mavjud.

Shubhasiz, qonun chiqaruvchi kreditorga pulini qaytarib olish va mulkni undirib olish huquqini beradi, chunki mulkka bo`lgan huquq uning tasarruf etish bilan birga boshqalar tomonidan aralashishiga to`sqinlik qiladi.

Qonun chiqaruvchi shaxslarda ma`lum manfaatlar mavjudigini va ular ma`lum shart-sharoitlardagina qo`llanilishini anglagan holda ularning ba`zilarini himoya qiladi. Ammo, hattoki agar haqiqiy manfaat bo`lmasa ham va qonun chiqaruvchining faraziga qaramasdan ba`zan huquqlar mavjud bo`laveradi. Shuning uchun ham huquq faraziy manfaatlar bilan emas, balki qonuniy himoyada tashkil topishi shart. Qonun chiqaruvchining himoyasi ma`lum manfaatlar turlarini va ma`lum sharoitdagi qonuniy qoidalar asosida beriladi. Shuning uchun ham kreditorning huquqi shunday qonuniy normaki, unga ko`ra qarzdor qarzni qaytarib berishga majbur, shu bilan birga kreditorning mulkiga bo`lgan huquqi boshqa shaxslarni bunday munosabatlarga aralashmasligini talab qiladi. Qisqasi, qonuniy huquq bu qonundir.

Huquq sanksiyani harakatga keltiruvchi qonuniy imkoniyat sifatida

Allaqachon ta`kidlanidek, har qanday boshqa shaxsni biror ma`lum harakatni bajarishga majbur qiladigan har qanday qonuniy norma qonuniy huquq bo`lavermaydi. Shaxsni boshqalarni o`ldirmaslikka majburlash jinoyat huquqi bilan himoyalangan har qanday shaxsni o`ldirilmaslik huquqi bilan ta`minlaydi, texnik tor ma`nodagi qonuniy huquq esa kreditorning qarzni qaytarib olish huquqi va mulk egasining to`liq tasarruf etish huquqini bildiradi. Nima uchun qarzdorning qarzni qaytarib berishi “huquq” emas balki “kreditorning huquqi va nega kreditor sifatida mening huquqim qarzdordan pulni qaytarib olish hisoblanadi? “huquq” o`zining orginal ma`nosida “qonun” sifatidadir; shunday qilib misol uchun, bu gap “huquq kuch” deganidir. Berilgan vaziyatda nima sababdan qonun mening qonunim emas balki mening huquq sifatida berilmoqda? Kreditor va mulkdorning manfaatlarini himoya qiluvchi qonuniy norma qanday aniq munosabatlarni keltirib chiqarmoqda? Qanday huquqiy munosabatlar mazkur normalar tufayli “ularning” qonunlari ya`ni “huquqlarini” keltirib chiqarmoqda. Obyektiv qonun ya`ni insonning xatti-harakatlarini tartibga soluvchi normalar tizimi va ma`lum tegishli shart-sharoitlarda subyekt bo`lish va subyektiv qonun deb hisoblashning sababi nimada?

Mazkur doktrina shuni bildiradiki, Huquq Qonun bilan himoyalangan manfaat sifatidan ko`ra qonuniy huquq qonun bilan tan olingan xohish yoki qonun bilan ta`minlangan kuch sifatida muammoni yechimiga yaqinroqdir. Kuch shundan iboratki, unga ko`ra shasning huquqlarni qo`llay olishi tegishli qonuniy tartib shaxslarning yo`naltirilgan xohishlariga ta`sir etishidan kelib chiqadi. Qonuniy tartib shaxslarga shunday kuch beradiki, masalan qonuniy shartnomalar, ayniqsa bitimlar bilan iqtisodiy munosabatlarni tartibga solidi. Shartnoma o`zaro ma`lum harakatlarnni bajarishga kelishib olingan ikki yoki undan ko`proq shaxslar o`rtasida tuziladigan bitim hisoblanadi. “Bitim” o`zaro kelishuvlariga binoan tomonlarning mutanosib ravishda amalga oshradigan xatti-harakatlaridir.

Shartnomaning qonuniy kuchi borki unga ko`ra shartnoma tomonlari unga muvofiq harakat qilishlariga majburdirlar. Har bir shartnomaviy tomon “huquq” qa egaki, boshqa taraf ham shartnomaga muvofiq harakat qilishi zarur; uning har bir xohishi emas balki shartnomada belgilangan xohishini amalga oshirish huquqi mavjud. Bu uning xohishi yoki uninf ifodasi emas balki bu bitimdir, hamma shartnoma tomonlarining

xohishlarining ifodasi kelishiladi – qonuniy tartibga ko`ra - shartnomaviy tomonlarning majburiyatlarini ham yaratdi. Bir shaxs boshqa shaxsni biror harakatlar qilishga xohish ko`rsatishiga unda huquqiy kuch bo`lmaydi.

Bir shartnomaviy tomon ikkinchi tomonga qarshi huquqqa ega bo`ladi faqat agar ikkinchi taraf zimmasida tegishli tarzda harakatlanish majburiyati bo`lsa; shuningdek ikkinchi taraf birinchi tarafga nisbatan tegishli tarzda harakatlanishga majbur bo`ladi faqat agarda qarama qarshi xatti-harakat sanksiyani keltirib chiqarsa. Ammo, buning o`zi boshqa tarafning qonuniy huquqlariga asos solishda yetarli emas. Bir shartnomaviy taraf ikkinchi tarafga qarama-qarshi ravishda qonuniy huquqlarga ega bo`ladi, chunki qonuniy tartib tegishli ravishda sanksiyalarni ijro etadi, shartnomada belgilangan majburiyatlarni ado etish faqatgina shartnoma belgilanganligidan tashqari, ikkinchi tarafning huquqbuzarga nisbatan sanksiyalarni qo`llash to`g`risidagi bildirgisi ham asos bo`la oladi. Shunday xohishni bildirgan shartnomaviy tomon sudda ikkinchi tarafga nisbatan da`vo qo`zg`atishi mumkin. Shunday holatda, davogar qonuning jazolovchi mexanizmini ishga tushiradi. Bu faqat shundan iboratki, bunday da`vo huquqbuzarlikdan kelib chiishi mumkin, masalan, shartnomaning buzilishi, sud tomonidan sanksiyalarni belgilanganligi va boshqalar. Bu fuqarolik huquqining maxsus texnik qismidir. Sanksiyalar tegishli ma`lum shart-sharoitlarga bog`liq bo`lib, bir taraf faqatgina boshqa tarafning huquqbuzarligi uchun davo qo`zg`atishi mumkin. Bunday holatda tegishli shartnomaviy tomon tomonidan tegishli tartibdagi sanksiyani belgilovchi normani qo`llash to`grisidagi ariza kiritish erkindir. Bu ma`noda shuning uchun ham, “uning” qonuni, uning “huquqini” anglatadi. Faqatgina agar shaxs shunday qonuniy normaga tegishli bo`lsa, faqat agar sanksiya belgilovchi qonuniy normani qo`llash to`g`risidagi ariza shaxsning xohishini maqsadiga bog`liq bo`ladi, shuningdek faqat agar qonun shaxsning tasarruf etishini ifodalasa, bu “uning” qonuni, subyektiv qonun, va uning “huquqini” anglatadi. Faqat qonuning subyektlashuvi ya`ni huquq tushunchasini nazarda tutuvchi, shaxsning subyektiv huquqlarini sifatida obyektiv qonuniy normalarning namoyish etilishi shu jihatdan oqlanadi.

Faqat agar qonuniy “huquq” shu yo`l bilan aniqlansa, qonuniy majburiyat bilan mutanosib kelmaydi, A shaxsning B shaxsga nisbatan ma`lum xatti-harakatlari B shaxsning A shaxsga nisbatan qiladigan xatti-harakatlariga to`la mos kelmaydi. Shu bilan birga, bir shaxs boshqa shaxs tomonidan qilinishi shart bo`lgan majburiyatni “ijrosini” talab qilish huquqi ochiq-ravshandir, mazkur holatda B shaxsning A shaxsga nisbatan

ma`lum xatti-harakatlarini bajarishi to`liq tasvirlab berilmaydi. Agar qonuniy huquq qonuniy majburiyatning turli-xil shakli bo`lsa undan oldingisi bu holatda cheklanishi lozim. Shunday qilib, huquq bu – shaxsning xohishiga binoan sanksiyalovchi qonun normasini qo`llash bilan bog`liq xohishdir. Huquqning subyekti shunday shaxski, uning xohishining bildirgisi sanksiyaga yo`naltirilgan bo`ladi. Agar bir ta`kidlaydigan bo`lsak, qonuniy tartib da`vo qo`zg`atish imkoniyatini tasdiqlaydi va qo`zg`atish huquqi potensial davogarga tegishli bo`lib, u huquq subyekti hisoblanadi. Odatda, qonuniy tartib qonun chiqaruvchi tomonidan sanksiya qo`llashdagi ma`lum manfaatlarni tegishligini faraz qilgan bo`lsa, o`sha manfaatdor tomon huquqni qo`llash imkoniyatini taqdim qiladi. Ammo, agar qonuniy tartib bunday imkoniyatni shaxsga taqdim etadigan bo`lsa, bu shaxs hattoki aniq masalada ham sanksiyani ijro etishga bo`lgan “xohish” bilan belgilangan manfaatlari ifodalash huquqiga ega bo`ladi. Huquq bu majburiyatarni bajarishga majbur bo`lgan tomonning sanksiyalar qo`rquvi ostida amalga oshirishga bog`liq bo`lgan manfaat yoki xohishdan bo`lak narsa emas. Qonuniy huquq bu xuddi qonuniy majburiyatdek norma asosida vujudga keladi.

Huquq va vakillik

Huquq subyekti potensial da`vogar bo`lib, hamma holatlarda ham da`vogar bo`la olmaydi. Ma`lum huquqiy shartnoma shaxsni boshqa shaxsga xuddi o`zi yetkazganidek yuridik kuchga ega bo`lgan aniq ma`lumotlarni “uning agenti” tomonidan yetkazilishi mumkin. Agar kimdir bunday “konsessual vakillik” deb nomalnuvchi institutdan foydalanishga qodir bo`lsa, tegishli da`volarni shu agent orqali ham kiritishi mumkin. Zamonaviy qonunga ko`ra, ma`lum shaxslar misol uchun kichik yoshlilar va ruhiy kasallar vakillikdan foydalanishlari shartdir. Bunday “no-konsesual vakillik” “vasiy” deb nomlanuvchi shaxs tomonidan amalga oshiriladi va bunda vakil va tegishli shaxs o`rtasida qonunga tegishli shartnoma bo`lishiga qaramasdan tayinlashsiz qonuniy tartibot buni talab qiladi xuddi, masalan, ota o`z farzandiga qonuniy vakil hisoblanadi yoki hukumat ayniqsa sud tomonidan vakil sifatida tayinlanganlar yana misol uchun nogiron shaxsning vasiysi va boshqalar yorqin misol bo`la oladi. Shuningdek, vasiylikka olingan shaxs nomidan da`vo ishlarini ham qo`zg`atishi mumkin.

Bunday holatlarda vasiy yoki vakil tomonidan xuddi uning vasiylikka olinuvchisi qilganni kabi qonuniy kuchga ega bo`lgan murojaat

qilishi mumkin, faqat qachonki vasiylikka oluvchi voyaga yetgan va ruhiy jihatdan sog`lom bo`lishi shart.

Jinoiy sanksiya har qanday xususiy shaxs da`vosi bilan bog`liq bo`lmaganligidek, hech qanday xususiy shaxs o`g`rilanmaslik yoki o`ldirilmaslik, umuman olganda jinoiy huquqbuzarlik qurboni bo`lmaslik huquqiga ega emas. Biroq sanksiyaning ijro etilishi davlat organining vakolatiga bog`liq, davlat huquqi to`g`risida shuni aytish mumkinki, jamiyat a`zolari jinoyatdan saqlanishi shart. Bu sohada, ayniqsa jamiyatning hayotiy manfaatlari himoya qilinishi lozim bo`lganda, qonun chiqaruvchi jamoa manfaatlarini yakka shaxs manfaatidan ustun qo`yadi. Ammo jinoiy protsess fuqarolik protsessi kabi bir xil forma, tashqi ko`rinishga ega; bu ikki taraf o`rtasidagi tortishuvni namoyon etadi: jinoiy protsess huquqiy jamiyat, davlatni ifodalovchi organ va aybdor shaxs o`rtasidagi nizodir, fuqarolik protsessi ikki xususiy shaxs da`vogar va javobgar orasidagi tortishuvdir.

Muayyan shaxsning da`vosi bilan boshlanishi mumkin bo`lgan sanksiyalarga olib keluvchi zamonaviy fuqarolik va jinoyat huquqi texnikasi, huquqni qo`llovchi organlar, sudlardagi ikki taraf o`rtasida tortishuv xarakteriga ega jarayonda qo`llaydigan yuridik texnika yagona tasavvur qilish mumkin bo`lgan texnika emas. Sanksiya hech qanday oldingi harakatlarsiz boshqa davlat organi tomonidan jinoyat huquqida bo`lganidek, xususiy taraf tomonidan fuqarolik huuqida ham qo`llanilishi mumkin. Huquqiy tartib shunday xarakter kasb etganda edi, u huquqbuzarlikdan saqlanish qonuniy majburiyatini yaratgan bo`lar edi, biroq u hech kimga majburiyatni bajarish qonuniy huquqini bermaydi. Hech qanday qonuniy huquqni tegishli majburiyatlarsiz tasavvur qilish mumkin emas, biroq qonuniy majburiyat hech qanday qonuniy huquqsiz mavjud bo`lishi mumkin.

Mutloq va nisbiy huquqlar

Inson huquqi boshqa bir insonning majburiyati bilan qanchalik bog`liq bo`lsa, barcha huquqlar huquqqa aloqador bo`ladi. Barcha huquqlar nisbiy, biroq, inson boshqa bir huquq egasi bo`lishi mumkin, biroq shart bo`lmagan insonga nisbatan o`zini belgilangan tartibda tutishga majbur.

“Mutloq” va “nisbiy” atamalari mutloq va nisbiy huquq va majburiyatlar farqlanganda boshqa ma`noda tushunilishi mumkin. Inson aniq belgilangan shaxsga nisbatan nisbiy majburiyatga ega bo`lsa, mutloq majburiyat bir necha odamlar yoki barchagaga nisbatan yuzaga

keladi.O`ldirmaslik, o`g`irlik qilmaslik, boshqalar mol-mulkiga daxl qilmaslik kabilar mutloq majburiyatlardir. Qarzdorning kreditor oldidag qarzni qaytarish majburiyati esa nisbiydir.

Nisbiy huquq aniq belgilangan shaxsning majburiyati bilan muvofiq bo`lsa, mutloq huquq belgilanmagan shaxslar doirasiga ya`ni huquq egasidan boshqa barchaga majburiyat olib keladi. Nisbiy huquqning odatdagi ko`rinishida kreditorning debtorga qarshi huquqi bo`lib, bunda kreditor faqat qarzdordan berilgan qarzni qaytarishni talab qilish huquqiga ega. Mulk huquqi – absolyut huquq bo`lib, mulkdor o`z mulkin boshqa shaxslarning aralashuvidan himoya qilish huquqiga ega.

Mutloq huquqlar mutloq majburiyatlarga, nisbiy huquqlar esa nisbiy majburiyatlarga muvofiq keladi. Jus in personam va jus in rem o`rtasidagi farq absolyut va nisbiy huquqlar orasidagi farqga borib taqaladi. Biroq, jus in rem chalkashtiruvchi tushuncha.

Jus in rem, qat`iy aytganda, Jus in personam termin taklif qilganidek narsalar bo`yicha emas, kishilarga qarshi huquqdir. Mulk egasining ustuvor huquqini belgilaydigan ta`rifida mulk egasidan tashqari hech kim uni ko`chirishi mumkin emasligi fakti e`tiborga olinmaydi. Mulk huquqida inson boshqa barchaga qarama-qarshi turadi, bu esa ularning mulkka ko`chirish bilan bog`liq har qanday aralashishdan saqlanishga majbur ekanligini anglatadi. Mulkdordan boshqa barcha mulkni ko`chirish huquqidan mustasno qilinadi va ular mulkdor bo`lishi mumkin bo`lgan har qanday shaxsga tegishli mulkni ko`chirishdan saqlanishga majbur. Huquq singari, tegishli majburiyat belgilanmagan shaxslar doirasiga mo`ljallangan. A ning huquqlari yo`ldan foydalanish bilan bog`liq a ko`chmas mulkning egasi sifatida b mulkka ega bo`lgan B bilan kesishmoqda. Mazkur holatda nafaqat B balki b ning mulkdori bo`lishi mumkin bo`lgan boshqa har qanday shaxs A ning a mulkdori sifatida yo`ldan foydalanishga bo`lgan servitut huquqini amalga oshirishdan to`xtatmaslikka majburligi jus rem tomonidan ta`minlanadi. A ga ega bo`lgan har qanday shaxs huquqqa, b ko`chmas mulkka ega har qanday shaxs tegishli majburiyatga ega. A mulk dominant b mulk esa serviant deb ataladi, go`yoki huquq bir ko`chmas mulkka, majburiyat esa boshqasiga biriktirilgandir. Bu majoziy va namoyon etuvchi, biroq noto`g`ri fikrga olib keluvchi huquqiy holatning tasviriy ifodasidir. Huquq va majburiyatlar narsalar bilan bog`lanmaydi. Huquq va majburiyat bir shaxsning boshqalar bilan maxsus munosabatidir. Jus rem narsalarga bilan bog`liq huquqlar emas, ma`lum ob`ektga nisbatan muayyan tarzda xatti-

harakat qiladigan belgilanmagan shaxslar qarama-qarshi huquqdir. Absolyut huquq bilan absolyut majburiyat o`zaro bog`liqlikka ega.

Qonunlarni yaratishda ishtirok etish huquqi

Huquqiy tartib – aytib o`tilganidek- shaxsga yoki uning vakiliga oxir-oqibat sanksiya qo`llashga olib keladigan jarayonni boshlash huquqini beradi. Sudning tipik akt sifatida aniq holat bo`yicha sanksiya belgilab beruvchi hukm shartli yoki shartsiz sanksiyani o`rnatuvchi individual norma yaratadi. Masalan, sudning qarori o`g`rilik sodir etgan shaxsni ikki yil ozodlikdan mahrum etish to`g`risida hukm chiqarishi mumkin, bu hukm boshqa davlat organi tomonidan ijro etiladi.

Fuqarolik sudi aniq bir shaxs - javobgar sudda aniqlanishiga ko`ra uy uchun ijara haqini belgilangan vaqtda to`lamadi, sud qarorida kelishilgan pul miqdorini uy egasi - da`vogarga 10 kun ichida to`lashga majburligini ko`rsatadi. Agar bu pul summasi bo`lsa belgilangan vaqt ichida to`lanmasa u javobgarga qarshi yuborilishi shart.

Bu individual norma, biroq unda sanksiyaning shartli ekanligini ko`rish mumkin ya`ni to`lov sud belgilagan muddat ichida amalga oshirilmasa fuqaroviy ijro javobgarga qarshi qaratiladi, jinoyat huquqida shartli sanksiya mavjud emas, jinoyatchi qamoqqa olinishi shart. Fuqarolik sudi qarori bilan alohida norma yaratish da`vogarning talabi bilan boshlangan sud jarayonining bevosita maqsadidir.

Mazkur nuqtai nazardan kelib chiqib aytish mumkinki, da`vogar alohida norma yaratishda muhim rol o`ynaydi. Sudning fikriga ko`ra huquqbuzarlik sodir etgan yoki majburiyatni buzgan shaxsga qarshi sanksiyani belgilovchi individual norma yaratishda ishtirok etish vakolatiga ega bo`lish huquqqa ega bo`lishdir. Qonuniy huquq huquqqa tegishli hodisa bo`lsa, unda individual norma ham huquq xarakteriga ega. Huquq faqat umumiy norma va qoidalardan iborat bo`lishi mumkin emas.

Fuqaroviy va siyosiy huquqlar

Huquqning mohiyati qonunlar yaratishda ishtirok etish layoqati bo`lsa, xususiy huquqdagi xususiy huquqlar va ommaviy huquqdagi siyosiy huquqlar orasidagi farq faraz qilinganidek fundamental xarakterga ega bo`lishi mumkin emas. Siyosiy huquqlar sifatida fuqarolarning boshqaruvda, davlatning xohish-irodasini shakllantirishda ishtirokini tushunish mumkin.

Yuridik shaxs

Yuridik shaxs ijobiy huquqni tavsiflashda qo`llaniladigan boshqa bir umumiy tushuncha va u qonuniy huquq va majburiyat bilan yaqin aloqadorlikda. Huquq va majburiyatlar subyekti sifatida yuridik shaxs ularni keltirib chiqarishi ehtimol tutilgan talabga javob beradi. Yuridik qarash insonning muayyan harakati yoki harakatsizligi huquq yoki majburiyat mohiyatini shakllantiradi degan mushohada bilan qoniqmaydi. U yerda huquq va majburiyatga ega bo`lgan biror narsa mavjud bo`lishi shart. Bu g`oyada inson fikrlashining umumiy yo`nalishi namoyon bo`ladi. Amaliy ko`zga ko`rinadigan jihatlar narsa va moddalarning sifatlari singari talqin qilinadi, shuningdek grammatik nuqtai nazardan eganing kesimi sifatida ifodalanadi. Bu jism qo`shimcha yuridik shaxs emas. Grammatik egani qayd etish bu faqatgina sifatlar bir butunlikni shakllantirishi faktining bir simvolidir. Barg barcha sifatlarga yangi qo`shimcha organizm emas – yashil, tekis, yumaloq va boshqalar – balki ularning yaxlit birligi. Soddaroq qilib aytganda, til shakllaridan aniqlanadi, modda mustaqil mavjud bo`lishi bilan birga o`z sifatlariga ega deb hisoblanadigan alohida organizmga almashtiriladi. Grammatik ega, modda, aytish mumkinki kesim tomonidan shakllantirilgan moddadan paydo bo`lgan qatorning yangi a`zolaridir. Bilimlar obyektidan bunday nusxa ko`chirilishi animizm deb nomlanadigan ibtidoiy mifologik qarashlarga xarakterlidir. Tabiatni animistik talqin qilishga muvofiq real borliqning har bir obyekti o`z sifatlariga ega modda, kesimiga ega bo`lgan grammatik ega ko`rinmas ruhning makoni. Shu ma`noda yuridik shaxs oddiyroq tushunilganda qonuniy majburiyat va huquqlariga ega. Yuridik shaxs - huquq va majburiyat kabi yuridik sifatlar tegishli bo`lgan yuridik voqelikdir. Inson huquq va majburiyatlarga ega degan g`oya mohiyat va sifat aloqadorligini o`z ichiga oladi.

Aslida yuridik shaxs huquq va majburiyatlaridan tashqari alohida voqelik emas, balki faqatgina shaxslashtirilgan birlik, huquq va majburiyatlar – huquqiy normalardan boshlab – huquqiy normalarning majmuining shaxslashtirilgan birligidir. Yuridik shaxslarning ikki farqli turi yuridik va jismoniy shaxslarni tahlil qilishdan yuzaga keladigan ikki mezon mavjud.

Jimsoniy shaxs va inson

Mazkur birlikni nima tashkil etadi? Qachon huquq va majburiyatlar, huquqiy normalar majmui ushbu birlikka ega bo`ladi. Yuridik shaxslarning ikki farqli turi yuridik va jismoniy shaxslarni tahlil qilishdan yuzaga keladigan ikki mezon mavjud. Jismoniy shaxsni aniqlash va uni yuridik shaxsdan farqlashning keng tarqalgan usuli shundan iboratki jismoniy shaxs - inson, yuridik shaxs esa yo`q. Ostinning bergan talqiniga ko`ra inson huquqlar bilan ta`minlangan, majburiyatlar subyekti, boshqacharoq qilib aytganda inson huquq va majburiyatlar subyekti. Misol sifatida aytadigan bo`lsak, A ismli shaxs muayyan huquq va majburiyat subyekti yoki muayyan huquq va majburiyatga ega, insonning belgilangan xulq-atvori qonuniy huquqning obyekti. Har ikki mulohazada A ning muayyan xulq-atvori huquqiy normaning mazmunini tashkil qiladi. Ushbu huquqiy norma A.ning uning butun borlig`ini emas, muayyan individual harakat yoki harakatsizligini aniqlab beradi. Hattoki butun huquqiy tartibga solish tizimi hech qachon insonning to`liq mavjudligini,uning aqliy va jismoniy funksiyalarini belgilamaydi. Inson faqatgina muayyan maxsus harakat va harakatsizlik, boshqa shaxslar bilan bog`liqlik nuqtai nazaridan huquqiy tartibotning subyekti hisoblanadi, uning o`zi to`g`ridan-to`g`ri huquqiy tartibot bilan aloqada bo`lmaydi. Yuridik nuqtai nazardan biz inson bilan uning xulq-atvori huquqiy tartibot bilan kesishganda munosabatga kirishishimiz mumkin. Faqatgina insonning huquqiy tartibotda huquq va majburiyatlari sifatida baholanadigan huquqiy tartibot bilan bog`liq harakat yoki harakatsizligi yuridik shaxs tushunchasiiga aloqador bo`lishi mumkin. Inson muayyan huquq va majburiyatlarga ega ekanligi uchungina mavjud. Ulardan tashqari insonda hech qanday borliq mavjud emas.

Jismoniy shaxsni inson sifatida ta`riflash noto`g`ri, chunki inson va shaxs faqatgina farqli tushunchalar bo`lib qolmasdan, balki butkul bir-biridan farq qiladigan ikki xil nuqtai nazar mahsulidir. Inson biologiya va fiziologiya, qisqa qilib aytganda, tabiiy fanlar tushunchasi. Shaxs esa yurisprudensiya, huquqiy normalar tahlili tushunchasidir. Inson va shaxs ikki tamoman farqli tushunchalar yurisprudensiya tahlilining umum qabul qilingan tushunchasi sifatida tilga olinishi mumkin. Jismoniy shaxs huquq va majburiyatlar subyekti sifatida xulq-atvori huquq va majburiyatlar mazmunini tashkil qiladigan inson emas, balki shu huquq va majburiyatlarning shaxslantirilgan, gavdalantirilgan ifodasi. Yanada

aniqroq shakllantirilgan: Jismoniy shaxs – huquq va majburiyatlarni o`zida jamlagan bir insonning xulq-atvorini tartibga soladigan huquqiy normalar majmuining obrazli nomlanishidir. Jus in rem, ko`rib o`tganimizdek, shunchaki berilgan huquq emas, balki shaxslarning muayyan holatga nisbatan belgilangan xulq-atvor qoidasiga rioya qilishni talab qilish huquqidir. Holat jus in rem obyekti emas, Ostin ta`kidlaganidek, huquqning kompasi. Shunday ekan inson jismoniy shaxs emas, balki, aytish mumkinki uning kompasi ya`ni yo`naltiruvchisi. Tez-tez noto`g`ri aynanlashtiriladigan jismoniy shaxs va inson o`rtasida aloqadorlik shundan iboratki, jismoniy shaxsning huquq va majburiyatlarini yuzaga keltiradigan fakt bu insonning xatti-harakati va xulq-atvori hisoblanadi. Qul huquq bo`yicha shaxs emas yoki hech qanday yuridik shaxs emas ekanligi bu insonning huquq va majburiyatlar sifatidagi xulq-atvorini baholaydigan hech qanday norma mavjud emasligini anglatadi. A ning inson ekanligi uning huquqiy shaxs sifatida huquq va majburiyatlarini belgilab beruvchi normalar mavjudligini bildiradi. Inson uning harakatlarini huquq va majburiyatlar sifatida baholovchi barcha huquqiy normalarning murakkab birligidir. Biz ushbu normalarni gavdalantiradigan yaxlit birlikning shakllanishini tasvvur qiladigan bo`lsak A ning shaxs – jsmoniy shaxs sifatida tasavvur qilishimiz mumkin.

Jismoniy shaxs – yuridik shaxs

Jismoniy shaxs tushunchasi faqatgina huquqiy normalar kompleksi shaxslashlitirilishini anglatadi. Individual qarorlar qabul qiluvchi inson, bunday normalar majmuasida birlikni tashkil etuvchi element hisoblanadi xolos. Insonning huquq va majburiyatlarga ega ekanligi bu insonning xatti-harakatlari huquq normalari bilan maxsus tartibga solinishini ifodalaydi. Boshqa tomondan shaxsning huquq va majburiyatlarga ega ekanligi ma`nosiz yoki shunchaki taftologiya. Bu huquq va majburiyatlar majmui, shaxslashtirilgan birlik, o`z huquq va majburiyatlariga egaligini anglatadi. Ushbu taftalogiyadan qochish uchun biz huquq va majburiyatlar majmuining o`zi huquq va majburiyatlardan tarkib topadi degan to`g`ri talqinni ilgari surishimiz kerak. Bunday talqin qonun insonlarning huquqlarini ta`minlaydi va majburiyatlarni yuklaydi degan xulosaga olib keladi. Biroq, bu fikrni qonun majburiyatlarga majburiyat yuklab, huquqqa huquq beradi degan ma`noda tushunish be`ma`nilik hisoblanadi. Faqatgina inson hulq-atvori

huquqiy normalar mazmunini tashkil etishi tufayli majburiyat va huquqlar shaxslarga emas insonlarga beriladi.

Inson va jismoniy shaxsning aynanlashtirilishi fiksiyalardan xoli yurisprudensiyaning fundamental prinsipi noaniqligini keltirib chiqarishi mumkin. Jismoniy shaxs tabiiy reallik emas, balki yuridik fikrlashning mahsulidir. Bu huquqning butun emas, balki muayyan hodisalarini ifodalash uchun ishlatilishi mumkin, biroq shart bo`lmagan yordamchi tushunchasidir. Huquqning har qanday ifodalanishi oxir oqibatda xulq-atvori huquqiy normalar bilan tartibga solinadigan insonning harakat yoki harakatsizligini anglatadi. Jismoniy shaxs tushunchasi inson tushunchasidan tamoman farq qiluvchi yuridik mazmunga ega ekan, aslida u huquqiy shaxsdir. Agar jismoniy shaxs huquqiy shaxs sifatida tilga olinsa jismoniy va odatda maxsus e`tiborga olinadigan yuridik shaxs o`rtasida uncha muhim bo`lmagan farq bo`lishi mumkin. An`anaviy yurisprudensiya jismoniy shaxsni haqiqatda yuridik shaxs sifatida tan olishga moyil. Biroq jismoniy shaxsni inson, yuridik shaxsni esa inson emas deb ta`riflashda an`anaviy yurisprudensiya yana ularning asosiy o`xshashligini noaniqlashtiradi. Inson va jismoniy shaxs o`rtasidagi bog`liqlik inson va yuridik shaxs o`rtasidagi texnik jihatdan bog`liqlikdan ko`proq yashirin emas. Huquqning ichida faqatgina yuridik shaxs mavjud bo`la oladi degan fikr oxir-oqibatdla taftologiyadir.

Odatdagi yuridik shaxsning timsoli tor texnik ma`noda korporatsiyadir. Korporatsiyaning odatiy ta`rifi: huquqiy jihatdan yaxlit birlik sifatida tan olinadigan, shu jumladan uni tashkil etuvchi individlardan farq qiluvchi huquq va majburiyatga ega bo`lgan kishilar jamoasi. Korporatsiya shaxs sifatida tilga olinadi, chunki huquqiy tartibot uning barcha a`zolari manfaatlariga tegishli huquq va majburiyatlarni shart qilib qo`yadi va bu huquq va majburiyatlar korporatsiya a`zolarining emas, balki uning o`ziga tegishli deb talqin qilinadi. Bunday huquq va majburiyatlar korporatsiya organi tomonidan yaratiladi. Masalan, muayyan bino korporatsiya organi tomonidan ijaraga olinadi. Binodan foydalanish huquqi, odatdagi talqinga ko`ra, korporatsiya a`zolarining emas, o`zining huquqi. Ijarani to`lash korporatsiyaning a`zolariga emas, uning o`ziga yuklatiladi. Yoki boshqa bir misolni nazarda tutadigan bo`lsak, korporatsiya organi ko`chmas mulk sotib oladi. Shundan so`ng, ushbu ko`chmas mol-mulk korporatsiya mulkiga aylanadi, uning a`zolarining emas. Birov korporatsiya huquqlarini buzsa, ushbu holatda ham uning a`zolarni

emas, balki o`zi sudga da`vo qiladi. Fuqarolik sanksiyalari orqali mustahkamlanadigan yetkazilishi ehtimol tutilgan zarar qoplanishini kafolatlash korporatsiya mulkiga qo`shiladi. Korporatsiyaga tegishli muayyan majburiyat bajarilmagan holda, da`vo korporatsiya a`zolari emas, uning o`ziga qarshi beriladi, xuddi shuningdek sanksiyalar ham korporatsiyaning a`zolari tegishli emas, o`z mulkiga qaratiladi. Agar korporatsiyaning mol-mulki etkazilgan zararni qoplashga yetarli bo`lmasa, sanksiya a`zolarning mol-mulkiga qaratilishi ham mumkin, ushbu holda yuqoridagi qoida e`tiborga olinmaydi. Korporatsiya yuridik shaxs hisoblanishining eng muhim sababini ko`rsatuvchi fakt shuki, fuqaroviy deliktlarga nisbatan korporatsiyaning javobgarligi uning mol-mulki bilan cheklanadi.

Yuridik shaxsning inson sifatidagi huquq va majburiyatlari

Korporatsiya yuridik shaxs sifatida huquqiy shartnomalarga kirishishi, shartnomalar tuzishi, da`vo qilishi mumkin ekan o`zining huquq va majburiyatlariga ega hisoblanadi. Harakat va harakatsizliklar insonga tegishliligini qat`iyan rad etish mumkin emas. Harakat va harakatsizlik xususida gap borar ekan uning mazkur korporatsiyani tashkil qiluvchi insonniki bo`lishi kerak. Yagona muammo shundaki, inson harakat yoki harakatsizligini korporatsiyaning yuridik shaxs sifatida talqin qilish imkonini beradigan o`ziga xos xarakterni yaratishdir. Darhaqiqat, yuridik shaxs harakati yoki harakatsizligining bajaruvchisi insondir. Bu harakatlar yuridik shaxsning organlari sifatida harakat qiladigan inson tomonidan amalga oshiriladi. Shu tufayli, yurisprudentsiyada inson qaysi holatda yuridik shaxsning organi sifatida harakatlarni amalga oshiradi degan masalaga aniqlik kiritish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu shaxs misolida harakatlarni amalga oshiruvchi korporatsiyaning muammosidir. Yana, bir analogik muammo bu korporatsiyaning huquq va majburiyatlar subyekti ekanligidir. Huquqiy tartibga solish inson xulq-atvorini tartibga solganligi tufayli faqatgina insonga majburiyatlar yuklashi va huquq berishi mumkin ekan, korporatsiyaning yuridik shaxs sifatidagi huquq va majburiyatlari insonga ham tegishli bo`lishi shart. Bu holatda yana bir muammo ya`ni qaysi holatda insonning huquq va majburiyatlari yuridik shaxsga tegishli hisoblanishi mumkin degan muammo yuzaga keladi. Yuridik shaxsning huquq va majburiyatlari bir paytning o`zida insonga tegishli bo`lishi mumkin emas.

Korporatsiyaning qoidalari (tartib va uyushma)

Shaxs uning xulq-atvori korporatsiyani tashkil etuvchi maxsus tartibga muayyan tarzda muvofiq kelsa korporatsiyaning organi sifatida harakat qilishi mumkin. Bir necha individlar faqatgina ular o`zaro tashkillashtirilganda guruhlarni, uyushmalarni shakllantiradi. Ularning o`zaro xatti-harakatlari ma`lum qoida yoki normalar tizimi orqali tartibga solinadi. Bu bir necha individlarni assotsiatsiya sifatida shakllantiruvchi tartib hisoblanadi. Bu uyushma organlarga egaligi shu uyushmani shakllantiruvchi individlar normativ tartib orqali tashkil etilishini anglatadi. Korporatsiyani tashkil etuvchi bunday tartib yoki tashkilot uning a`zolari xulq-atvorini tartibga soluvchi normalar kompleksi korporatsiya ustavi yoki tashkiliy hujjati hisoblanadi. Shuni ta`kidlash lozimki, korporatsiya faqatgina o`zining ustavi orqaligina huquqiy mavjud bo`lishi mumkin. Korporatsiyani uning ustavidan ayri tasavvur qilish yuqorida qayd etilgan mazmunsizlikka olib kelishi mumkin. Korporatsiya va undagi individlarning va belgilangan tartibda tashkil etilgan birlashmaning xulq-atvorini tartibga soluvchi ustavi ikki turli tushunchalar emas, aksincha ular bir butunni tashkil etadi. Aytish mumkinki, korporatsiyaning birlashma yoki uyushma sifatida ifodalanishi uni tashkil etish tartibining boshqacha nomalanishidir. Individlar ularning xulq-atvori birlashma ustavi tomonidan tartibga solinga holdagina, ular birlashmaga tegishli yoki uni tashkil etadi deb aytish mumkin bo`ladi. Ular faqatgina shu tartib orqali birlashadi. Basharti individlarning hulq-atvori ushbu birlashmani tashkil etuvchi hujjat orqali tartibga solinmasa, ular birlashmaga tegishli hisoblanmaydi. Agar biz birlashma o`rnida uyushma iborasini ishlatsak uning a`zolari umumiy manfaatlarga egaligini nazarda tutamiz. Ular uchun umumiy bo`lgan bu jihat ularning o`zaro xatti-harakatlarini tartibga soladigan normativ tartibdir. Shuning uchun ham, birlashma yoki uyushmani xuddi ular faqatgina kishilar ommasidek individlardan shakllantiriladi yoki tashkil topadi deyish anglashilmovchilikka olib keladi. Birlashma yoki uyushma belgilangan tartibda aniqlab berilgan individlar harakatlaridan tashkil topadi. Bu harakatlar faqatgina tartib bo`yicha belgilangan normalar mazmunini shakllantirgandagina birlashma yoki uyushmaga tegishli bo`lishi mumkin. Birlashma yoki uyushma uni tashkil etish tartiblarisiz hech narsa bo`lmay qoladi. Korporatsiya faqatgina uning organi bo`lgan insonlarning harakatlarida o`zini uyushma sifatida

namoyon qiladi. Inson esa, oldinroq tilga olinganidek, uning harakati tartib bo`yicha maxsus belgilab berilgandagina uyushma organi hisoblanadi. Shaxsning uyushma organi sifatida, o`z mavqeidan kelib chiqqan holda amalga oshirgan harakati uning uning uyushmaniki bo`lmagan boshqa harakatlaridan faqatgina tartibga ma`lum ma`noda muvofiq kelishi bilan farqlanadi. Individning birlashma organi sifatida e`tirof etilishi uning tartib bilan aloqadorligiga mutloq bog`liqdir.

Insonning uyushma harakatlari sifatida talqin qilinadigan harakatlari yoki harakatsizligi uning muayyan xulq-atvorini aniqlab beruvchi tartibga muvofiq harakatni amalga oshirish yoki undan saqlanishni anglatadi. Insonning uyushma bir qismini tashkil etuvchi tartibga muvofiq harakati uning o`zida tartibning mujassamlashtirilganligini anglatadi. Inson harakatini mujassamlashgan tartib sifatida uyushmaga murojaat qilish uchun ushbu harakatni uchun uyushmani mas`ul deb topish lozim.

Uyushma javobgarligi

Biroq, bu biz huquqiy deliktni sodir etish layoqatini javobgarlik masalasi sifatida ko`rib o`tgan mas`ullikning boshqa bir turidir. Bu huquqiy tartib tomonidan belgilab berilgan ikki fakt o`rtasidagi muayyan bog`liqlikdir. Insonning harakat yoki harakatsizligini uyushmaga tegishli deb topish ushbu faktni maxsus tarzda belgilab beruvchi huquqiy tartib bilan bog`liq. Bu bog`liqlik bizga uyushma haqida harakatlanayotgan shaxs sifatida gapirish imkonini beradi. Uyushmaning javobgarligi tartibning birlik sifatida personifikatsiyasini taqozo etadi.

Yuridik shaxs shaxslashtirilgan tizim sifatida

Yuridik shaxs tor ma`noda faqatgina bir necha individlar xulq-atvorini tartibga soluvchi tizimning personifikatsiyasi hisoblanadi. Bu individlarning barchasi uchun umumiy javobgarlik chegarasini o`rnatadigan tizim hisoblanadi. Jismoniy shaxs mazkur holatda uning xulq-atvorini tartibga soluvchi normalar kompleksi personifikatsiyasidir. Personifikatsiyaning substrakti har ikki holatda ham bir-xil. Farq faqatgina normalar kompleksiga personifikatsiya birlik beradigan elementlar o`rasida mavjud.

Yuridik shaxs

Bir tizimga bir necha turli normalarga nisbatan ustunlik berish xususida keyinroq to`xtalib o`tamiz. Bu o`rinda korporatsiyalar davlatni tashkil etuvchi umumiy huquqiy tartib ichidagi qismni tashkil etuvchi huquqiy tartib hisoblanishini ta`kidlashning o`zi kifoya. Davlatni tashkil etuvchi huquqiy tartib majburiyat va huquqlar beradigan inson, aytish mumkinki, huquq subyektlarga bilan boshqacha munosabatga kirishadi. Davlatni tashkil etuvchi davlat yoki milliy huquqiy tartib deb nomlanadigan umumiy huquqiy tartib bilan korporatsiya sifatidagi yuridik shaxs, butun va qismni tashkil etuvchi huquqiy tartib, davlat qonuni va korporatsiya qarorlari orasidagi munosabat deyish mumkin. Yana ham aniqroq qilib aytganda, bu delegatsiya holatidir.

Yuridik shaxsning majburiyatlari va vakolatlari

Yuridik shaxslarga majburiyatlar yuklash va huquqlar berishda davlat qonuni, milliy huquqiy tartibot,kishilarning xulq-atvorini tartibga soladi, ularning harakat va harakatsizligini majburiyatlar mazmuni va qonuniy huquq obyekti sifatida belgilab beradi. Biroq, bu bilvosita amalga oshiriladi. Umumiy tartibot shaxsiy elementlarni belgilash vazifasini korporatsiyani tashkil etadigan huquqiy tartibot, ustavlarga qoldirib uning o`zi xulq-atvorning eng muhim elementlarini belgilab beradi. Bu tartib korporatsiya uchun huquq va majburiyatlar keltirib chiqaruvchi harakatlarni ijro etuvchi, huquqlarni amalga oshiruvchi va majburiyatlarni bajaruvchi organni belgilaydi. Davlat qonuni, umumiy huquqiy tartibot yuridik shaxs hisoblangan korporatsiyaga huquq bergan va majburiyatlar yuklagan bir paytda, huquqlar berilgan va majburiyatlar yuklangan korporatsiya organlari insonlardir, biroq ushbu huquq va majburiyatlarni ta`minlash ikkiga ya`ni umumiy va qismni tashkil etuvchi huquqiy tartiblar o`rtasida taqsimlanadi, ularning biri ikkinchisini to`ldiradi. Davlat qonuni yuridik shaxsga huquq va majburiyatlar berishi insonning vakolatli va majbur ekanligini anglatmaydi, balki huquq va majburiyatlar bilvosita berilganligini bildiradi. Bu jarayonda vositachi sifatida xizmat qilish yuridik shaxs hisoblangan korporatsiyaning huquqiy tartibiga xarakterli funksiyasidir.

Yuridik shaxs tushunchasi qo`shimcha tushuncha sifatida

Har qanday bir necha insonlar xulq-atvorini muvofiqlashtiruvchi tartib shaxs sifatida e`tirof etilishi, shaxslashtirilishi mumkin. Yuridik shaxs tor va texnik ma`noda faqatgina uyushma organlari shaxs sifatida vakillik qila olganda, huquqiy shartnomaga kirishgan tegishli individlar sud oldida, korporatsiya manfaatlarini ifodalay olganda hamda uning javobgarligi muayyan tarzda chegaralanganda javobgar qilinishi mumkin. Bu yuridik shaxs o`z a`zolarining individual mol-mulki bilan emas, birgalikdagi mol-mulki bilan cheklangan tarzda javobgar bo`lishi mumkin. Bu davlat qonunni korporatsiyani tashkil etuvchi statut uni tuzilgan deb tan olgandagina amalga oshishi mumkin. Bundan ko`zlangan maqsad shuki, faqatgina davlat qonun orqali korporatsiyaga huquqiy shaxs sifatida maqom berishi mumkin. Huquqshunos bunda yuridik shaxs tushunchasidan foydalanishi yoki u bilan almashtirishi mumkin. Biroq, ta`kidlab o`tilganidek u qonunga ko`ra e`tirof etilgan tartibda tuzilgan bo`lishi va uning a`zolari tashkilot manfaatlarini ko`zlab uning nomidan vakil bo`la olishi lozim. Mazkur holatda vakillar korporatsiyaga mustaqil a`zoligi bilan bog`liq yuzaga kelganidan biroz farqli tarzda huquq va majburiyatlarga ega bo`ladilar. Mazkur huquq va majburiyatlarni korporatsiyaga tegishli deb ifodalash orqali biz ushbu farqni aniqlashtiramiz. Bunday farq mavjud. Biroq bu farq taqdim etilgan korporatsiyaning tegishli huquq va majburiyatlari individning huquq va majburiyatlari emasligi bilan belgilanmaydi, chunki barcha huquq va majburiyatlar insonlarga tegishli. Farq shundaki, korporatsiyaning huquq va majburiyatlari undagi shaxslar tomonidan ular mazkur uyushmaga a`zo bo`lmasdan egalik qila oladigan huquq va majburiyatlaridan farqli ravishda qo`lga kiritiladi, bu esa ularga vakillik qilish vakolatini beradi.

Yuridik shaxsning huquq va majburiyatlari: Insonlarning jamoaviy huquq va majburiyatlari

Yuridik shaxs sifatida korporatsiya muayyan hulq-atvorga rioya qilish majburiyatiga ega, biroq xulq-atvori majburiyatning mazmunini tashkil etidigan korporatsiya organi sifatida mas`ul shaxs korporatsiyani tashkil etuvchi huquqiy tartib - ustav tomonidan belgilangan majburiyatlarni bajarishi kerak. Majburiyat aniq shaxsning mas`uliyatidir. Biroq shaxs korporatsiyani tashkil etadigan huquqiy

tartib tomonidan belgilanishi va mazkur shaxs korporatsiya organi sifatida uning majburiyatlarini bajarganligi tufayli uning majburiyati korporatsiyaning javobgarligi deyish mumkin. Keling misol sifatida bino sotib olgan va shartnomaga ko`ra uning narxini to`lashga majbur korporatsiyani olsak. Narxning to`lanishi qonun bilan shart qilib qo`yilgan majburiyatdir. Odatda, shartnomaga ko`ra xaridor uni to`lashi kerak. Biroq mahsulot sotib olish shartnomasi korporatsiya tomonidan vakolatli organ orqali tuzilgan bo`lsa, bu holatda yana o`sha organ korporatsiya mulki hisobidan mahsulot narxini to`lashiga to`g`ri keladi.

Mulk boshqa tarafdan ham muhim hisoblanadi. Korporatsiya muayyan xulq-atvor qoidasiga rioya qilishi shartligi qoidasi shuni ham anglatadiki, basharti majburiyat bajarilmasa, sanksiya korporatsiyaniki hisoblangan mol-mulkka qaratilishi ham mumkin. Bu yuridik shaxs mulk faqatgina pul qiymatiga ega bo`lgan huquqlar yig`indisi bo`lganligi sababli o`sha huquqlarga egalik qilishini nazarda tutadi. Yuridik shaxsning qonuniy majburiyatga egaligini tushunish uchun, avvalo uning huquqlarga egaligini anglash zarur.

Yuridik shaxs tegishli yoki mutlaq huquqlarga egaligi shuni bildiradiki, aniq shaxs yoki nomuayyan shaxslar qonun tomonidan korporatsiyaga tegishli ma`lum xatti-harakatlar uchun majbur deb topiladi va majburiyat bajarilmagan holda korporatsiya ustidan berilgan da`voga ko`ra uning ustaviga muvofiq sanksiya qo`llaniladi. Korporatsiyaga nisbatan majburiyatlariga ega bo`lish uning a`zolariga nisbatan majburiyatlariga egalik qilishdir. Biroq yakka shaxs sifatida majburiyatlarga ega bo`lish va bir necha shaxslarning majburiyatga egaligi o`rtasida korporatsiyaning a`zosi bo`lish bilan bog`liq farq mavjud. Bu farq shundan iboratki, huquqlar bilan bog`langan majburiyatlar ular buzilganda holatdagina amal qilinadi. Korporatsiyaning huquqi bilan bog`liq holatda tegishli majburiyatni shakllantiruvchi sanksiya har qanday korporatsiya a`zosi bo`lgan shaxs emas, balki uning ustavida belgilab berilgan korporatsiya nomidan ish olib borish vakolatiga ega shaxs tomonidan harakatga keltirilishi mumkin. Sanksiya orqali undiriladigan kompensatsiya korporatsiya mol-mulki hisoblanadi. Shaxsning o`z huquqi va korporatsiya mulki o`rtasidag mavjud boshqa bir farq uning amalga oshirilish usuli bilan bog`liq bo`lib, shaxs o`z huquqlaridan foydalanadi. Korporatsiyaning huquqlari har doim shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Inson huquqqa ega shaxs sifatida narsalarni iste`mol qilishi, pul sarflashi, turar-joyga ega bo`lishi, telefondan foydalanishi va boshqalarni amalga oshirishi mumkin. Mazkur holatda faqat korporatsiyaga tegishli

insonlar korporatsiyaniki sifatida talqin etiladigan huquqlarga ega bo`lishi mumkin. Shunday ekan, agar klub golf kursiga ega bo`lsa, yuridik shaxs sifatida klub a`zolari kursida o`ynab mulk huquqini amalga oshiradi. Korporatsiya huquqlari kishilar tomonidan o`zining vakolatlariga muvofiq amalga oshiriladi, bu esa ular korporatsiya organi ekanligini anglatadi. Korporatsiya ustavida unga tegishli huquqlarni uning a`zolari tomonidan qay tarzda amalga oshirish belgilangan. Yanada umumiyroq qilib aytadigan bo`lsak, yuridik shaxsning huquqi shaxs sifatida namoyon bo`ladigan, uyushmani tashkil etuvchi huquqiy tartib tomonidan xulq-atvori tartibga solinadigan kishilarning huquqidir. Biroq ushbu huquqlardan inson xohishi bilan emas, balki belgilab berilgan tartib bo`yicha foydalaniladi.Yuridik shaxsning huquqi shaxs sifatida namoyon bo`ladigan, uyushmani tashkil etuvchi huquqiy tartib tomonidan xulq-atvori tartibga solinadigan insonlarning jamoaviy huquqidir.

Hans Kelsen. General Theory of Law and State. – Cambridge: Harvard University Press, 2009. **– P.93-109,51-57.**

10-Mavzu: Huquqbuzarlik

"Mala in Se"(tabiiy huquqqa qarshi qaratilgan jinoyatlar qotillik, nomusga tegish, o`g`rilik) va "Mala Prohibita" (davlat tomonidan belgilangan qonunlar orqali ta`qiqlangan jinoyatlar)

Ijtimoiy normalarga zid va jamiyat uchun zararli xulq-atvor natijasida sanksiya belgilanadi. Bunday xulq-atvor "huquqbuzarlik" tushunchasi bilan ifodalanadi. "Huquqbuzarlik" tushunchasini sof yuridik talqinda ta`riflaydigan bo`lsak, qonun yaratish jarayonida izohlanadigan "huquqiy tartibga solish maqsadi", "qonun chiqarish maqsadi" kabi jumlalarda, ya`ni huquqiy tizim mazmunida o`z aksini topadi. Aks holda, "huquqbuzarlik" tushunchasi huquqiy mazmunini yo`qotadi.

Bundan kelib chiqadiki, huquqbuzarlik huquqiy norma orqali sanksiya belgilanadigan holatdir. Insonning muayyan xulq-atvori huququbuzarlik deyilishiga sabab ushbu harakat huquqiy tartib orqali tartibga solinadi. Sanksiya esa natija sifatida belgilanadi. Natijasiga ko`ra jinoiy sanksiya tayinlangan harakat jinoiy huquqbuzarlik, fuqarolik sanksiyasi tayinlangan huquqbuzarlik esa fuqarolik huquqbuzarlik demakdir. Odatiy farazga ko`ra, insonning huquqqa zid muayyan xulq-atvori nisbatan huquqiy sanksiya qo`llaniladi. Huquqbuzarlik sanksiyaga sabab bo`ladi. Muayyan nazariy jihatdan pozitiv huquqning yagona obyekti huquqbuzarlikning mezoni sifatida sanksiya - xulq atvor natijasi ekanligidadir.

An`anaviy jinoyat huquqi nazariyasida mala in se ya`ni o`zida yomonlikni aks ettirgan harakat va mala prohibita yomonlik faqatgina pozitiv ijtimoiy huquq tomonidan bajarilishi ta`qiqlangan harakatlar o`zaro farqlanadi. Bu tafovut pozitiv huquq nazariyasida qo`llab quvvatlanmaydi. Bu farq tabiiy huquq ta`limotining o`ziga xos elementi hisoblanadi. Bu ilmiy isbotlab bo`lmaydi degan farazdan kelib chiqqan ya`ni huquqbuzarlik o`z tabiatiga ko`ra inson xulqining umumiy qonuniyatlari natijasidir. Huquqbuzarlik haqidagi masala insonning xulq-atvorini tahlil qilish orqali aniqlanmaydi, balki muayyan harakatni huquqiy tizim asosida belgilanadi. Aynan bir xil xulq-atvor A jamoaviy huquqqa ko`ra huquqbuzarlik bo`lishi mumkin va B jamoaviy huquqqa ko`ra huququbuzarlik bo`lmasligi mumkin. Shunisi to`griki, bir-xil madaniyatli turli-xil huquq tizimlariga ko`ra, qaysidir ma`noda ayrim

xulq-atvor harakatlarini huquqbuzarlik sifatida belgilash nafaqat pozitiv huquq orqali balki pozitiv huquqqa chambarchas bog`liq bo`lgan axloq normalar tizimi bilan belgilanadi. Ammo, bu faktlar *mala in se tushunchasini ifodalamaydi.* Shuni aytish lozimki, pozitiv huquq nazariyasiga ko`ra huquqbuzarlik tuchunchasi qanday izohlanadi? Axloqiy-siyosiy nuqtai nazardan qaraganda, qanday xulq-atvor qonunchilik tomonidan aniq sanksiyalanishi lozim? Albatta, qonunchilik birinchi navbatda ijtimoiy zararli xatti-harakatlarni (a *malum) sanksiyalashi lozim.* Agar sanksiya belgilanmasa, huquqiy senzda mala mavjud emas, ya`ni huquqbuzarlik sodir etilmagan deb hisoblanadi. “Malum” xulq –atvor agarda “prohibitum” bo`lsa, u yerda “mala in se” mavjud emas, balki faqatgina `mala prohibita” mavjud bo`ladi. *Jinoyat huququi nazariyasining umumiy prinsiplariga ko`ra,*: *nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege* — qonuniy norma bilan belgilanmagan sanksiya sanksiya emas, qonuniy norma bilan belgilanmagan huququbuzarlik, huquqbuzarlik emas.

Bu prinsiplar jinoyat huquqi sohasidagi huquqiy pozitivizmning ifodasi hisoblansada, ular fuqarolik huquqi sohasida fuqarolik huququbuzarlik va fuqarolik sanksiyalariga ham tegishli. Unga ko`ra inson xulq-atvorining oqibati pozitiv huquq normalari bilan sanksiyalansa, ushbu xulq-atvor huquqbuzarlik hisoblanadi.

Huquqbuzarlik sanksiyalashning asosiy sharti

Yuridik nuqtai nazardan olib qaraganda, huquqbuzarlik sanksiyalashning asosiy sharti hisoblanadi. Lekin, bu sanksiyalashning yagona asosiy sharti emas. Jinoiy huquqbuzarliklarda sanksiya fuqarolik huquqbuzarliklarida belgilanganidek aniq ravshan emas. Misol tariqasida, shartnoma majburiyatlari bajarmaslikni olishiz mumkin. Mos keluvchi huquqiy norma shuki, agar ikki taraf o`rtasida shartnoma tuzilsa va tararflardan biri o`z majburiyatini bajarmasa, ikkinchi tomon unga qarshi suda da`vo kiritishi mumkin. Ushbu holatda sud birinchi tarafga nisbatan sanksiya qo`llashga majbur bo`ladi. Bu barcha kerakli shartlarni o`zida ifodalamaydi, lekin muayyan holatda sanksiyaning shartliligini anglatadi. Quyidagi shartlar uch holatni tashkil etadi:

(1) shartnoma tuzilgan;

(2) tomonlardan birining ushbu shartnoma talablarini bajarmaganligi,

(3) ikkinchi taraf majburiyatlar bajarilmaganligi yuzasidan birinchi tarafga nisbatan sanksiyani qo`llovchi yuridik prosedurani ishga tushiradi. Huquqbuzarlik sifatida taraflardan birining shartnoma talablarini bajarmaganligi sanksiya qo`llanilishini to`liqligicha ifodalamaydi. Shartnomaning tuzilganligi va taraflarning biri tomonidan da`vo qo`zg`atilganligi ham asosiy shartlardan hisoblanadi. Shunday holatda, huquqbuzarlikni ifodalovchi alohida o`ziga xos shartlar nimalardan iborat? Qonunchilik tomonidan huquqbuzarlikning boshqa belgilari belgilanmagan bo`lib, ushbu holatda huquqbuzarlikning yuridik tushunchasini ifodalash birmuncha qiyin bo`ladi. Huquqbuzarlik tushunchasi sodda qilib aytganda ijtimoiy nojo`ya harakat bo`lib, axloqiy, siyosiy va meta-yuridik tushuncha bo`lib, yuridik tushuncha hisoblanmaydi. **Huquqbuzarlikn**i ifodalovchi tushunchalar odatda “qonunni buzish” ya`ni qonunga qarshi qaratilgan harakat yoki “noqonuniy” yoki “nohuquqiy,” “qonunni tan omaslik” yoki nemis tilida “noqonuniy” (Unrecht) tarzida ifodalanadi. Ushbu barcha tushunchalar o`zida, huquqbuzarlik bu qonunning maqsadiga qarshi qaratilgan harakat ma`nosini ifodalaydi. Oddiy yuridik nuqtai nazardan qaraganda, huquqbuzarlik bu “qonunni buzish” degani emas, balki huquq normalarining o`ziga xosligi bo`lib, har doim ham qonun buzilishi sifatida qaralmaydi. Yuridik nuqtai nazardan yuristlar uchun “qonunga qarshilik” yoki “qonunni tan olmaslik” bu huquqbuzarlikdir, ammo huquqbuzarlik bu qonun bilan belgilangan shartlar hisoblanib, yuqorida keltirgan misolimizga to`g`ri keladi.

Huquqbuzarlikning yuridik ta`rifi to`liqligicha yuridik normalarga tayanadi. Umuman olganda huquqbuzarlik bu uning oqibatiga nisbatan sanksiya qaratilgan shaxsning xatti-harakatidir. Huquqbuzarlik tushunchasining asosiy sharti sifatida huquqiy normalarning mazmuni tashkil etadi. Bu qonun chiqaruvchining taxminiy istagi emas, aksincha normaning bir elementi sifatida qonun chiqaruvchi organning maqsadini obyektiv anglashiladigan yo`l bilan ifodalaydi, huquqiy normaning mohiyati tahlili hisoblanadi. Siyosiy nuqtai nazardan, sabab va maqsad qonun chiqaruvchi organ sanksiyaga shart qo`yadi va uni muayyan individga qarshi yo`naltiradi. Yuridik nuqtai nazardan, qonun chiqaruvchining sabab va maqsadi normaning mazmunini ifodalaydi; qonun chiqaruvchi organning istagiga qarshi qaratilgan har qanday xulq-atvorga sanksiya belgilanadi. Jinoiy huquqbuzarlik odob-axloq va diniy ma`qullamaslikning obyekti, u “gunoh” deb hisoblanadi va bu qo`shimcha ma`no odatda, “noto`g`ri”, “noqonuniy”, “qonun buzilishi”

deb qonunbuzarlik bilan ifodalangan so`zlarga ishora qiladi. Lekin, “huquqbuzarlik” tushunchasi bunday elementlardan to`la holi bo`lishi kerak. Ular pozitiv huquqning analitik nazariyasi uchun dolzarb hisoblanmaydi.

Huquqbuzarlik tushunchasi qonunchilik tomonidan shaxsning xulq-atvoriga va uning oqibatiga nisbatan sanksiyani belgilashga qaratilgandir. Qonunchilik bu yerda jamiyat uchun xavfli bo`lgan inson xulq-atvorini sanksiyalashga urinadi. Bu zamonaviy xalqlar qonunlari uchun tamoyildir.

Ushbu holatda huquqbuzarlik nafaqat muayyan xulq-atvorda, balki uning natijalaridan kelib chiqadigan oqibatida namoyon bo`ladi.

Huquqiy tartib shaxsning xulq-atvori oqibatiga nisbatan sanksiyani qamrab olib, ushbu oqibat asosan boshqa shaxslarda aks etadi. Huquqbuzarlik sifatida “odam o`ldirish”ni oladigan bo`lsak, bu vaziyatda boshqa shaxsning vafot etish fakti qonunchilk tomonidan belgilab qo`yiladi. Qilmish nafaqat harakat orqali balki harakatsizlik orqali ham amalga oshiriladi. Ba`zida sanksiya go`yo huququbuzarlikni sodir etgan shaxsga emas, boshqa shaxsga yo`naltirilgan bo`lishi mumkin. Misol uchun, bordi-yu voyaga yetmagan shaxs boshqa bir shaxsning o`limiga sababchi bo`lsa, u holda pozitiv huquqqa ko`ra uning otasi jazolanishiga to`g`ri keladi.

Bu yerda bolaning xatti-harakati huququbuzarlik hisoblanmasada, lekin bola tomonidan ushbu ijtimoiy nojo`ya harakatni sodir etishiga to`sqinlik qilmaganligi sababli otaning xatti-harakati huquqbuzarlik sanalib, jazoga tortiladi. Bola emas, balki uning otasi “jinoyatchi” hisoblanadi.

Zamonaviy jinoyat huquqiga ko`ra, jinoyatchi tomonidan qasddan yoki ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilgan ijtimoiy nojo`ya xatti-harakatlargagina nisabatan sanksiya nazarda tutiladi. Agar maqsad jinoyat sodir etish uchun muhim bo`lsa, jinoyatchining ma`lum ruhiy munosabati huququbuzarlikning tarkibiy qismi hisoblanadi; bu holatda huququbuzarlik psixologik malakalanadi. Agar ijtimoiy nojo`ya xatti-harakat na qasddan, na ehtiyotsizlik tufayli sodir etilsa, u holda vaziyatni vujudga kelishiga sabab bo`lgan shaxsning xulq-atvoriga nisbatan hech qanday sanksiya qo`llanilmaydi. Sanksiya faqatgina ijtimoiy oqibatni o`z harakati yoki harakatsizligi natijasida, qolaversa, bevosita yoki bilvosita ijtimoiy zararli oqibatni keltirib chiqargan jinoyatchiga nisbatan qo`llanilishi kerak. Yuridik jihatdan olganda, sanksiya huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni jazolash hamda shaxsni huquqbuzarlik sodir etishini

oldini olishni maqsad qilib qo`yadi. Sanksiya faqatgina huquqbuzarga qo`llanilishi, jazoning ijro etilishi va sanksiyadan qo`rqish shaxslar tomonidan huququbuzarlik sodir etilishiga to`sqinlik qiladi.

Sanksiya huquqbuzarlik sodir etgan shaxsga nisbatan emas, boshqa shaxsga nisbatan qo`llaniladigan bo`lsa, jazolash va jinoyatlarning oldini olish maqsadiga faqatgina jinoyat sodir etgan shaxs aniqlangach erishiladi. Sanksiya - xulq-atvori jamiyat uchun zararli bo`lgan shaxsga ta`sir ko`rsatadi va ayni vaqtda shaxsning xulq-atvori qonunga zid ekanligini belgilaydi. Biz o`zligimizni o`zimiz tegishli bo`lgan guruh, oila, qishloq, siyosiy va diniy guruhga a`zoligimiz nuqtai nazaridan belgilaymiz. Ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilgan harakat huquqbuzarlikni psixologik malakalashni ifoda etmaydi.

Garovga olingan shaxs kelishuvni ijro etish kafolati hisoblanadi. Agar kelishuvga erishilmasa, garovdagi shaxs jazolanadi. Uning o`limi uning qarindoshlarida yoki fuqarodoshlarida g`azab uyg`otadi. Bu esa o`z navbatida erishilgan kelishuvni bajarmagan huquqbuzarlarga nisbatan sanksiya qo`llanilishiga olib keladi.

Fuqarolik sanksiyasining maqsadi yetkazilgan zararni majburiy ravishda mulkdan mahrum qilish bilan qoplashga qaratiladi. Bunday holatda huquqiy tizim sanksiya qo`llashning sharti sifatida nafaqat zarar yetkazilganligi, shuningdek, ushbu huquqbuzardan yetkazilgan zararni, belgilangan tartibda majburiy undirishni nazarda tutadi. Sanksiya yetkazilgan zararni qoplashi lozim bo`lgan shaxsga nisbatan agarda u ushbu zararni qoplamasa qo`llaniladi. Fuqarolik huquqbuzarlik zararni qoplashda ifodalanmaydi. Shu jihatdan fuqarolik huquqbuzarlik predmeti va fuqarolik sanksiyasining obyekti ayni bir bo`lib, yetkazilgan zarar kim tomonidan, ya`ni huquqbuzar yoki boshqa shaxs tomonidan qoplanishi ahamiyatga ega emas. Yuridik huquqbuzarlik tushunchasi o`zida ijtimoiy zararli bo`lgan qilmishni sodir etgan shaxsning xulq-atvorini aks ettiradi va ushbu shaxsga bevosita yoki bilvosita sanksiya qo`llaniladi. Faqatgina shu holatda shaxsning xulq-atvori va uning natijasidagi oqibatiga nisbatan sanksiyaning qo`llanilganligi to`g`ri bo`ladi.

Shuni ta`kidlash lozimki, sanksiyaning jinoyatchiga nisbatan yo`naltirilganligi qonunchilikning ushbu holatni chegaralaganligini bildiradi. Ibtidoiy qonunlarda bunday munosabatlarga nisbatan istisnolar mavjud. Ibtidoiy odam tasavvuriga ko`ra, oliy kuchga ega bo`lgan noodatiy sanksiya huquqbuzarlik sodir etgan shaxsga emas, balki ushbu huquqbuzarlikni sodir etishda qatnashmagan va har qanday holatda ham ushbu huququbuzarlikni oldini olish mumkin bo`lgan boshqa shaxslarga

nisbatan ham yo`naltirilgan. Kimdir ta`qiqlangan qoidani buzsa va uning xotini va bolasi kasallikka chalinsa, bu holat unga nisbatan jazo sifatida qaralgan. Dastlabki ibtidoiy qonunlarda ham shunga o`xshash ijtimoiy va tashkiliy sanksiyalar belgilangan. Qotillik uchun qasos olish nafaqat qotilga nisbatan, balki uning oilasiga va u a`zo bo`lgan ijtimoiy jamoaga yo`naltirilgan.

Ushbu yuridik texnika ibtidoiy qarashlar va hislarning ijtimoiy xarakterini ifoda etadi. Ibtidoiy odam o`zini u a`zo bo`lgan ijtimoiy jamoadan alohida mustaqil emas, balki uning ajralmas qismi deb biladi. Ibtidoiy odam fikrlashiga ko`ra, mustaqil odam tushunchasi mavjud emas. Turli-xil dastlabki qabilalarda shu narsa kuzatilganki, bordiyu shaxs kasal bo`lib qolsa, bu holat uning farzandlari va xotini bilan bog`liq deb qaralgan. Har qanday shaxsning ijtimoiy harakati yoki harakatsizligi u a`zo bo`lgan guruhning harakati yoki harakatsizligi deb qabul qilinadi. Tabiiyki, sanksiya jinoyatchi a`zo bo`lgan butun guruhga nisbatan qo`llaniladi. Ibtidoiy tasavvurga ko`ra bu holat butun jamoa tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlik deb hisoblanadi. Ijtimoiy birlik sifatida shaxs emas guruh gavdalanadi. Zamonaviy huquqqa ko`ra ibtidoiy odamga yo`naltirilgan sanksiya ushbu jamoadagi boshqa shaxslarga va butun jamoaga nisbatan qo`llaniladi, shu bois huquqbuzar o`zi a`zo bo`lgan jamoa bilan aniqlanadi. Bu vaziyatda huquqbuzarlik predmeti va sanksiya obyekti bir-biriga to`g`ri keladi. Ushbu holatda huquqbuzarlik ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etgan shaxsning xulq-atvoriga qarshi yo`naltirilgan bo`ladi, lekin bu ta`sir shaxsga emas, balki jamoaga tegishli bo`ladi. Huqubuzarlikning yuridik tushunchasi ibtidoiy qonunlar uchun ham bir-xil kuchga ega. Uning ideologiyasi jinoyatni oldini olish emas, balki jazolashdir; jazoni ijro etishning talablari hattoki sanksiya boshqa shaxsga yo`naltirilgan bo`lsa ham amalga oshiriladi.

Zamonaviy xalqlarning qonunchilik doirasida bir-biriga o`xshash holatlar uchraydi. Yuridki shaxs, korporatsiya muayyan holatda korporatsiyaning organi hisoblangan yakka shaxs tomonidan huquqbuzarlik sodir etilganda huquqbuzarlik subyekti sifatida qaraladi. Bu holatda sanksiya nafaqat mas`ul shaxsga nisbatan umuman olganda butun korporatsiya a`zolariga nisbatan qaratiladi. Xalqaro huquqdan misol keltirishimiz mumkin. Agar xalqaro huquqda xalqaro huquqbuzarlik sodir etilsa, ushbu holatda huquqbuzarlikni yakka shaxs ya`ni davlat rahbari yoki tashqi ishlar vaziri tomonidan sodir etilishiga qaramasdan davlat huqubuzarlikning predmeti sifatida qaraladi. Bu shaxs davlat organi ekan uning, uning xulq-atvori davlat tomonidan sodir

etilgan huquqbuzarlik sifatida qaraladi. Shuningdek, xalqaro huquq sanksiyasi repressiya yoki urush bevosita jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan emas, balki butun davlat va uning a`zolariga nisbatan yo`naltiriladi. Davlat yuridik shaxs sifatida qaralar ekan, huquqbuzarlikning predmeti va sanksiyaning obyekti bir xil. Huquqbuzarlik ushbu vaziyatda sanksiya yo`naltirilgan shaxsning xulq atvori predmet sifatida namoyon bo`ladi.

Bundan xulosa qilish mumkinki, huquqbuzarlik va sanksiya o`rtasida munosabat ikki xil ko`rinishda bo`ladi. Har ikkala holatda ham huquqbuzarlik predmeti va sanksiyaning obyekti bir xildir. Lekin ba`zan ushbu o`xshashlik haqiqiy jismoniy ko`rinishda bo`ladi, boshqa hollarda esa fiktik yuridik ko`rinishga ega bo`ladi. Ayrim hollarda sanksiya bevosita huquqbuzarlik sodir etgan shaxsga nisbatan qo`llaniladi, boshqa hollarda esa jinoyatchiga muayyan yuridik hal qiluvchi munosabatda bo`lgan shaxslarga nisbatan yo`naltirilishi mumkin.

Yuridik shaxsning fuqaroviy delikti

Yuridik shaxsning majburiyatga egaligi, oldinroq ta`kidlab o`tilganidek, majburiyat bajarilmagan holatda tegishli huquqqa ega taraf tomonidan ketirilgan da`voga munosib shaxsning mol-mulkiga qaratilishi mumkin. Bu majburiyatlar bajrmasligida ifodalangan delikt uchun korporatsiyaning javobgarligini nazarda tutadimi, uni yuridik shaxsning delikti deb hisoblash mumkinmi. Har bir delikt insonning harakati yoki harakatsizligida ifodalanadi. Shaxs tomonidan bajarilgan harakat yoki harakatsizlik uning xulq-atvori ustav asosida tartibga solingan taqdirdagina yuridik shaxsning javobgarligi keltirib chiqarishi mumkin. Bu yuridik shaxslarga tegishli javobgarlik yuzaga kelishining bir me`zonidir. Yuridik shaxsni tashkil etuqchi huquqiy tartibning, ayniqsa, korporatsiya qarorlarining qonuniyligi davlat Qonunlariga butkul bog`liq bo`lib, korporatsiya organlari tomonidan delikt sodir etilishiga olib keluvchi, qarorlar qonuniy hisoblana olmaydi, ayniqsa, ushbu qarorlar davlat hokimiyati nazoratisiz qabul qilingan bo`lsa. Odatda yuridik shaxs organi delikt sodir etsa, u organ sifatida o`zining mansabi doirasida harakat qilmaydi. Bu delikt uchun yuridik shaxs javob bemaydi. Faqatgina shaxs korporatsiya organi sifatida uning funksiyasini bajarish bilan bog`liq delikt sodir etsa javobgar bo`lishi mumkin. Mazkur holatda delikt uchun belgilangan sanksiya korporatsiya mol-mulkiga qaratiladi. Bu korporatsiya a`zolari ulardan biri sodir etgan delikt uchun jamoaviy javobgar hisoblanadi. Masalan, agar korporatsiya ijaraga olgan bino

uchun to`lovni amalga oshirishi kerak bo`lsa, biroq bunga mas`ul organ to`lovni to`lamasa, korporatsiya a`zolari majburiyat uchun korporatsiya mol-mulki bilan jamoaviy javobgar bo`ladi. Deliktni sodir etgan organ harakat uchun korporatsiyaning o`zi javobgar bo`lishi ham mumkin. Faraz qilaylik, oldin ko`rib o`tgan misolda to`lovni to`lamaslikda organ aksionerlar umumiy yig`ilishining qarorini ijro etgan va korporatsiya ichki hujjatlari aksionerlarga shunday qarorni qabul qilish vakolatini beradi. Yig`ilishda korporatsiya yuristi yanglish tarzda ijaraning qonunga muvofiq emasligini maslahat bergan. Korporatsiya umumiy yig`ilishining qarori parlament aktlari davlat umumiy huquqiy tartibiga tegishli normalarni yaratgani singari korporatsiya ichki tartibiga tegishli normalarni yaratadi. Shu sababli yuqoridagi holatda to`lovni amalga oshirmaslik korporatsiyaning majburiyati hisoblanadi. Bunda korporatsiya o`zining delikti uchun javobgar hisoblanadi.

Yuridik shaxsning jinoiy delikti

Biz shu paytga qadar faqat fuqaroviy sanksiyalar va fuqaroviy deliktlarini ko`rib chiqdik. Jinoiy delikt yuridik shaxsni javobgarlikka tortishga sabab bo`lishi mumkinmi? Yuridik shaxs jinoiy sanksiyalar orqali javobgar bo`ladimi? Hech bir savolga shartsiz inkor javob berish mumkin emas. Ba`zan societas non potest delinquere (Birlashma jinoyat sodir eta olmaydi) doktrinasi yuridik shaxs tirik inson bo`lmaganligi tufayli jinoyat sodir etishga moyil kayfiyat, javobgarlik keltirib chiqarishi mumkin bo`lgan aybli idrokka ega emas degan faktga asoslanadi. Bu munozara so`nggi fikr emas. Men rea qoidasi istisnosiz emas. Absolyut javobgarlikka hatto zamonaviy jinoyat huquqida ham yo`l qo`yilmaydi. Bundan tashqari, inson tomonidan sodir etilgan jismoniy harakatlarni yuridik shaxs tanaga ega bo`lmasada unga tegishli deb topish mumkin, yuridik shaxs ruhga ega bo`lmasada jismoniy harakat uchun uni javobgar deb topish mumkin. Agar yuridik shaxs organi qasddan va g`arazli maqsadda harakat qilganda qonun unga qarshi sanksiya nazarda tutgan bo`lsa, yuridik shaxs jazolanishi uchun aybli idrokka ega bo`lishi shart. Yuridik shaxsni javobgar sifatida e`tirof etish bu tabiiy reallikning ifodasi emas, yuridik konstruktsiyadir. Shuning uchun ham yuridik shaxsni delikt, xususan. Jinoyat uchun javobgar bo`la olishini isbotlash uchun uni huquqiy fiksiya emas, real inson sifatida ko`rsatishga befoyda urinish kerak emas. Yuridik shaxsga nisbatan jinoiy sanksiya qo`llash mumkinmi yoki yo`qmi degan nozikroq bir masala mavjud. Yuridik shaxslar soliq bilan bog`liq soxtaliklar uchun tez-tez jarimaga tortiladi. Biroq, bizning

bizning nuqtai nazarimizga ko`ra jarima fuqaroviy sanksiyalardan jiddiy farq qilmaydi, ularning ikkalasi ham yuridik shaxsning mol-mulkiga qaratiladi. Korporatsiyani jarimaga tortish fuqaroviy sanksiyani uning mulkiga qaratishdan ko`ra muammoliroq masala emas. Biroq korporatsiyaga nisbatan o`lim yoki qamoq singari jismoniy jazo qo`llash imkonsiz. Faqat inson hayotdan yoki ozodliklan mahrum etilishi mumkin. Faqatgina insonlar harakat qilsada, korporatsiya shaxs sifatida tasavvur qilinishi sababli insonning harakati uchun uni javobgar deb topishim mumkin. Korporatsiyaga jismoniy jazo qo`llash mumkinligi uning harakat qila olishi mumkinligi tufayli javobgarlikka tortish masalasi singari muammolidir. Muayyan shaxslar tomonidan jismoniy jazoni boshdan kechirish ular a`zosi hisoblangan korporatsiyaga ham taalluqlimi yoki yo`qmi degan savol mavjud. Bunday aloqadorlik inkor qilinishi mumkin emas. Boshqa bir masala bunday javobgarlik qanday hollarda qo`llaniladi va ular amaliymi degan savoldan iborat. Korporatsiya a`zolariga qo`llanilgan o`lim yoki qamoq jazosini ushbu faktni korporatsiyaga qo`llanilgan jazo sifatida talqin qilish orqali deliktga nisbatan korporatsiyaning javobgarligi kelib chiqadi deb aytish mumkin. Bunday holatda qonuniy kuchga ega bo`lgan korporatsiyaning ichki hujjatlari jinoiy delikt sodir etgan organga majburiyat yuklovchi yoki unga vakolat beruvchi normani o`z ichiga oladi deb qaraladi. Kamroq ahamiyatga ega yana bir masala, fikrimizcha, yuridik shaxsning davlatning huquqiy tartibga solish tizimida mavjud bo`lishidir. Bunda korporatsiyaning tartibga soluvchi hujjati yoki uning normasi uning organiga jinoiy delikt sodir etish uchun majburiyat yuklasa yoki vakolat bilan ta`minlasa, qoidaga ko`ra, u haqiqiy yoki qonuniy emas deb topiladi. Xuddi shunday muammo keyinchalik xalqaro huquq miqyosida davlatlarning o`zlari shakllantirgan yuridik shaxslarga nisbatan dolzarb bo`lishi mumkinligini anglaymiz. Davlatni tashkil etuvchi huquqiy tartib shaxsni o`z vakolatlari doirasida davlat organi sifatida xalqaro huquq bo`yicha delikt hisoblangan xatti-harakatga majbur qiladi, mazkur delikt uchun sanksiya xalqaro huquqqa muvofiq tadbiq qilinadi.

Davlat yuridik shaxs siftida xalqaro huquq buzilishi, xalqaro deliktlarning subyektidir. Xalqaro huquq sanksiyalari, xususan, urush borsida bo`lsa jazo sifatida talqin qilinmaydi. Biroq, ularda jinoiy sanksiyalar singari kishilarni hayot va ozodlikdan majburiy tarzda mahrum etishdek bir-xil xarakterga ega, shuningdek ular davlatga qarshi qaratilgan hisoblanadi. Shu sababli, qanday holatlarda hayot va ozodlikdan mahrum etish, oliy jazo choralari va insonni qamoqqa olish

yuridik shaxsga yo`naltirilgan deb hisoblash mumkin? Javob: qonunni buzish faqatgina ulardan biri tomonidan jamoa organi sifatida sodir etilgan bo`lishiga qaramay, sanksiya yuridik shaxs sifatida e`tirof etiladigan uyushmaning barcha a`zolariga qarshi qaratilgan bo`ladi. Sanksiya huquqiy tartib tomonidan aniq belgilangan shaxsga emas, jamoaviy kishilar guruhiga qarshi qaratiladi. Bu sanksiya yuridik shaxsga qarshi qaratilganligini anglatadi. Individlar faqatgina sanksiyaning obyekti, hayot va ozodlikdan mahrum etiladigan qurbonlaridir.Biroq, sanksiya ularga individual emas, jamoaviy tarzda qo`llaniladi. Sanksiya yuridik shaxslarga qarshi qaratilishi jamoaviy javobgarlikning yuridik shaxs tushunchasida gavdalantirilgan umumiy yoki qisman huquqiy tartibning subyektlari hisoblangan insonlar tomonidan tashkil etilishini anglatadi.

Xalqaro huquqning, urush va repressiyaning maxsus sanksiyalari bunday xarakterga ega. Ular insonlar xalqaro delikt sodir qilganligi uchun emas, balki davlatning xalqaro huquqni buzgan subyektlari bo`lganligi sababli  hayot yoki ozodlikdan mahrum etilishiga ishora qiladi. Biroq zamonaviy jinoyat huquqida individual javobgarlik ko`p uchraydi. Fuqaroviy davlatning jinoyat kodeksi jinoyat sodir etmagan, balki yuridik shaxsning organi sifatida o`z vakolatlari doirasida o`lim yoki qamoq jazosi bilan jazolanuvchi jinoyatlarni sodir etgan yakka shaxslarga qarshi o`lim yoki qamoq jazosini o`rnatish ehtimoli kam. Korporatsiyaning o`ziga tegishli, u tomonidan sodir etilgan deliktlar uning a`zolari tomonidan sodir etilib, korporatsiyaga yuklatilgan deliktlar bilan adashtirilmasligi shart. Korporatsiyani uning a`zolaridan biri tomonidan garchi u korporatsiya organi sifatida o`zining vakolatlari doirasi harakat qilmagan bo`lsada, jarima yoki fuqaroviy sanksiyalarni uning mol-mulkiga qaratish orqali javobgar qilish mumkin.

Yuridik shaxs va vakillik

Yuridik shaxsning haqiqiy mohiyati jismoniy shaxs to`g`risida xato fikrning mavjudligi tufayli noto`g`ri tushuniladi. Individ shaxs bo`la olishi uchun irodaga ega bo`lishi shart. Shaxs huquq va majburiyatlarga ega bo`lishi uning huquq va majburiyalarni yaratish va ularga rioya qilish uchun irodaga egaligini anglash orqali noto`g`ri talqin qilinadi. Natijada yuridik shaxs bo`lishi uchun korporatsiya xohishga ega bo`lishi kerak degan noto`g`ri qarash vujudga kelishi mumkin. Ko`pchilik huquqshunoslar yuridik shaxs insonda bo`lganidek xohishga ega bo`la olmasligini yaxshi anglaydi. Shuning uchun, huquqshunoslar huquqiy

tartib yuridik shaxsning organlari bo`lgan insonlarga uning xohish-irodasi ifodasi sifatida korporatsiya uchun huquq va majburiyatlar yaratish huquqini beradi deb tushuntirishadi. Bu bola yoki oyparast shaxs va uning vasiyi misolida tushuntiriladi. Yuridik shaxs o`z xohish-irodasiga ega emas, lekin uning organlari sifatidagi insonlar tufayli u huquq va majburiyatlarga ega bo`lishi mumkin, xuddi shu tarzda voyaga etmagan bola yoki oyparast inson o`zining vasiyi orqali huquq va majburiyatlarga ega bo`ladi. Korporatsiyaning organi uning vasiyi sifatida qaraladi. Vasiy o`z qaramog`idagi shaxs nomidan harakat qilgani singari yuridik shaxs organining xohish-irodasi korporatsiyaga tegishli deb topiladi. Shunday qilib yuridik shaxsga xos hech narsa mavjud emasligi kuzatilishi mumkin. Boshqa shaxsning xohish-irodasi har ikkala holatda ham korporatsiya yoki voyaga etmagan shaxsga taalluqli hisoblanadi. Biroq, vasiy va vasiylikdagi shaxs hamda yuridik shaxs bilan uning organi munosabatlari bir-biridan tubdan farq qiladi. Korporatsiya va uning organi orasidagi munosabat inson va maxsus huquqiy tartib o`rtasidagi bog`liqlikdir. Biroq, vasiy va uning qaramog`idagi shaxs yoki vakil va direktor misolida vakillik insonlar o`rtasidagi munosabatdir.

Yuridik shaxs

Organ shartnomalar orqali korporatsiya a`zolari uchun jamoaviy huquq va majburiyatlar yaratadi. Vasiy va uning vasiyligidagi shaxs munosabatlari kelishuvsiz vakillik hisoblanadi. Organ va demokratik tashkil etilgan korporatsiya hamda uning a`zolari o`rtasidagi munosabat agent va direktor orasida bo`lganidek konsensual vakillik hisoblanadi. Organ korporatsiya a`zolari nomidan saylash orqali uning vakili sifatida tayinlanadi. Hech qanday analogiya organ korporatsiya vakili emas, uning a`zolari bo`lganligi sababli uning korporatsiya bilan aloqasini aniq tushuntirib bera olmaydi.

Yuridik shaxs real borliq sifatida

Yuridik shaxs uning organi tomonidan voyaga etmagan shaxs vasiyi yoki direktor o`zining agenti orqali ifodalanganishi tufayli unga inson sifatida baho berish nazariyaning asosiy xatosidir. Agar jismoniy shaxs inson bo`lsa, yuridik shaxs oliy shaxsdir. Faqatgina fiksiya bo`lsada, organning xohishiga ko`ra harakat qiluvchi yuridik shaxs nazariyasi davlat tomonidan tan olinadigan va ba`zi mualliflar tomonidan tan olinishi kerak deb hisoblanadigan, a`zolariga tegishli bo`lmagan, o`z xohish-irodasiga ega deb hisoblanuvchi yuridik shaxs, xususan

korporatsiya to`g`risidagi nazariyadan unchalik ham farq qilmaydi. Yuridik shaxs real borliq va real xohish irodasiga egaligi to`g`risidagi nazariya ba`zan qonun chiqaruvchini korporatsiya bilan bog`liq aniq tartibga soluvchi normalar qabul qilish va bu eng to`g`ri yo`l ekanligiga ishontiruvchi kutilgan va kutilmagan tendensiyalarga ega.

Korporatsiyalar real borliq ekanligi to`g`risidagi qarashlar ibtidoiy odamlarning tabiatdagi narsalarning ruhi bor degan e`tiqodlari bilan bir xil. Animizmga o`xshab bu huquqiy nazariya uning obyektidan nusxa ko`chiradi. Insonlar xulq-atvorini tartibga soluvchi tizim shaxslantiriladi va bu shaxslantirish insonlardan farqli, biroq ular tomonidan shakllantiriladigan yangi yuridik shaxs sifatida e`tirof etiladi. Ushbu tartib tomonidan shart qilib qo`yilgan insonlarning huquq va majburiyatlari oliy shaxs – yuridik shaxsga tegishli deb hisoblanadi. Tartib mohiyat bilan o`zgartiriladi va bu mohiyat inson va tartibdan farqli tarzda xulq-atvori tartibga solinadigan alohida birlikka sifatida qaraladi.

Korporatsiya shaxs organi sifatida

Biz korporatsiyani organ sifatida nomlaymiz va shunday o`ylashga moyilmiz. Agar korporatsiya organ bo`lsa u xatti-harakatlari uning ichki hujjatlari bilan tartibga solinadigan kishilar organlaridan tashkil topadi deb faraz qilish mumkin. Shaxslar uyushmani shakllantiradi yoki korporatsiyaga tegishli degan mulohaza ularning xulq-atvori uyushmani tashkil etuvchi tartib tomonidan muvofiqlashtiriladi degan majoziy iboradan boshqa hech narsa emas. Huquqiy tartibdan tashqari hech qanday korporatsiya, uyushma bo`lmaganidek, korporatsiya a`zolarning organisiz korporatsiya organlari ham mavjud bo`lmaydi.

Grey tomonidan korporatsiyaga berilgan ta`rifga ko`ra: Korporatsiya davlat tomonidan uning manfaatlari va muayyan belgilangan shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan xohish-irodasini himoya qilish vakolati berilgan kishilarning guruhlaridan tashkil topadi. Greyning yutug`i shundaki u odatiy farazlardan qochadi. Biroq, u korporatsiyani insonlar guruhi sifatida ta`riflab uning mohiyatiga yaqin keladi. Korporatsiya insonlarning tashkillashgan guruhi emas, balki ularning xatti-harakatlarini tartibga soluvchi kishilarning tashkilotidir. Greyning davlat korporatsiyaga vakolat berishini nazarda tutuvchi mulohazasi biroz noaniqlikni o`z ichiga oladi. Davlat emas, balki uni tashkil etuvchi huquqiy tartib korporatsiyaning tashkiloti tomonidan xulq-atvori belgilanadigan insonlarga vakolatni beradi. Bu esa uyushma tashkilotga ega yoki unga tashkilot tomonidan asos solinadi degan

fikrning takrorlanishini ifodalaydi. Uyushma uning tashkilotisiz hech narsa emas.